

初级会计 考点详解及真题点拨

经济法基础(下册)

● 之了课堂 编

KAODIAN XIANGJIE JI

ZHENTI DIANBO



 广东经济出版社

【财会全套】免费《网课+题库》！激活就能用！

初会/中级/注会/税务师/实操

【精准押题】历年真题+全套模拟题+万人题库+章节练习！

初级会计全套网课+题库：64421010

中级会计全套网课+题库：64421212

注册会计师全套网课+题库：64421313

税务师全套网课+题库：64421414

实操课程全套网课+题库：64421515

免费领取方式

扫描下方二维码关注“会计网校”公众号
点击链接 输入对应课程代码即可



扫码关注



激活成功

此激活码可分享给好友使用，【名额有限】赶紧收藏使用！

第二章 企业所得税

本章考点分布

重点章节，本章年均分值在

5分



1. 新增企业所得税“境外投资者以中国境内居民企业分派股息红利等权益性投资收益”相关优惠政策。
2. 删除企业所得税“目标脱贫地区的扶贫捐赠支出”税前扣除的相关内容。
3. 新增个人所得税“育儿补贴”相关优惠政策。

考点清单

章节	考点	重要程度
第一节 企业所得税法律制度	考点 01 企业所得税纳税人与征税对象	掌握
	考点 02 所得来源地	了解
	考点 03 企业所得税应纳税额	掌握
	考点 04 间接法下应纳税所得额调增与调减	熟悉
	考点 05 企业所得税税率	了解
	考点 06 收入总额	熟悉
	考点 07 不征税收入与免税收入	掌握
	考点 08 各项扣除	掌握
	考点 09 不得税前扣除的项目	掌握
	考点 10 资产的税务处理	熟悉
	考点 11 亏损的弥补	掌握
	考点 12 企业境外已纳所得税抵免所得税额	了解
	考点 13 非居民企业的应纳税所得额	熟悉
	考点 14 企业所得税税收优惠	了解
	考点 15 企业所得税征收管理	了解

续表

章节	考点	重要程度
第二节 个人所得税法律制度	考点 16 个人所得税纳税人	掌握
	考点 17 所得来源地的确定	掌握
	考点 18 综合所得——工资、薪金所得	掌握
	考点 19 综合所得——劳务报酬所得	掌握
	考点 20 综合所得——稿酬所得	掌握
	考点 21 综合所得——特许权使用费所得	掌握
	考点 22 居民个人综合所得计税规定	掌握
	考点 23 居民个人综合所得专项附加扣除	掌握
	考点 24 非居民个人工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得计税规定	熟悉
	考点 25 经营所得	掌握
	考点 26 财产租赁所得	掌握
	考点 27 财产转让所得	掌握
	考点 28 利息、股息、红利所得	掌握
	考点 29 偶然所得	掌握
	考点 30 综合所得以外其他所得计税规定小结	熟悉
	考点 31 捐赠支出的个人所得税处理	熟悉
	考点 32 个人所得税应纳税额计算的其他规定	熟悉
	考点 33 个人所得税税收优惠	了解
	考点 34 个人所得税征收管理	熟悉

知识框架



—— 考点详解及真题点拨 ——

第一节 企业所得税法律制度

考点 01 企业所得税纳税人与征税对象 (表 5-1)

表 5-1 企业所得税纳税人与征税对象

纳税人的概念		纳税人包括在中华人民共和国境内的企业和其他取得收入的组织 【注意】不包括个体工商户（自然人）、个人独资企业（非法人组织）和合伙企业（非法人组织）			
纳税人的分类与征税对象	居民企业	依照中国法律、法规在中国境内成立的企业		无限纳税义务（属人原则）	就来源于中国境内、境外的所得纳税
		依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业			
	非居民企业	依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内的企业	在中国境内设立机构、场所	有限纳税义务（属地原则）	①就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得纳税； ②发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得纳税
			未设立机构、场所或取得所得与所设机构、场所无关		仅就来源于中国境内所得纳税

经典必刷

【例 1】（单选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列选项中，属于企业所得税纳税人的是（ ）。

- A. 合伙企业
- B. 个人独资企业
- C. 个体工商户
- D. 有限责任公司

【解析】合伙企业（选项 A）、个人独资企业（选项 B）属于非法人组织，个体工商户（选项 C）是自然人性质的“商自然人”，均不具备法人资格，不缴纳企业所得税，由合伙企业的个人合伙人、个人独资企业的个人投资人和个体工商户业主缴纳个人所得税。

【例 2】（多选·2022）根据企业所得税法律制度的规定，下列企业中，属于居民企业的有（ ）。

经典必刷答案：

【例 1】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- A. 依照外国法律成立，实际管理机构在中国境内的丙公司
- B. 依法在中国境内设立的乙外资公司
- C. 依照外国法律成立，实际管理机构不在中国境内但有来源于境内所得的丁公司
- D. 依法在中国境内设立的甲合伙企业

【解析】选项 A、B，注册地或实际管理机构所在地在中国境内，属于居民企业；选项 C，注册地和实际管理机构所在地均不在中国境内，属于非居民企业；选项 D，依照中国法律、行政法规成立的个人独资企业、合伙企业，不具备法人资格，不属于企业所得税纳税人。

【例 3】（判断·2018）居民企业无需就其来源于中国境外的所得缴纳企业所得税。（ ）

【解析】居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。

考点 02 所得来源地（表 5-2）

表 5-2 所得来源地

应税所得类型		来源地的确定
销售货物		交易活动发生地
提供劳务		劳务发生地
转让财产	不动产转让所得	不动产所在地
	动产转让所得	转让动产的企业或机构、场所所在地
	权益性投资资产转让所得	被投资企业所在地
股息、红利等权益性投资		分配所得的企业所在地
利息、租金、特许权使用费		按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定，或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定

经典必刷

【例 4】（单选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列关于来源于中国境内、境外所得来源地的确定原则的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 权益性投资资产转让所得，按照被投资企业所在地确定
- B. 不动产转让所得，按照不动产所在地确定
- C. 销售货物所得，按照销售企业所在地确定
- D. 提供劳务所得，按照劳务发生地确定

【解析】选项 C，销售货物所得，按照“交易活动发生地”确定。

【例 5】（单选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列各项中，按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定所得来源地的是（ ）。

经典必刷答案：

【例 2】AB 【例 3】× 【例 4】C

- A. 销售货物所得

B. 提供劳务所得
- C. 动产转让所得

D. 特许权使用费所得

【解析】选项 A，按照交易活动发生地确定；选项 B，按照劳务发生地确定；选项 C，按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定。

【例 6】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列选项中，属于来源于中国境内所得的有（ ）。

- A. 境外乙公司转让中国境内公司股权取得的收入
- B. 境外甲公司取得中国境内公司分配的股息
- C. 境外丙公司在中国境内提供建筑劳务取得的收入
- D. 境外丁公司取得中国境内公司支付的利息

【解析】选项 A，权益性投资资产转让所得按照“被投资企业”所在地确定所得来源地；选项 B，股息、红利等权益性投资所得按照“分配所得的企业”所在地确定所得来源地；选项 C，提供劳务所得，按照“劳务发生地”确定所得来源地；选项 D，利息所得按照“支付所得的”企业或者机构、场所所在地确定，或者按照支付所得的个人的住所地确定所得来源地。综上，选项 A、B、C、D，均属于来源于中国境内的所得。

考点 03 企业所得税应纳税额（表 5-3）

表 5-3 企业所得税应纳税额

项目	具体内容	
应纳税额	$\text{应纳税额} = \text{应纳税所得额} \times \text{适用税率} - \text{减免税额} - \text{抵免税额}$	
应纳税所得额	计算原则	①以权责发生制为原则，同时结合收付实现制原则； ②会计核算与税法规定不一致时，以税收法律法规为准
	计算方法	①直接法： $\text{应纳税所得额} = \text{收入总额} - \text{不征税收入} - \text{免税收入} - \text{各项扣除} - \text{允许弥补的以前年度亏损}$ ②间接法： $\text{应纳税所得额} = \text{利润总额} \pm \text{纳税调整项目}$

提示

1. 纳税调整原理如图 5-1 所示。

经典必刷答案：

【例 5】D 【例 6】ABCD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）



图 5-1 纳税调整原理图

2. 利润关系如图 5-2 所示。

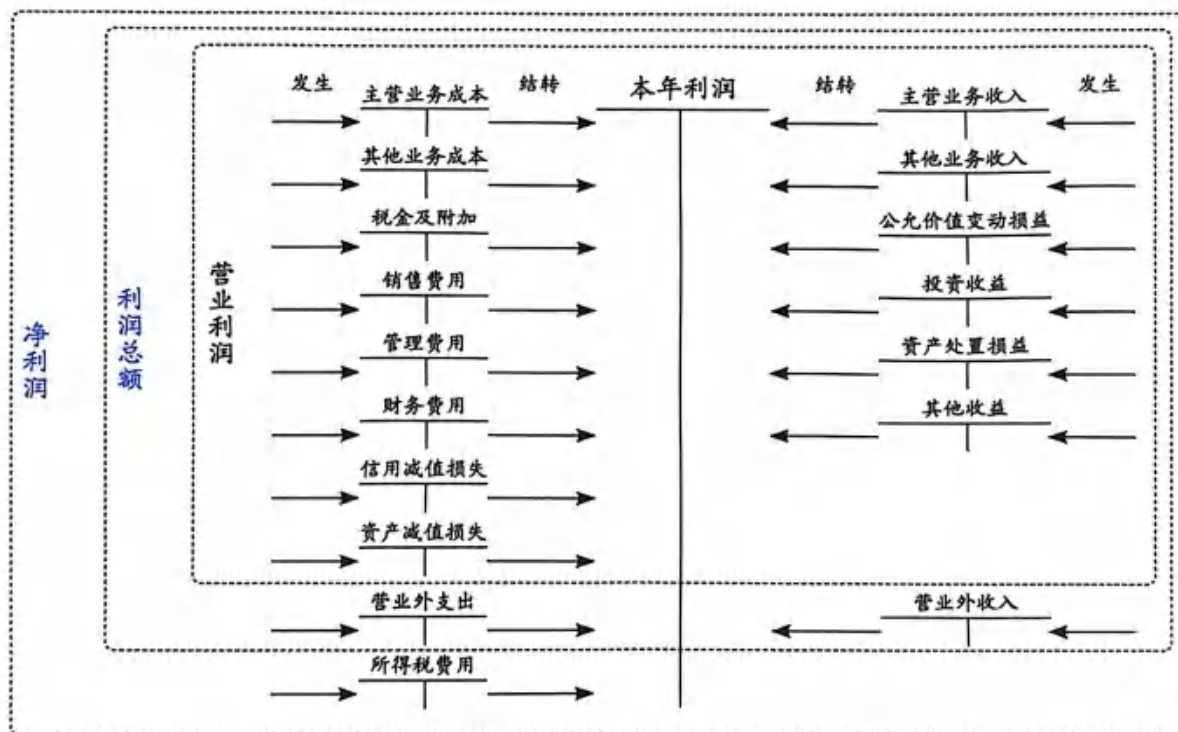


图 5-2 利润关系图

经典必刷

【例 7】（单选·2025）甲公司为居民企业，2024 年度企业所得税收入总额 12 000 万元，不征税收入 300 万元，免税收入 700 万元，各项扣除 9 000 万元，允许弥补的以前年度亏损 500 万元。已知适用的企业所得税税率为 25%，计算甲公司 2024 年度应缴纳企业所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $(12\,000 - 300 - 700 - 9\,000 + 500) \times 25\% = 625$ （万元）
- B. $(12\,000 - 300 - 700 - 9\,000) \times 25\% = 500$ （万元）

C. $(12\,000 - 300 - 700 - 9\,000 - 500) \times 25\% = 375$ (万元)

D. $12\,000 \times 25\% = 3\,000$ (万元)

【解析】(1) 应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损 = $12\,000 - 300 - 700 - 9\,000 - 500 = 1\,500$ (万元); (2) 应纳税额 = 应纳税所得额 $\times$ 适用税率 - 减免税额 - 抵免税额 = $1\,500 \times 25\% = 375$ (万元)。

【例 8】(单选·2024) 2023 年度, 甲小型企业财务资料显示会计利润总额为 370 万元, 另有经税务机关核定的 2022 年亏损为 70 万元。假设无其他纳税调整事项, 已知企业所得税税率为 25%。该企业 2023 年应缴纳的企业所得税为 () 万元。

A. 77.5

B. 72.5

C. 75

D. 70

【解析】企业某一纳税年度发生的亏损可以用下一年度的所得弥补, 下一年度的所得不足以弥补的, 可以逐年延续弥补, 但最长不得超过 5 年。因此该企业 2022 年亏损的 70 万元可以在 2023 年计算企业所得税应纳税所得额时扣除。该企业 2023 年企业所得税应纳税额 = 应纳税所得额 $\times$ 税率 = $(370 - 70) \times 25\% = 75$ (万元)。

【例 9】(单选·2024) 甲公司 2023 年度企业所得税应纳税所得额 2 000 万元, 减免税额 50 万元, 抵免税额 30 万元。已知企业所得税税率为 25%, 下列计算甲公司当年企业所得税应纳税额的算式中, 正确的是 ()。

A. $2\,000 \times 25\% = 500$ (万元)

B. $2\,000 \times 25\% - 50 - 30 = 420$ (万元)

C. $2\,000 \times 25\% - 50 = 450$ (万元)

D. $2\,000 \times 25\% - 30 = 470$ (万元)

【解析】企业所得税应纳税额 = 应纳税所得额 $\times$ 适用税率 - 减免税额 - 抵免税额 = $2\,000 \times 25\% - 50 - 30 = 420$ (万元)。

考点 04 间接法下应纳税所得额调增与调减 (表 5-4)

表 5-4 间接法下应纳税所得额调增与调减

项目	会计准则	税法	纳税调整	举例
收入、利得	√	×	-	国债利息收入
	×	√	+	将货物用于对外捐赠

经典必刷答案:

【例 7】C 【例 8】C 【例 9】B

续表

项目	会计准则	税法	纳税调整	举例
费用、损失	√	×	+	罚款、罚金
	×	√	-	无形资产研发费用（允许加计扣除）

考点 05 企业所得税税率（表 5-5）

表 5-5 企业所得税税率

类型	税率	具体内容	
基本税率	25%	①居民企业； ②在中国设有机构、场所且所得与机构、场所有实际联系的非居民企业	【理解】国内有主的
优惠税率	20% (执行 10%)	①在中国境内未设立机构、场所的非居民企业； ②虽然设立机构、场所但所得与机构、场所没有实际联系	【理解】国内无主或相当于无主的非居民企业实行“源泉扣缴”
	20%	符合条件的小型微利企业	
	15%	①重点扶持的高新技术企业和技术先进型服务企业（服务贸易类）； ②设在西部地区，以《西部地区鼓励类产业目录》项目为主营业务，主营业务收入占总收入 60% 以上的企业； ③符合条件的从事污染防治的第三方企业	

经典必刷

【例 10】（单选·2023）在中国境内设立机构、场所且取得的所得与其机构、场所有实际联系的非居民企业适用的企业所得税税率是（ ）。

- A.10%
- B.20%
- C.25%
- D.33%

【解析】居民企业和在中国境内设立机构、场所且取得的所得与其所设机构、场所有实际联系的非居民企业，均适用 25% 的企业所得税税率。

经典必刷答案：

【例 10】C



考点 06 收入总额 (表 5-6)

表 5-6 收入总额

概念	收入总额,是指以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入			
类型	销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入,租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入			
销售收入的确认时间	销售货物收入	采用托收承付方式的	办妥托收手续时确认	
		采取预收款方式的	发出商品时确认	
		商品需要安装和检验的	①一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认; ②安装程序比较简单的:发出商品时确认	
		采用支付手续费方式委托代销的	收到代销清单时确认	
		采用分期收款方式的	合同约定的收款日期确认	
	提供劳务收入		在各个纳税期末采用完工进度(完工百分比)法确认	
	股息、红利等权益性投资收益		被投资方作出利润分配决定的日期(宣告日)确认	
	利息收入		合同约定应付相关款项的日期确认	
	租金收入			
	特许权使用费收入			
	接受捐赠收入		实际收到捐赠资产的日期确认	
	采取产品分成方式取得收入的		企业分得产品的日期确认,其收入额按照产品的公允价值确定	
特殊销售收入的确定	转让财产收入		按从财产受让方已收或应收的合同或协议价款确定	
	非货币性收入		按照公允价值确定	
	售后回购		销售的商品按售价确认收入,回购的商品作为购进商品处理	
	以旧换新		按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理	
	折扣	商业折扣(促进销售)	按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额	“扣商不扣现”
		现金折扣(尽快回笼资金)	按扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额,现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除	
	销售折让和销售退回(商品质量等问题)		已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入	
	买一赠一		不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入	
	其他		企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务	

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 11】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列收入中，应计入企业所得税收入总额的有（ ）。

- A. 取得逾期未退包装物押金的收入
- B. 接受捐赠收入
- C. 转让债权取得的收入
- D. 提供固定资产使用权取得的收入

【解析】企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。具体包括销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入（选项 C），股息、红利等权益性投资收益，利息收入，租金收入（选项 D），特许权使用费收入，接受捐赠收入（选项 B）以及其他收入（选项 A）。

【例 12】（判断·2025）已作坏账损失又重新收回的应收账款，应计入企业所得税收入总额。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 13】（单选·2024）根据企业所得税法律制度的规定，下列关于收入确认时间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 租金收入，按照承租人实际支付租金的日期确认
- B. 股息、红利等权益性投资收益，按照投资方实际收到投资收益的日期确认
- C. 利息收入，按照合同约定的债务人应付利息的日期确认
- D. 接受捐赠收入，按照合同约定的捐赠日期确认

【解析】选项 A，租金收入，一般情况下，按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现；选项 B，股息、红利等权益性投资收益，除另有规定外，按照被投资方作出利润分配决定的日期确认收入的实现；选项 D，接受捐赠收入，按实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现。

【例 14】（单选·2023）根据企业所得税法律制度的规定，下列选项中，属于非货币性收入的是（ ）。

- A. 应收票据
- B. 应收账款
- C. 豁免的债务
- D. 不准备持有至到期的债券投资

【解析】本题考查的是收入总额中货币性收入与非货币性收入的区分，解题的关键在于金额是否确定。货币形式的收入可理解为可确定金额的收入，如现金、存款、应收账款（选项 B）、应收票据（选项 A）、准备持有至到期的债券投资以及债务的豁免（选项 C）等。非货币形式的收入按照公允价值确定收入额（金额不确定），如固定资产、存货、不准备持有至到期的债券投资（选项 D）等。

【例 15】（单选·2022）根据企业所得税法律制度的规定，关于确认收入实现时间的下列表述中，正确的是（ ）。

经典必刷答案：

【例 11】ABCD 【例 12】√ 【例 13】C 【例 14】D

- A. 销售商品采用托收承付方式的，在签订合同时确认
- B. 销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在销售时确认
- C. 销售商品采用预收款方式的，在发出商品时确认
- D. 销售商品需要安装的，在商品发出时确认

【解析】选项 A，销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入；选项 B，销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入；选项 D，销售商品需要安装和检验的，一般在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入，若安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入。

【例 16】（单选·2021）根据企业所得税法律制度的规定，下列关于不同方式下确定销售商品收入金额的表述中，正确的是（ ）。

- A. 采用商业折扣方式销售商品的，按照商业折扣前的金额确定销售商品收入金额
- B. 采用现金折扣方式销售商品的，按照现金折扣前的金额确定销售商品收入金额
- C. 采用售后回购方式销售商品的，按照扣除回购商品公允价值后的余额确定销售商品收入金额
- D. 采用以旧换新方式销售商品的，按照扣除回收商品公允价值后的余额确定销售商品收入金额

【解析】选项 A，应按照扣除商业折扣“后”的金额确定销售商品收入金额；选项 C，售后回购的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理；选项 D，应按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理。

考点 07 不征税收入与免税收入（表 5-7）

表 5-7 不征税收入与免税收入

项目	具体内容
不征税收入	①财政拨款；【政府给企业的】 ②依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；【政府向社会收取的】 ③企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金【政府给企业的】

经典必刷答案：

【例 15】C 【例 16】B

【例 19】（判断·2022）企业不征税收入用于支出所形成的固定资产，其对应的折旧，不得在企业所得税前计算折旧扣除。（ ）

【解析】企业的不征税收入对应的费用、折旧、摊销一般不得在计算应纳税所得额时扣除。

考点 08 各项扣除（表 5-8）

表 5-8 各项扣除

项目	具体内容	
基本规定	扣除原则：企业实际发生的、与取得收入有关的、合理的支出。 具体内容：成本、费用、税金、损失、其他支出。 三种情况：据实扣除、限额扣除、不得扣除	
工资、薪金	①企业发生的合理的工资、薪金支出，准予扣除。 ②工资、薪金，包括所有现金或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与员工任职或者受雇有关的其他支出	
三项经费	职工福利费	≤工资、薪金总额 14%
	工会经费	≤工资、薪金总额 2%
	职工教育经费	≤工资、薪金总额 8% 【注意】超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除
	【注意】每项经费分别计算，分别扣除，不能三项汇总计算	
党组织工作经费	国有企业、非公有制企业纳入管理费用的党组织工作经费支出实行限额扣除：≤工资、薪金总额 1%	
业务招待费	按照发生额的 60% 扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的 5%。 【提示】以上述两项中较低者作为扣除限额。 【注意】筹建期间发生的与筹办活动有关的业务招待费，按实际发生额的 60% 计入筹办费，准予扣除	
广告费和业务宣传费	不超过当年销售（营业）收入 15% 的部分准予扣除 【注意 1】对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入 30% 的部分，准予扣除。 【注意 2】超过部分，准予结转以后纳税年度扣除。 【注意 3】题目中广告费与业务宣传费金额分别给出的，必须合并计算扣除限额。 【注意 4】一般企业：销售（营业）收入包括“主营业务收入”“其他业务收入”和“视同销售收入”，但是不包括“投资收益”和“营业外收入”。 【注意 5】签订分摊协议的关联企业，一方发生的限额内的广告费和业务宣传费可以在本企业扣除，也可以按分摊协议归集至另一方扣除。另一方在计算本企业的扣除限额时，按上述办法归集至本企业的部分不计算在内。 【注意 6】筹建期间发生的广告费和业务宣传费，按实际发生额计入筹办费，准予扣除。 【注意 7】烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除	

经典必刷答案：

【例 19】✓

初级会计考点详解及真题点拔·经济法基础（下册）

续表

项目	具体内容	
捐赠	必须为公益性的，不超过年度利润总额12%的部分准予扣除	
	【注意1】超过部分，准予结转以后3年内计算应纳税所得额时扣除。	
	【注意2】“公益性捐赠”指通过公益性社会组织、县级（含）以上人民政府及其组成部门或者公益性群众团体，用于慈善活动、公益事业的捐赠支出。	
	【注意3】非公益性捐赠、直接捐赠，一律不得扣除。	
保险	【提示】在非货币性资产捐赠过程中发生的运费、保险费、人工费用等相关支出，凡纳入公益捐赠票据记载的数额中的，作为公益性捐赠支出按照规定在税前扣除；未纳入的，作为企业相关费用按照规定在税前扣除	
	四险一金	准予扣除
	补充养老、补充医疗保险	分别不超过工资总额5%的部分准予扣除
	企业财产保险	准予扣除
	雇主责任险、公众责任险等责任保险	准予扣除
	特殊工种人身安全保险	准予扣除
	企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出	准予扣除
利息和借款费用	其他商业保险	不得扣除
	据实扣除	①非金融企业向金融企业借款的利息支出； ②金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出； ③企业经批准发行债券的利息支出
	限额扣除	非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除，超过部分不得扣除
手续费及佣金	【注意1】准予扣除的借款费用和借款利息不包括资本化部分。	
	【注意2】投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，不属于企业合理支出，应由投资者负担，不得在计算应纳税所得额时扣除	
	保险企业	限额扣除：（全部保费收入－退保金额）×18% 【注意】超过部分，准予结转以后纳税年度扣除
	从事代理服务，主营业务收入为手续费、佣金的企业	据实扣除
固定资产的租赁费	其他企业	合同金额或收入总额×5%
	【注意】除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金，不得在税前扣除	
	经营租赁	按照租赁期限均匀扣除
	融资租赁	提取折旧费用，分期扣除

续表

项目	具体内容	
资产费用	①按规定计提的固定资产折旧费、无形资产和递延资产摊销费准予扣除； ②转让各类资产发生的合理费用，允许扣除	
环境保护专项资金	提取用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，可税前扣除，改变用途不可扣除	
其他项目	符合规定的劳动保护支出、汇兑损失、总机构分摊的费用、会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费等，准予扣除	
税金	不得扣除	增值税（不得抵扣而计入成本费用的除外）、企业所得税
	当期扣除	计入当期损益的各项税金（如消费税、资源税、城建税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等）
	当期不得扣除，在以后各期分摊扣除	发生当期计入相关资产成本的税金（如车辆购置税、进口关税、耕地占用税、契税、不得抵扣的增值税）在以后各期随资产的折旧或摊销分摊扣除
损失	①固定资产和流动资产盘亏、毁损净损失，由其提供清查盘存资料经主管税务机关审核后，准予扣除； ②企业因存货盘亏、毁损、报废等原因不得从销项税额中抵扣的进项税额，应视同企业财产损失，准予与存货损失一起在所得税前按规定扣除； ③各种行政性罚款、刑事罚金，不得在税前扣除； ④企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或部分收回时，应当计入当期收入	

提示 “限额扣除”原理如图 5-3 所示。

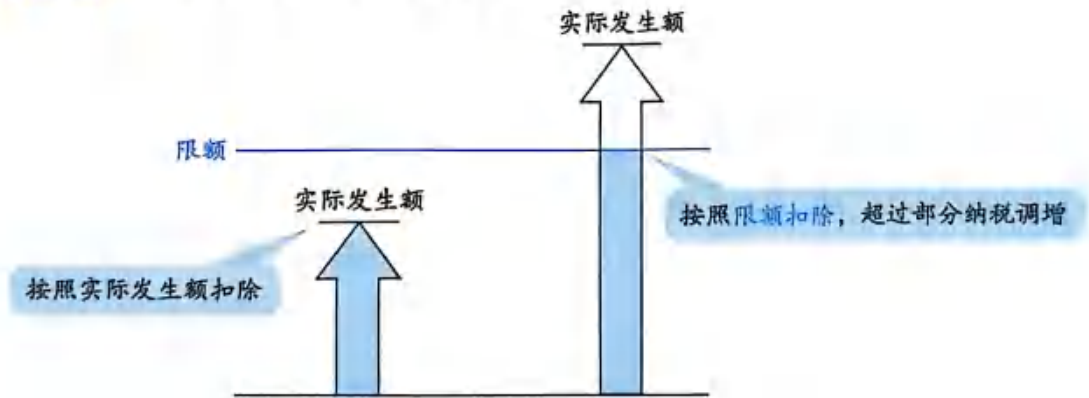


图 5-3 “限额扣除”原理

【案例 1】（三项经费）某生产化妆品的企业，2025 年计入成本、费用中的合理的实发工资 1 080 万元，当年发生的工会经费 30 万元、职工福利费 160 万元、职工教育经费 72 万元，则税前准予扣除的职工工会经费、职工福利费、职工教育经费合计为（ ）万元。

三项经费计算的具体分析，如表 5-9 所示。

表 5-9 三项经费案例分析表

单位：万元

项目	实际发生额	扣除限额	税前准予扣除	纳税调整
工会经费	30	$1\ 080 \times 2\% = 21.6$	21.6	8.4
职工福利费	160	$1\ 080 \times 14\% = 151.2$	151.2	8.8
职工教育经费	72	$1\ 080 \times 8\% = 86.4$	72	0
合计	262	—	244.8	17.2

【注意】三个比例要分别计算，不能合并

答：税前准予扣除的三项经费合计为 244.8 万元。纳税调整：+ 17.2 万元

【案例 2】（业务招待费）某企业 2025 年度销售收入净额为 4 000 万元，全年发生业务招待费 50 万元，且能提供有效凭证。该企业在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的业务招待费为（ ）万元。

业务招待费实际发生额：50 万元

业务招待费的 60%： $50 \times 60\% = 30$ （万元）

当年销售收入的 5‰： $4\ 000 \times 5\text{‰} = 20$ （万元）

业务招待费准予扣除额：20 万元

纳税调整：+ 30 万元

【案例 3】（广告费）某家具厂 2025 年销售收入 6 000 万元，取得特许权使用费收入 400 万元，广告费和业务宣传费 1 280 万元。计算应纳税所得额时调整所得是多少？

广告和业务宣传费实际发生额：1 280 万元

广告和业务宣传费扣除限额： $(6\ 000 + 400) \times 15\% = 960$ （万元）

广告和业务宣传费准予扣除额：960 万元

纳税调整：+ 320 万元

【案例 4】（公益性捐赠）某企业 2025 年税前会计利润为 300 万元，其中包括 60 万元通过红十字会向某灾区的捐款，已知该企业适用的企业所得税税率为 25%，则该企业 2025 年应纳税额为（ ）万元。

公益性捐赠实际发生额：60 万元

公益性捐赠扣除限额： $300 \times 12\% = 36$ （万元）

公益性捐赠准予扣除额：36 万元

纳税调整：+ 24 万元

应纳税所得额： $300 + 24 = 324$ （万元）

应纳税额： $324 \times 25\% = 81$ （万元）

经典必刷

【例 20】（单选·2022）某居民企业，2018 年计入成本、费用的实发工资总额为 500 万元，支出职工福利费 60 万元，职工教育经费 10 万元，拨缴职工工会经费 20 万元。已知，企业发生的职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出，分别在不超过工资、薪金总额的 14%、8%、2% 的部分，准予扣除。该企业本年计算应纳税所得额时，准予在税前扣除的工资和三项经费合计为（ ）。

- A. $500 + 500 \times 14\% + 500 \times 2\% + 500 \times 8\% = 620$ （万元）
 B. $500 + 60 + 10 + 500 \times 2\% = 580$ （万元）
 C. $500 + 60 + 10 + 20 = 590$ （万元）
 D. $500 + 500 \times 14\% + 10 + 20 = 600$ （万元）

【解析】本题考查税前扣除项目。企业发生的合理工资、薪金支出可据实全额扣，三项经费限额扣，具体分析如表 5-10 所示。

表 5-10 工资、薪金和三项经费的扣除

单位：万元

项目	实际发生额	扣除限额	税前准予扣除	纳税调整
工资、薪金	500	据实扣除	500	—
职工福利费	60	$500 \times 14\% = 70$	60	—
职工教育经费	10	$500 \times 8\% = 40$	10	—
工会经费	20	$500 \times 2\% = 10$	10	调增 10

因此该居民企业 2018 年度准予在税前扣除的工资和三项经费合计 = $500 + 60 + 10 + 500 \times 2\% = 580$ （万元）。

【例 21】（单选·2022）甲公司 2021 年取得咨询服务收入 1 000 万元，持有债券取得利息收入 20 万元，发生与生产经营活动有关的业务招待费支出 15 万元。已知业务招待费支出按照发生额的 60% 扣除，但最高不超过当年销售（营业）收入的 5‰。甲公司 2021 年度准予扣除的业务招待费支出为（ ）万元。

- A. 5
 B. 5.1
 C. 15
 D. 9

【解析】业务招待费按照两个限额标准孰低扣除。限额①为发生额的 60%： $15 \times 60\% = 9$ （万元）；限额②为当年销售（营业）收入的 5‰： $1\,000 \times 5\text{‰} = 5$ （万元）。限额② < 限额①，甲公司 2021 年准予扣除的业务招待费为 5 万元。注意债券利息收入不计入销售收入中。

【例 22】（单选·2022）下列企业中，所发生的广告费和业务宣传费支出一律不得在计算应纳税所得额时扣除的是（ ）。

经典必刷答案：

【例 20】B 【例 21】A

初级会计考点详解及真题点拔·经济法基础（下册）

- A. 饮料制造企业
B. 化妆品销售企业
C. 烟草企业
D. 医药制造企业

【解析】选项 C，“烟草企业”的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除。

【例 23】（单选·2022）甲公司 2021 年取得销售家具收入 600 万元，受托加工家具收入 200 万元。当年发生符合条件的广告费和业务宣传费支出 100 万元，以前年度符合条件的广告费和业务宣传费累计结转金额 30 万元。已知广告费和业务宣传费支出不超过当年销售（营业）收入 15% 的部分，准予扣除。甲公司在计算 2021 年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的广告费和业务宣传费支出为（ ）万元。

- A. 90
B. 100
C. 120
D. 130

【解析】（1）广告费和业务宣传费的扣除限额为当年销售（营业）收入 15%： $(600 + 200) \times 15\% = 120$ （万元）；（2）本年待扣除的金额 = 本年发生的广告费和业务宣传费 + 上年度结转未扣除的广告费和业务宣传费 = $100 + 30 = 130$ （万元）；（3）扣除限额 120 万元 < 待抵扣金额 130 万元，按扣除限额 120 万元扣除。

【例 24】（单选·2022 改编）甲公司 2021 年度实现利润总额 1 000 万元，通过市教育局向某乡村小学捐赠 40 万元，已知公益性捐赠支出不超过年度利润总额 12% 的部分准予扣除。甲公司准予扣除的公益性捐赠支出为（ ）万元。

- A. 120
B. 80
C. 40
D. 160

【解析】通过市教育局向某乡村小学捐赠的公益性捐赠支出准予扣除的限额为年度利润总额的 12%： $1\,000 \times 12\% = 120$ （万元），实际发生额 40 万元 < 扣除限额 120 万元，按实际发生额 40 万元扣除。甲公司 2021 年度准予扣除的公益性捐赠支出为 40 万元。

【例 25】（单选·2020）甲公司 2019 年度利润总额 300 万元，预缴企业所得税税额 60 万元，在“营业外支出”账户中列支了通过公益性社会组织向灾区的捐款 38 万元。已知企业所得税税率为 25%；公益性捐赠支出不超过年度利润总额 12% 的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。计算甲公司当年应补缴企业所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $300 \times 25\% - 60 = 15$ （万元）
B. $(300 + 300 \times 12\%) \times 25\% - 60 = 24$ （万元）
C. $[300 + (38 - 300 \times 12\%)] \times 25\% - 60 = 15.5$ （万元）
D. $(300 + 38) \times 25\% - 60 = 24.5$ （万元）

经典必刷答案：

【例 22】C 【例 23】C 【例 24】C

【解析】公益性捐赠的扣除限额 = $300 \times 12\% = 36$ (万元), 因此应调增 $38 - 36 = 2$ (万元);
应纳税额 = $(300 + 2) \times 25\% - 60 = 15.5$ (万元)。

【例 26】(多选·2024) 企业缴纳的下列各项保险费中, 在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的有 ()。

- A. 雇主责任险
- B. 公众责任险
- C. 企业为高管购买的财产保险
- D. 职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险

【解析】选项 A、B, 企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险, 按照规定缴纳的保险费, 准予据实扣除; 选项 C, 属于企业为投资者或职工支付的商业保险费, 不得扣除; 选项 D, 企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出, 准予据实扣除。

【例 27】(单选·2022) 某公司 2021 年度支出合理的工资、薪金总额 1 000 万元, 按规定标准为职工缴纳基本养老保险费 150 万元, 为受雇的全体员工支付补充养老保险费 80 万元、补充医疗保险费 45 万元, 为公司高管缴纳商业保险费 30 万元。已知补充养老保险费、补充医疗保险费分别在不超过职工工资总额 5% 标准内的部分, 在计算应纳税所得额时准予扣除。根据企业所得税法律制度的规定, 下列计算该公司 2021 年度发生的上述保险费准予税前扣除数额的算式中, 正确的是 ()。

- A. $150 + 80 + 45 + 30 = 305$ (万元)
- B. $150 + 80 + 45 = 275$ (万元)
- C. $150 + 1\,000 \times 5\% = 200$ (万元)
- D. $150 + 1\,000 \times 5\% + 45 = 245$ (万元)

【解析】本题考查企业所得税保险费税前扣除, 具体分析如表 5-11 所示。

表 5-11 保险费扣除

单位: 万元

项目	实际发生额 (会计)	扣除限额 (税法)	税前准予扣除	纳税调整
基本养老保险	150	据实扣除	150	—
补充养老保险	80	工资总额 $\times 5\% = 1\,000 \times 5\% = 50$	50	调增 30
补充医疗保险	45	工资总额 $\times 5\% = 1\,000 \times 5\% = 50$	45	—
商业保险	30	不得扣除	0	调增 30

因此该公司 2021 年度准予税前扣除的保险费 = $150 + 1\,000 \times 5\% + 45 = 245$ (万元)。

【例 28】(判断·2019、2021) 企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出, 准予企业在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。 ()

【解析】题目所述内容正确。

经典必刷答案:

【例 25】C 【例 26】ABD 【例 27】D 【例 28】✓

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 29】（多选·2021）根据企业所得税法律制度的规定，企业发生的下列利息支出，在计算企业所得税应纳税所得额时准予据实扣除的有（ ）。

- A. 金融企业的各项存款利息支出
- B. 金融企业的同业拆借利息支出
- C. 企业经批准发行债券的利息支出
- D. 非金融企业向非金融企业借款的利息支出

【解析】选项 A、B、C，准予在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除；选项 D，非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不许扣除。

【例 30】（单选·2020）2019 年 8 月，甲公司向金融企业借入流动资金借款 900 万元，期限 3 个月，年利率为 6%；向非金融企业乙公司借入同类借款 1 800 万元，期限 3 个月，年利率为 12%。计算甲公司 2019 年度企业所得税应纳税所得额时准予扣除的利息费用的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $1\,800 \times 12\% \div 12 \times 3 = 54$ （万元）
- B. $900 \times 6\% \div 12 \times 3 + 1\,800 \times 12\% \div 12 \times 3 = 67.5$ （万元）
- C. $900 \times 6\% \div 12 \times 3 = 13.5$ （万元）
- D. $900 \times 6\% \div 12 \times 3 + 1\,800 \times 6\% \div 12 \times 3 = 40.5$ （万元）

【解析】（1）向金融企业借款的利息支出，准予据实扣除，可扣除金额 = $900 \times 6\% \div 12 \times 3 = 13.5$ （万元）；（2）向非金融企业借款的利息支出，不超过同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予在税前扣除，因此可扣除金额 = $1\,800 \times 6\% \div 12 \times 3 = 27$ （万元）；（3）甲公司 2019 年度准予扣除的利息费用 = $13.5 + 27 = 40.5$ （万元）。

【例 31】（单选·2025）在计算企业所得税应纳税所得额时，下列各项中，不得扣除的是（ ）。

- A. 预缴的企业所得税
- B. 消费税
- C. 资源税
- D. 土地增值税

【解析】除企业所得税（选项 A）、允许抵扣的增值税及缴纳的增值税以外的各项税金及其附加，均可在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。

经典必刷答案：

【例 29】ABC 【例 30】D 【例 31】A

考点 09 不得税前扣除的项目 (表 5-12)

表 5-12 不得税前扣除的项目

不得税前扣除的项目	①向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项； ②企业所得税税款； ③税收滞纳金； ④罚金、罚款和被没收财物的损失； 【区别】纳税人签发空头支票，中国人民银行按规定处以罚款，属于行政性罚款，不允许在税前扣除；纳税人逾期归还银行贷款，银行按规定加收的罚息，不属于行政性罚款，允许在税前扣除。 ⑤超过规定标准的公益性捐赠支出以及所有非公益性捐赠支出； ⑥赞助支出，具体是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出； ⑦未经核定的准备金支出； ⑧企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息； ⑨与取得收入无关的其他支出
-----------	--

经典必刷

【例 32】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，在计算企业所得税应纳税所得额时，不得扣除的有（ ）。

- A. 向司法机关支付的罚金
- B. 向税务机关支付的税收滞纳金
- C. 向投资者支付的股息
- D. 向客户支付的合同违约金

【解析】选项 D，合同违约金是发生在平等主体之间，因合同关系产生的与企业生产经营活动有关的合理支出，准予在企业所得税税前扣除。

【例 33】（单选·2024）在计算企业所得税应纳税所得额时，下列各项支出中，准予扣除的是（ ）。

- A. 向投资者支付的股息
- B. 企业之间支付的管理费
- C. 税收滞纳金
- D. 员工工资

【解析】选项 A、B、C，在计算企业所得税应纳税所得额时不得扣除。

经典必刷答案：

【例 32】ABC 【例 33】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

考点 10 资产的税务处理（表 5-13）

表 5-13 资产的税务处理

资产类型	具体规定		
固定资产和生产性生物资产	折旧方法	按照直线法计算的折旧，准予扣除	
	所列固定资产不得计算折旧在税前扣除	①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产； ②以经营租赁方式租入的固定资产； ③以融资租赁方式租出的固定资产； ④已足额提取折旧仍继续使用的固定资产； ⑤与经营活动无关的固定资产； ⑥单独估价作为固定资产入账的土地； ⑦其他不得计算折旧扣除的固定资产	
	税法规定固定资产和生产性生物资产的最低折旧年限	房屋、建筑物	20 年
		①飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备； ②林木类生产性生物资产（如：果树）	10 年
		与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	5 年
		飞机、火车、轮船以外的运输工具	4 年
		①电子设备； ②畜类生产性生物资产（如：奶牛）	3 年
【提示】生产性生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等			
无形资产	所列无形资产不得计算摊销在税前扣除	①自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产； ②自创商誉； ③与经营活动无关的无形资产； ④其他不得计算摊销费用扣除的无形资产	
	税法规定无形资产的最低摊销年限	10 年	
长期待摊费用	①已足额提取折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销； ②租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销； ③固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销； 【注意】固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出： A. 修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50% 以上； B. 修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上。 ④其他应当作为长期待摊费用的支出，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于 3 年		
投资资产	①企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除； ②企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本，准予扣除		
存货	①企业使用或者销售存货，按照规定计算的存货成本，准予在计算应纳税所得额时扣除； ②企业使用或者销售的存货的成本计算方法，可以在先进先出法、加权平均法、个别计价法中选用一种；计价方法一经选用，不得随意变更		

经典必刷

【例 34】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列关于固定资产计税基础的表述中，正确的有（ ）。

- A. 通过债务重组方式取得的固定资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础
- B. 自行建造的固定资产，以竣工结算前发生的支出为计税基础
- C. 盘盈的固定资产，以同类固定资产的重置完全价值为计税基础
- D. 通过捐赠方式取得的固定资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础

【解析】选项 A、B、C、D 表述均正确。

【例 35】（多选·2024）根据企业所得税法律制度的规定，下列固定资产中，在计算企业所得税应纳税所得额时，不得计算折旧扣除的有（ ）。

- A. 以融资租赁方式租出的固定资产
- B. 以经营租赁方式租入的固定资产
- C. 未投入使用的房屋
- D. 已足额提取折旧仍继续使用的固定资产

【解析】选项 C，房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产，不得计算折旧扣除，未投入使用的“房屋”可以计算折旧扣除。

【例 36】（多选·2018、2019）下列各项中，属于生产性生物资产的有（ ）。

- A. 经济林
- B. 薪炭林
- C. 产畜
- D. 役畜

【解析】生产性生物资产，是指企业为生产农产品、提供劳务或者出租等而持有的生物资产，选项 A、B、C、D 均属于生产性生物资产。

【例 37】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列选项中，属于长期待摊费用的有（ ）。

- A. 购入固定资产的支出
- B. 固定资产的大修理支出
- C. 租入固定资产的改建支出
- D. 已足额提取折旧的固定资产的改建支出

【解析】在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出，作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除：①已足额提取折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销（选项 D）；②租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销（选项 C）；③固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销（选项 B）。选项 A，应计入固定资产的账面价值，按计提折旧的方式，分期扣除折旧费用。

【例 38】（单选·2024）固定资产修理支出达到取得固定资产时的计税基础（ ）以上，且修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上的属于固定资产大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。

经典必刷答案：

【例 34】ABCD 【例 35】ABD 【例 36】ABCD 【例 37】BCD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- A.10% B.20%
C.30% D.50%

【解析】固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。固定资产的大修理支出，需同时符合下列条件：（1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50% 以上；（2）修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上。

考点 11 亏损的弥补（表 5-14）

表 5-14 亏损的弥补

亏损的弥补	①企业某一纳税年度发生的亏损，可以用下一年度的所得弥补，下一年度的所得不足以弥补的，可以逐年延续弥补，但最长不得超过 5 年； ②高新技术企业、科技型中小企业，具备资格之前 5 个年度未弥补完的亏损，弥补年限延长至 10 年 【注意 1】亏损，是指企业依法将每一纳税年度的收入总额减除不征税收入、免税收入和各项扣除后小于零的数额（即税法口径的亏损额）。 【注意 2】5 年（或 10 年）内不论是盈利或亏损，都作为实际弥补期限计算。 【注意 3】亏损弥补期限是自亏损年度的下一个年度起连续 5 年（或 10 年）不间断地计算。 【注意 4】企业在计算缴纳企业所得税时，其境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利
-------	---

经典必刷

【例 39】（单选·2023）甲公司 2016 年度至 2022 年度未弥补亏损前的企业所得税应纳税所得额如表 5-15 所示。

表 5-15 甲公司 2016—2022 年度所得情况

纳税年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
应纳税所得额（万元）	-120	-230	550	-700	600	-300	800

已知企业所得税税率为 25%。甲公司 2022 年度应缴纳企业所得税税额为（ ）。

- A.180 万元 B.100 万元
C.150 万元 D.95 万元

【解析】（1）2016 年、2017 年亏损，无须缴纳企业所得税；

（2）2018 年先弥补 2016 年和 2017 年的亏损（合计 350 万元），后按应纳税所得额 200 万元（550 - 350）计缴当年应纳税额；

（3）2019 年亏损，无须缴纳企业所得税；

（4）2020 年弥补 2019 年亏损后，2019 年尚有 100 万元（600 - 700）亏损未弥补；

（5）2021 年亏损，无须缴纳企业所得税，本年末累计未弥补亏损合计 400 万元（100 + 300）；

经典必刷答案：

【例 38】D

(6) 2022 年先弥补 2019 年和 2021 年合计的未弥补亏损 400 万元, 后按应纳税所得额 400 万元 (800 - 400) 计缴当年应纳税额 = $400 \times 25\% = 100$ (万元)。

【例 40】(判断·2025) 居民企业在汇总计算缴纳企业所得税时, 其境外营业机构的亏损可以抵减境内营业机构的盈利。 ()

【解析】居民企业在汇总计算缴纳企业所得税时, 其境外营业机构的亏损“不得抵减”境内营业机构的盈利, 即“外亏不能内抵”。

考点 12 企业境外已纳所得税抵免所得税额 (表 5-16)

表 5-16 企业境外已纳所得税抵免所得税额

基本规定	企业取得境外所得已在境外缴纳的所得税税额, 可以从其当期应纳税额中抵免, 抵免限额为该项所得依《企业所得税法》计算的应纳税额; 超过抵免限额的部分, 可以在以后 5 个年度内, 用每年抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补
计算程序 (方法)	①取得或计算“境外税前所得”; ②计算: 抵免限额 = 境外税前所得额 $\times 25\%$; ③税额抵免: A. 如果: 境外已纳税额 < 抵免限额 则: 应在国内补缴差额; B. 如果: 境外已纳税额 > 抵免限额 则: 在国内不补也不退, 差额可在以后 5 个年度内抵免 【提示】国外所得税率小于国内税率时, 回来要补交差额; 反之不补也不退, 差额 5 年内抵补。 【注意】计算抵免限额时企业可以选择按国 (地区) 别分别计算 (即分国不分项) 或者不按国 (地区) 别汇总计算 (即不分国不分项)。具体方式一经选择, 5 年内不得改变

经典必刷

【例 41】(单选·2024) 居民企业取得来源于中国境外的应税所得, 已在境外缴纳的所得税税额, 可以从其当期应纳税额中抵免; 超过抵免限额的部分, 可以在以后 () 个年度内, 用每年抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。

- A.5
- B.6
- C.8
- D.10

【解析】企业取得的下列所得已在境外缴纳的所得税税额, 可以从其当期应纳税额中抵免, 抵免限额为该项所得依照规定计算的应纳税额; 超过抵免限额的部分, 可以在以后 5 个年度内, 用每年抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补: (1) 居民企业来源于中国境外的应税所得; (2) 非居民企业在中国境内设立机构、场所, 取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得。

【例 42】(单选·2020) 甲公司为居民企业, 2019 年度取得境内所得 800 万元、境外所得 100 万元, 已在境外缴纳企业所得税税款 20 万元。已知企业所得税税率为 25%。计算甲公司 2019 年度应缴纳

经典必刷答案:

【例 39】B 【例 40】× 【例 41】A

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

企业所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $800 \times 25\% = 200$ （万元）
B. $800 \times 25\% - 100 \times 25\% = 175$ （万元）
C. $(800 + 100) \times 25\% = 225$ （万元）
D. $(800 + 100) \times 25\% - 20 = 205$ （万元）

【解析】境外所得的抵免限额 = $100 \times 25\% = 25$ （万元），大于境外已纳税额（20万元），境外已纳税额可以全额抵免；公司应缴纳企业所得税 = $(800 + 100) \times 25\% - 20 = 205$ （万元）。

考点 13 非居民企业的应纳税所得额（表 5-17）

表 5-17 非居民企业的应纳税所得额

前提	所得类型	应纳税所得额的确定
未设立机构、场所或取得所得与所设立机构、场所无关的非居民企业	利息、股息、红利、租金、特许权使用费所得	以收入全额为应纳税所得额
	转让财产所得	以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额
	其他所得	参照上述两项规定

经典必刷

【例 43】（多选·2023）在中国境内未设立机构、场所的非居民企业，其取得的来源于中国境内的下列所得中，以收入全额为企业所得税应纳税所得额的有（ ）。

- A. 租金所得
B. 特许权使用费所得
C. 股息所得
D. 财产转让所得

【解析】选项 D，在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业，取得的转让财产所得，以收入全额“减除财产净值后”的余额为应纳税所得额。

考点 14 企业所得税税收优惠

我国企业所得税的税收优惠包括免税收入、所得减免、减低税率、民族自治地方的减免税、加计扣除、抵扣应纳税所得额、加速折旧、减计收入、税额抵免和其他专项优惠政策，其具体规定如表 5-18 所示。

经典必刷答案：

【例 42】D 【例 43】ABC



表 5-18 企业所得税税收优惠

类型	具体内容
免税收入	①国债利息收入； 【注意】国债转让收入属于“转让财产收入”，不免税。 ②符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益； ③在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益； 【提示】从非上市居民企业取得的股息、红利，免税。 从上市居民企业取得的股息、红利：持有时间不足 12 个月，征税； 持有时间已满 12 个月，免税。 ④符合条件的非营利组织的特定收入； 【注意】非营利组织从事营利性活动取得的收入不免税。 ⑤对非营利性科研机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入； ⑥中国保险保障基金有限责任公司取得的特定收入
免征企业所得税	①农、林、牧、渔业项目优惠： a. 蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植； b. 农作物新品种的选育； c. 中药材的种植； d. 林木的培育和种植； e. 牲畜、家禽的饲养； f. 林产品的采集； g. 灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目； h. 远洋捕捞。 ②居民企业一个纳税年度内 500 万元以内的技术转让所得。 ③合格境外机构投资者转让境内股票等权益性投资资产所得。 ④ 2027 年 12 月 31 日前，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起 5 年内免征。 ⑤ 2021 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，生产和装配《中国伤残人员专门用品目录》范围内符合条件的伤残人员专门用品的居民企业
减半征收	①花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植，海水养殖、内陆养殖； ②居民企业一个纳税年度内的技术转让所得，超过 500 万元的部分
三免三减半	①企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的“投资经营”所得； 【注意】企业承包经营、承包建设和内部自建自用上述项目不免税。 ②企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得 【注意】上述两项，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税

初级会计考点详解及真题点拔·经济法基础（下册）

续表

类型	具体内容	
小型微利企业	2027 年 12 月 31 日前，对小型微利企业： 减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。 【了解】小型微利企业的认定标准（同时满足以下条件）： ①从事国家非限制和禁止行业； ②年度应纳税所得额不超过 300 万元； ③从业人数不超过 300 人（含建立劳动关系和劳务派遣人数）； ④资产总额不超过 5 000 万元	
集成电路相关企业和软件企业	①国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第 1 至第 2 年免征，第 3 至第 5 年按照 25% 的税率减半征收。 ②国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第 1 至第 5 年免征，接续年度减按 10% 征收	
减低税率	①（国内无主或相当于无主的）非居民企业→20%，实际执行 10%； ②符合条件的小型微利企业→20%； ③国家需要重点扶持的高新技术企业、经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类）和西部鼓励类项目企业→15%； ④符合条件的从事污染防治的第三方企业→15%	
加计扣除	①企业研究开发费用，加计扣除 100%；形成无形资产的，按照成本的 200% 摊销。 ②符合条件的集成电路企业和工业母机企业研究开发费用，加计扣除 120%；形成无形资产的，按照成本的 220% 摊销。 【注意】不适用税前加计扣除的行业：烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等。 ③企业出资给非营利性科学技术研究开发机构、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，加计扣除 100%。 ④安置残疾人员工资，加计扣除 100%	
抵扣应纳税所得额	创投企业采取股权投资方式投资未上市的中小高新技术企业或公司制创投企业采取股权投资方式直接投资种子期、初创期科技型企业两年以上的，按照其投资额的 70% 在股权持有满两年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣	
加速折旧	可以采用加速折旧方法 （双倍余额递减法和年数总和法）	适用的固定资产： ①技术进步，产品更新换代较快； ②常年处于强震动、高腐蚀状态
	允许缩短折旧年限（≥60%）	
	允许一次性扣除，不再分年度计算折旧	企业 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进（含自行建造）设备、器具，单位价值不超过 500 万元的
减计收入	取得以下收入，减按 90% 计入收入总额： ①综合利用资源生产符合标准的产品取得的收入； ②金融机构和依法成立的小额贷款公司对农户小额贷款（10 万元以下）的利息收入； ③保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入	

续表

类型	具体内容
应纳税额抵免	①购置并实际使用规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，投资额的10%可以在当年的应纳税额中抵免； ②在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额； 【注意】当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免；企业购置上述专用设备、专用设备改造完成后在5年内转让、出租的，停止享受优惠，并补缴已抵免税款。 ③境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在2025年1月1日至2028年12月31日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免境外投资者当年的应纳税额，当年不足抵免的准予向以后结转
债券利息减免税	①企业取得2012年及以后年度发行的地方政府债券利息收入，免征企业所得税； ②企业持有2019—2027年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税

【案例5】居民企业甲公司2025年将自行开发的一项专利技术转让，取得转让收入2400万元，与该项技术转让有关的成本和费用为600万元。假定甲公司当年不存在其他纳税调整事项，2025年甲公司就此项业务应缴纳的企业所得税是多少？

技术转让所得 = 2400 - 600 = 1800（万元），其中500万元以内的部分免征企业所得税，超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

2025年甲公司就此项业务应缴纳的企业所得税为 = (2400 - 600 - 500) × 25% × 50% = 162.5（万元）。

【案例6】某小型微利企业2025年度会计利润为140万元，假定不存在其他纳税调整事项，则该企业2025年度应缴纳的企业所得税为（ ）万元。

应纳税额 = 140 × 25% × 20% = 7（万元）。

【案例7】某企业为创业投资企业，2023年8月1日，该企业采取股权投资方式向境内未上市的某中小高新技术企业投资2000万元。2025年度该企业利润总额1600万元。假定不考虑其他纳税调整事项：

2025年该企业应缴纳的企业所得税 = (1600 - 2000 × 70%) × 25% = 50（万元）。

【案例8】甲企业购置环保专用设备用于生产经营，取得专用发票上注明设备价款20万元，增值税2.6万元；该年度甲企业经税务机关审核的应纳税所得额为160万元，已知甲企业适用的企业所得税税率为25%：

甲企业当年实际应缴纳的企业所得税 = 160 × 25% - 20 × 10% = 38（万元）。

经典必刷

【例44】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列选项中，免征企业所得税的有（ ）。

- A. 香料作物的种植
- B. 林木的培育

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

C. 家禽的饲养

D. 农作物新品种的选育

【解析】选项 A，企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植，减半征收企业所得税。

【例 45】（多选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，企业从事下列项目取得的所得中，免征企业所得税的有（ ）。

A. 蔬菜种植

B. 中药材种植

C. 花卉种植

D. 林木种植

【解析】选项 C，花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植，减半征收企业所得税。

【例 46】（单选·2025）根据企业所得税法律制度的规定，下列行业中，适用研究开发费用税前加计扣除政策的是（ ）。

A. 娱乐业

B. 汽车制造业

C. 餐饮业

D. 房地产业

【解析】下列行业不适用企业所得税研究开发费用税前加计扣除政策：烟草制造业、住宿和餐饮业（选项 C）、批发和零售业、房地产业（选项 D）、租赁和商务服务业、娱乐业（选项 A）。

【例 47】（多选·2024）根据企业所得税法律制度的规定，下列各项中，属于企业所得税税收优惠方式的有（ ）。

A. 减计收入

B. 减低税率

C. 加计扣除

D. 免税收入

【解析】我国企业所得税的税收优惠包括免税收入（选项 D）、所得减免、减低税率（选项 B）、民族自治地方的减免税、加计扣除（选项 C）、抵扣应纳税所得额、加速折旧、减计收入（选项 A）、税额抵免和其他专项优惠政策。

【例 48】（单选·2018）根据企业所得税法律制度的规定，下列各项中，属于免税收入的是（ ）。

A. 财政拨款收入

B. 转让企业债券取得的收入

C. 企业购买国债取得的利息收入

D. 县级以上人民政府将国有资产无偿划入企业并指定专门用途并按规定进行管理

【解析】选项 A、D，属于不征税收入；选项 B，属于应税收入；选项 C，属于免税收入。

【例 49】（单选·2021）甲公司取得符合条件的技术转让收入 1 000 万元，相关支出和费用 300 万元，企业所得税应纳税所得额调减金额（ ）万元。

A. 1 000

B. 600

C. 700

D. 1 300

【解析】（1）技术转让所得 = 技术转让收入 - 技术转让成本 - 相关税费 = 1 000 - 300 = 700（万

经典必刷答案：

【例 44】BCD 【例 45】ABD 【例 46】B 【例 47】ABCD 【例 48】C

元)；(2)符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税；(3)因为甲公司技术转让所得为 700 万元，超过 500 万元，所以超过部分 (200 万元) 减半征收企业所得税，未超过部分 (500 万元) 免征企业所得税，总共有 600 万元免征企业所得税，应该进行调减。

【例 50】(单选·2024) 乙企业为小型微利企业, 2023 年企业所得税应纳税所得额为 10 万元。已知, 小型微利企业减按 20% 的税率征收企业所得税。乙企业 2023 年应缴纳的企业所得税税额为 () 万元。

- A.2.5 B.2
C.1.25 D.0.5

【解析】小型微利企业 2023 年度适用的税收优惠为减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。乙企业 2023 年度应缴纳企业所得税税额 = $10 \times 25\% \times 20\% = 0.5$ （万元）。

【例 51】（多选·2023）下列企业均从事国家非限制和禁止行业，其中属于小型微利企业的有（ ）。

- A. 年度企业所得税应纳税所得额 400 万元、从业人数 260 人、资产总额 4 000 万元的甲企业
- B. 年度企业所得税应纳税所得额 200 万元、从业人数 160 人、资产总额 4 000 万元的乙企业
- C. 年度企业所得税应纳税所得额 500 万元、从业人数 500 人、资产总额 6 000 万元的丙企业
- D. 年度企业所得税应纳税所得额 200 万元、从业人数 260 人、资产总额 3 000 万元的丁企业

【解析】小型微利企业，指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5 000 万元的企业。年度应纳税所得额、从业人数、资产总额必须均符合条件，因此选项 B、D 属于小型微利企业。

【例 52】（单选·2020 改编）甲制造业企业 2021 年度利润总额 500 万元，实际发生未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用 100 万元，无其他纳税调整项目。计算甲企业 2021 年度企业所得税应纳税所得额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $500 - 100 \times 75\% = 425$ (万元) B. $500 - 100 \times 100\% = 400$ (万元)
C. $500 - 100 \times 50\% = 450$ (万元) D. $500 + 100 = 600$ (万元)

【解析】制造业企业未形成无形资产计入当期损益的符合规定的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，可以再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除，因此需要纳税调减 $100 \times 100\% = 100$ （万元），应纳税所得额 $= 500 - 100 \times 100\% = 400$ （万元）。

【例 53】(多选·2020) 根据企业所得税法律制度的规定, 企业的下列支出中, 准予在计算企业所得税应纳税所得额时加计扣除的有 ()。

- A. 开发新产品发生的计入当期损益的研究开发费用

经典必刷答案:

【例 49】B 【例 50】D 【例 51】BD 【例 52】B

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- B. 推广新产品发生的计入当期损益的广告费
- C. 奖励销售人员支付的奖金
- D. 安置残疾人员支付的工资

【解析】选项 A，除特殊行业外，企业的研究开发费用可加计扣除，体现了国家鼓励企业开发新技术、新产品、新工艺而给予税收优惠；选项 D，安置残疾人员所支付的工资可加计扣除，体现了国家鼓励企业承担社会责任而给予税收优惠；选项 B，属于限额扣除项目；选项 C，属于据实扣除项目。

【例 54】（单选·2023）创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可按照其投资额的一定比例在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的企业所得税应纳税所得额，该比例是（ ）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%

【解析】本题考查企业所得税抵扣应纳税所得额的情形。创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣该投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

【例 55】（不定项节选·2023）甲公司 2024 年 7 月购进的一台运输设备已于当月投入使用，该运输设备价值 30 万元，进项税额 3.9 万元已于当月中申报抵扣。该运输设备当年计提折旧 2.5 万元。甲公司选择将该运输设备的价值一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。在计算甲公司 2024 年度企业所得税应纳税所得额时，购进并投入使用的运输设备纳税调整减少的金额是（ ）。

- A. 33.9 万元
- B. 36.4 万元
- C. 32.5 万元
- D. 27.5 万元

【解析】企业利润总额中确认的折旧费用为 2.5 万元，其选择将该运输设备的价值 30 万元一次性在计算 2024 年度企业所得税应纳税所得额时扣除，因此应当纳税调减 27.5（30 - 2.5）万元。

【例 56】（单选·2021）甲公司为增值税一般纳税人，2019 年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》中规定的环境保护专用设备，取得增值税专用发票注明金额 300 万元、税额 39 万元。甲公司 2019 年度企业所得税应纳税所得额为 180 万元。甲公司享受应纳税额抵免的企业所得税优惠。已知企业所得税税率为 25%，甲公司 2019 年度应缴纳企业所得税税额为（ ）万元。

- A. 18
- B. 37.5
- C. 11.1
- D. 15

【解析】企业购置并使用规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，该专用设备的投资额的 10% 可以从当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。则甲公司 2019 年应缴纳的企业所得税税额 = $180 \times 25\% - 300 \times 10\% = 15$ （万元）。

经典必刷答案：

【例 53】AD 【例 54】C 【例 55】D 【例 56】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 59】（多选）根据企业所得税法律制度的规定，下列关于企业所得税纳税期限的表述中，正确的有（ ）。

- A. 企业所得税按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补
- B. 企业在一个纳税年度中间开业，使该纳税年度的实际经营不足 12 个月的，应当以其实际经营期为 1 个纳税年度
- C. 企业依法清算时，应当以清算期作为 1 个纳税年度
- D. 企业在纳税年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴

【解析】选项 A、B、C、D 表述均正确。

【例 60】（不定项·2025）甲公司为我国居民企业，主要从事家具的生产和销售，2024 年度有关经营情况如下：

- （1）取得家具销售收入 8 000 万元。
- （2）取得国债利息收入 5 万元，持有乙机械公司债券取得利息收入 3 万元，投资未上市的居民企业丙公司取得股息、红利 1 618 万元。
- （3）确实无法偿付的应付款项 1.5 万元。
- （4）发生符合条件的广告费和业务宣传费支出 1 800 万元。
- （5）当年 3 月向丁设备公司借入 500 万元的生产用资金，期限 6 个月，年利率 9%，金融企业同期同类贷款年利率为 4.86%。该笔利息费用已支付。
- （6）库房中的一批油漆因管理不善造成被盗，该批油漆账面成本为 6 万元，购进时已抵扣进项税额 0.78 万元，该损失由责任人赔偿 5 万元。

已知：符合条件的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入 15% 的部分，准予扣除。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

1. 在计算甲公司 2024 年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的广告费和业务宣传费支出为（ ）万元。

- A. 1 800
- B. 1 200
- C. 1 201.2
- D. 1 443.9

【解析】广告费和业务宣传费按实际发生额（待抵扣金额）和税法规定的扣除限额孰低扣除。

（1）广宣费的扣除限额为当年销售（营业）收入的 15%： $8\,000 \times 15\% = 1\,200$ （万元）；（2）扣除限额 1 200 万元 < 实际发生额 1 800 万元，因此甲公司 2024 年度准予扣除的广宣费为 1 200 万元。

2. 计算甲公司 2024 年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的利息费用的下列算式中，正确的是（ ）。

经典必刷答案：

【例 59】ABCD

A. $500 \times 4.86\% = 24.3$ (万元)

B. $500 \times 9\% = 45$ (万元)

C. $500 \times 4.86\% \div 12 \times 6 = 12.15$ (万元)

D. $500 \times 9\% \div 12 \times 6 = 22.5$ (万元)

【解析】非金融企业(甲公司)向非金融企业(丁设备公司)借款的利息支出,不超过金融企业同期同类贷款利率(4.86%)计算的数额的部分,准予在企业所得税税前扣除。因此甲公司在计算2024年度企业所得税应纳税所得额时准予扣除的利息费用 = $500 \times 4.86\% \div 12 \times 6 = 12.15$ (万元)。

3. 计算甲公司2024年度企业所得税应纳税所得额时,税前准予扣除被盗油漆损失金额的下列算式中,正确的是()。

A. $6 + 0.78 - 5 = 1.78$ (万元)

B. $6 + 0.78 = 6.78$ (万元)

C. $6 - 0.78 - 5 = 0.22$ (万元)

D. $6 + 0.78 + 5 = 11.78$ (万元)

【解析】因管理不善被盗的油漆,进项税额不得抵扣,若已抵扣需将进项税额转出,因此被盗损失为6.78万元($6 + 0.78$),减除责任人赔偿(5万元)和保险赔款后的余额,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。甲公司2024年度准予扣除被盗油漆损失金额 = $6 + 0.78 - 5 = 1.78$ (万元)。

4. 下列选项中,属于企业所得税免税收入的是()。

A. 从丙公司取得的股息、红利1618万元

B. 从乙机械公司取得的债券利息收入3万元

C. 国债利息收入5万元

D. 确实无法偿付的应付款项1.5万元

【解析】选项B、D,属于企业所得税应税收入。

【例61】(不定项·2024) 甲公司为增值税一般纳税人,主要从事酒类产品的生产和销售业务,2023年有关经营情况如下:

(1) 2023年销售酒共取得收入9000万元,转让使用过的设备取得收入600万元,盘盈取得收入50万元,出租房产取得收入200万元。

(2) 发生符合条件的广告费和业务宣传费支出1000万元,以前年度符合条件的广告费和业务宣传费累计结转金额为395万元。

(3) 6月,甲公司向非金融企业借入流动资金200万元,期限6个月,年利率为9%。

(4) 实际缴纳增值税200万元和消费税300万元,缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计60万元,缴纳印花税6万元。

已知:广告费和业务宣传费支出不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;金融企业同期同类贷款年利率为4.2%。

要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

1. 甲公司2023年度取得的下列收入中,应计入收入总额的是()。

A. 销售酒取得收入9000万元

B. 转让使用过的设备取得收入600万元

C. 盘盈取得收入50万元

D. 出租房产取得收入200万元

【解析】企业所得税意义上的收入总额,是指以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,包

经典必刷答案:

【例60】1.B 2.C 3.A 4.AC

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

括应税收入、不征税收入和免税收入。选项 A、B、C、D 均应计入收入总额。

2. 在计算甲公司 2023 年度企业所得税应纳税所得额时，允许扣除的广告费和业务宣传费支出是（ ）万元。

A. 1 380

B. 1 395

C. 1 350

D. 1 000

【解析】（1）计入销售（营业）收入作为广告费和业务宣传费限额计算基数的只有：主营业务收入（销售酒取得收入 9 000 万元）、其他业务收入（出租房产取得收入 200 万元）和视同销售收入。因此销售（营业）收入 = 9 000 + 200 = 9 200（万元）；（2）广告费和业务宣传费的扣除限额为当年销售（营业）收入的 15%： $(9 000 + 200) \times 15\% = 1 380$ （万元）；（3）本年待扣除的金额 = 本年发生的广告费和业务宣传费 + 上年度结转未扣除的广告费和业务宣传费 = 1 000 + 395 = 1 395（万元）；（4）扣除限额 1 380 万元 < 待扣除金额 1 395 万元，按扣除限额 1 380 万元扣除，未扣除的 15 万元结转以后年度扣除。

3. 在计算甲公司 2023 年度企业所得税应纳税所得额时，下列计算准予扣除的借款利息支出的算式中，正确的是（ ）。

A. $200 \times 9\% \div 12 \times 6 = 9$ （万元）

B. $200 \times 4.2\% \div 12 \times 6 = 4.2$ （万元）

C. $200 \times 9\% = 18$ （万元）

D. $200 \times 4.2\% = 8.4$ （万元）

【解析】非金融企业向非金融企业借款，不超过按金融企业同期同类贷款利率计算的数额部分，可据实扣除；超过部分不得扣除。（1）实际发生借款利息 = $200 \times 9\% \div 12 \times 6 = 9$ （万元）；（2）按金融企业同期同类贷款利率计算的利息 = $200 \times 4.2\% \div 12 \times 6 = 4.2$ （万元）；（3）4.2 万元 < 9 万元，甲公司 2023 年度准予扣除的借款利息支出为 4.2 万元。

4. 在计算甲公司 2023 年度企业所得税应纳税所得额时，缴纳的下列税费中，准予扣除的是（ ）。

A. 增值税 200 万元

B. 消费税 300 万元

C. 城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 60 万元

D. 印花税 6 万元

【解析】企业缴纳的增值税属于价外税，在收到时不计入收入总额，故在缴纳时也不得扣除，因此实际缴纳的增值税税款（选项 A）不得在企业所得税税前扣除。

经典必刷答案：

【例 61】1.ABCD 2.A 3.B 4.BCD

第二节 个人所得税法律制度

考点 16 个人所得税纳税人

个人所得税纳税人包括个人、个体工商户、个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙人。个人所得税纳税人的相关规定如表 5-20 所示。

表 5-20 个人所得税纳税人的相关规定

分类	标准	纳税义务	特殊情形
居民个人	①境内有住所； ②境内无住所但一个纳税年度内在境内居住累计满 183 天	无限纳税义务 (属人原则)	来源于中国境内、境外的所得 【了解】无住所、境内居住累计满 183 天的年度连续不满 6 年的，经向主管税务机关备案，其来源于中国境外且由境外单位或个人支付的所得，免于缴纳个人所得税；境内居住累计满 183 天的任一年度中有一次离境超过 30 天，其在境内居住累计满 183 天的年度的连续年度重新起算
非居民个人	①境内无住所又不居住； ②境内无住所而一个纳税年度内在境内居住累计不满 183 天	有限纳税义务 (属地原则)	仅就其来源于中国境内的所得纳税 【了解】如果境内累计居住不超过 90 天的，其来源于中国境内所得，由境外雇主支付并且不由该雇主在中国境内的机构、场所负担的部分，免于缴纳个人所得税

提示 中国境内无住所个人（非高管）的个人所得税缴纳规则，如表 5-21 所示。

表 5-21 无住所个人的个人所得税缴纳规则

情形	境内所得		境外所得	
	境内主体支付	境外主体支付	境内主体支付	境外主体支付
①境内无住所，当年境内居住累计满 183 天； ②每年居住累计满 183 天且单次离境不超过 30 天的年度连续不满 6 年	√	√	√	×
境内无住所，当年境内居住累计不超过 90 天	√	×	×	×

经典必刷

【例 62】（单选·2025）根据个人所得税法律制度的规定，在中国境内无住所的下列外籍个人中，属于 2024 年度中国个人所得税居民个人的是（ ）。

- A. 亨利 2024 年 9 月 1 日入境，2024 年 12 月 10 日出境
- B. 查理 2024 年 1 月 20 日入境，2024 年 7 月 10 日出境
- C. 乔治 2024 年 3 月 15 日入境，2024 年 10 月 25 日出境

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

D. 约翰 2023 年 10 月 1 日入境，2024 年 5 月 5 日出境

【解析】选项 A、B、D，外籍个人在中国境内无住所，并且 2024 年度在中国境内居住累计不满 183 天，因此属于非居民个人。

【例 63】（判断·2023）居民个人王某从境外取得的所得，应申报缴纳个人所得税。（ ）

【解析】题目所述内容正确。居民个人负有无限纳税义务，其从境内和境外取得的所得，均应申报缴纳个人所得税。

【例 64】（多选·2021）下列选项中，要缴纳个人所得税的有（ ）。

- A. 一人有限责任公司

B. 个人独资企业投资人

C. 合伙企业个人合伙人

D. 个体工商户

【解析】个人所得税的纳税人，包括中国公民、有来源于中国境内所得的外籍人员和中国港澳台同胞、个体工商户（选项 D）、个人独资企业投资人（选项 B）和合伙企业的个人合伙人（选项 C）等。选项 A，属于营利法人，缴纳企业所得税。

考点 17 所得来源地的确定

个人所得税不同所得类型下，“境内和境外所得”的判定规则如表 5-22 所示。

表 5-22 境内和境外所得的判定规则

所得来源	所得类型		所得来源判定规则
不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得	任职、受雇、履约而提供劳务		在中国境内提供劳务
	财产出租		财产在中国境内使用
	许可特许权		特许权在中国境内使用
	转让财产	不动产等财产	不动产在中国境内
		其他财产	转让行为发生在中国境内
	利息、股息、红利		从中国境内取得
来源于中国境外的所得	任职、受雇、履约而提供劳务		在中国境外提供劳务
	财产出租		财产在中国境外使用
	许可特许权		特许权在中国境外使用
	转让财产	不动产等财产	不动产在中国境外
		股票、股权、其他权益性资产	对中国境外企业以及其他组织投资形成的权益资产
		其他财产	转让行为发生在中国境外
	利息、股息、红利、偶然所得、稿酬		中国境外企业、其他组织以及非居民个人支付
	生产，经营活动相关所得		在中国境外从事生产、经营活动而取得的

经典必刷答案：

【例 62】C 【例 63】√ 【例 64】BCD



经典必刷

【例 65】（多选·2020）根据个人所得税法律制度的规定，下列所得中，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得的有（ ）。

- A. 转让中国境内的不动产取得的所得
- B. 因任职在中国境内提供劳务取得的所得
- C. 许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得
- D. 将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得

【解析】除国务院财政、税务主管部门另有规定外，下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：（1）因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的所得（选项 B）；（2）将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得（选项 D）；（3）许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得（选项 C）；（4）转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得（选项 A）；（5）从中国境内企业、事业单位、其他组织以及居民个人取得的利息、股息、红利所得。

考点 18 综合所得——工资、薪金所得

★ 解读

个人所得税所得分类及计算方式如图 5-4 所示。

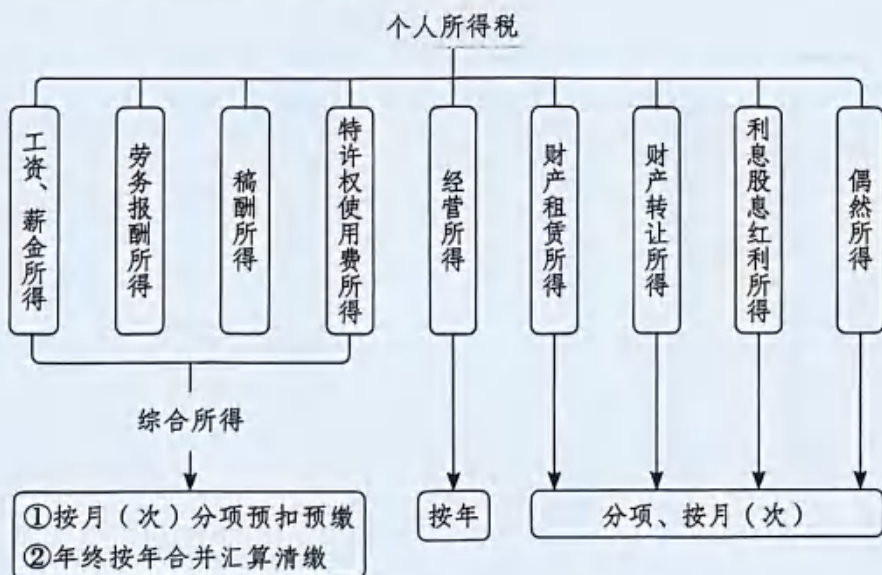


图 5-4 个人所得税所得分类及计算方式结构图

经典必刷答案：

【例 65】ABCD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础(下册)

工资、薪金所得的具体内容如表 5-23 所示。

表 5-23 綜合所得——工資、薪金所得

项目	具体内容		
征税范围	包括	个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得	
	不包括	下列项目不属于工资、薪金性质的补贴、津贴，不征收个人所得税： ①独生子女补贴； ②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食补贴； ③托儿补助费； ④差旅费津贴、误餐补助（不包括单位以误餐补助名义发给职工的补助、津贴）	
特殊规定	离退休人员	取得离退休工资或基本养老金	免税
		从原任职单位取得的补贴、奖金、实物等	按“工资、薪金所得”计征
		再任职	按“工资、薪金所得”计征
	取得公务交通、通讯补贴	扣除一定标准的公务费用后	按“工资、薪金所得”计征
	保险	三险一金	个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金应当在计算应纳税所得额时扣除。超标部分应按“工资、薪金所得”计征
		商业健康保险	单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资、薪金，视同个人购买，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年（200元/月）
		其他保险	按“工资、薪金所得”计征
职务科技成果转化奖励	非营利性研发机构和高等学校，从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励	减按50%计入“工资、薪金所得”计征	
收入额	=工资、薪金额		

经典必刷

【例 66】(单选·2024) 根据个人所得税法律制度的规定, 居民个人取得的下列所得中, 属于综合所得的是 ()。

- A. 财产租赁所得
B. 利息、股息、红利所得
C. 稿酬所得
D. 财产转让所得

【解析】居民个人综合所得包括工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得（选项C），特许权使用费所得。

经典必刷答案:

【例 66】C

【例 67】（单选·2021）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，应征收个人所得税的是（ ）。

- A. 全年一次性奖金
- B. 差旅费津贴
- C. 托儿补助费
- D. 独生子女补贴

【解析】下列项目不属于工资、薪金性质的补贴、津贴，不予征收个人所得税。这些项目包括：

（1）独生子女补贴（选项 D）；（2）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食补贴；（3）托儿补助费（选项 C）；（4）差旅费津贴（选项 B）、误餐补助。

【例 68】（判断·2018）职工的误餐补助属于工资、薪金性质的补贴收入，应计算个人所得税。（ ）

【解析】误餐补助是指按照财政部规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确定在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。不计入工资、薪金，不征收个人所得税。

【例 69】（判断·2023）个人因公务用车制度改革而取得的公务用车补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。（ ）

【解析】题目所述内容正确。个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

考点 19 综合所得——劳务报酬所得（表 5-24）

表 5-24 综合所得——劳务报酬所得

项目	具体内容	
征税范围	劳务报酬所得，是指个人从事劳务取得的所得。内容包括设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务、其他劳务 【注意】工资、薪金所得存在雇佣与被雇佣关系，劳务报酬所得不存在雇佣关系。 【提示】 ①演员“走穴”演出取得的报酬，教师自行举办学习班、培训班等取得的收入，属于“劳务报酬所得”或“经营所得”。 ②从业人员自互联网平台企业取得劳务报酬所得，互联网平台企业按照累计预扣法计算并预扣预缴税款	
收入额	预扣预缴	①每次收入≤4 000 元时：收入额=收入-800； ②每次收入>4 000 元时：收入额=收入×（1-20%）
	汇算清缴	收入额=收入×（1-20%）

经典必刷

【例 70】（多选·2025）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，按照劳务报酬所得征收个人所得税的有（ ）。

经典必刷答案：

【例 67】A 【例 68】× 【例 69】✓

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- A. 律师以个人名义再聘请其他人员为其工作而支付的报酬
- B. 保险营销员取得的佣金收入
- C. 个人兼职取得的收入
- D. 个人在任职公司担任董事所取得的董事费收入

【解析】选项 D，个人在“任职、受雇”的公司担任董事所取得的董事费收入，按照“工资、薪金所得”税目征收个人所得税；在“非任职”的公司担任董事所取得的董事费收入，按照“劳务报酬所得”税目征收个人所得税。

【例 71】（多选·2024）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，属于劳务报酬所得的有（ ）。

- A. 作家李某出版图书取得的所得
- B. 教师赵某在培训机构兼职讲课取得的所得
- C. 律师林某出租住房取得的所得
- D. 演员王某兼职参加商业表演取得的所得

【解析】选项 A，属于稿酬所得；选项 C，属于财产租赁所得。

【例 72】（多选·2024）个人取得的下列收入中，应按照“劳务报酬所得”税目缴纳个人所得税的有（ ）。

- A. 老师以个人名义在外举办讲座取得的收入
- B. 证券经纪人取得的佣金收入
- C. 教授从任职学校获得的科研奖金
- D. 摄影师将自己的摄影作品发表在杂志上取得的收入

【解析】选项 C，应按照“工资、薪金所得”税目缴纳个人所得税；选项 D，应按照“稿酬所得”税目缴纳个人所得税。

【例 73】（判断·2022）个人取得的审稿收入，应按“稿酬所得”项目预扣预缴个人所得税。（ ）

【解析】个人取得的审稿收入，若属于任职受雇取得的收入，应按“工资、薪金所得”项目预扣预缴个人所得税；若属于非任职受雇取得的收入，应按“劳务报酬所得”项目预扣预缴个人所得税。稿酬所得一般与出版、发表有关。

考点 20 综合所得——稿酬所得（表 5-25）

表 5-25 综合所得——稿酬所得

项目	具体内容
征税范围	稿酬所得，是指个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得 【注意】作者去世后，对取得其遗作稿酬的个人，按“稿酬所得”征收个人所得税

经典必刷答案：

【例 70】ABC 【例 71】BD 【例 72】AB 【例 73】×

续表

项目	具体内容	
收入额	预扣预缴	①每次收入 $\leq 4\,000$ 元时: $\text{收入额} = (\text{收入} - 800) \times 70\%$; ②每次收入 $> 4\,000$ 元时: $\text{收入额} = [\text{收入} \times (1 - 20\%)] \times 70\%$
	汇算清缴	$\text{收入额} = [\text{收入} \times (1 - 20\%)] \times 70\%$

经典必刷

【例 74】(单选·2024) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于稿酬所得的是 ()。

- A. 书法家甲给某公司题字取得的收入
- B. 摄影师乙将所拍照片发表在杂志上取得的收入
- C. 作家丙兼职审稿取得的收入
- D. 剧本作者丁从电视剧制作单位取得的剧本使用费

【解析】稿酬所得, 指个人因其作品以图书、报刊等形式“出版、发表”而取得的所得, 选项 B 当选; 选项 A、C, 属于劳务报酬所得; 选项 D, 属于特许权使用费所得。

【例 75】(多选·2022) 经济学家李某取得的下列所得中, 按照“稿酬所得”项目预扣预缴个人所得税的有 ()。

- A. 将自己的论文手稿原件拍卖取得的报酬
- B. 应邀担任学术会议主讲嘉宾取得的报酬
- C. 将自己的研究成果整理成文章发表取得的报酬
- D. 将自己的摄影作品发表在书画杂志取得的报酬

【解析】选项 A, 按照“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税; 选项 B, 属于个人独立从事非雇佣的各种劳务取得的所得, 按照“劳务报酬所得”缴纳个人所得税; 选项 C、D, 抓住两个选项中的关键词“发表”, 应按“稿酬所得”缴纳个人所得税。

考点 21 综合所得——特许权使用费所得 (表 5-26)

表 5-26 综合所得——特许权使用费所得

项目	具体内容
征税范围	特许权使用费所得, 是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的 使用权 取得的所得; 提供著作权的使用权取得的所得, 不包括稿酬所得 (“出版、发表”)。 【注意 1】提供著作权的使用权取得所得, 如作者将自己的文字作品 手稿原件或复印件公开拍卖 取得的所得, 按“ 特许权使用费所得 ”计征。 【注意 2】个人取得 特许权的经济赔偿收入 , 按“ 特许权使用费所得 ”计征。 【注意 3】编剧从电视剧的制作单位取得的 剧本使用费 , 统一按“ 特许权使用费所得 ” (而非“稿酬所得”) 计征个人所得税, 不论剧本使用方是否为其任职单位

经典必刷答案:

【例 74】B 【例 75】CD

续表

项目	具体内容	
收入额	预扣预缴	①每次收入 $\leq 4\,000$ 元时： $\text{收入额} = \text{收入} - 800$ ； ②每次收入 $> 4\,000$ 元时： $\text{收入额} = \text{收入} \times (1 - 20\%)$
	汇算清缴	$\text{收入额} = \text{收入} \times (1 - 20\%)$

经典必刷

【例 76】（多选·2025）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，应按特许权使用费所得征收个人所得税的有（ ）。

- A. 财产继承人通过遗产继承取得的遗作稿酬
- B. 作者将自己的文字作品手稿原件拍卖取得的所得
- C. 剧本作者从电影的制作单位取得的剧本使用费
- D. 个人取得的非专利技术赔偿所得

【解析】选项 A，作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬，应按“稿酬所得”征收个人所得税。

【例 77】（判断·2021、2024）个人取得专利赔偿收入属于“偶然所得”。（ ）

【解析】个人取得专利赔偿，应按“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税。

【例 78】（单选·2022）甲公司经许可使用黄某的一项专利技术用于生产经营。黄某就该项所得缴纳个人所得税时，适用的应税项目是（ ）。

- A. 劳务报酬所得
- B. 偶然所得
- C. 财产转让所得
- D. 特许权使用费所得

【解析】选项 D，特许权使用费所得包括个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。黄某将自己的专利技术许可给他人使用，取得的所得应按照特许权使用费所得缴纳个人所得税。

考点 22 居民个人综合所得税规定

个人所得税综合所得税规则是调节收入分配、实现精准征税的核心制度工具，其设计逻辑贯穿预扣预缴与年度汇算清缴两大环节，既保障税款及时入库，又通过“多退少补”机制维护纳税人权益，具体规定如表 5-27 所示。

经典必刷答案：

【例 76】BCD 【例 77】× 【例 78】D

表 5-27 居民个人综合所得税规定

税目	应纳税所得额		纳税期限
	预扣预缴	年度汇算清缴	
工资、薪金所得	扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报; ①收入额=工资、薪金额; ②累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除; 其中:累计减除费用,按照5 000元/月乘以纳税人在当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 【注意】一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得,可按5 000元/月乘以当年截至本月累计累计减除费用。 ③本月应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额; 其中:预扣率执行七级超额累进预扣率(详见表5-28)	①年度应纳税所得额=纳税年度综合收入额-基本费用60 000元-专项扣除(三险一金)-专项附加扣除(表5-30)-其他扣除(商业健康险、税收递延型商业养老保险、企业年金、职业年金等)-符合条件的公益慈善事业捐赠; ②年度实际应纳税额=年度应纳税所得额×适用税率-速算扣除数-减免税额; 其中:税率执行七级超额累进税率(详见表5-28)	①按年计算个人所得税; ②有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款; ③需要办理汇算清缴的,在次年3月1日至6月30日内办理汇算清缴
劳务报酬所得	扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税: ①劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除费用后的余额为收入额。 a. 每次收入≤4 000元时:收入额=收入-800; b. 每次收入>4 000元时:收入额=收入×(1-20%); 其中,稿酬所得的收入额减按70%计算。 ②预扣预缴应纳税所得额=每次收入额 【注意】属于一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以1个月内取得的收入为一次	劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 其中:预扣率执行七级超额累进预扣率(详见表5-29)	【注意1】专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除,以居民一个纳税年度的应纳税所得额为限额;超出部分不得结转以后年度扣除。 【注意2】劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,在按年度计算时,不考虑800元的额度,一律扣除20%的费用。
稿酬所得		稿酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×20%	
特许权使用费所得		特许权使用费所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×20%	

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

表 5-28 个人所得税预扣率（税率）表（一）

级数	累计预扣预缴应纳税所得额或全年应纳税所得额	预扣率（税率）	速算扣除数
1	不超过 36 000 元的	3%	0
2	超过 36 000 元至 144 000 元的部分	10%	2 520
3	超过 144 000 元至 300 000 元的部分	20%	16 920
4	超过 300 000 元至 420 000 元的部分	25%	31 920
5	超过 420 000 元至 660 000 元的部分	30%	52 920
6	超过 660 000 元至 960 000 元的部分	35%	85 920
7	超过 960 000 元的部分	45%	181 920

表 5-29 个人所得税预扣率表（二）

级数	预扣预缴应纳税所得额	预扣率	速算扣除数
1	不超过 20 000 元的	20%	0
2	超过 20 000 元至 50 000 元的部分	30%	2 000
3	超过 50 000 元的部分	40%	7 000

【案例 9】某居民个人 2025 年每月取得工资、薪金收入均为 15 000 元。按规定缴纳社会保险费和住房公积金合计 2 300 元。该居民个人 1—2 月累计已预扣预缴个人所得税税额为 462 元。已知累计预扣预缴应纳税所得额不超过 36 000 元的，预扣率为 3%，速算扣除数为 0。计算该居民个人 3 月应预扣预缴的个人所得税税额。

【解析】

- (1) 1—3 月累计收入额 = $15\,000 \times 3 = 45\,000$ （元）。
- (2) 1—3 月累计减除费用 = $5\,000 \times 3 = 15\,000$ （元）。
- (3) 1—3 月累计专项扣除 = $2\,300 \times 3 = 6\,900$ （元）。
- (4) 1—3 月累计预扣预缴应纳税所得额 = $45\,000 - 15\,000 - 6\,900 = 23\,100$ （元）。
- (5) 1—3 月累计预扣预缴税额 = $23\,100 \times 3\% = 693$ （元）。
- (6) 3 月应预扣预缴税额 = $693 - 462 = 231$ （元）。

【案例 10】某居民个人是自由职业者，2025 年 3 月取得劳务报酬所得 4 000 元。已知预扣预缴应纳税所得额不超过 20 000 元的，预扣率为 20%，速算扣除数为 0。计算该居民个人当月该笔劳务报酬所得应预扣预缴的个人所得税税额。

【解析】

- (1) 本次劳务报酬收入 = 4 000（元）。
- (2) 本次劳务报酬收入额 = $4\,000 - 800 = 3\,200$ （元）。
- (3) 本次劳务报酬应预扣预缴的个人所得税税额 = $3\,200 \times 20\% = 640$ （元）。

【案例 11】2025 年 5 月某专业作者所写的一部小说通过某知名出版社出版，取得稿酬所得 20 000 元。计算该作者该笔稿酬所得应预扣预缴的个人所得税税额。

【解析】

- (1) 本次稿酬收入 = 20 000 (元)。
- (2) 本次稿酬收入额 = $20\,000 \times (1 - 20\%) \times 70\% = 11\,200$ (元)。
- (3) 本次稿酬应预扣预缴的个人所得税税额 = $11\,200 \times 20\% = 2\,240$ (元)。

经典必刷

【例 79】(单选·2024) 2023 年 5 月张某实际收到稿酬 2 700 元, 已知稿酬所得每次收入 4 000 元以下的, 减除费用按 800 元计算, 收入额再减按 70% 计算, 稿酬所得个人所得税预扣率为 20%。下列各项计算张某稿酬所得预扣预缴个人所得税税额的算式中, 正确的是 ()。

- A. $(2\,700 - 800) \times 70\% \times 20\% = 266$ (元)
- B. $2\,700 \times 70\% \times 20\% = 378$ (元)
- C. $2\,700 \times (1 - 70\%) \times 20\% = 162$ (元)
- D. $(2\,700 - 800) \times 70\% = 1\,330$ (元)

【解析】(1) 稿酬 2 700 元 < 4 000 元, 则张某上述业务应预扣预缴应纳税所得额 = (收入 - 800) $\times 70\%$; (2) 张某上述业务应预扣预缴个人所得税税额 = 预扣预缴应纳税所得额 $\times$ 预扣率 = $(2\,700 - 800) \times 70\% \times 20\% = 266$ (元)。

【例 80】(单选·2021) 2019 年 1 月中国居民张某将一项专利的使用权提供给甲公司, 取得收入 50 000 元, 已知特许权使用费所得个人所得税预扣率为 20%; 每次收入 4 000 元以上的, 减除费用按 20% 计算, 张某该笔所得应预扣预缴个人所得税税额为 ()。

- A. 12 500 元
- B. 9 200 元
- C. 7 360 元
- D. 8 000 元

【解析】特许权使用费所得应预扣预缴税额 = 预扣预缴应纳税所得额 $\times 20\% = 50\,000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 8\,000$ (元)。

考点 23 居民个人综合所得专项附加扣除 (表 5-30)

表 5-30 居民个人综合所得专项附加扣除

项目	扣除范围	扣除标准	扣除办法
3 岁以下婴幼儿照护支出	照护 3 岁以下婴幼儿子女	24 000 元 / 子女 / 年 (2 000 元 / 子女 / 月)	父母分别扣 50% 或其中一方 100%, 方式 1 年不变
子女教育支出	学前教育: 3 岁——小学前 全日制学历教育: 小学——博士	24 000 元 / 子女 / 年 (2 000 元 / 子女 / 月)	父母分别扣 50% 或其中一方 100%, 方式 1 年不变。子女境外教育应留存证明材料

经典必刷答案:

【例 79】A 【例 80】D

续表

项目	扣除范围	扣除标准	扣除办法
继续教育支出	境内学历（学位）继续教育	4 800 元/年（400 元/月） （48 个月为限）	本科及以下选择父母扣（子女教育支出），也可本人扣（继续教育支出），但不得同时扣；超过本科，自己扣
	职业资格继续教育	3 600 元	取证当年扣除
大病医疗支出	一个纳税年度内，医保目录范围内的自付部分	累计超过 15 000 元的部分，在 80 000 元限额内据实扣除	可选择由本人或其配偶扣除，未成年子女由父母一方扣除。年度汇算清缴时扣除
住房贷款利息支出	个人或配偶首套住房贷款利息（商贷或公积金贷款）	12 000 元/年（1 000 元/月）（240 个月为限）	①婚前分别购买发生的首次住房贷款利息：婚后可以选择其中一套由一方扣 100% 或双方各扣 50%； ②婚后购买发生的首次住房贷款利息：只能选择其中一方扣 100%； ③方式 1 年不变
住房租金支出	个人或配偶在主要工作城市没有自有住房	①直辖市、省会市、计划单列市：18 000 元/年（1 500 元/月）； ②人口超过 100 万城市：13 200 元/年（1 100 元/月）； ③其他城市：9 600 元/年（800 元/月）	①夫妻工作城市相同：选一方扣；夫妻工作城市不同：各扣各的。 ②不得同时分别扣除房贷利息支出和住房租金支出
赡养老人支出	赡养 60 周岁以上父母 赡养子女去世 60 周岁以上祖父母、外祖父母	36 000 元/年（3 000 元/月）（2 个以上老人不加倍）	①独生子女：3 000 元/月； ②非独生子女：与兄弟姐妹平均分摊/指定分摊/约定分摊，每人不超过 1 500 元/月；指定分摊优先于约定分摊； ③方式 1 年不变

【案例 12】甲公司职员李某 2025 年全年取得工资、薪金收入 168 320 元，当年 8 月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬 12 500 元，当年 11 月因在某杂志发表一部中篇小说获得稿酬 3 000 元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险 8%，基本医疗保险 2%，失业保险 0.5%，住房公积金 12%。社保部门核定的李某 2025 年社会保险费的缴费工资基数为 10 000 元。李某正在偿还首套住房贷款及利息；李某为独生女，其独生子正就读大学 3 年级；李某父母均已年过 60 周岁。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息支出和子女教育支出。已知综合所得，每一纳税年度减除费用为 60 000 元；应纳税所得额不超过 36 000 元的，税率为 3%，速算扣除数为 0；子女教育支出专项附加扣除标准为 24 000 元/子女/年，住房贷款利息支出专项附加扣除标准为 12 000 元/年，赡养老人支出专项附加扣除标准为 36 000 元/年。计算李某 2025 年应缴纳的个人所得税税额。

- (1) 全年综合收入额 = $168\,320 + 12\,500 \times (1 - 20\%) + 3\,000 \times (1 - 20\%) \times 70\% = 180\,000$ (元)。
- (2) 全年扣除项目：
- 基本费用 = 60 000 元；
- 专项扣除 = $10\,000 \times (8\% + 2\% + 0.5\% + 12\%) \times 12 = 27\,000$ (元)；
- 专项附加扣除 = 子女教育支出 24 000 元 + 住房贷款利息支出 12 000 元 + 赡养老人支出 36 000 元 = 72 000 元。
- (3) 全年应纳税所得额 = $180\,000 - 60\,000 - 27\,000 - 72\,000 = 21\,000$ (元)。
- (4) 全年应纳个人所得税税额 = $21\,000 \times 3\% = 630$ (元)。

经典必刷

【例 81】(判断·2024) 个人所得税专项附加扣除一个纳税年度扣除不完的，可以结转以后年度继续扣除。()

【解析】个人所得税专项附加扣除额一个纳税年度扣除不完的，不能结转以后年度扣除。

【例 82】(单选·2022) 中国居民谢某 2021 年从任职单位甲公司取得工资 126 800 元，取得劳务报酬 6 000 元，全年缴纳社会保险费、住房公积金合计 24 192 元，已知综合所得减除费用为每年 60 000 元，全年应纳税所得额超过 36 000 元至 144 000 元的部分，税率为 10%，速算扣除数为 2 520。下列计算谢某 2021 年度个人所得税应纳税额的算式中，正确的是()。

- A. $(126\,800 + 6\,000 \times 20\% - 60\,000 - 24\,192) \times 10\% - 2\,520 = 1\,860.8$ (元)
- B. $[126\,800 + 6\,000 \times (1 - 20\%) - 60\,000 - 24\,192] \times 10\% - 2\,520 = 2\,220.8$ (元)
- C. $[(126\,800 + 6\,000) \times (1 - 20\%) - 60\,000] \times 10\% - 2\,520 = 2\,104$ (元)
- D. $(126\,800 + 6\,000 - 60\,000 - 24\,192) \times 10\% - 2\,520 = 2\,340.8$ (元)

【解析】本题考查综合所得应纳税额的计算(汇算清缴)，具体分析如表 5-31 所示。

表 5-31 综合所得汇算清缴

项目	计算列式
年度收入额	工资、薪金所得 + 劳务报酬所得 $\times (1 - 20\%) = 126\,800 + 6\,000 \times (1 - 20\%) = 131\,600$ (元)
年度减除费用	60 000 元 / 年
专项扣除	24 192 元
专项附加扣除	—
应纳税额	应纳税额 = (纳税年度综合收入额 - 费用 6 万元 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 其他扣除 - 符合条件的公益慈善事业捐赠) $\times$ 适用税率 - 速算扣除数 - 减免税额 = $(131\,600 - 60\,000 - 24\,192) \times 10\% - 2\,520 = 2\,220.8$ (元)

经典必刷答案：

【例 81】× 【例 82】B

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 83】（单选·2022）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，属于专项扣除的是（ ）。

- A. 按照规定缴纳的住房公积金 B. 子女教育支出
C. 住房贷款利息支出 D. 大病医疗支出

【解析】专项扣除，包括符合条件的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金（选项 A）；选项 B、C、D，属于专项附加扣除。

【例 84】（判断·2022）儿子在国外读高中，父母能够扣除“子女教育”专项附加扣除。（ ）

【解析】纳税人子女在中国境外接受教育的，可扣除“子女教育”专项附加扣除。纳税人应当留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查。

考点 24 非居民个人工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得计税规定（表 5-32）

表 5-32 非居民个人工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得计税规定

税目	应纳税额的计算		纳税期限
工资、薪金所得	收入额 = 工资、薪金额 应纳税所得额 = 每月收入额 - 每月费用 5 000 元	应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数 其中：税率执行七级超额累进税率（详见表 5-33）	扣缴义务人向非居民个人支付工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得时，按月或按次代扣代缴个人所得税
劳务报酬所得	收入额 = 每次收入 × (1 - 20%) 其中，稿酬所得的收入额减按 70% 计算。 应纳税所得额 = 每次收入额		
稿酬所得			
特许权使用费所得			

表 5-33 个人所得税税率表（三）

级数	应纳税所得额	税率	速算扣除数
1	不超过 3 000 元的	3%	0
2	超过 3 000 元至 12 000 元的部分	10%	210
3	超过 12 000 元至 25 000 元的部分	20%	1 410
4	超过 25 000 元至 35 000 元的部分	25%	2 660
5	超过 35 000 元至 55 000 元的部分	30%	4 410
6	超过 55 000 元至 80 000 元的部分	35%	7 160
7	超过 80 000 元的部分	45%	15 160

注：本表也是按月换算后的综合所得税率表，同样适用于居民个人按月换算综合所得的情形，简称“月度税率表”。

经典必刷答案：

【例 83】A 【例 84】√

考点 25 经营所得 (表 5-34)

表 5-34 经营所得

项目	具体内容
征税范围	①个人注册登记个体工商户、个人独资企业、合伙企业从事生产经营活动取得的所得; ②个人依法从事办学、医疗、咨询及其他有偿服务活动取得的所得; ③个人对企业、事业单位承包、承租、转包、转租取得的所得; ④个人从事其他生产、经营活动取得的所得 【辨析】 ①出租车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营, 驾驶员收入按“工资、薪金所得”缴纳个税; ②从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入, 按“经营所得”项目缴纳个税; ③出租车属于个人所有, 但挂靠出租车经营单位缴纳管理费的, 或出租车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的, 驾驶员收入按“经营所得”缴纳个税
应纳税额	计税方法 按年计征。由纳税人在月度或者季度终了后 15 日内申报并预缴税款; 次年 3 月 31 日前办理汇算清缴
	税率 五级超额累进税率: 5% ~ 35% (表 5-35)
	计税依据 (费用扣除) (个体工商户生产经营所得) 应纳税所得额 = 全年收入总额 - 成本、费用、税金、损失、其他支出及允许弥补的以前年度亏损 【注意 1】个体工商户业主本人的工资、薪金支出不能扣除。 【注意 2】个体工商户生产经营活动中, 应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用; 对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用, 其 40% 视为与生产经营有关的费用, 准予扣除。 【注意 3】查账征收的个人独资企业和合伙企业的扣除项目比照个体工商户。 【注意 4】投资者兴办两个以上企业, 且都是个人独资的, 年终汇算清缴时, 应以汇总的各企业经营所得作为应纳税所得额, 确定适用税率, 计算出全年经营所得应纳税额, 再根据各企业经营所得的占比, 分别计算出每个企业应纳税额和应补缴税额。 【注意 5】取得经营所得的个人, 没有综合所得的, 计算其每一纳税年度的应纳税所得额时, 应当减除费用 6 万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。 【注意 6】2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 对个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分, 减半征收个人所得税

表 5-35 个人所得税税率表 (四)

级数	全年应纳税所得额	税率	速算扣除数
1	不超过 30 000 元的	5%	0
2	超过 30 000 元至 90 000 元的部分	10%	1 500
3	超过 90 000 元至 300 000 元的部分	20%	10 500
4	超过 300 000 元至 500 000 元的部分	30%	40 500
5	超过 500 000 元的部分	35%	65 500

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 85】（单选·2025）根据个人所得税法律制度的规定，个体工商户发生的下列支出，在计算经营所得应纳税所得额时不得扣除的是（ ）。

- A. 仅用于个人和家庭的支出
- B. 为其从业人员缴纳的社会保险费
- C. 支付给从业人员的合理的工资、薪金
- D. 缴纳的房产税

【解析】选项 A，个体工商户仅用于个人和家庭的支出，属于与取得生产经营收入无关的支出，不得扣除。

【例 86】（判断·2024）出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入，应按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 87】（单选·2024）根据个人所得税法律制度的规定，在计算个体工商户经营所得应纳税所得额时，下列支出中，可以扣除的是（ ）。

- A. 个体工商户代其从业人员负担的税款
- B. 直接赞助贫困大学生的学费
- C. 业主的工资
- D. 实际支付给从业人员的、合理的工资、薪金支出

【解析】选项 A、B、C，均属于不得扣除的支出。

【例 88】（多选·2024）根据个人所得税法律制度的规定，个体工商户的下列支出中，在计算经营所得应纳税所得额时，准予扣除的有（ ）。

- A. 个体工商户业主的工资支出
- B. 按照规定缴纳的协会会费
- C. 按照规定为特殊工种从业人员支付的人身安全保险费
- D. 合理的劳动保护支出

【解析】选项 A，个体工商户业主的工资、薪金支出，不得税前扣除。

【例 89】（判断·2023）从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入，应按“经营所得”项目缴纳个人所得税。（ ）

【解析】题目内容所述正确。出租车的所有权归出租车司机，因此按“经营所得”项目缴纳个人所得税。

经典必刷答案：

【例 85】A 【例 86】√ 【例 87】D 【例 88】BCD 【例 89】√

考点 26 财产租赁所得 (表 5-36)

表 5-36 财产租赁所得

项目	具体内容
征税范围	财产租赁所得,是指个人出租(转租)不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得 【注意 1】个人转租房屋的,其向原出租方支付的租金(包括增值税),凭房屋租赁合同和合法支付凭证,允许从转租收入中扣除。 【注意 2】房地产开发企业与商店购买者个人签订协议规定,房地产开发企业按优惠价格出售其开发的商店给购买者个人,但购买者个人在一定期限内必须将购买的商店无偿提供给房地产开发企业对外出租使用。对购买者个人少支出的购房价款,应视同个人财产租赁所得,按照“财产租赁所得”项目征收个人所得税
应纳税额	计税方法 按次计征,以 1 个月内取得的收入为一次
	税率 适用比例税率,税率为 20% 【注意】个人出租住房取得的所得暂减按 10% 的税率征收个人所得税
	计税依据 (费用扣除) (1) 首先扣除准予扣除的税费(包括出租房屋时缴纳的城建税、教育费附加以及房产税、印花税等相关税费,但不包括增值税;个人转租房屋的,其向原出租方支付的租金及增值税额均可扣除)。 (2) 其次若房屋租赁期间发生修缮费用同样准予在税前扣除,但以每月 800 元为限,多出部分在以后月份扣除。 (3) 然后: ①每次“净”收入不超过 4 000 元的,减除费用 800 元; ②每次“净”收入超过 4 000 元的,减除费用 20%
	计算公式 ①每次净收入不超过 4 000 元的:应纳税额 = [每次(月)收入额 - 财产租赁过程中缴纳的税费 - 修缮费用(800 元为限) - 800] × 20%; ②每次净收入超过 4 000 元的:应纳税额 = [每次(月)收入额 - 财产租赁过程中缴纳的税费 - 修缮费用(800 元为限)] × (1 - 20%) × 20%

提示 个人出租住房主要涉及的税务处理如图 5-5 所示。

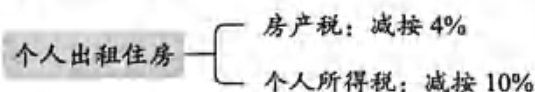


图 5-5 个人出租住房主要税务处理

经典必刷

【例 90】(单选·2022) 2021 年 11 月赵某出租房屋,取得当月租金 20 000 元,房屋租赁过程中发生相关税费 400 元,当月支付水电费 100 元、房屋修缮费 1 000 元,已知个人出租住房所得暂减按 10% 的税率征收个人所得税,财产租赁所得每次收入 4 000 元以上的,减除 20% 的费用,准予减除的修缮费用以 800 元为限。计算赵某 11 月应缴个人所得税,正确的是()。

- A. $(20\,000 - 400 - 1\,000) \times (1 - 20\%) \times 10\% = 1\,488$ (元)
- B. $(20\,000 - 400 - 100 - 1\,000) \times (1 - 20\%) \times 10\% = 1\,480$ (元)
- C. $(20\,000 - 400 - 100 - 800) \times (1 - 20\%) \times 10\% = 1\,496$ (元)

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

$$D. (20\,000 - 400 - 800) \times (1 - 20\%) \times 10\% = 1\,504 \text{ (元)}$$

【解析】（1）修缮费用，每月以800元为限，实际发生1000元，超过限额规定，按照限额800元扣除，剩余的200元可结转以后月份扣除；（2）净收入额=收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费=20000-400-800=18800（元）；净收入额4000元以上，减除费用为20%；（3）应纳税额=应纳税所得额×税率（10%）=18800×（1-20%）×10%=1504（元）。注意支付的水电费不能在计算个人所得税税前扣除。

【例91】（单选·2017）下列各项中，暂减按10%税率征收个人所得税的是（ ）。

- A. 周某出租机动车取得的所得 B. 夏某出租住房取得的所得
C. 林某出租商铺取得的所得 D. 刘某出租电子设备取得的所得

【解析】选项A、C、D，属于个人取得财产租赁所得的一般情形，适用20%税率；选项B，个人出租“住房”暂减按10%税率征收个人所得税。

考点 27 财产转让所得（表5-37）

表5-37 财产转让所得

项目	具体内容	
征税范围	财产转让所得，是指个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得 【提示】财产转让所得中的“财产”包括除知识产品之外的所有资产。 【注意1】个人通过招标、竞拍或其他方式购置债权以后，通过相关司法或行政程序主张债权而取得的所得，应按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税。 【注意2】个人通过网络收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得的收入，属于个人所得税应税所得，应按照“财产转让所得”项目计算缴纳个人所得税。 【注意3】个人以非货币性资产投资，属于个人转让非货币性资产和投资同时发生。对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。应按评估后的公允价值确认转让收入，扣减该资产原值及合理税费后的余额作为应纳税所得额	
应纳税额	计税方法	按次计征
	税率	适用比例税率，税率为20%
	计算公式	应纳税额=（收入总额-财产原值-合理费用）×20%
个人转让房屋所得	①对个人转让自用达5年以上并且是家庭唯一生活用房取得的所得，暂免征收个人所得税； ②个人转让房屋的个人所得税应税收入不含增值税，其取得房屋时所支付价款中包含的增值税计入财产原值，计算转让所得时可扣除的税费不包括本次转让缴纳的增值税	

经典必刷答案：

【例90】D 【例91】B

续表

项目	具体内容		
个人转让 股权所得	情形	出售股权、公司回购股权、股权被依法强制过户、以股权对外投资或进行非货币性交易、以股权抵偿债务等 【提示】各种形式的股权转让均须按照“财产转让所得”税目征税	
	转让上市公司股票 (含“新三板”股票)	①转让原始股、限售股:按照“财产转让所得”征收个人所得税; ②转让非原始股、非限售股:暂免征收个人所得税	
	转让非上市公司股权	按照“财产转让所得”征收个人所得税	
	收回转让的股权	转让合同履行完毕,后又解除合同收回股权	两次转让行为,前次征收的个税不予退回
		转让合同未履行完毕,终止合同,原价收回股权	不缴纳个税

【提示】个人转让住房个人所得税的税务处理如图 5-6 所示。

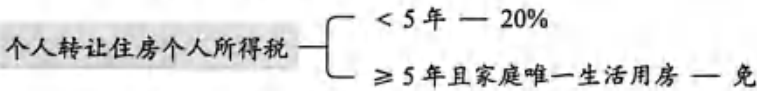


图 5-6 个人转让住房个人所得税的税务处理

【案例 13】李某转让一处临街商铺（原值为 300 万元），取得不含增值税的转让收入 575 万元，支付可以税前扣除的各项合理税费合计 5 万元（均取得合法票据）。

【答案】李某出售该商铺应纳个人所得税 = $(575 - 300 - 5) \times 20\% = 54$ （万元）。

经典必刷

【例 92】（多选·2025）根据个人所得税法律制度的规定，下列情形取得的所得中，按照财产转让所得计缴个人所得税的有（ ）。

- A. 个人以非货币性资产投资
- B. 个人转租房屋
- C. 个人将自己的文字作品手稿原件拍卖
- D. 个人出售股权

【解析】选项 B，按照财产租赁所得计缴个人所得税；选项 C，按照特许权使用费所得计缴个人所得税。

【例 93】（多选·2020）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，应按照财产转让所得项目计缴个人所得税的有（ ）。

- A. 个人通过网络收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得的所得
- B. 个人转让新三板挂牌公司原始股取得的所得
- C. 个人通过竞拍购置债权后，通过司法程序主张债权而取得的所得
- D. 个人取得专利赔偿所得

【解析】选项 D，个人取得专利赔偿所得应按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。

经典必刷答案：

【例 92】AD 【例 93】ABC

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 94】（单选·2024）张某以 140 万元的价格出售普通住宅一套，该住宅在 3 年前以 50 万元购入，交易过程中支付相关税费等共计 10 万元（发票为证）。已知财产转让所得个人所得税税率为 20%，则张某应缴纳的个人所得税为（ ）万元。

- A.0
- B.14.4
- C.16
- D.18

【解析】张某应缴纳个人所得税 = （收入总额 - 财产原值 - 合理费用）× 20% = （140 - 50 - 10）× 20% = 16（万元）。

【例 95】（判断·2024）对个人转让限售股取得的所得，免征个人所得税。（ ）

【解析】转让上市公司股票（非原始股、非限售股），免征个人所得税。转让限售股，按“财产转让所得”计缴个人所得税。

考点 28 利息、股息、红利所得（表 5-38）

表 5-38 利息、股息、红利所得

项目	具体内容		
征税范围	利息、股息、红利所得，是指个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得 【注意】免税的利息： ①国债和国家发行的金融债券利息免税； ②储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税		
应纳税额	计税方法	按次计征	
	税率	适用比例税率，税率为 20%	
	计税依据（费用扣除）	无费用扣除，以每次收入额作为应纳税所得额	
	计算公式	应纳税额 = 每次收入额 × 20%	
个人持有上市公司股票分得股息、红利	持股期限 ≤ 1 个月	全额计入应纳税所得额	【提示】个人从非上市公司取得的股息红利收入，需全额征税
	1 个月 < 持股期限 ≤ 1 年	按 50% 计入应纳税所得额	
	限售股解禁前		
	持股期限 > 1 年	免征个人所得税	
特殊	房屋买受人在未办理房屋产权证的情况下，按照与房地产公司约定条件在一定时期后无条件退房而取得的补偿款，应按“利息、股息、红利所得”计算纳税		

提示 存款利息的增值税和所得税税务处理如图 5-7 所示。

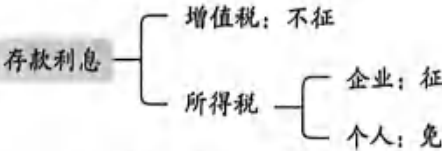


图 5-7 存款利息的税务处理

经典必刷答案：

【例 94】C 【例 95】×

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- A.50%

B.0
- C.75%

D.25%

【解析】个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年，取得的股息红利所得免征个人所得税。

考点 29 偶然所得

偶然所得，是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得，具体内容如表 5-40 所示。

表 5-40 偶然所得

项目	具体内容			
征税范围	中奖所得	福利彩票和体育彩票中奖	一次中奖收入 ≤ 1 万元	免税
			一次中奖收入 > 1 万元	全额征税
		发票中奖	单张有奖发票奖金所得 ≤ 800 元	免税
			单张有奖发票奖金所得 > 800 元	全额征税
	礼品、折扣、折让收入		企业在宣传、广告、座谈会、庆典等活动中向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包），个人取得礼品收入	全额征税
			企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券	不征税
	担保收入		个人为单位或他人担保获得收入	全额征税
	受赠房屋产权		个人从他人处受赠房屋产权	全额征税
应纳税额	计税方法		按次计征	
	税率		适用比例税率，税率为20%	
	计税依据（费用扣除）		无费用扣除，以每次收入额作为应纳税所得额	
	计算公式		应纳税额 = 每次收入额 $\times$ 20%	

经典必刷

【例 99】（不定项·2025）中国居民王某为境内甲公司工程师。2024 年王某有关收支情况如下：

（1）每月工资、薪金所得 17 200 元，每月按规定缴纳的社会保险费和住房公积金合计 3 000 元，全年支付首套住房贷款利息 48 000 元。1—11 月工资、薪金所得累计已预扣预缴个人所得税税额 6 500 元。

（2）为乙科技公司提供技术服务，取得一次性劳务报酬 30 000 元。

（3）购买福利彩票，取得一次中奖收入 40 000 元，通过非营利性机构向农村义务教育捐赠 10 000 元。王某选择在该笔收入中扣除公益捐赠支出。

（4）参加乙科技公司十周年庆典，获得价值 298 元的移动固态硬盘。

经典必刷答案：

【例 98】A

(5) 因在丙航空公司累计消费达到规定额度,取得按积分反赠的价值 198 元的双肩包。

(6) 在丁手机专卖店购买手机,获赠 100 元话费。

(7) 在戊商场累计消费达到规定额度获得额外抽奖机会,抽中价值 800 元的折叠自行车。

已知:工资、薪金所得累计预扣预缴应纳税所得额超过 36 000 元至 144 000 元的部分,预扣率为 10%,速算扣除数 2 520;超过 144 000 元至 300 000 元的部分,预扣率为 20%,速算扣除数 16 920;工资、薪金所得预扣预缴个人所得税累计减除费用按每月 5 000 元计算。住房贷款利息专项附加扣除由王某扣除,住房贷款利息专项附加扣除标准为 1 000 元/月。劳务报酬所得每次收入 4 000 元以上的,减除费用按 20% 计算;劳务报酬预扣预缴应纳税所得额超过 20 000 元至 50 000 元的部分,预扣率为 30%,速算扣除数 2 000。偶然所得个人所得税税率为 20%。

要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

1. 计算王某 2024 年 12 月工资、薪金所得应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

- A. $(17\ 200 \times 12 - 1\ 000 \times 12 - 3\ 000 \times 12) \times 20\% - 16\ 920 - 6\ 500 = 8\ 260$ (元)
- B. $(17\ 200 \times 12 - 3\ 000 \times 12 - 48\ 000) \times 10\% - 2\ 520 - 6\ 500 = 3\ 220$ (元)
- C. $(17\ 200 \times 12 - 5\ 000 \times 12 - 3\ 000 \times 12 - 48\ 000) \times 10\% - 2\ 520 = 3\ 720$ (元)
- D. $(17\ 200 \times 12 - 5\ 000 \times 12 - 3\ 000 \times 12 - 1\ 000 \times 12) \times 10\% - 2\ 520 - 6\ 500 = 820$ (元)

【解析】王某 2024 年 12 月工资、薪金所得应预扣预缴个人所得税税额 = $(17\ 200 \times 12 - 5\ 000 \times 12 - 3\ 000 \times 12 - 1\ 000 \times 12) \times 10\% - 2\ 520 - 6\ 500 = 820$ (元)。

2. 计算王某 2024 年为乙科技公司提供技术服务取得的劳务报酬应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

- A. $30\ 000 \times (1 - 20\%) \times 30\% = 7\ 200$ (元)
- B. $30\ 000 \times (1 + 20\%) \times 30\% - 2\ 000 = 8\ 800$ (元)
- C. $30\ 000 \times (1 - 20\%) \times 30\% - 2\ 000 = 5\ 200$ (元)
- D. $30\ 000 \times 30\% - 2\ 000 = 7\ 000$ (元)

【解析】王某取得一次性劳务报酬应预扣预缴个人所得税税额 = $30\ 000 \times (1 - 20\%) \times 30\% - 2\ 000 = 5\ 200$ (元)。

3. 计算王某 2024 年福利彩票一次中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

- A. $(40\ 000 - 10\ 000) \times (1 - 20\%) \times 20\% = 4\ 800$ (元)
- B. $40\ 000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 6\ 400$ (元)
- C. $40\ 000 \times 20\% = 8\ 000$ (元)
- D. $(40\ 000 - 10\ 000) \times 20\% = 6\ 000$ (元)

【解析】(1) 偶然所得以收入全额计入应纳税所得额,王某选择在偶然所得中扣除捐赠支出;(2) 个人通过中国境内非营利性的社会团体向农村义务教育的捐赠,准予全额扣除;(3) 王某该笔中奖收入应缴纳个人所得税税额 = $(40\ 000 - 10\ 000) \times 20\% = 6\ 000$ (元)。

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

4. 王某 2024 年取得的下列所得中，应征收个人所得税的是（ ）。

- A. 获赠的价值 298 元的移动固态硬盘 B. 取得反馈的价值 198 元的双肩包
C. 获赠的 100 元话费 D. 抽中的价值 800 元的折叠自行车

【解析】选项 B，对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈“礼品”，不征收个人所得税；选项 C，企业在向个人销售商品（产品）和提供服务的同时给予赠品，不征收个人所得税。

【例 100】（单选·2023）根据个人所得税法律制度的规定，下列选项中，需要缴纳个人所得税的是（ ）。

- A. 参加商场抽奖活动获赠价值 300 元的电饭煲 B. 获得福利彩票中奖收入 5 000 元
C. 充话费赠送价值 2 000 元的手机 D. 在商场购买裙子获得 9 折优惠

【解析】选项 B，对个人购买福利彩票、体育彩票，一次中奖收入在 1 万元以下（含 1 万元）的暂免征收个人所得税；选项 C，企业在向个人销售商品（产品）和提供服务的同时给予赠品，不征收个人所得税；选项 D，企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品（产品）和提供服务，不征收个人所得税。

【例 101】（判断·2022）个人获得企业赠送的具有价格折扣性质的消费券，应当缴纳个人所得税。

（ ）

【解析】企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券或优惠券，本质上都需要消费者支付一定代价，因此不能归为偶然所得，不缴纳个人所得税。

【例 102】（多选·2021）下列根据“偶然所得”项目征收个人所得税的有（ ）。

- A. 参加某汽车宣传活动获得随机发放的 U 盘 B. 取得有奖发票奖金 1 000 元
C. 提供担保取得的收入 D. 公司给的 8 折优惠券

【解析】企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品、红包，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税，但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券（选项 D）等礼品除外。

考点 30 综合所得以外其他所得计税规定小结（表 5-41）

表 5-41 综合所得以外其他所得计税规定小结

征税项目	应纳税额	税率	纳税期限
经营所得	①个体工商户生产经营所得应纳税所得额 = 全年收入总额 - 成本、费用、税金、损失、其他支出及以前年度亏损； ②本年应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数	五级超额累进税率（详见表 5-35）	①按年计算个人所得税； ②由纳税人在月度或者季度终了后 15 日内申报并预缴税款；次年 3 月 31 日前办理汇算清缴

经典必刷答案：

【例 99】1.D 2.C 3.D 4.AD 【例 100】A 【例 101】× 【例 102】ABC

续表

征税项目	应纳税额	税率	纳税期限
财产租赁所得	①每次净收入不超过 4 000 元的： $\text{应纳税额} = [\text{每次（月）收入额} - \text{财产租赁过程中缴纳的税费} - \text{修缮费用（800 元为限）} - 800] \times 20\%$ ②每次净收入超过 4 000 元的： $\text{应纳税额} = [\text{每次（月）收入额} - \text{财产租赁过程中缴纳的税费} - \text{修缮费用（800 元为限）}] \times (1 - 20\%) \times 20\%$	20% 比例税率	按月或按次计算个人所得税；有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或按次代扣代缴税款
财产转让所得	$\text{应纳税额} = (\text{收入} - \text{原值} - \text{合理费用}) \times 20\%$		以 1 个月内取得的收入为一次
利息、股息、红利所得	无扣除项目， $\text{应纳税额} = \text{每次收入额} \times 20\%$		取得一次收入为一次
偶然所得			

经典必刷

【例 103】（多选·2024）根据个人所得税法律制度的规定，关于“每次收入”确定的下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 利息、股息、红利所得，以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次
- B. 偶然所得，以每次取得该项收入为一次
- C. 财产租赁所得，以 1 个月内取得的收入为一次
- D. 非居民个人取得的劳务报酬所得，属于一次性收入的，以取得该项收入为一次

【解析】选项 A、B、C、D 的表述均正确。

【例 104】（多选·2022）以下各项所得中，适用累进税率形式的有（ ）。

- A. 工资、薪金所得
- B. 个体工商户生产经营所得
- C. 财产转让所得
- D. 个人对企业承包承租经营所得

【解析】选项 A，工资、薪金所得适用七级超额累进税率；选项 B、D，个体工商户生产经营所得和个人对企业承包承租经营所得均属于个人所得税“经营所得”项目，适用五级超额累进税率；选项 C，财产转让所得适用比例税率。

【例 105】（单选·2022）李经理本月取得的下列收入中，直接按 20% 的税率计算缴纳个人所得税的项目是（ ）。

- A. 工资收入 1.5 万元
- B. 体育彩票中奖收入 5 万元
- C. 承包商场经营收入 30 万元
- D. 兼职单位的劳务报酬所得 2 万元

【解析】选项 A，工资、薪金所得，按照七级超额累进税率计算缴纳个人所得税；选项 C，经营所

经典必刷答案：

【例 103】ABCD 【例 104】ABD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

得，按照五级超额累进税率计算缴纳个人所得税；选项 D，劳务报酬所得，预扣预缴时，可以扣除 800 元或者 20% 的扣除费用，按照三级超额累进税率预扣预缴；在年末时需要并入综合所得，按照七级超额累进税率汇算清缴；选项 B，属于偶然所得，不得扣除任何费用，直接按照 20% 的税率计算个人所得税。

考点 31 捐赠支出的个人所得税处理（表 5-42）

表 5-42 捐赠支出的个人所得税处理

情形	能否扣除	扣除方法	注意事项
公益性捐赠 (必须通过中国境内非营利的社会团体、国家机关)	√	限额扣除	限额为：扣除捐赠前的应纳税所得额 × 30%
		全额扣除	①向红十字事业的捐赠； ②向农村义务教育的捐赠； ③向公益性青少年活动场所（其中包括新建）的捐赠； ④向福利性、非营利性老年服务机构的捐赠； ⑤通过宋庆龄基金会等用于公益救济性的捐赠
非公益性捐赠 (直接捐赠、赞助)	×	—	—

经典必刷

【例 106】（单选·2022）2022 年 2 月中国居民张某发生两笔捐赠支出：通过市教育局向农村义务教育事业捐款 20 000 元，直接捐款给低保户李某 5 000 元。张某当月取得彩票中奖收入 50 000 元。张某选择在偶然所得中扣除当月的公益捐赠支出。已知偶然所得个人所得税税率为 20%。计算张某该笔中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $(50\,000 - 20\,000) \times 20\% = 6\,000$ （元）
- B. $50\,000 \div (1 - 20\%) \times 20\% = 12\,500$ （元）
- C. $(50\,000 - 50\,000 \times 30\%) \times 20\% = 7\,000$ （元）
- D. $(50\,000 - 20\,000 - 5\,000) \times 20\% = 5\,000$ （元）

【解析】（1）个人通过境内非营利的社会团体、国家机关向农村义务教育的捐赠，在计算缴纳个人所得税时，准予全额扣除；“直接捐赠”不得税前扣除。（2）偶然所得以收入全额计入应纳税所得额，张某选择在偶然所得中扣除捐赠支出。（3）张某该笔中奖收入应缴纳个人所得税 = $(50\,000 - 20\,000) \times 20\% = 6\,000$ （元）。

【例 107】（多选·2022）根据个人所得税法律制度的规定，个人发生的下列公益性捐赠支出中，准予税前全额扣除的有（ ）。

- A. 通过非营利社会团体向非营利性老年服务机构的捐赠
- B. 通过国家机关向贫困地区的捐赠

经典必刷答案：

【例 105】B 【例 106】A

- C. 通过非营利社会团体向农村义务教育的捐赠
- D. 通过国家机关向红十字事业的捐赠

【解析】选项 A、C、D 均属于国务院规定准予在税前全额扣除的捐赠项目；选项 B，仅能限额扣除。

【例 108】（判断·2021、2025）个人通过非营利性社会团体向青少年活动场所的捐赠允许全额扣除。（ ）

【解析】个人通过非营利性社会团体和国家机关对公益性青少年活动场所的捐赠，在计算缴纳个人所得税时，准予从税前的所得额中全额扣除。

考点 32 个人所得税应纳税额计算的其他规定（表 5-43）

表 5-43 个人所得税应纳税额计算的其他规定

项目	具体内容
居民个人取得全年一次性奖金	2027 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以 12 个月得到的数额，按照月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。 应纳税额 = 全年一次性奖金收入 × 适用税率 - 速算扣除数（除以 12 找税率，收入总额算税额） 【提示】居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税
个人领取企业年金、职业年金	个人达到法定退休年龄，领取企业年金、职业年金，不并入当年综合所得，按月领取的（或按季度领取的，平均分摊计入各月）适用月度税率表计算纳税，按年领取适用综合所得税率表计算纳税
提前退休一次性补贴收入	个人办理提前退休手续取得一次性补贴收入，不并入当年综合所得，按照办理手续至法定退休年龄之间实际年度平均分摊，确定适用税率和速算扣除数，单独适用综合所得税率表计算纳税
内部退养补贴收入	①取得内部退养工资、薪金，不属于离退休工资，应按“工资、薪金所得”项目计算纳税； ②取得内部退养一次性收入，应按退养月份进行平均，并与领取的当月工资、薪金合并计税； ③重新就业取得工资、薪金，应与从原任职单位取得的同一月份工资、薪金合并计税
解除劳动关系一次性补偿收入	个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入，在当地上年平均工资 3 倍数额以内部分，免征个人所得税；超过 3 倍数额的部分，不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率表计算纳税
单位低价向职工售房	职工少支出的差价部分，不并入当年综合所得，以差价收入除以 12 个月得到的数额，按照月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税

经典必刷答案：
【例 107】ACD 【例 108】√

初级会计考点详解及真题点拔·经济法基础（下册）

续表

项目	具体内容
律师兼职取得工资、薪金	律师从兼职律所取得工资、薪金，不再减除税法规定的费用扣除标准，以收入全额直接确定适用税率，计算纳税。兼职律师应自行向主管税务机关申报两处或以上取得的工资、薪金所得，合并计算缴纳个税
保险营销员、证券经纪人取得佣金收入	属于“劳务报酬所得”，以不含增值税的收入减除20%的费用为收入额，再减去收入额25%的展业成本及附加税费后，非人当年综合所得计算纳税。扣缴义务人应按照累计预扣法计算预扣税款
两人以上共同取得同一项目收入	应当对每个人取得的收入分别按照个人所得税法规定计算纳税（先分后税）
居民个人从境内和境外取得所得	①居民个人从境内和境外取得的综合所得、经营所得，应当分别合并计算应纳税额； ②从境内和境外取得的其他所得，应当分别单独计算应纳税额 （按年计税的项目→境内外收入合并计算，按次计税的项目→境内外收入单独计算）
境外已纳税额抵免应纳税额	居民个人从中国境外取得所得的，可以从其应纳税额中抵免已在境外缴纳的个人所得税税额，但抵免额不得超过该纳税人境外所得依照个人所得税法规定计算的应纳税额（抵免限额）【避免重复征税】： ①如果：境外已纳税额 < 抵免限额，则：应在国内补缴差额； ②如果：境外已纳税额 > 抵免限额，则：在国内不补也不退，差额可在以后5个年度内抵扣该国家（地区）所得的抵免限额的余额
企业对个人进行了实物性质的分配	下列房屋或其他财产，不论所有权人是否将财产无偿或有偿交付企业使用，其实质均为企业对个人进行了实物性质的分配，应依法计征个人所得税：【实质重于形式】 ①企业出资购买房屋及其他财产，将所有权登记为个人； ②个人向企业借款购买房屋及其他财产，将所有权登记为个人，且年度终了后未归还借款 【提示1】上述“个人”为个人独资企业、合伙企业的个人投资者或其家庭成员时，按照“经营所得”项目征税； 【提示2】上述“个人”为其他企业的个人投资者或其家庭成员时，按照“利息、股息、红利所得”项目征税； 【提示3】上述“个人”为企业其他人员时，按照“工资、薪金所得”项目征税
创投企业个人合伙人取得收入	2027年12月31日前，创投企业可以选择按单一投资基金核算或者按照创投企业年度所得整体核算两种方式之一，对其个人合伙人来源于创投企业的所得计算个人所得税应纳税额： ①选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照20%税率计算缴纳个人所得税； ②选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应分得的所得，按经营所得（5%～35%超额累进税率）计算缴纳个人所得税 【提示】选择后，3年内不能变更
居民个人取得股权激励所得	①2027年12月31日前，居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表； ②自2024年1月1日起至2027年12月31日，境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款

经典必刷

【例 109】（判断·2022）单位按低于购置成本价格出售住房给职工，职工因此而少支付的差价部分，无须缴纳个人所得税。（ ）

【解析】单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工，职工因此而少支出的差价部分，符合相关规定的，不并入当年综合所得，以差价收入除以 12 个月得到的数额，按照月度税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。

【例 110】（单选·2018）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，应按照“劳务报酬所得”税目计缴个人所得税的是（ ）。

- A. 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入
- B. 退休人员从原任职单位取得的补贴
- C. 兼职律师从律师事务所取得的工资性质的所得
- D. 证券经纪人从证券公司取得的佣金收入

【解析】选项 D，保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于“劳务报酬所得”。

【例 111】（判断）居民个人从中国境外取得的所得，可以从其应纳税额中抵免已在境外缴纳的个人所得税税额，但抵免额不得超过该纳税人境外所得依照个人所得税法规定计算的应纳税额。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 112】（单选·2022）甲公司为股份有限公司，为其股东王某购买了一套商品房，王某应按（ ）缴纳个人所得税。

- A. 经营所得
- B. 不需要处理
- C. 利息、股息、红利所得
- D. 综合所得

【解析】除个人独资企业、合伙企业以外，其他企业出资购买房屋分配给个人投资者或其家庭成员的，视为企业对个人投资者的红利分配，按照“利息、股息、红利所得”（选项 C）项目计征个人所得税。对个人独资企业、合伙企业的个人投资者或其家庭成员取得的上述所得，视为企业对个人投资者的利润分配，按照“经营所得”项目计征个人所得税。

【例 113】（多选·2020）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，房屋所有权人需要缴纳个人所得税的有（ ）。

- A. 企业投资者个人向企业借款购买房屋，年终未归还借款的
- B. 企业为企业员工购买房屋的
- C. 企业员工向企业借款购买房屋，年终未归还借款的
- D. 企业为投资者家庭成员购买房屋的

【解析】符合以下情形的房屋或其他财产，不论所有权人是否将财产无偿或有偿交付企业使用，其

经典必刷答案：

【例 109】× 【例 110】D 【例 111】√ 【例 112】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

实质均为企业对个人进行了实物性质的分配，应依法计征个人所得税：（1）企业出资购买房屋及其他财产，将所有权登记为投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员的；（2）企业投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款用于购买房屋及其他财产，将所有权登记为投资者、投资者家庭成员或企业其他人员，且借款年度终了后未归还借款的。

考点 33 个人所得税税收优惠（表 5-44）

表 5-44 个人所得税税收优惠

优惠项目	具体内容
免税项目	省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金
	国债和国家发行的金融债券利息
	按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴
	福利费、抚恤金、救济金
	保险赔款
	军人的转业费、复员费、退役金
	依法应予免税的外国驻华外交代表、领事官员和其他成员的所得
	储蓄存款利息
	离休、退休工资或生活补助
	限额 2 400 元 / 年（200 元 / 月）以内的商业健康保险
	个人转让自用 5 年以上家庭唯一生活用房取得的所得
	持上市公司股票期限超过 1 年的股息、红利所得
	在上交所、深交所转让从上市公司公开发行和转让市场取得的股票（不含原始股）
	个人转让新三板非原始股
	彩票一次中奖收入在 1 万元以下
	发票奖金所得不超过 800 元
	企业职工从破产企业取得的一次性安置费收入
	工伤保险待遇
	个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金
	直系亲属、抚养人受赠、继承房屋
	法律援助补贴

经典必刷答案：

【例 113】ABCD

续表

优惠项目	具体内容
免税项目	自 2025 年 1 月 1 日起,对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税
	外籍个人 ①非现金形式或实报实销的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费; ②合理标准的境内外出差补贴; ③合理的探亲费、语言训练费、子女教育费; ④从外商投资企业取得的股息、红利所得; ⑤符合条件的工资、薪金所得(针对外籍专家) 【注意】2027 年 12 月 31 日前,外籍个人符合居民个人条件的,可以选择专项附加扣除,也可以选择享受住房补贴、语言训练费、子女教育费等津补贴免税优惠政策
不征税项目	企业通过价格折扣、折让方式向个人销售产品和提供服务
	企业在销售产品、提供服务的同时给予赠品(如买手机送话费、充话费送手机等)
	消费积分反馈礼品
减半征税项目	个人取得 2019—2027 年发行的铁路债券利息收入,减按 50% 计算缴纳个人所得税

经典必刷

【例 114】(多选·2025) 根据个人所得税法律制度的规定,下列选项中,免征个人所得税的有()。

- A. 民政部门支付给个人的救济金
- B. 居民个人取得全年一次性奖金
- C. 军人的退役金
- D. 个人举报犯罪行为获得的奖金

【解析】选项 A,福利费、抚恤金、救济金免征个人所得税;选项 B,居民个人取得全年一次性奖金,可以选择并入当年综合所得计算纳税,符合规定的,也可以单独计算纳税,不并入当年综合所得;无论哪种计税方法,均不享受免税优惠;选项 C,军人的转业费、复员费、退役金免征个人所得税;选项 D,个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金,暂免征收个人所得税。

【例 115】(判断·2022、2024) 叶某将房屋无偿赠与其父母,不缴纳个人所得税。()

【解析】房屋产权所有人将房屋无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹、对其承担直接抚养或赡养义务的抚养人或赡养人,对双方当事人不征收个人所得税。

【例 116】(单选·2024) 根据个人所得税法律制度的规定,下列选项中,不属于免税项目的是()。

- A. 个人为单位提供担保获得的收入
- B. 个人领取原提存的住房公积金
- C. 个人取得的保险赔款
- D. 个人取得的国债利息

【解析】个人为单位或他人提供担保获得收入,按照“偶然所得”项目征收个人所得税。

经典必刷答案:

【例 114】ACD 【例 115】√ 【例 116】A

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 117】（判断·2023）个人办理代扣代缴手续，按规定取得的扣缴手续费应缴纳个人所得税。（ ）

【解析】个人办理代扣代缴手续，按规定取得的扣缴手续费暂免征收个人所得税。

【例 118】（多选·2023）根据个人所得税法律制度的规定，个人取得的下列所得中，免征个人所得税的有（ ）。

- A. 退休人员再任职取得的收入
- B. 按照国家统一规定发给职工的退休费
- C. 省级人民政府颁发的教育方面奖金
- D. 按国务院规定发给的政府特殊津贴

【解析】选项 A，退休人员再任职取得的收入，在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后，按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税。

【例 119】（多选·2022）根据个人所得税法律制度的规定，下列表述中正确的有（ ）。

- A. 福利费、抚恤金、救济金按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税
- B. 个体工商户业主的工资支出不得在应纳税所得额中扣除
- C. 保险赔款免征个人所得税
- D. 对个人出租住房取得的所得减按 10% 的税率征收个人所得税

【解析】选项 A，福利费、抚恤金、救济金免征个人所得税。

【例 120】（多选·2018）根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，暂免征收个人所得税的有（ ）。

- A. 赵某转让自用满 10 年并且是唯一的家庭生活用房取得的所得 500 000 元
- B. 在校学生李某因参加勤工俭学活动取得的 1 个月劳务所得 1 000 元
- C. 王某取得的储蓄存款利息 1 500 元
- D. 张某因举报某公司违法行为获得的奖金 20 000 元

【解析】选项 A，个人转让自用 5 年以上的家庭唯一生活用房取得的所得免征个人所得税；选项 B，在校生参加勤工俭学获得所得，按照“劳务报酬所得”缴纳个人所得税；选项 C，个人取得储蓄存款利息免征个人所得税；选项 D，个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得奖金免征个人所得税。

考点 34 个人所得税征收管理（表 5-45）

表 5-45 个人所得税征收管理

项目	具体内容
纳税人	（1）个人所得税以所得人为纳税人； （2）个人应当凭纳税人识别号实名办税。没有中国公民身份号码的个人，由税务机关赋予其纳税人识别号

经典必刷答案：

【例 117】× 【例 118】BCD 【例 119】BCD 【例 120】ACD

续表

项目	具体内容	
扣缴义务人	(1) 以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人； (2) 税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款，支付 2% 的手续费； (3) 扣缴义务人应按照国家规定办理全员全额扣缴申报，并向纳税人提供其个人所得税和已扣缴税款等信息	
办理纳税申报的情形	(1) 取得综合所得需要办理汇算清缴； (2) 取得应税所得，没有扣缴义务人； (3) 取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款； (4) 取得境外所得； (5) 因移居境外注销中国户籍； (6) 非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得； (7) 国务院规定的其他情形	
汇算清缴	无需办理	纳税人取得综合所得时已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理汇算清缴： (1) 汇算清缴需补税但综合所得收入全年不超过 12 万元的； (2) 汇算清缴需补税但补税金额不超过 400 元的； (3) 已预缴税额与汇算清缴实际应纳税额一致的； (4) 符合汇算清缴退税条件但不申请退税的
	需要办理	纳税人取得综合所得并且符合下列情形之一的，需要依法办理汇算清缴： (1) 已预缴税额大于汇算清缴实际应纳税额且申请退税的； (2) 已预缴税额小于汇算清缴实际应纳税额且不符合上述无需办理汇算清缴情形的； (3) 因适用所得项目错误、扣缴义务人未依法履行扣缴义务、取得综合所得无扣缴义务人，造成纳税年度少申报或者未申报综合所得的

经典必刷

【例 121】（单选·2024）根据个人所得税法律制度的规定，居民个人取得综合所得，需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年（ ）内办理汇算清缴。

- A.1 月 1 日至 3 月 31 日
- B.2 月 1 日至 5 月 31 日
- C.3 月 1 日至 6 月 30 日
- D.1 月 1 日至 6 月 30 日

【解析】居民个人取得综合所得，需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内办理汇算清缴。

【例 122】（多选·2021）下列需要自行申报纳税的有（ ）。

- A. 移民去外国要注销中国户籍的
- B. 取得应税所得没有扣缴义务人
- C. 居民个人取得境外所得

经典必刷答案：

【例 121】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

D. 非居民个人在境内从两处以上取得工资、薪金所得

【解析】以上选项均需要自行申报纳税。

【例 123】（不定项·2023）公民林某为某国有企业员工。林某 2022 年有关收入情况如下：

（1）扣除基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金后的工资、薪金为 150 000 元。

（2）提供设计服务，取得劳务报酬 8 000 元，自行支付交通费 100 元。

（3）因张某无力偿还所欠林某的借款，张某以一套 1 年前购买的价值 1 800 000 元的商用住房抵偿借款。张某购入该套商用住房成本为 500 000 元，双方已办理房屋权属转移手续。

（4）在 Y 通信公司预购话费，获赠价值 1 500 元的手机一部。

（5）因累积消费达到 Z 航空公司规定的额度，被邀请参加 Z 航空公司金卡会员抽奖活动，抽得市价 2 000 元的西装一套。

（6）获得省级人民政府直接颁发的科技创新奖 6 000 元。

（7）取得储蓄存款利息 1 000 元。

已知：劳务报酬所得个人所得税预扣率为 20%，每次收入 4 000 元以上的，减除费用按 20% 计算。劳务报酬所得在计入综合所得时以收入减除 20% 费用后的余额为收入额。综合所得减除费用为 60 000 元/年；应纳税所得额不超过 36 000 元的部分，税率为 3%，速算扣除数为 0；超过 36 000 元至 144 000 元的部分，税率为 10%，速算扣除数为 2 520。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

1. 计算林某当年劳务报酬所得应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

A $(8\,000 - 100) \times (1 - 20\%) \times 20\% = 1\,264$ （元）

B $(8\,000 - 100) \times 20\% = 1\,580$ （元）

C $8\,000 \times 20\% = 1\,600$ （元）

D $8\,000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 1\,280$ （元）

【解析】本题考查个人所得税劳务报酬所得的预扣预缴。解题关键是应纳税所得额的确定：劳务报酬所得每次收入不超过 4 000 元的，减除费用按 800 元计算；每次收入 4 000 元以上的，减除费用按 20% 计算。（1）林某取得的劳务报酬收入 8 000 元，减除费用按 20% 计算，应预扣预缴的个人所得税应纳税所得额 $= 8\,000 \times (1 - 20\%) = 6\,400$ （元）；（2）林某应预扣预缴个人所得税税额 $=$ 预扣预缴应纳税所得额 $\times$ 预扣率 $= 6\,400 \times 20\% = 1\,280$ （元）。

2. 计算林某当年综合所得应缴纳个人所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

A $[150\,000 + 8\,000 \times (1 - 20\%) - 60\,000] \times 10\% - 2\,520 = 7\,120$ （元）

B $(150\,000 + 8\,000 - 100 - 60\,000) \times 10\% - 2\,520 = 7\,270$ （元）

C $(150\,000 - 60\,000) \times 10\% - 2\,520 + 8\,000 \times 3\% = 6\,720$ （元）

D $(150\,000 - 60\,000) \times 10\% - 2\,520 + 8\,000 \times (1 - 20\%) \times 3\% = 6\,672$ （元）

经典必刷答案：

【例 122】ABCD

【解析】综合所得应缴纳个人所得税税额 = (纳税年度综合收入额 - 费用 60 000 元 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 其他扣除 - 符合条件的公益慈善事业捐赠) × 适用税率 - 速算扣除数 - 减免税额 = $[150\,000 + 8\,000 \times (1 - 20\%) - 60\,000] \times 10\% - 2\,520 = 7\,120$ (元)。

3. 下列选项中, 关于张某用商用住房抵偿林某债务的说法, 正确的是 ()。

- A. 林某需要缴纳契税
- B. 张某需要缴纳土地增值税
- C. 张某需要缴纳增值税
- D. 张某需要缴纳个人所得税

【解析】选项 A, 林某为权属的承受方, 需缴纳契税; 选项 B, 个人转让住房, 暂免征收土地增值税; 选项 C, 张某转让房屋按 “销售不动产” 缴纳增值税; 选项 D, 张某转让的住房是购买取得的, 且购买时间为 1 年, 需要按 “财产转让所得” 缴纳个人所得税。

4. 下列各项中, 需要缴纳个人所得税的是 ()。

- A. 通过抽奖取得的价值 2 000 元的西装
- B. 获得省级人民政府颁发的奖金 6 000 元
- C. 在 Y 通信公司预购话费, 获赠的价值 1 500 元的手机
- D. 取得储蓄存款利息 1 000 元

【解析】选项 A, 企业对累积消费达到一定额度的顾客给予额外抽奖机会, 个人的获奖所得, 按照 “偶然所得” 项目缴纳个人所得税; 选项 B、D, 免征个人所得税; 选项 C, 企业向个人销售商品和提供服务的同时给予赠品, 不征收个人所得税。

经典必刷答案:

【例 123】1.D 2.A 3.ACD 4.A

本章真题测评

一、单选题

本类题型每小题2分,每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。错选、不选均不得分。

01. (2023) 甲公司对外销售 W 货物, 不含税价格 100 万元, 给予购买方商业折扣 10 万元; 销售 Y 货物, 不含税价格 80 万元, 给予购买方现金折扣 5 万元。上述销售业务中, 甲公司应确认的企业所得税收入总额为 ()。
- A. 180 万元 B. 175 万元
C. 170 万元 D. 165 万元
02. (2025) 根据个人所得税法律制度的规定, 在中国境内无住所的下列外籍个人中, 属于 2024 年度非居民个人的是 ()。
- A. 迪克 2024 年 6 月 7 日入境, 2024 年 12 月 20 日离境, 期间回国 5 天
B. 温蒂 2023 年 10 月 11 日入境, 2024 年 7 月 20 日离境
C. 蒂姆 2024 年 7 月 1 日入境, 2024 年 12 月 1 日离境
D. 朱莉 2023 年 3 月 1 日入境, 2024 年 10 月 10 日离境
03. (2023) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列业务中不属于视同销售货物情形的是 ()。
- A. 将外购货物用于捐赠
B. 将自产货物用于办公
C. 将自产货物用于赞助
D. 将外购货物用于广告
04. (2025) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于不征税收入的是 ()。
- A. 财政拨款 B. 国债利息收入
C. 接受捐赠收入 D. 转让股权收入
05. (2021) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列不属于综合所得的是 ()。
- A. 劳务报酬所得 B. 稿酬所得
C. 特许权使用费所得 D. 偶然所得
06. (2022) 个体工商户的下列支出中, 在计算经营所得应纳税所得额时, 准予扣除的是 ()。
- A. 直接向某灾区小学的捐赠支出
B. 在生产经营活动中, 发生的城市维护建设税
C. 缴纳的税收滞纳金
D. 家庭生活用电支出
07. (2025) 2024 年甲企业实现利润总额 1 000 万元, 通过省级人民政府向慈善活动捐赠 100 万元, 通过县级人民政府向公益事业捐赠 5 万元。已知公益性捐赠支出在年度利润总额 12% 以内的部分, 准予扣除。计算甲企业 2024 年度企业所得税应纳税所得额时, 准予扣除的公益性捐赠支出是 () 万元。
- A. 120 B. 100
C. 105 D. 5
08. (2020) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于稿酬所得的是 ()。
- A. 画家将书画作品以图书的形式出版取得的所得
B. 科研工作者取得的专利赔偿所得
C. 剧本作者从电视剧制作单位取得的剧本使用费
D. 作者将自己的文字作品手稿原件拍卖取得的所得

09. (2023) 甲公司的下列固定资产中, 在计算企业所得税应纳税所得额时, 不得计算折旧扣除的是 ()。

- A. 以融资租赁方式租入的生产设备
- B. 以经营租赁方式租出的运输设备
- C. 新建成并投入使用的研发中心大楼
- D. 购买后未投入使用的办公设备

10. (2023) 根据个人所得税法律制度的规定, 个人缴付或购买的 () 不得在税前扣除。

- A. 符合国家规定的商业健康保险
- B. 符合国家规定的税收递延型商业养老保险
- C. 符合规定的企业年金
- D. 符合规定的互助型医疗保险

11. (2023) 居民个人谢某 2022 年 1—10 月累计工资收入 150 000 元, 累计专项扣除 27 000 元, 累计专项附加扣除 10 000 元。谢某 1—9 月工资、薪金所得累计已预扣预缴个人所得税税额 3 150 元。已知, 累计预扣预缴应纳税所得额超过 36 000 元至 144 000 元的部分, 预扣率为 10%, 速算扣除数为 2 520。计算谢某当年 10 月工资、薪金所得应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中, 正确的是 ()。

- A. $(150\,000 - 5\,000 \times 10 - 27\,000 - 10\,000) \times 10\% - 2\,520 = 3\,780$ (元)
- B. $(150\,000 - 5\,000 \times 10 - 27\,000 - 10\,000) \times 10\% - 2\,520 - 3\,150 = 630$ (元)
- C. $(150\,000 - 10\,000) \times 10\% - 2\,520 - 3\,150 = 8\,330$ (元)
- D. 0

12. (2020) 2017 年 12 月甲公司以前经营租赁方式租入一处临街商铺, 合同约定租期为 8 年, 2019 年 12 月该临街商铺发生改建支出 20 万元。根据企业所得税法律制度的规定, 该笔改

建支出企业所得税税务处理的下列表述中, 正确的是 ()。

- A. 发生当期一次性扣除
- B. 按 8 年分期摊销扣除
- C. 按 6 年分期摊销扣除
- D. 按 2 年分期摊销扣除

13. (2022) 中国居民张某 2021 年 8 月应邀为甲公司提供培训一次, 取得报酬 32 000 元, 张某自己负担交通费 300 元。已知劳务报酬所得每次收入 4 000 元以上的, 减除费用按 20% 计算; 预扣预缴应纳税所得额超过 20 000 元至 50 000 元的部分, 预扣率为 30%, 速算扣除数为 2 000。计算张某上述业务应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中, 正确的是 ()。

- A. $(32\,000 - 300 - 800) \times 30\% - 2\,000 = 7\,270$ (元)
- B. $(32\,000 - 300) \times (1 - 20\%) \times 30\% = 7\,608$ (元)
- C. $(32\,000 - 300) \times (1 - 20\%) \times 30\% - 2\,000 = 5\,608$ (元)
- D. $32\,000 \times (1 - 20\%) \times 30\% - 2\,000 = 5\,680$ (元)

14. (2023) 下列选项中, 减半征企业所得税的是 ()。

- A. 中药材种植
- B. 远洋捕捞
- C. 内陆养殖
- D. 蔬菜种植

15. (2022 改编) 甲公司 2023 年度为符合条件的小型微利企业, 当年企业所得税应纳税所得额为 160 万元。已知: 小型微利企业减按 20% 的税率征收企业所得税。计算甲公司 2023 年度应缴纳企业所得税税额的下列算式中, 正确的是 ()。

- A. $160 \times 20\% = 32$ (万元)

- B. $160 \times 25\% \times 20\% = 8$ (万元)
- C. $100 \times 25\% \times 20\% + (160 - 100) \times 12.5\% \times 20\% = 6.5$ (万元)
- D. $100 \times 12.5\% \times 20\% + (160 - 100) \times 25\% \times 20\% = 5.5$ (万元)
16. (2021) 根据个人所得税法律制度的规定, 在计算个体工商户经营所得应纳税所得额时, 下列支出中, 不得扣除的是 ()。
- A. 在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用
- B. 合理的劳动保护支出
- C. 实际支付给从业人员的合理的工资、薪金支出
- D. 仅用于个人和家庭的支出
17. (2022) 2021 年 6 月李某出租自有住房取得当月不含增值税租金 5 000 元, 房屋租赁过程中缴纳税费 100 元, 已知个人出租住房个人所得税暂减按 10% 的税率征收。每次收入 4 000 元以上的, 减除 20% 的费用, 计算李某当月因出租住房应缴纳个人所得税税额的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $(5\,000 - 100) \times 10\% = 490$ (元)
- B. $5\,000 \times (1 - 20\%) \times 10\% = 400$ (元)
- C. $[5\,000 \times (1 - 20\%) - 100] \times 10\% = 390$ (元)
- D. $(5\,000 - 100) \times (1 - 20\%) \times 10\% = 392$ (元)
18. (2020) 甲公司 2019 年度企业所得税应纳税所得额 2 000 万元, 当年购置并实际使用一台符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备, 该专用设备投资额为 600 万元。已知, 企业所得税税率为 25%。根据企业所得税法律制度的规定, 计算甲公司 2019 年度应缴纳企业所得税税额的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $(2\,000 - 600) \times 25\% = 350$ (万元)
- B. $2\,000 \times 25\% = 500$ (万元)
- C. $(2\,000 - 600 \times 10\%) \times 25\% = 485$ (万元)
- D. $2\,000 \times 25\% - 600 \times 10\% = 440$ (万元)
19. (2022) 下列各项中, 属于专项附加扣除的是 ()。
- A. 基本医疗保险
- B. 继续教育支出
- C. 基本养老保险
- D. 失业保险费
20. (2024) 根据企业所得税法律制度的规定, 企业所得税的征收办法是 ()。
- A. 按月征收
- B. 按季计征, 分月预缴
- C. 按季征收
- D. 按年计征, 分月或分季预缴
21. (2025) 2024 年 12 月, 居民个人王某取得从公开市场购买的某上市公司股票的股息 3 000 元, 之后王某将该股票转让, 王某持有该上市公司股票的时间为 4 个月。已知利息、股息、红利所得按 20% 征收个人所得税。计算王某取得股息所得应缴纳个人所得税的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $3\,000 \times 20\% = 600$ (元)
- B. $3\,000 \times 50\% \times 20\% = 300$ (元)
- C. $3\,000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 480$ (元)
- D. $3\,000 \times (1 - 20\%) = 2\,400$ (元)
22. (2020) 中国公民林某 2019 年 6 月取得从公开市场购买的 W 上市公司股票分配的股息 10 000 元、Y 上市公司股票分配的股息 3 000 元, 随后林某将上述两只股票于当月转让。林某持有 W 上市公司股票和 Y 上市公司股票的期限分别为 20 天和 3 个月。已知, 股息所得个人所得税税率为 20%。根据个人所得税法律制度的规

定,计算林某取得上述股息应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

- A. $10\ 000 \times 20\% + 3\ 000 \times 50\% \times 20\% = 2\ 300$ (元)
- B. $(10\ 000 + 3\ 000) \times 50\% \times 20\% = 1\ 300$ (元)
- C. $10\ 000 \times 50\% \times 20\% + 3\ 000 \times 20\% = 1\ 600$ (元)
- D. $(10\ 000 + 3\ 000) \times 20\% = 2\ 600$ (元)

23. (2022) 2021 年 10 月黄某转让其所有的两套普通住房中的一套,取得转让收入 588 万元,支付合理费用 24.4 万元。该住房为黄某六年前购入,房产原值为 336 万元。已知财产转让所得个人所得税税率为 20%。计算黄某转让该套住房应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

- A. $588 \times 20\% = 117.6$ (万元)
- B. $(588 - 336 - 24.4) \times 20\% = 45.52$ (万元)
- C. $(588 - 336) \times 20\% = 50.4$ (万元)
- D. $(588 - 24.4) \times 20\% = 112.72$ (万元)

24. (2019) 周某购买福利彩票,一次性中奖 30 000 元,周某领奖时支付食宿费 400 元。已知偶然所得个人所得税税率为 20%,下列计算周某中奖所得应缴纳个人所得税的算式中,正确的是()。

- A. $(30\ 000 - 400) \times 20\% = 5\ 920$ (元)
- B. $(30\ 000 - 400) \times (1 - 20\%) \times 20\% = 4\ 736$ (元)
- C. $30\ 000 \times 20\% = 6\ 000$ (元)
- D. $30\ 000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 4\ 800$ (元)

25. (2019) 2019 年 3 月张某购买福利彩票取得一次中奖收入 20 000 元,将其中 5 000 元通过国家机关向农村义务教育进行捐赠。已知偶然所

得个人所得税税率为 20%。计算张某中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

- A. $(20\ 000 - 5\ 000) \times 20\% = 3\ 000$ (元)
- B. $20\ 000 \times 20\% = 4\ 000$ (元)
- C. $20\ 000 \div (1 - 20\%) \times 20\% = 5\ 000$ (元)
- D. $(20\ 000 - 5\ 000) \div (1 - 20\%) \times 20\% = 3\ 750$ (元)

26. (2021 改编) 根据个人所得税法律制度的规定,下列情形中,应缴纳个人所得税的是()。

- A. 保险赔偿
- B. 张某转让自用达 5 年以上且唯一的家庭生活用房
- C. 从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入
- D. 杨某将房屋无偿赠与其外孙女

27. (2021) 根据个人所得税法律制度的规定,关于每次收入确定的下列表述中,不正确的是()。

- A. 偶然所得,以 1 个月内取得的收入为一次
- B. 劳务报酬所得只有一次性收入的,以取得该项收入为一次
- C. 利息所得,以支付利息时取得的收入为一次
- D. 特许权使用费所得属于同一项目连续性收入的,以 1 个月内取得的收入为一次

28. (2022) 黄某设立的个体工商户 2021 年度取得销售收入 400 万元,与生产经营活动相关的业务招待费 25 万元。已知个体工商户发生的与生产经营活动有关的业务招待费,按实际发生金额的 60% 扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的 5%,该个体工商户 2021 年准予扣除的业务招待费是() 万元。

A.13

B.15

C.25

D.2

29. (2020) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于专项扣除的是()。

- A. 个人购买符合国家规定的商业健康保险
- B. 个人缴付符合国家规定的企业年金
- C. 个人缴付符合国家规定的职业年金
- D. 个人缴付符合国家规定的基本养老保险

30. (2019) 某居民个人卖房取得收入 160 万元, 该房产买入时的价格为 120 万元, 发生合理的税费 0.5 万元。已知财产转让所得个人所得税税率为 20%。计算个人所得税的下列算式中, 正确的是()。

- A. $(160 - 0.5) \times 20\% = 31.9$ (万元)
- B. $160 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 25.6$ (万元)
- C. $(160 - 120) \times 20\% = 8$ (万元)
- D. $(160 - 120 - 0.5) \times 20\% = 7.9$ (万元)

31. (2022) 根据企业所得税法律制度的规定, 企业从事下列项目的所得, 减半征收企业所得税的是()。

- A. 花卉种植
- B. 谷物种植
- C. 中药材种植
- D. 远洋捕捞

32. (2018) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列各项中, 在计算企业所得税应纳税所得额时, 不得扣除的是()。

- A. 企业发生的合理的劳动保护支出
- B. 企业发生的非广告性质赞助支出
- C. 企业参加财产保险按照规定缴纳的保险费
- D. 企业转让固定资产发生的费用

33. (2021) 某企业 2020 年计入成本、费用的实发工资总额为 400 万元, 拨缴职工工会经费 10 万元, 职工福利费支出 55 万元, 发生职工教育经费支出 20 万元。已知, 企业发生的职工福利费

支出、职工教育经费支出、工会经费支出, 分别在不超工资、薪金总额的 14%、8%、2% 的部分, 准予扣除。该企业 2020 年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计是()。

- A. $400 + 400 \times 14\% + 400 \times 2\% + 400 \times 8\% = 496$ (万元)
- B. $400 + 55 + 400 \times 2\% + 20 = 483$ (万元)
- C. $400 + 55 + 10 + 20 = 485$ (万元)
- D. $400 + 400 \times 14\% + 10 + 20 = 486$ (万元)

34. (2018) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列所得中, 属于免税项目的是()。

- A. 提前退休取得的一次性补贴
- B. 退休人员从原任职单位取得的补贴
- C. 内部退养取得的一次性收入
- D. 按国家统一规定发放的退休费

35. (2023) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列选项中, 免征个人所得税的是()。

- A. 离退休人员从原任职单位取得的各类补贴
- B. 企业职工从破产企业取得的一次性安置费收入
- C. 个人在办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间, 从原任职单位取得的工资、薪金
- D. 个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性收入

36. (2018) 2017 年 9 月 1 日, 甲公司与乙公司签订一项销售合同, 采用预收款方式销售一批商品, 并于 9 月 10 日收到全部价款。甲公司 9 月 20 日发出商品, 乙公司 9 月 21 日收到该批商品。根据企业所得税法律制度的规定, 甲公司确认销售收入的时间为()。

- A. 9 月 10 日
- B. 9 月 20 日
- C. 9 月 21 日
- D. 9 月 1 日

37. (2023 改编) 根据个人所得税法律制度的规定, 在中国境内无住所的下列外籍个人中, 属于 2022 年度居民个人的是 ()。

- A. 艾米 2022 年 10 月 1 日入境, 2023 年 5 月 1 日离境
- B. 朱蒂 2021 年 11 月 10 日入境, 2022 年 5 月 15 日离境, 期间回国 5 天
- C. 史蒂芬 2022 年 5 月 10 日入境, 2022 年 12 月 20 日离境
- D. 杰西卡 2022 年 2 月 1 日入境, 2022 年 6 月 30 日离境

二、多选题

本类题型每小题 2 分, 每小题备选答案中, 有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案, 全部选对得满分, 少选得相应分值, 多选、错选、不选均不得分。

38. (2021) 下列以“转让财产所得”项目缴纳个人所得税的有 ()。

- A. 持有股权被行政机关强制过户
- B. 以股权抵债
- C. 以房产进行投资
- D. 终止投资的转让收入

39. (2020) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于专项附加扣除的有 ()。

- A. 子女教育支出
- B. 继续教育支出
- C. 赡养老人支出
- D. 子女抚养支出

40. (2021) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于企业所得税纳税人的有 ()。

- A. 丁个体工商户
- B. 乙合伙企业
- C. 甲有限责任公司
- D. 丙股份有限公司

41. (2021) 下列各项中, 需要按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税的有 ()。

- A. 公车改革取得的超过扣除标准的用车补贴
- B. 出差的差旅费津贴
- C. 保险销售佣金
- D. 退休后再任职的工资

42. (2020) 根据企业所得税法律制度的规定, 企业依照国务院有关主管部门或省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的下列社会保险费中, 在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的有 ()。

- A. 基本养老保险费
- B. 工伤保险费
- C. 失业保险费
- D. 基本医疗保险费

43. (2019) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列属于综合所得的有 ()。

- A. 工资、薪金所得
- B. 财产租赁所得
- C. 劳务报酬所得
- D. 财产转让所得

44. (2018) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列无形资产中, 应当以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础的有 ()。

- A. 接受捐赠取得的无形资产
- B. 通过债务重组取得的无形资产
- C. 自行开发的无形资产
- D. 接受投资取得的无形资产

45. (2021) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列所得中, 应按“偶然所得”征收个人所得税的有 ()。

- A. 个人为单位或他人提供担保获得的收入
- B. 个人处置打包债权取得的收入
- C. 个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴
- D. 购买福利彩票取得的中奖收入

46. (2022) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列关于确定所得来源地的表述中, 正确的有 ()。

- A. 股息所得按分配股息的企业所在地确定
B. 动产转让所得按照购买动产的企业所在地确定
C. 销售货物所得按照交易活动发生地确定
D. 提供劳务所得按照支付所得的企业所在地确定
47. (2022) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列关于收入确认时间的表述中, 正确的有 ()。
- A. 销售安装程序比较简单的商品, 可在发出商品时确认收入
B. 销售商品采用预收款方式的, 在收到预收款时确认收入
C. 销售商品采用托收承付方式的, 在办妥托收手续时确认收入
D. 销售商品采用支付手续费方式委托代销的, 在收到代销清单时确认收入
48. (2020) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列各项中, (暂) 免征个人所得税的有 ()。
- A. 银行储蓄存款利息
B. 保险佣金
C. 按照国务院规定发给的政府特殊津贴
D. 退休费
49. (2018) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列支出中, 可以在计算企业所得税应纳税所得额时加计扣除的有 ()。
- A. 安置残疾人员所支付的工资
B. 广告费和业务宣传费
C. 研究开发费用
D. 购置环保专用设备所支付的价款
50. (2018) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列应按照“特许权使用费所得”税目缴纳个人所得税的有 ()。
- A. 作家公开拍卖自己的小说手稿原件取得的收入
B. 个人取得特许权的经济赔偿收入
C. 专利权人许可他人使用自己的专利取得的收入
D. 商标权人许可他人使用商标取得的收入
51. (2019) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于企业所得税纳税人的有 ()。
- A. 在中国境内注册的个人独资企业
B. 在中国境内注册的一人有限责任公司
C. 在中国境内注册的社会团体
D. 在中国境内设立机构的某外国股份有限公司
52. (2014) 根据个人所得税法律制度的规定, 下列各项中, 按照“财产转让所得”缴纳个人所得税的有 ()。
- A. 提供著作权的使用权收入
B. 转让股权收入
C. 转让非专利技术使用权收入
D. 转让机器设备收入
53. (2024) 在计算企业所得税应纳税所得额时, 下列各项中, 可以扣除的有 ()。
- A. 土地增值税
B. 允许抵扣的增值税
C. 房产税
D. 印花税
54. (2020) 根据企业所得税法律制度的规定, 下列各项中, 属于长期待摊费用的有 ()。
- A. 固定资产的大修理支出
B. 融资租入固定资产的租赁费支出
C. 已足额提取折旧固定资产的改建支出
D. 经营租入固定资产的改建支出

三、判断题

本类题型每小题1分，请判断每小题的表述是否正确。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。

55. (2019) 企业对外投资期间，投资资产的成本在计算企业所得税应纳税所得额时不得扣除。 ()
56. (2023) 张某转让新三板挂牌公司原始股，应按照财产转让所得缴纳个人所得税。 ()
57. (2020) 个人通过非营利性的社会团体和国家机关向红十字事业的捐赠，在计算缴纳个人所得税时，准予在税前全额扣除。 ()
58. (2023) 依照外国法律成立，但实际管理机构在中国境内的企业为非居民企业。 ()
59. (2022) 某人在甲市 A 区拥有住房，但由于上班太远，在甲市 B 区租了一套住房，可以扣除住房租金支出专项附加扣除。 ()
60. (2022) 非营利组织从事营利性活动取得的收入免征企业所得税。 ()
61. (2022) 韩国公民金某在中国境内无住所，2021 年 8 月 1 日自韩国到中国出差，2022 年 2 月 27 日完成工作后回到韩国，金某 2021 年度为中国个人所得税的非居民个人。 ()
62. (2025) 企业从事海水养殖取得的所得，免征企业所得税。 ()
63. (2023) 企业取得的非货币形式收入，应当按照公允价值确定收入额。 ()
64. (2024) 实际管理机构在中国境内但登记注册地在境外的居民企业，以实际管理机构所在地为企业所得税纳税地点。 ()

四、不定项选择题

本类题型每小题2分，每小题备选答案中，有一个或一个以上符合题意的正确答案，每小题全部选对得满分，少选得相应分值，多选、错选、不选均不得分。

(一)

(2021 改编) 中国居民李某为境内 W 科技公司工程师。李某有一女儿，正就读高中二年级。

李某为独生子，其父母均已年过 60 岁。2023 年李某有关收支情况如下：

(1) 全年工资 250 000 元，全年专项扣除 56 250 元，支付首套住房贷款利息 68 700 元；子女教育专项附加扣除、住房贷款利息专项附加扣除，由李某按照扣除标准的 100% 扣除；1 月—11 月工资、薪金所得累计已预扣预缴个人所得税税款 3 312 元。

(2) 3 月出版一部专业著作取得稿酬 80 000 元，将其中的 10 000 元直接捐赠给贫困学生王某。

(3) 4 月从上市公司公开发行和转让市场购入境内甲上市公司股票，8 月从甲上市公司取得非限售股息 5 000 元，并于当月将股票全部转让。

(4) 9 月获得省人民政府颁发的科技方面的奖金 20 000 元。

(5) 10 月在乙电信公司累积消费达到规定额度，取得按消费积分反馈的价值 100 元的保温杯一个。

(6) 11 月参加丙保险公司二十周年庆典，获赠价值 200 元的茶叶一盒。

(7) 12 月领取原提存的住房公积金 100 000 元。

已知：工资、薪金所得预扣预缴个人所得税减除费用为 5 000 元/月，累计预扣预缴应纳税所得额超过 36 000 元至 144 000 元，预扣率为 10%，速算扣除数为 2 520。子女教育专项附加扣除按照每个子女每月 2 000 元的标准定额扣除；赡养老人专项附加扣除标准为 3 000 元/月；住房贷款利息专

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

项附加扣除标准为1 000元/月；稿酬所得个人所得税预扣率为20%，每次收入4 000元以上的，减除费用按20%计算，收入额减按70%计算。利息、股息、红利所得个人所得税税率为20%。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

65.计算李某12月工资应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

A. $(250\,000 - 5\,000 \times 12 - 2\,000 \times 12 - 3\,000 \times 12 - 68\,700) \times 10\% - 2\,520 - 3\,312 = 298$ （元）

B. $(250\,000 - 5\,000 \times 12 - 2\,000 \times 12 - 3\,000 \times 12 - 1\,000 \times 12 - 68\,700) \times 10\% - 2\,520 = 2\,410$ （元）

C. $(250\,000 - 5\,000 \times 12 - 2\,000 \times 12 - 3\,000 \times 12 - 1\,000 \times 12 - 68\,700) \times 10\% - 2\,520 - 3\,312 = -902$ （元）

D. $(250\,000 - 5\,000 \times 12 - 56\,250 - 2\,000 \times 12 - 3\,000 \times 12 - 1\,000 \times 12) \times 10\% - 2\,520 - 3\,312 = 343$ （元）

66.计算李某3月出版专业著作取得的稿酬应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

A. $(80\,000 - 10\,000) \times (1 - 20\%) \times 20\% = 11\,200$ （元）

B. $80\,000 \times (1 - 20\%) \times 70\% \times 20\% = 8\,960$ （元）

C. $80\,000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 12\,800$ （元）

D. $(80\,000 - 10\,000) \times 70\% \times 20\% = 9\,800$ （元）

67.计算李某8月取得非限售股股息应缴纳个人所得税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

A. $5\,000 \times 50\% \times 20\% = 500$ （元）

B. $5\,000 \times 50\% \times (1 - 20\%) \times 20\% = 400$ （元）

C. $5\,000 \times 20\% = 1\,000$ （元）

D. $5\,000 \times (1 - 20\%) \times 20\% = 800$ （元）

68.李某2023年取得的下列收入中，免于征收或不征收个人所得税的是（ ）。

A. 乙电信公司按消费积分反馈的价值100元的保温杯

B. 省人民政府颁发的科技方面的奖金20 000元

C. 领取的原提存的住房公积金100 000元

D. 丙保险公司赠送的价值200元的茶叶

（二）

（2022）居民企业甲公司为增值税一般纳税人，2022年发生业务如下：

（1）设备销售收入2 000万元，设备租赁收入300万元，银行存款利息收入17.5万元，投资未上市居民企业取得股息200万元。

（2）与生产经营活动有关的业务招待费支出50万元。

（3）符合条件的广告费和业务宣传费支出390万元。

（4）2月进口一台生产设备并投入使用，向海关缴纳关税及增值税，取得海关开具的海关进口增值税专用缴款书。10月因经营业务调整，该设备处于闲置状态，甲公司12月将该设备转让。

已知：业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰；广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

69.下列属于企业所得税免税收入的是（ ）。

A. 设备销售收入2 000万元

B. 银行存款利息收入17.5万元

- C. 投资未上市居民企业取得股息 200 万元
D. 设备租赁收入 300 万元
70. 在计算甲公司 2022 年度企业所得税应纳税所得额时, 允许扣除的业务招待费支出是 () 万元。
- A. 11.5 B. 17.5
C. 20 D. 14
71. 在计算甲公司 2022 年度企业所得税应纳税所得额时, 允许扣除的广告费和业务宣传费支出是 () 万元。
- A. 345 B. 350 C. 335 D. 285
72. 甲公司 2022 年进口及转让生产设备的下列税务处理中, 正确的是 ()。
- A. 进口生产设备按组成计税价格和规定的税率计算向海关缴纳增值税
B. 转让生产设备按增值税简易计税方法计算应缴纳的增值税
C. 进口生产设备缴纳的关税计入该设备的计税基础
D. 进口生产设备由海关代征的增值税计入该设备的计税基础

本章真题测评答案解析

答案速查

一、单选题

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	C	B	A	D	B	C	A	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	B	D	D	D	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	A	B	C	A	C	A	D	D	D
31	32	33	34	35	36	37			
A	B	B	D	B	B	C			

二、多选题

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ABCD	ABC	CD	AD	ABCD	AC	ABD	AD	AC	ACD
48	49	50	51	52	53	54			
ACD	AC	ABCD	BCD	BD	ACD	ACD			

三、判断题

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
√	√	√	×	×	×	√	×	√	√

四、不定项选择题

65	66	67	68	69	70	71	72		
D	B	A	ABC	C	A	A	AC		

答案解析

一、单选题

01.【答案】C

【解析】（1）销售 W 货物涉及商业折扣，应当按扣除“商业折扣后”的金额 $[100 - 10 = 90]$

(万元)] 确定销售商品收入金额; (2) 销售 Y 货物涉及现金折扣, 应当按扣除“**现金折扣前**”的金额 (80 万元) 确定销售商品收入金额; (3) 甲公司应确认的企业所得税收入总额 = $90 + 80 = 170$ (万元)。

02. 【答案】C

【解析】选项 C, 蒂姆在中国境内**无住所**, 并且 2024 年度在中国境内居住**不满 183 天**, 因此属于非居民个人。

03. 【答案】B

【解析】本题考查企业所得税视同销售。企业所得税的视同销售只需要考虑**所有权是否发生转移**。选项 B, 将自产货物用于办公, 货物的所有权实质上还是属于该企业, 因此所有权未发生转移, 不属于企业所得税视同销售的情形。

04. 【答案】A

【解析】选项 A, 一般带有“**财政**”性质的, 为不征税收入; 选项 B, 属于免税收入; 选项 C、D, 属于应税收入。

05. 【答案】D

【解析】综合所得包括工资、薪金所得, 劳务报酬所得 (选项 A), 特许权使用费所得 (选项 C), 稿酬所得 (选项 B); 选项 D, 属于分类所得。

06. 【答案】B

【解析】选项 A, 通过中间机构 (如非营利性机构或国家机关) 进行的符合要求的**公益性捐赠**, **准予扣除**, 即准予扣除的捐赠支出具有“间接性”, “**直接**”向某灾区小学的捐赠支出**不予扣除**; 选项 C, 税收滞纳金, 是由于个体工商户自身不及时履行纳税义务而承担的费用, **不予扣除**; 选项 D, 用于个人和家庭的支

出, 与生产经营无关, **不予扣除**。

07. 【答案】C

【解析】企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门, 用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠可以按照规定**限额扣除**。(1) 公益性捐赠支出扣除限额为年度利润总额的 12%: 扣除限额 = $1\,000 \times 12\% = 120$ (万元); (2) 实际发生额 = $100 + 5 = 105$ (万元); 扣除限额 120 万元 > 实际发生额 105 万元, 按实际发生额 105 万元扣除, 甲企业 2024 年度准予扣除的公益性捐赠支出为 105 万元。

08. 【答案】A

【解析】选项 A, 抓关键词“**出版**”, 属于稿酬所得; 选项 B、C、D, 均属于特许权使用费所得。

09. 【答案】D

【解析】选项 D, **房屋、建筑物**以外未投入使用的固定资产, 不得计算折旧扣除。

10. 【答案】D

【解析】个人所得税法律制度中确定的其他扣除, 包括个人缴付符合国家规定的企业年金 (选项 C)、职业年金, 个人购买符合国家规定的商业健康保险 (选项 A)、税收递延型商业养老保险 (选项 B) 的支出, 以及国务院规定可以扣除的其他项目。

11. 【答案】B

【解析】本题考查工资、薪金所得预扣预缴应纳税额的计算。整体思路: **先算累计** (计算截至本月末的所有月份累计应缴纳的税额), **再算本期** (用累计预扣预缴应纳税额减去之前月份已经预缴的税额)。先算累计: 累计预扣预缴应纳税额 = 累计预扣预缴应纳税所得额 $\times$ 预扣率 - 速

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

算扣除数 = $(150\,000 - 5\,000 \times 10 - 27\,000 - 10\,000) \times 10\% - 2\,520 = 3\,780$ (元)。再算本期: 谢某 10 月应预扣预缴税额 = 累计预扣预缴应纳税额 - 累计已预扣预缴税额 - 累计减免税额 = $3\,780 - 3\,150 - 0 = 630$ (元)。

12.【答案】C

【解析】租入固定资产的改建支出, 作为长期待摊费用, 按合同约定的**剩余租赁期限**6 年 ($8 - 2 = 6$) 分期摊销。

13.【答案】D

【解析】本题考查个人所得税劳务报酬所得的预扣预缴。关键是应纳税所得额的确定: 劳务报酬所得每次收入不超过 4 000 元的, 减除费用按 800 元计算; 每次收入 4 000 元以上的, 减除费用按 20% 计算。(1) 张某取得的劳务报酬收入 32 000 元, 减除费用按 20% 计算, 应预扣预缴的个人所得税应纳税所得额 = $32\,000 \times (1 - 20\%) = 25\,600$ (元); (2) 张某应预扣预缴个人所得税税额 = 预扣预缴应纳税所得额 $\times$ 预扣率 - 速算扣除数 = $25\,600 \times 30\% - 2\,000 = 5\,680$ (元)。

14.【答案】C

【解析】牢记减半征收企业所得税的项目: 花卉、茶以及其他**饮料作物和香料作物**的种植; **海水养殖、内陆养殖** (选项 C)。选项 A、B、D, 属于免征企业所得税的项目。

15.【答案】B

【解析】本题考查小型微利企业所得税税收优惠政策。小型微利企业 2023 年度适用的税收优惠为**减按 25% 计入应纳税所得额**, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。则甲公司 2023 年度应缴纳企业所得税税额 = $160 \times 25\% \times 20\% = 8$ (万元)。

16.【答案】D

【解析】个体工商户仅用于个人和家庭的支出, 属于与取得生产经营收入无关的支出, **不得扣除**。解题小诀窍: 选项 A、B、C 的表述中, 均包含“合理的”三个字。在税法领域, 一般合理的支出是允许在税前扣除的。

17.【答案】D

【解析】本题考查个人所得税财产租赁所得应纳税额的计算。财产租赁所得每次 (月) 收入超过 4 000 元的, 减除费用为 20%。李某当月出租住房个人所得税应纳税额 = [每次 (月) 收入额 - 财产租赁过程中缴纳的税费 - 由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用 (800 元为限)] $\times (1 - 20\%) \times 10\% = (5\,000 - 100) \times (1 - 20\%) \times 10\% = 392$ (元)。

18.【答案】D

【解析】本题考查企业所得税抵免应纳税额的情形。甲公司购置并使用规定的**环境保护专用设备**, 该专用设备**投资额的 10%** ($600 \times 10\%$) 可以从当年的“**应纳税额**”中抵免; 因此甲公司 2019 年应缴纳的企业所得税税额为 $2\,000 \times 25\% - 600 \times 10\% = 440$ (万元)。

19.【答案】B

【解析】专项附加扣除包括符合条件的 3 岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育 (选项 B)、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人支出七项。选项 A、C、D, 属于专项扣除。

20.【答案】D

【解析】企业所得税**按年计征**, 分月或者分季**预缴**, 年度终了办理**汇算清缴**。

21.【答案】B

【解析】本题考查个人所得税利息、股息、

红利所得的税收规定。根据三个要素确定应纳税所得额：**被投资企业性质**（上市/非上市公司）、**股票类型**（限售股/非限售股）、**持股期限**。（1）王某取得上市公司非限售股股息，持股期限为4个月（1个月<持股期限≤1年），**减按50%**计入应纳税所得额；（2）王某取得的股息所得应纳税额=应纳税所得额×20%=3000×50%×20%=300（元）。

22.【答案】A

【解析】（1）李某取得的W上市公司股息10000元，由于持股时间仅为20天（≤1个月），应**全额**计入应纳税所得额；（2）李某取得的Y上市公司股息3000元，由于持股期限为3个月（1个月<持股期限≤1年），暂**减按50%**计入应纳税所得额；（3）李某取得的股息所得应纳税额=应纳税所得额×20%=10000×20%+3000×50%×20%=2300（元）。

23.【答案】B

【解析】本题考查个人所得税个人转让住房的税务处理。黄某转让的住房虽已满5年，但不是黄某唯一的住房，因此需按财产转让所得20%的税率差额计缴个人所得税。黄某财产转让所得个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率=（收入总额-财产原值-合理费用）×20%=（588-336-24.4）×20%=45.52（万元）。

24.【答案】C

【解析】本题考查偶然所得个人所得税应纳税额的计算。福利彩票**中奖奖金超过1万元**按**全额**计征个人所得税。周某取得的彩票中奖收入个人所得税应纳税额=应纳税所得额×20%=30000×20%=6000（元）。

25.【答案】A

【解析】（1）福利彩票一次中奖收入超过1万元的，应“**全额征收**”个人所得税；（2）个人通过非营利性的社会团体和国家机关向**农村义务教育**的捐赠，在计算缴纳个人所得税时，准予在税前的所得额中“**全额扣除**”；（3）张某中奖收入应缴纳的个人所得税=（20000-5000）×20%=3000（元）。

26.【答案】C

【解析】选项A、B、D，免征个人所得税；选项C，从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入，按“经营所得”项目缴纳个人所得税。

27.【答案】A

【解析】选项A，偶然所得，以每次取得该项收入为一次。

28.【答案】D

【解析】业务招待费按照**两个限额标准孰低扣除**。限额①为发生额的60%：25×60%=15（万元）；限额②为当年销售（营业）收入的5‰：400×5‰=2（万元）。限额②<限额①，该个体工商户2021年准予扣除的业务招待费为2万元。

29.【答案】D

【解析】选项A、B、C，属于依法确定的其他扣除项目；选项D，属于专项扣除。**专项扣除**，包括符合条件的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等**社会保险费**和**住房公积金**。

30.【答案】D

【解析】本题考查财产转让所得应缴纳个人所得税的计算。注意财产转让所得是以财产转让收入**减除财产原值和合理费用**后的余额为应纳税

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

税所得额。财产转让所得应纳税额 = 应纳税所得额 $\times 20\%$ = (收入总额 - 财产原值 - 合理费用) $\times 20\%$ = (160 - 120 - 0.5) $\times 20\%$ = 7.9 (万元)。

31.【答案】A

【解析】企业从事下列项目的所得减半征收企业所得税：(1) 花卉 (A 选项)、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；(2) 海水养殖、内陆养殖。选项 B、C、D，属于免征企业所得税项目。

32.【答案】B

【解析】选项 A、C、D，属于与生产经营有关的合理支出，准予扣除；选项 B，企业发生的非广告性赞助支出，不属于与生产经营有关的合理支出，不得扣除。

33.【答案】B

【解析】本题考查工资、薪金支出和三项经费的税前扣除，可以按照“四步限额法”进行解题，具体分析如表 5-46 所示。

表 5-46 工资、薪金和三项经费的扣除

单位：万元

项目	实际发生额 (会计)	扣除限额 (税法)	税前准予扣除	纳税调整
工资、薪金	400	据实扣除 400	400	—
工会经费	10	$400 \times 2\% = 8$	8	调增 2
职工福利费	55	$400 \times 14\% = 56$	55	—
职工教育经费	20	$400 \times 8\% = 32$	20	—

因此该企业 2020 年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计 = 400 + 55 + $400 \times 2\% + 20 = 483$ (万元)。

【解析】史蒂芬虽然在中国境内无住所，但 2022 年度在中国境内居住满 183 天，因此属于居民个人。

34.【答案】D

【解析】选项 A、B、C，均应按相关规定缴纳个人所得税；选项 D，属于个人所得税免税项目。

二、多选题

38.【答案】ABCD

【解析】财产转让所得征税范围包括：
(1) 个人将投资于在中国境内成立的企业或组织 (不包括个人独资企业和合伙企业) 的股权或股份，转让给其他个人或法人的行为，按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税，具体包括以下情形：

35.【答案】B

【解析】选项 A、C、D，均应按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税；选项 B，免征个人所得税。

①出售股权；

②公司回购股权；

③发行人首次公开发行新股时，被投资企业股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售；

36.【答案】B

【解析】采用预收款方式取得销售货物收入的，在发出商品时 (9 月 20 日) 确认销售收入，缴纳企业所得税。

37.【答案】C



④股权被司法或行政机关强制过户(选项A);

⑤以股权对外投资或进行其他非货币性交易;

⑥以股权抵偿债务(选项B);

(2)个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等取得的股权转让收入(选项D);

(3)个人以非货币性资产投资(选项C)等。

39.【答案】ABC

【解析】专项附加扣除,包括3岁以下婴幼儿照护支出、子女教育支出(选项A)、继续教育支出(选项B)、大病医疗支出、住房贷款利息支出或住房租金支出、赡养老人支出(选项C)七项。

40.【答案】CD

【解析】本题考查企业所得税纳税人。选项A、B,个体工商户是自然人性质的“商自然人”、合伙企业属于非法人组织,均不具备法人资格,不缴纳企业所得税,由个体工商户和合伙企业的个人合伙人按“经营所得”缴纳个人所得税;选项C、D,属于法人——营利法人,具备法人资格,需要缴纳企业所得税。

41.【答案】AD

【解析】选项B,不属于工资、薪金性质的补贴、津贴,不予征收个人所得税;选项C,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,按“劳务报酬所得”缴纳个人所得税。

42.【答案】ABCD

【解析】企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的“四险一金”,即基本养老保险费(选项A)、基本医疗保险费(选项D)、失业保险费(选项C)、工伤保险费(选项B)等基本养老保险费和住房公积金,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。

43.【答案】AC

【解析】综合所得包括工资、薪金所得(选项A);劳务报酬所得(选项C);特许权使用费所得;稿酬所得。记忆口诀为:功(工)劳特高(稿)。

44.【答案】ABD

【解析】通过捐赠(选项A)、投资(选项D)、非货币性资产交换、债务重组(选项B)等方式取得的无形资产,以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础;自行开发的无形资产(选项C),以开发过程中该资产符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出为计税基础。

45.【答案】AD

【解析】选项B,个人处置打包债权取得的收入,按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税;选项C,个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴,扣除一定标准的公务费用后,按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

46.【答案】AC

【解析】选项B,动产转让所得,按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定所得来源地;选项D,提供劳务所得,按照劳务发生地确定所得来源地。

47.【答案】ACD

【解析】选项B,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入。注意若是采用预收款方式提供租赁服务,出租人可在租赁期内,将租金分期均匀计入相关年度收入缴纳企业所得税。

48.【答案】ACD

【解析】选项B,保险赔款属于免税项目,但

保险营销员取得的佣金收入，按“劳务报酬所得”项目缴纳个人所得税。

49.【答案】AC

【解析】选项A，安置残疾人员所支付的工资可加计扣除，体现了国家鼓励企业承担社会责任而给予税收优惠；选项C，除特殊行业外，企业的研究开发费用可加计扣除，体现了国家鼓励企业开发新技术、新产品、新工艺而给予税收优惠；选项B，属于限额扣除项目；选项D，属于抵免应纳税额项目。

50.【答案】ABCD

【解析】本题选项均按“特许权使用费所得”缴纳个人所得税。除本题选项外，常考的特许权使用费所得还包括“剧本作者从电影、电视剧的制作单位取得的剧本使用费”。

51.【答案】BCD

【解析】企业所得税纳税人包括各类企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位和从事经营活动的其他组织。选项A，依照规定成立的个人独资企业、合伙企业，不属于企业所得税纳税人，不缴纳企业所得税。

52.【答案】BD

【解析】选项A、C，应按照“特许权使用费所得”计征个人所得税。

53.【答案】ACD

【解析】选项B，“允许抵扣的增值税”不得在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。

54.【答案】ACD

【解析】选项B，以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用，分期扣除。

三、判断题

55.【答案】✓

【解析】企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除。企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本，准予扣除。

56.【答案】✓

【解析】题目所述内容正确。对个人转让新三板挂牌公司原始股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税。

57.【答案】✓

【解析】题目所述内容正确。

58.【答案】×

【解析】本题考查居民企业与非居民企业的判定，涉及“注册地”和“实际管理机构所在地”两个标准，二者只要满足其一在中国境内，就属于居民企业；二者均不在中国境内，则属于非居民企业。本题中，企业的“实际管理机构”在中国境内，属于居民企业。

59.【答案】×

【解析】在主要工作城市有住房，不能扣除住房租金专项附加扣除。

60.【答案】×

【解析】对非营利组织从事“非营利性活动”取得的收入给予免税，但从事“营利性活动”取得的收入则要征税。

61.【答案】✓

【解析】金某在中国境内无住所且2021年度在境内居住时间不足183天，为非居民个人。

62.【答案】×

【解析】企业从事下列项目的所得减半征收企

业所得税：（1）花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；（2）海水养殖、内陆养殖。

63.【答案】√

【解析】非货币形式的收入应当按照公允价值确定收入额（金额不确定）。

64.【答案】√

【解析】题目所述内容正确。该居民企业虽然登记注册地在境外，但是其实际管理机构在境内，因此无论是境内所得还是境外所得，均应在实际管理机构所在地纳税。

四、不定项选择题

（一）

65.【答案】D

【解析】（1）累计预扣预缴应纳税所得额 = 累计收入 - 累计免税收入 - 累计减除费用 - 累计专项扣除 - 累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除 = $250\,000 - 5\,000 \times 12 - 56\,250 - 2\,000 \times 12 - 3\,000 \times 12 - 1\,000 \times 12 = 61\,750$ （元）；（2）12月应预扣预缴税额 = （累计预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数） - 累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额 = $61\,750 \times 10\% - 2\,520 - 3\,312 = 343$ （元）。

66.【答案】B

【解析】（1）李某取得稿酬所得预扣预缴时不扣除公益捐赠支出，统一在汇算清缴时扣除（且本题为直接捐赠，也不得扣除），排除选项A、D；（2）李某取得的稿酬收入80 000元，减除费用按20%计算，收入额减按70%计算，排除选项C；（3）李某应预扣预缴个人所得税税额 = 预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 = $80\,000 \times (1 - 20\%) \times 70\% \times 20\% = 8\,960$ （元）。

67.【答案】A

【解析】李某4月从上市公司购入非限售股，8月取得股息，1个月 < 持股期限 ≤ 1年，减按50%计入应纳税所得额。李某取得的股息所得应纳税额 = 应纳税所得额 × 20% = $5\,000 \times 50\% \times 20\% = 500$ （元）。

68.【答案】ABC

【解析】选项A，本质上是“羊毛出在羊身上”，需要消费者支付一定代价，因此不征收个人所得税；选项B，省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织（级别够）颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面（范围内）的奖金，免征个人所得税；选项C，个人领取原提存的三险一金，免征个人所得税；选项D，按偶然所得征收个人所得税。

（二）

69.【答案】C

【解析】选项A、B、D，均属于应税收入。注意区分存款利息收入各税种不同的税收规定：不征收增值税；征收企业所得税；免征个人所得税。

70.【答案】A

【解析】业务招待费按照两个限额标准孰低扣除。限额①为发生额的60%： $50 \times 60\% = 30$ （万元）；限额②为当年销售（营业）收入的5‰： $(2\,000 + 300) \times 5\text{‰} = 11.5$ （万元）。限额② < 限额①，甲公司2022年准予扣除的业务招待费为11.5万元。

71.【答案】A

【解析】广告费和业务宣传费按实际发生额（待抵扣金额）和限额孰低扣除。（1）广宣费的扣除限额为当年销售（营业）收入的15%；

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

$(2\,000 + 300) \times 15\% = 345$ （万元）；

（2）扣除限额 345 万元 < 本年实际发生额 390 万元，因此甲公司 2022 年度准予扣除的广告费业务宣传费支出为 345 万元。

72.【答案】AC

【解析】选项 B，一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣的固定资产，可以按照简

易计税方法计税，此题中固定资产并非 2008 年 12 月 31 日前购入且并未提及未抵扣的情况，因此只能按照一般计税方法计算缴纳增值税；选项 D，由海关代征并开具海关进口增值税专用缴款书的增值税，可以作为增值税进项税额进行扣除，不计入该设备的计税基础。

扫一扫，提个小建议

图书勘误，评价建议，微信“扫一扫”。您的建议是我们最大的动力！祝您奇兵制胜。



第六章 财产和行为税法律制度

—— 本章考点剖析 ——

考情分析

本章介绍 8 个小税种，考点较为分散，年均分值在 10 分左右，以考查单选题、多选题和判断题为主，偶尔也会成为不定项选择题中的一小问。本章税种虽多，但单一税种学习难度不大，考生可采用逐个攻破的方式，保证基础阶段的学习效果。

本章 2026 年主要变化如下：

- 1. 删除耕地占用税法律制度相关内容。
- 2. 在资源税中新增了水资源税相关内容。

考点清单

章节	考点	重要程度
第一节 房产税法律制度	考点 01 房产税	掌握
第二节 城镇土地使用税法律制度	考点 02 城镇土地使用税	熟悉
第三节 契税法法律制度	考点 03 契税	掌握
第四节 土地增值税法律制度	考点 04 土地增值税	掌握
第五节 车船税法律制度	考点 05 车船税	掌握
第六节 印花税法法律制度	考点 06 印花税	掌握
第七节 资源税法法律制度	考点 07 资源税	熟悉
第八节 环境保护税法法律制度	考点 08 环境保护税	熟悉

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

知识框架



【财会全套】**免费**《网课+题库》！激活就能用！

初会/中级/注会/税务师/实操

【带讲解答·历年真题·全套模拟题·万人题库·章节练习】

初级会计全套网课+题库：64421010

中级会计全套网课+题库：64421212

注册会计师全套网课+题库：64421313

税务师全套网课+题库：64421414

实操课程全套网课+题库：64421515

免费领取方式

微信扫码关注“芝士妈咪”公众号
点击链接 输入对应课程代码即可



扫码关注



输入课程

此资源可分享给好友使用，【名额有限】赶紧收藏吧！

考点详解及真题点拨

第一节 房产税法律制度

考点 01 房产税 (表 6-1)

表 6-1 房产税

项目	具体内容
纳税人	在我国城市、县城、建制镇和工矿区（不包括农村）内拥有房屋产权的单位和个人，具体包括产权所有人、承典人、房产代管人或者使用人 【提示】基本原则：受益人纳税。 ①产权属于国家所有的，其经营管理的单位为纳税人； ②产权属于集体和个人所有的，集体单位和个人为纳税人； ③产权出典的，承典人为纳税人； ④产权所有人、承典人均不在房产所在地的，房产代管人或者使用人为纳税人； ⑤产权未确定以及租典纠纷未解决的，房产代管人或者使用人为纳税人； ⑥房屋出租的，出租人为纳税人，但应税单位和个人无租使用其他单位的房产，由使用人代为缴纳房产税
征税范围	房产税的征税范围为城市、县城、建制镇和工矿区的房屋（“城里的房”） 【注意】 ①不包括农村的房屋； ②独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱、水塔、室外游泳池等不属于房产税的征税范围； ③房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

续表

项目	具体内容				
	用途	计税方法	计税依据	税率	应纳税额
	自用	从价计征	房产余值	1.2%	应纳税额 = 应税房产原值 × (1 - 扣除比例) × 1.2%
	出租	从租计征	租金收入	12%	应纳税额 = 不含增值税租金收入 × 12% (或 4%)
应纳税额 计算	【注意1】房产原值： ①房产的历史成本，不减除折旧； ②以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施应计入房产原值，如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等； ③纳税人对原有房屋进行改扩建的，要相应增加房屋的原值。 【注意2】扣除比例：10% ~ 30%，具体由省、自治区、直辖市人民政府决定。 【注意3】个人优惠： ①个人所有非营业用房免征房产税； ②个人出租住房，不区分用途，按 4% 的税率征收。 【注意4】投资联营： ①对于以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的情况，按房产余值作为计税依据计征房产税（真投资——被投资方、余值计税）； ②对于以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的情况，实际上是以联营名义取得房产的租金，应由出租方按租金收入计缴房产税（假投资——投资方、租金计税）。 【注意5】融资租赁：实质重于形式，由承租人以房产余值缴纳房产税。 【注意6】1年内部分时间自用，部分时间出租的，分别计算				
	(1) 国家机关、人民团体自用的房产，免征房产税。军队自用、出租的房产免征房产税。 (2) 由国家财政部门拨付事业经费的单位所有的、本身业务范围内使用的房产，免征房产税。 (3) 宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产，免征房产税。 (4) 个人所有非营业用的房产，免征房产税。 (5) 其他房产的税收优惠，包括： ①危房、毁损不堪居住的房屋——停用后免征； ②房屋大修连续停用半年以上——大修期间免征； ③基建工地临时房屋——施工期间免征； ④高校学生公寓——免征； ⑤非营利性医疗机构自用房产——免征； ⑥老年服务机构自用房产——免征； ⑦公租房、廉租房——免征； ⑧国家机关、军队、人民团体、财政补助事业单位、居委会、村委会、体育基金会、体育类民办非企业单位拥有的体育场馆其用于体育活动的房产——免征；企业拥有并运营管理的大型体育场馆，其用于体育活动的房产——减半征收； 【注意】用于体育活动的天数不得低于全年自然天数的 70%。 ⑨向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房，减按 4% 的税率征收房产税				
税收优惠					

续表

项目	具体内容	
纳税义务发生时间	将原有房产用于生产经营	生产经营之月起
	自行新建房屋用于生产经营	建成之次月起
	委托施工企业建设的房屋	办理验收手续之次月起
	购置新建商品房	房屋交付使用之次月起
	购置存量房	办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起
	出租、出借房产	交付出租、出借本企业房产之次月起
	房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房	房屋使用或交付之次月起
	因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的	其应纳税款的计算应截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末
纳税地点	房产所在地	
纳税期限	按年计算、分期缴纳	

提示 个人出租住房主要涉及的税务处理如图 6-1 所示。

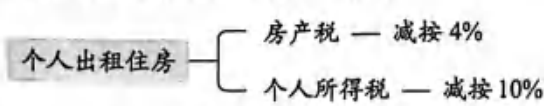


图 6-1 个人出租住房适用税率

经典必刷

【例 1】（单选·2025）下列建筑物中，属于房产税征税范围的是（ ）。

- A. 坐落于市区的商业办公楼
- B. 烟囱
- C. 室外游泳池
- D. 坐落于农村的仓储用房

【解析】城市（选项 A）、县城、建制镇和工矿区的房屋属于房产税征税范围。房产税征税范围不包括农村（选项 D）的房屋。独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱（选项 B）、水塔、变电塔、酒窖、菜窖、室外游泳池（选项 C）、玻璃暖房等，不属于房产税征税范围。

【例 2】（单选·2024）根据房产税法律制度的规定，下列关于房产税纳税人的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 出租人将房产出租给承租人，承租人为房产税的纳税人
- B. 房产产权属于个人所有的，个人为房产税的纳税人
- C. 房产产权属于集体所有的，集体单位为房产税的纳税人
- D. 房产产权属于国家所有的，其经营管理单位为房产税的纳税人

经典必刷答案：

【例 1】A

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【解析】选项 A，出租人将房产出租给承租人，“出租人”为房产税的纳税人；若是该租赁行为明确为融资租赁，则房产税的纳税人为承租人。

【例 3】（判断·2021）房产出典的，房产税由出典人缴纳。（ ）

【解析】产权出典的，房产税由承典人缴纳。

【例 4】（判断·2019、2024、2025）对以房产投资联营，投资者参与投资利润分红、共担风险的，以房产余值作为计税依据计缴房产税。（ ）

【解析】对以房产投资联营，投资者参与投资利润分红、共担风险的，属于“真投资”，以房产余值作为计税依据从价计缴房产税。

【例 5】（单选·2024）王某拥有一幢住房，共 16 间。2023 年 1 月 1 日将其中 7 间自用经营餐馆，其房屋原值为 20 万元；同日，王某将 4 间出典给李某，取得出典价款收入 12 万元，2022 年 12 月 31 日已将剩余的 5 间出租给某公司，租期 5 年，每月收取不含税租金 1 万元。已知，房产税从价计征税率为 1.2%，个人出租住房从租计征税率为 4%，当地规定的房产税扣除比例为 20%。则王某 2023 年应缴纳房产税税额为（ ）。

- A.1.652 万元
B.0.816 万元
C.0.672 万元
D.1.632 万元

【解析】（1）自用房屋从价计征的房产税 = 房产原值 ×（1 - 扣除比例）× 1.2% = 20 ×（1 - 20%）× 1.2% = 0.192（万元）；（2）产权出典的，承典人（李某）为房产税的纳税人；（3）从租计征的房产税 = 不含税的租金收入 × 4% = 1 × 12 × 4% = 0.48（万元）；（4）王某 2023 年应缴纳房产税税额 = 0.192 + 0.48 = 0.672（万元）。

【例 6】（单选·2023）甲公司为增值税一般纳税人，2022 年拥有一套办公用房，原值为 500 万元，已计提折旧 300 万元，已知房产税从价计征税率为 1.2%，当地规定的房产原值扣除比例为 20%。计算甲公司该办公用房 2022 年度应缴纳房产税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $(500 - 300) \times 1.2\% = 2.4$ （万元）
B. $(500 - 300) \times (1 - 20\%) \times 1.2\% = 1.92$ （万元）
C. $500 \times 1.2\% = 6$ （万元）
D. $500 \times (1 - 20\%) \times 1.2\% = 4.8$ （万元）

【解析】甲公司该房产 2022 年度属于办公自用状态，需从价计征房产税。从价计征的房产税应纳税额 = 应税房产原值 ×（1 - 扣除比例）× 1.2% = 500 ×（1 - 20%）× 1.2% = 4.8（万元）。

【例 7】（单选·2023）甲企业拥有一处房产自用，该房产原值 5 000 万元。该房产于 2021 年 12 月更换了中央空调，新中央空调价值 500 万元，原中央空调价值 200 万元。已知，房产税从价计征税率为 1.2%，当地规定的房产税扣除比例为 30%。计算甲企业该房产 2022 年度应缴纳房产税税额的下列算式

经典必刷答案：

【例 2】A 【例 3】× 【例 4】√ 【例 5】C 【例 6】D

中,正确的是()。

A. $(5000 - 500 + 200) \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 39.48$ (万元)

B. $(5000 + 500) \times 1.2\% = 66$ (万元)

C. $5000 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 42$ (万元)

D. $(5000 + 500 - 200) \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 44.52$ (万元)

【解析】本题考查更换与房屋不可分割的附属设施对房产原值的影响。此种情形下,需对房屋原值“加新减旧”。2021年12月更换配套设施后,2022年房产原值中应当包括新空调的价值500万元(加新),不包括更换掉的旧空调的价值200万元(减旧)。甲企业该办公用房2022年度房产税应纳税额=房产原值 $\times$ (1-扣除比例) $\times$ 1.2% $=$ (5000+500-200) $\times$ (1-30%) $\times$ 1.2% $=$ 44.52(万元)。

【例8】(多选·2023)下列各项中,以房产余值为计税依据计算缴纳房产税的有()。

A. 融资租赁房屋

B. 经营租赁房屋

C. 投资联营房产,投资者参与投资利润分红,共担风险

D. 投资联营房产,投资者收取固定收入,不承担经营风险

【解析】选项A,融资租赁房屋实质是承租人分期付款购买固定资产,以房产余值为计税依据从价计征房产税;选项B,以租金收入为计税依据从租计征房产税;选项C,属于“真投资”,以房产余值为计税依据从价计征房产税;选项D,实际上是以联营名义取得房屋租金,属于“假投资”,以租金收入为计税依据从租计征房产税。

【例9】(单选·2022)甲公司为增值税一般纳税人,拥有一处原值500万元的仓库。2021年5月甲公司将仓库由自用转为出租,并于当月将仓库交付给承租方乙公司使用;至年底共收取当年不含增值税租金7万元。已知,房产税从价计征税率为1.2%,从租计征税率为12%,当地规定的房产税扣除比例为30%。计算甲公司该仓库2021年度应缴纳房产税税额的下列算式中,正确的是()。

A. $500 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% \div 12 \times 4 + 7 \times 12\% = 2.24$ (万元)

B. $500 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 4.2$ (万元)

C. $7 \times 12\% = 0.84$ (万元)

D. $500 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% \div 12 \times 5 + 7 \times 12\% = 2.59$ (万元)

【解析】(1)纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之“次月”起缴纳房产税;甲公司5月由自用转为出租并交付使用,前5个月从价计征房产税,自6月起从租计征房产税(从价计征5个月,从租计征7个月);(2)从价计征的房产税应纳税额=应税房产原值 $\times$ (1-扣除比例) $\times$ 1.2% $=$ 500 $\times$ (1-30%) $\times$ 1.2% $\div$ 12 $\times$ 5 $=$ 1.75(万元);(3)从租计征的房产税应纳税额=不含增值税的租金收入 $\times$ 12% $=$ 7 $\times$ 12% $=$ 0.84(万元);(4)甲公司2021年度房产税应纳税额=从价计征的房产税+从租计征的房产税 $=$ 1.75+0.84 $=$ 2.59(万元)。

经典必刷答案:

【例7】D 【例8】AC 【例9】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 10】（多选·2024）根据房产税法律制度的规定，下列各项中，免征房产税的有（ ）。

- A. 非营利性老年服务机构自用的房产 B. 非营利性妇幼保健机构自用的房产
C. 公园附设照相馆所使用的房产 D. 个人对外出租的住房

【解析】选项 A，老年服务机构自用房产，免征房产税；选项 B，非营利性医疗机构、疾病控制机构和妇幼保健机构等卫生机构自用的房产，免征房产税；选项 C、D，照章征收房产税。

【例 11】（多选·2023）下列房产中，应缴纳房产税的有（ ）。

- A. 高校学生公寓 B. 医疗卫生单位所属工厂的厂房
C. 名胜古迹附设的影剧院 D. 个人拥有的营业用房产

【解析】本题考查房产税税收优惠。选项 A，对高校学生公寓免征房产税；选项 B，医疗卫生单位本身业务范围内使用的房产免征房产税，但所属的附属工厂、商店、招待所等属于将该房产“经营性使用”，应照章纳税；选项 C，名胜古迹自用的房产免征房产税，但附设的影剧院属于将该房产“经营性使用”，应照章纳税；选项 D，个人所有“非”营业用的房产免征房产税，但个人拥有的“营业用房产”照章纳税。

【例 12】（判断·2022）纳税人自行新建房屋用于生产经营，从建成之月起缴纳房产税。（ ）

【解析】纳税人自行新建房屋用于生产经营，从建成之“次月”起，缴纳房产税。

第二节 城镇土地使用税法律制度

考点 02 城镇土地使用税（表 6-2）

表 6-2 城镇土地使用税

项目	具体内容
纳税人	在城市、县城、建制镇、工矿区范围内（不包括农村）使用土地的单位和个人 【提示】基本原则：受益人纳税。 【注意】土地使用权共有的，共有各方均为纳税人，由共有各方按实际使用土地的面积占总面积的比例分别缴纳
征税范围	凡在城市、县城、建制镇和工矿区范围内的土地，不论是属于国家所有的土地，还是集体所有的土地，都属于城镇土地使用税的征税范围（“城里的地”）

经典必刷答案：

【例 10】AB 【例 11】BCD 【例 12】×

续表

项目	具体内容		
应纳税额计算	税率	实行地区幅度差别定额税率, 而且每个幅度税额的差距为 20 倍	
	计税依据	纳税人实际占用土地面积; ①由省、自治区、直辖市人民政府确定的单位组织测定土地面积的, 以测定的土地面积为准; ②尚未组织测定, 但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的, 以证书确定的土地面积为准; ③尚未核发土地使用证书的, 应当由纳税人据实申报土地面积	
	应纳税额	年应纳税额 = 实际占用应税土地面积 × 适用税额	
税收优惠	一般免税规定	①国家机关、人民团体、军队自用的土地; ②由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地; ③宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地; 【注意】公园、名胜古迹内的索道公司经营用地, 应按规定缴纳城镇土地使用税。 ④市政街道、广场、绿化地带等公共用地; ⑤直接用于农、林、牧、渔业的生产用地; ⑥开山填海整治的土地和改造的废弃土地, 免缴 5 ~ 10 年; ⑦财政部规定免税的能源、交通、水利设施等用地	
	特殊规定	①免税单位无偿使用纳税单位的土地→免征, 纳税单位无偿使用免税单位的土地→征; ②厂区(围墙)内(包括生产区、办公区、生活区、绿化用地等)→征, 厂区(围墙)外→免征; a. 火电厂: 围墙外的灰场用地; b. 供电部门: 输电线路设施用地、变电站用地; c. 盐场: 盐滩; d. 林业系统: 有林地、防火设施用地; e. 水利设施: 水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等用地; f. 港口: 码头; g. 机场: 飞行区(包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区)、场外道路; h. 矿山企业: 采矿场、排土场、尾矿库、炸药库的安全区等; ③老年服务机构自用土地→免征; ④体育场馆用地, 同房产税的规定; ⑤向居民供热收取采暖费的供热企业, 为居民供热所使用的土地→免征; ⑥物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地, 减半征收	
纳税义务发生时间	购置新建商品房		房屋交付使用之次月起
	购置存量房		签发房屋权属证书之次月起
	出租、出借房产		交付出租、出借房产之次月起
	以出让或转让方式有偿取得土地使用权的	合同约定交付土地时间	合同约定时间的次月起
		合同未约定交付土地时间	合同签订的次月起
	新征用	耕地	批准征用之日起满 1 年时
		非耕地	批准征用次月起

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 13】（判断·2025）土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，不缴纳城镇土地使用税。

（ ）

【解析】土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，由“实际使用人”缴纳城镇土地使用税。

【例 14】（多选·2015）根据城镇土地使用税法律制度的规定，下列各项中，属于城镇土地使用税征税对象的有（ ）。

- A. 镇政府所在地所辖行政村的集体土地
- B. 县政府所在地的国有土地
- C. 位于市区由私营企业占用的国有土地
- D. 位于工矿区内国有土地

【解析】选项 B、C、D，凡在城市、县城、建制镇、工矿区范围内的土地，不论是属于国家所有的土地，还是集体所有的土地，都属于城镇土地使用税的征税范围；选项 A，上述“建制镇”，是经省级人民政府批准设立的建制镇，建制镇的征税范围为镇人民政府所在地的地区，但不包括镇政府所在地所辖行政村。

【例 15】（单选·2024）甲公司的办公楼位于市区，实际占地面积为 4 000 平方米，该办公楼有 3 层，每层楼房建筑面积 3 000 平方米。已知城镇土地使用税适用税率为每平方米每年 2 元，计算甲公司当年应缴纳城镇土地使用税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $4\,000 \times 2 = 8\,000$ （元）
- B. $3\,000 \times 2 = 6\,000$ （元）
- C. $3\,000 \times 3 \times 2 = 18\,000$ （元）
- D. $(4\,000 + 3\,000 \times 3) \times 2 = 26\,000$ （元）

【解析】城镇土地使用税年应纳税额 = 实际占用应税土地面积（平方米）× 适用税额 = $4\,000 \times 2 = 8\,000$ （元）。

【例 16】（单选·2019）甲商贸公司位于市区，实际占用面积为 5 000 平方米，其中办公区占地 4 000 平方米，生活区占地 1 000 平方米，甲商贸公司还有一个位于农村的仓库，租给公安局使用，实际占用面积为 15 000 平方米，已知城镇土地使用税适用税率每平方米税额为 5 元，计算甲商贸公司全年应缴纳城镇土地使用税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $5\,000 \times 5 = 25\,000$ （元）
- B. $(5\,000 + 15\,000) \times 5 = 100\,000$ （元）
- C. $(4\,000 + 15\,000) \times 5 = 95\,000$ （元）
- D. $4\,000 \times 5 = 20\,000$ （元）

【解析】（1）对位于城市的公司办公用地和生活用地，应照章征收城镇土地使用税；（2）城镇土地使用税的征税范围不包括农村的地；（3）甲商贸公司全年应缴纳城镇土地使用税 = $5\,000 \times 5 = 25\,000$ （元）。

【例 17】（多选·2023）下列民航机场用地中，不需要缴纳城镇土地使用税的有（ ）。

- A. 机场工作区
- B. 场内外通信导航设施
- C. 跑道
- D. 机场飞行区四周排水防洪设施

经典必刷答案：

【例 13】× 【例 14】BCD 【例 15】A 【例 16】A

第六章 财产和行为税法律制度

【解析】本题考查城镇土地使用税税收优惠。选项 A, 机场工作区 (办公、生产、候机楼、停车场) 用地、生活区用地、绿化用地, 均须按照规定征收城镇土地使用税; 选项 B、C、D, 机场飞行区 (跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区)、场内外通信导航设施、飞行区四周排水防洪设施用地, 免征城镇土地使用税。

【例 18】 (单选·2022) 甲盐场位于工矿区内, 2021 年实际占地面积为 10 万平方米, 其中盐滩占地 7 万平方米、厂房占地 1.2 万平方米、办公区占地 1 万平方米、生活区占地 0.8 万平方米。已知城镇土地使用税每平方米年税额为 2 元。计算甲盐场 2021 年度应缴纳城镇土地使用税税额的下列算式, 正确的是 ()。

A. $0.8 \times 2 = 1.6$ (万元)

B. $(1.2 + 1 + 0.8) \times 2 = 6$ (万元)

C. $10 \times 2 = 20$ (万元)

D. $(1.2 + 0.8) \times 2 = 4$ (万元)

【解析】对盐场的盐滩、盐矿的矿井用地, 暂免征收城镇土地使用税; 对盐场、盐矿的生产厂房、办公、生活区用地, 应照章征收城镇土地使用税。因此, 甲盐场 2021 年度应缴纳城镇土地使用税 = $(1.2 + 1 + 0.8) \times 2 = 6$ (万元)。

【例 19】 (单选·2022) 根据城镇土地使用税法律制度的规定, 下列土地中, 不予免征城镇土地使用税的是 ()。

A. 宗教寺庙自用土地

B. 市政街道公共用地

C. 国家机关自用土地

D. 物流企业办公用地

【解析】选项 D, 对物流企业自有 (包括自用和出租) 或承租的大宗商品仓储设施用地, 减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税; 对其办公用地, 不属于政策规定的优惠范围, 应照章征收城镇土地使用税。

【例 20】 (判断·2021) 免税单位无偿使用纳税单位土地, 免征城镇土地使用税。 ()

【解析】题目所述内容正确。

【例 21】 (判断·2023) 经批准征用的耕地, 城镇土地使用税纳税义务发生时间为自批准征用次月。 ()

【解析】经批准征用的耕地, 城镇土地使用税纳税义务发生时间为批准征用之日起满 1 年时。

【例 22】 (多选·2022) 根据城镇土地使用税法律制度的规定, 关于城镇土地使用税纳税义务发生时间的下列表述中, 正确的有 ()。

A. 纳税人新征用的非耕地, 自批准征用当月起缴纳城镇土地使用税

B. 纳税人出租房产, 自交付出租房产当月起, 缴纳城镇土地使用税

C. 纳税人购置存量房, 自房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起, 缴纳城镇土地使用税

D. 纳税人购置新建商品房, 自房屋交付使用之次月起, 缴纳城镇土地使用税

经典必刷答案:

【例 17】BCD 【例 18】B 【例 19】D 【例 20】✓ 【例 21】×

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【解析】选项 A，纳税人新征用的“非耕地”，自批准征用“次月”起缴纳城镇土地使用税；纳税人新征用的“耕地”，自批准征用之日起“满 1 年”时开始缴纳城镇土地使用税；选项 B，纳税人出租、出借房产，自交付出租、出借房产之“次月”起缴纳城镇土地使用税。

【例 23】（判断·2022）城镇土地使用税按月计算，一次性缴纳。（ ）

【解析】城镇土地使用税“按年计算、分期缴纳”，具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定。

第三节 契税法法律制度

考点 03 契税（表 6-3）

表 6-3 契税法

项目	具体内容	
纳税人	在我国境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人	
征税范围	（1）土地使用权出让； （2）土地使用权转让（包括出售、赠与、互换）（不包括土地承包经营权和土地经营权的转移）； （3）房屋买卖、赠与、互换； （4）视同发生应税行为：以作价投资入股、抵债、划转、获奖方式承受土地、房屋权属的； （5）因共有不动产份额变化、共有人增加或减少、相关法律文书的生效、监察文书的出具等因素，发生土地、房屋权属转移的 【注意】 土地、房屋权属的典当、分拆（分割）、出租、抵押，不属于契税法规定的征税范围	
应纳税额计算	税率	比例税率，实行 3% ~ 5% 的幅度税率
	计税依据	（1）土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖→不含增值税的成交价格； （2）土地使用权赠与、房屋赠与、土地使用权或房屋划转、奖励→参照市场价格核定； （3）土地使用权互换、房屋互换→价格差额； 【注意 1】 互换价格不相等的，由多交付货币的一方缴纳契税；互换价格相等的，计税依据为零。 【注意 2】 互换是指以房换房、以地换地、房地互换，如果以房（地）偿债，交换其他商品的，应视同房屋（土地）买卖缴纳契税。 （4）以划拨方式取得土地使用权，经批准改为出让方式→补缴的土地出让价款； （5）以作价投资入股、抵债等应交付经济利益方式转移土地、房屋权属的→参照土地使用权出让、出售或房屋买卖
	应纳税额	应纳税额 = 计税价格 × 税率

经典必刷答案：

【例 22】CD 【例 23】×

续表

项目	具体内容
税收优惠	全国法定免税 (1) 国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研和军事设施的; (2) 非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助; (3) 纳税人承受荒山、荒地、荒滩土地使用权,用于农、林、牧、渔业生产; (4) 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属; (5) 法定继承人通过继承承受土地、房屋权属; (6) 依法应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属
	地方酌定减免税 (1) 因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用,重新承受土地、房屋权属; (2) 因不可抗力灭失住房,重新承受住房权属
	临时减免税 (1) 夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的,免征契税; (2) 城镇职工按规定第一次购买公有住房的,免征契税; (3) 企业、事业单位改制重组的契税政策: ①对企事业单位改制重组承受原企事业单位土地、房屋权属的,免征契税; 【注意1】企业改制,满足原企业存续并在新公司中持股超过75%,且新公司承继原企业权利、义务的。 【注意2】事业单位改制,满足原投资主体存续且在新公司中持股超过50%的。 ②公司合并、分立后原投资主体存续或相同的,对合并、分立后的公司承受原合并各方或原公司土地、房屋权属的,免征契税; ③企业破产:债权人承受破产企业抵偿债务的土地、房屋权属,免征契税; ④资产划转,免征契税; 【注意1】资产划转包括政府或国有资产管理部门行政性调整、划转,同一投资主体内部划转,母公司以土地、房屋权属向其全资子公司增资,视同划转。 【注意2】划拨用地出让或作价出资,不属于免税范围。 ⑤债权转股权后新设立公司的,新设立公司承受原企业土地、房屋权属,免征契税
纳税义务发生时间	(1) 纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当日,或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当日; (2) 因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等发生土地、房屋权属转移的,为法律文书生效当日; (3) 因改变土地、房屋用途等情形应当缴纳已经减征、免征契税的,为改变有关土地、房屋用途等情形的当日; (4) 因改变土地性质、容积率等土地使用条件须补缴土地出让价款,应当缴纳契税的,为改变土地使用条件当日 【注意】发生上述情形,按规定不再需要办理土地、房屋权属登记的,纳税人应自纳税义务发生之日起90日内申报缴纳契税
纳税地点	属地征管:纳税人发生纳税义务时,应向土地、房屋所在地税务机关申报纳税
契税退还	(1) 法院判决或仲裁裁决权属转移行为无效的; (2) 实际交付面积小于合同约定面积须退还价款的

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 24】（判断·2025）根据契税法法律制度的规定，土地使用权转让不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。（ ）

【解析】题目所述内容正确。契税法征税范围中的土地使用权转让，是指土地使用者以出售、赠与、互换或者其他方式将土地使用权转移给其他单位和个人的行为。不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。

【例 25】（单选·2024）根据契税法法律制度的规定，下列各项中，不属于契税法征税范围的是（ ）。

- A. 房屋买卖
- B. 房屋抵押
- C. 房屋互换
- D. 房屋赠与

【解析】土地、房屋典当、分拆（分割）、抵押（选项 B）以及出租等行为，土地、房屋权属未发生转移，“不属于”契税法征税范围。

【例 26】（单选·2021）根据契税法法律制度的规定，下列各项中，属于契税法纳税人的是（ ）。

- A. 受赠房屋权属的个体工商户
- B. 转让土地使用权的企业
- C. 出租自有住房的个人
- D. 继承父母车辆的子女

【解析】契税法纳税人，是指在我国境内承受土地、房屋权属转移的单位和个人。契税法由权属的承受人缴税，“承受”主要是指以受让、购买、受赠、互换等方式取得土地、房屋权属的行为。选项 A，受赠是权属的承受人，应该缴纳契税法；选项 B，转让土地使用权的企业，不是权属承受人，不缴纳契税法；选项 C，土地、房屋出租不属于契税法征税范围；选项 D，车辆不属于契税法征税范围。

【例 27】（单选·2025）2024 年 3 月甲将一套自有住房出售，不含税金额为 200 万元。7 月重新购入一套不含税金额为 250 万元的住房，已知契税法适用税率为 3%。计算甲上述业务应缴纳契税法税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $200 \times 3\% = 6$ （万元）
- B. $(200 + 250) \times 3\% = 13.5$ （万元）
- C. $250 \times 3\% = 7.5$ （万元）
- D. $(250 - 200) \times 3\% = 1.5$ （万元）

【解析】（1）契税的纳税人为承受房屋、土地权属的一方，因此甲只需要就购买的不含税金额为 250 万元的住房计算缴纳契税法，对于出售的住房无须缴纳契税法；（2）甲应缴纳契税法税额 = $250 \times 3\% = 7.5$ （万元）。

【例 28】（单选·2023）李某以自己价值 80 万元的商铺和张某价值 100 万元的住宅进行互换，李某支付差额 20 万元。已知契税法税率为 3%，则上述业务李某应缴纳的契税法为（ ）万元。

- A. 0.6
- B. 3
- C. 2.4
- D. 5.4

经典必刷答案：

【例 24】✓ 【例 25】B 【例 26】A 【例 27】C

【解析】本题考查房屋互换行为下，互换价格不相等时契税计征的规定。（1）房屋互换价格不相等时，支付差价的一方（李某）为契税纳税人；（2）土地使用权互换、房屋互换，以所互换的土地使用权、房屋价格的“差额”为计税依据；（3）因此本题中李某应缴纳的契税额 = $20 \times 3\% = 0.6$ （万元）。

【例 29】（单选·2023）方某向谢某借款 80 万元，后因谢某急需资金，方某以一套价值 90 万元的房产抵偿所欠谢某债务，谢某取得该房产产权的同时支付方某差价款 10 万元。已知，契税率率为 3%。根据契税法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 方某应缴纳契税 3 万元
- B. 方某应缴纳契税 2.4 万元
- C. 谢某应缴纳契税 2.7 万元
- D. 谢某应缴纳契税 0.3 万元

【解析】本题考查以房屋抵偿债务时契税的计算。（1）契税的纳税人为承受房屋、土地权属的一方，因此该笔业务中，谢某为契税的纳税人；（2）以偿还债务方式转移土地、房屋权属的，以成交价格（90 万元）为计税依据；（3）谢某应缴纳契税 = $90 \times 3\% = 2.7$ （万元）。

【例 30】（多选·2022）关于契税计税依据的下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 房屋互换的，以交换房屋的市场价格作为计税依据
- B. 土地使用权出让的，以成交价格作为计税依据
- C. 没有价格的房屋权属转移的，以税务机关参照房屋买卖的市场价格依法核定的价格作为计税依据
- D. 土地使用权赠与的，以税务机关参照土地使用权出售的市场价格依法核定的价格作为计税依据

【解析】选项 A，土地使用权互换、房屋互换，以所互换的土地使用权、房屋价格的“差额”为计税依据。

【例 31】（单选·2023）下列情形中，免征契税的是（ ）。

- A. 高等学校承受房屋权属用于改建招待所
- B. 企业承受荒地的土地使用权用于建设休闲娱乐度假村
- C. 法定继承人通过继承承受房屋权属
- D. 企业以出让方式承受原改制重组企业划拨用地

【解析】选项 A、B，承受房屋、土地权属用于营利性场所的建设，应照章纳税；选项 D，以划拨方式取得的土地使用权，改为出让方式重新取得，应按补缴的土地出让价款计算缴纳契税。

【例 32】（多选·2023）根据契税法律制度的规定，下列选项中，应缴纳契税的有（ ）。

- A. 法定继承人通过继承承受房屋权属
- B. 夫妻因离婚分割共同财产而变更房屋权属
- C. 获奖人员受赠房屋
- D. 非等价的房屋互换

【解析】选项 A、B，免于缴纳契税；选项 C，获奖受赠房屋权属的受赠人照章缴纳契税；选项 D，房屋互换价格不相等时，由多交付货币的一方按照差额缴纳契税。

经典必刷答案：

【例 28】A 【例 29】C 【例 30】BCD 【例 31】C 【例 32】CD

第四节 土地增值税法律制度

考点 04 土地增值税（表 6-4）

表 6-4 土地增值税

项目	具体内容		
征税范围	转让	地上的建筑物及其附着物产权	征
		国有土地使用权	
	出让	国有土地使用权	不征
	转让房地产	有偿	征
		无偿（如继承、赠与）	不征
	房地产互换	个人之间互换自有居住用房地产	免征
		其他主体之间互换房地产	征
	合作建房	建成后按比例分房自用	免征
		建成后转让	征
	房地产抵押	抵押期间	不征
		抵押期满且权属发生转移	征
	房地产开发企业	将开发的部分房地产转为自用或用于出租	不征
		将房地产销售或视同销售	征
	土地使用权实质变更	即使未办理相关权属变更手续，只要土地使用者享有占有、使用、收益或处分该土地的权利，且有合同等证据表明其实质转让、抵押或置换了土地并取得了相应的经济利益	征
	房地产的出租、重新评估增值和代建行为		不征



续表

项目	具体内容					
应纳税额 计算	税率	4 级超率累进税率				
	增值额	增值额 = 房地产转让收入 - 扣除项目金额				
	增值率	增值率 = 增值额 ÷ 扣除项目金额 × 100%				
	应纳税额	应纳税额 = 增值额 × 适用税率 - 扣除项目金额 × 速算扣除系数				
	扣除项目	类型	可以扣除的具体项目	扣除标准		
		出售 新房	①地价和相关税费	据实扣除（地价 + 契税）		
			②房地产开发成本	据实扣除		
			③房地产开发费用 （销、管、财）	利息能分摊并能提供 金融机构证明	利 息 + （ ① + ② ） × 5%	5%、10% 为上限， 具体比例 由省级政 府确定
				利息不能分摊或不能 提供金融机构证明	（ ① + ② ） × 10%	
			④与转让房地产有关的 税金	城建税、印花税及教育费附加等（不含允许抵扣的进 项税额）		
			⑤加计扣除	（ ① + ② ） × 20%（非房地产开发企业没有此项扣除）		
		类型	情形	可以扣除的具体项目		
		出售 旧房	①按评估价格扣除	房屋及建筑物的评估价（重置成本 × 成新度折扣率）		
				地价和相关税费		
				转让环节缴纳的税金		
			②按购房发票金额计 算扣除	按购房发票金额每年加计 5% 加计扣除 = 购房款（不含契税）× 5% × （转让年度 - 购房年度）		
		与转让房地产有关的税金 （城建税、教育费附加、印花税和契税）				
税收优惠	①纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额 20% 的免税；超过 20% 的全额征收；					
	②因国家建设需要依法征用、收回的房地产，免征土地增值税； 【注意】因上述原因而“自行转让”比照国家收回处理。					
	③转让旧房作为公共租赁住房房源且增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免征土地增值税；					
	④个人转让住房免征土地增值税					

续表

项目	具体内容	
清算	应当清算 (卖完)	①房地产开发项目全部竣工、完成销售; ②整体转让未竣工决算房地产开发项目; ③直接转让土地使用权
	可以要求清算	①已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在 85% 以上,或该比例虽未超过 85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用; ②取得销售(预售)许可证满 3 年仍未销售完毕; ③纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续
纳税期限	①转让房地产合同签订之日起 7 日内; ②纳税人采取预售方式销售房地产的,税务机关可以预征土地增值税	

提示 土地增值税适用 4 级超率累进税率,具体内容如表 6-5 所示。

表 6-5 土地增值税 4 级超率累进税率表

级数	增值额与扣除项目金额的比率	税率	速算扣除系数
1	未超过 50% 的部分	30%	0%
2	超过 50% 至 100% 的部分	40%	5%
3	超过 100% 至 200% 的部分	50%	15%
4	超过 200% 的部分	60%	35%

【案例】2025 年甲房地产公司销售自行开发的住宅商品,取得土地使用权所支付金额为 6 000 万元;住宅开发成本 7 000 万元,其中含装修费用 500 万元;房地产开发费用中的利息支出为 300 万元(能提供金融机构证明);当年住宅全部销售,取得不含增值税销售收入共计 25 000 万元;与转让房地产有关的税金为 110 万元。已知:该企业所在省人民政府规定的房地产开发费用的计算扣除比例为 5%。则该企业应缴纳的土地增值税为()万元。

【解析】

(1) 住宅销售收入为 25 000 万元。

(2) 确定转让房地产的扣除项目金额包括:

①取得土地使用权所支付的金额 = 6 000 (万元);

②住宅开发成本为 7 000 万元;

③房地产开发费用 = $300 + (6\,000 + 7\,000) \times 5\% = 950$ (万元);

④与转让房地产有关的税金 = 110 (万元);

⑤房地产企业加计扣除金额 = $(6\,000 + 7\,000) \times 20\% = 2\,600$ (万元);

转让房地产的扣除项目合计金额 = $6\,000 + 7\,000 + 950 + 110 + 2\,600 = 16\,660$ (万元)。

(3) 转让房地产的增值额 = $25\,000 - 16\,660 = 8\,340$ (万元)。

(4) 增值率 = $8\,340 \div 16\,660 \approx 50.06\%$,适用的土地增值税税率为 40%,速算扣除系数为 5%。



(5) 应缴纳的土地增值税 = $8\,340 \times 40\% - 16\,660 \times 5\% = 2\,503$ (万元)。

经典必刷

【例 33】(单选·2025) 根据土地增值税法律制度的规定, 下列情形中, 属于土地增值税征税范围的是 ()。

- A. 企业之间互换房地产
- B. 无偿捐赠房地产给民政局
- C. 出让国有土地使用权
- D. 出租住房

【解析】选项 A, 企业之间互换房地产, 属于土地增值税的征税范围。个人之间互换自有“居住用房”才免征土地增值税。

【例 34】(单选·2024) 根据土地增值税法律制度的规定, 下列选项中, 需要缴纳土地增值税的是 ()。

- A. 出让土地使用权
- B. 承租房屋
- C. 转让土地使用权
- D. 出租办公大楼

【解析】土地增值税仅对转让国有土地使用权 (选项 C) 的行为征税, 对出让国有土地的行为 (选项 A) 不征税。选项 B、D, 承租、出租房屋的行为, 房屋均未发生权属转移, 不属于土地增值税的征税范围。

【例 35】(判断·2024) 双方合作建成商品房后转让的, 应缴纳土地增值税。 ()

【解析】对于一方出地, 另一方出资金, 双方合作建房, 建成后按比例分房自用的, 暂免征收土地增值税; 建成后转让的, 应征收土地增值税。

【例 36】(单选·2022) 某市甲生产企业 (增值税一般纳税人) 2021 年 8 月取得一块土地使用权, 支付地价款 200 万元、相关税费 8 万元, 委托建筑公司建造房产, 支付建筑安装工程费 150 万元, 为开发房地产向银行借款, 支付借款利息 80 万元, 该利息支出不能够提供银行贷款证明, 该房产建成后甲企业立即转让。已知, 房地产开发费用的扣除比例为 8%, 则该企业计算土地增值税时, 下列计算准予扣除的房地产开发费用列式中, 正确的是 ()。

- A. $80 + (200 + 8 + 150) \times 8\% = 108.64$ (万元)
- B. $80 + (200 + 150) \times 8\% = 108$ (万元)
- C. $(200 + 150) \times 8\% = 28$ (万元)
- D. $(200 + 8 + 150) \times 8\% = 28.64$ (万元)

【解析】转让新建房, 准予扣除的房地产开发费用以“取得土地使用权所支付的金额”和“房地产开发成本”的合计数为基数计算, 具体分析如表 6-6 所示。

经典必刷答案:

【例 33】A 【例 34】C 【例 35】√

表 6-6 准予扣除的房地产开发费用

扣除项目	具体规定
①取得土地使用权所支付的金额	地价款（200 万元）+ 取得土地使用权时按规定缴纳的有关费用和税金（8 万元）
②房地产开发成本	建筑安装工程费（150 万元）
③房地产开发费用	纳税人不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构贷款证明的： 房地产开发费用 = （① + ②）× 省级政府确定的比例（10% 以内）
	房地产开发费用 = （208 + 150）× 8% = 28.64（万元）

【例 37】（单选·2022）2021 年甲公司转让一栋旧办公楼，取得不含增值税收入 1 000 万元，该办公楼购入时发票注明的金额为 480 万元，经税务机关确认，该办公楼评估价格为 400 万元，在计算土地增值税时，允许扣除的地价款和有关费用以及转让环节的税金为 250 万元，下列计算甲公司转让旧办公楼的增值额的算式中，正确的是（ ）。

- A. $1\,000 - 480 = 520$ （万元）
B. $1\,000 - 400 - 250 = 350$ （万元）
C. $1\,000 - 250 = 750$ （万元）
D. $1\,000 - 480 - 250 = 270$ （万元）

【解析】（1）转让旧房及建筑物的扣除金额，按评估价格扣除，不能取得评估价格，再考虑按购房发票金额计算扣除；（2）本题存在经税务机关确定的评估价格，可扣除的项目包括转让旧房及建筑物的评估价格（400 万元），取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用以及在转让环节缴纳的税金（250 万元）；（3）甲公司转让旧办公楼的增值额 = 房地产转让收入 - 扣除项目金额 = $1\,000 - 400 - 250 = 350$ （万元）。

【例 38】（单选·2022）2021 年 1 月甲公司转让办公楼，取得不含增值税收入 550 万元。该办公楼 2017 年 1 月购入，购房发票注明不含增值税价格为 400 万元，购房时缴纳契税 16 万元并取得完税凭证。甲公司转让该办公楼不能取得评估价格，在计算土地增值税时允许扣除的相关税费为 5 万元。计算甲公司转让该办公楼增值额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $550 - (400 + 16) \times (1 + 4 \times 5\%) = 50.8$ （万元）
B. $550 - 400 - 16 - 5 = 129$ （万元）
C. $550 - 400 - 5 = 145$ （万元）
D. $550 - [400 \times (1 + 4 \times 5\%) + 16 + 5] = 49$ （万元）

【解析】本题考查转让旧房，按购房发票金额计算扣除项目，进而确定转让该办公楼增值额，具体分析如表 6-7 所示。

表 6-7 转让旧房地产的增值额

项目	具体规定
转让收入	550 万元

经典必刷答案：

【例 36】D 【例 37】B

续表

项目	具体规定
扣除项目 (按购房发票金额计算扣除)	发票所载金额(400万元)据实扣除
	从购买年度起至转让年度止每年加计5%计算扣除: 加计扣除=购房款(不含契税)×5%×(转让年度-购房年度)=400×5%×(2021-2017)=80(万元)
	与转让房地产有关的税金(含契税)共计21万元
增值额	转让收入-扣除项目=550-(400+80+21)=49(万元)

【例39】(单选·2020)根据土地增值税法律制度的规定,下列各项中,属于房地产开发费用的是()。

- A. 转让房地产时缴纳的城市维护建设税 B. 取得土地使用权所支付的地价款
C. 与房地产开发项目有关的管理费用 D. 开发房地产项目实际发生的前期工程费

【解析】选项A,属于“与转让房地产有关的税金”;选项B,属于“取得土地使用权所支付的金额”;选项D,属于“房地产开发成本”。

【例40】(多选·2020)根据土地增值税法律制度的规定,下列各项中,在计算土地增值税时,应计入房地产开发成本的有()。

- A. 公共配套设施费 B. 建筑安装工程费
C. 取得土地使用权所支付的地价款 D. 土地征用及拆迁补偿费

【解析】选项C,属于“取得土地使用权所支付的金额”。

【例41】(单选·2018)根据土地增值税法律制度的规定,下列各项中,不属于土地增值税免税项目的是()。

- A. 居民个人转让住房
B. 因国家建设需要被政府批准收回的土地使用权
C. 企业出售闲置办公用房
D. 因城市规划需要而搬迁,由纳税人自行转让原房地产

【解析】选项C,企业出售房产不属于土地增值税免税范围,应照章征税。

【例42】(多选)根据土地增值税法律制度的规定,下列情形中,纳税人应当进行土地增值税清算的有()。

- A. 直接转让土地使用权的
B. 整体转让未竣工决算房地产开发项目的
C. 房地产开发项目全部竣工并完成销售的

经典必刷答案:

【例38】D 【例39】C 【例40】ABD 【例41】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

D.取得房地产销售（预售）许可证满2年尚未销售完毕的

【解析】对于取得房地产销售（预售）许可证满2年尚未销售完毕的，不用进行土地增值税的清算。取得房地产销售（预售）许可证满3年仍未销售完毕的，主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算。

第五节 车船税法律制度

考点 05 车船税（表6-8）

表 6-8 车船税

项目	具体内容		
纳税人	①在中华人民共和国境内属于税法规定的车辆、船舶（简称车船）的所有人或者管理人，为车船税的纳税人； ②从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人		
征税范围	①依法应当在车船登记管理部门登记的机动车辆和船舶（上牌、上路的）； ②依法不需要在车船登记管理部门登记的在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶（未上牌、不上路的） 【注意】 外国及中国港、澳、台临时入境车船，不征收车船税		
应纳税额	税目	计税单位	应纳税额（=计税依据×定额税率）
	乘用车、摩托车、商用客车	每辆	辆数×适用年税额
	商用货车、挂车、专用作业车和轮式专用机械车（不包括拖拉机）	整备质量每吨（自重）	整备质量吨位数×适用年税额 【注意】 挂车按货车税额的50%计算
	机动船舶	净吨位每吨	净吨位数×适用年税额 【注意】 非机动驳船、拖船按机动船舶税额的50%计算
	游艇	艇身长度每米	艇身长度×适用年税额
	【注意】 新车船自购入当月计征车船税：应纳税额=年应纳税额÷12×应纳税月份数		

经典必刷答案：

【例42】ABC

续表

项目	具体内容		
税收优惠	免税	农业生产	捕捞、养殖渔船
		特殊车辆	①军队、武警部队专用车船、警用车船（白牌）； ②外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船（黑牌）； ③悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和船舶
		新能源车船免税，包括纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车 【注意】纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税	
	减半	对节约能源车船减半征收车船税，指符合条件的排量1.6升及以下乘用车和符合条件的商用车 【注意】挂车、拖船、非机动驳船也按50%征收	
征收管理	①按年申报，分月计算（从取得当月起算），一次性缴纳； ②已完税车船年度内转让不另纳税，也不办理退税； ③已完税车船被盗窃、报废、灭失的，可申请退还自该月起至该纳税年度终了期间的税款 【注意】失而复得的，自公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税		

经典必刷

【例 43】（多选·2024）根据车船税法律制度的规定，下列各项中，以“整备质量吨位数”为计税依据的有（ ）。

- A. 商用货车
- B. 挂车
- C. 专用作业车
- D. 轮式专用机械车

【解析】选项 A、B、C、D，均以“整备质量吨位数”作为计税依据计算缴纳车船税。

【例 44】（单选·2023）根据车船税法律制度的规定，下列应税车辆中，以辆数为车船税计税依据的是（ ）。

- A. 商用客车
- B. 挂车
- C. 商用货车
- D. 轮式专用机械车

【解析】选项 A，属于载人的车，以“辆数”为计税依据；选项 B、C、D，属于载货的车，以“整备质量吨位数”为计税依据。

【例 45】（单选·2020）根据车船税法律制度的规定，下列车船中，以“净吨位数”为计税依据的是（ ）。

- A. 机动船舶
- B. 轮式专用机械车
- C. 挂车
- D. 商用客车

经典必刷答案：

【例 43】ABCD 【例 44】A

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【解析】选项 A，机动船舶以“净吨位数”为计税依据；选项 B、C，属于载货的车，以“整备质量吨位数”为计税依据；选项 D，属于载人的车，以“辆数”为计税依据。

【例 46】（单选·2018）我国车船税的税率形式是（ ）。

- A. 地区差别比例税率
- B. 有幅度的比例税率
- C. 有幅度的定额税率
- D. 全国统一的定额税率

【解析】我国车船税实行有幅度的定额税率（选项 C）。

【例 47】（单选·2022）2021 年度甲公司拥有小汽车 2 辆、整备质量均为 1.5 吨的挂车 3 辆。已知乘用车车船税年基准税额为每辆 360 元，货车车船税年基准税额为整备质量每吨 16 元。计算甲公司应缴纳车船税税额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $2 \times 360 \times 50\% + 3 \times 1.5 \times 16 = 432$ （元）
- B. $2 \times 360 + 3 \times 1.5 \times 16 \times 50\% = 756$ （元）
- C. $2 \times 360 \times 50\% + 3 \times 1.5 \times 16 \times 50\% = 396$ （元）
- D. $2 \times 360 + 3 \times 1.5 \times 16 = 792$ （元）

【解析】（1）挂车的车船税年基准税额按照货车税额的 50% 计算；（2）甲公司应缴纳车船税税额 = $2 \times 360 + 3 \times 1.5 \times 16 \times 50\% = 756$ （元）。

【例 48】（判断·2021、2023）纯电动商用车免征车船税。（ ）

【解析】题目所述内容正确。本题需注意两点：（1）节约能源车辆，减半征收；新能源车船，免税；（2）免税的新能源车船包括纯电动商用车和燃料电池商用车等。

【例 49】（多选·2022）下列选项中，应缴纳车船税的有（ ）。

- A. 拖船
- B. 非机动驳船
- C. 燃料电池车
- D. 摩托车

【解析】车船税的税目分为六大类，包括乘用车、商用车、挂车、其他车辆、摩托车（选项 D）和船舶（选项 A、B）；燃料电池商用车免征车船税，燃料电池乘用车不征车船税，因此选项 C 不当选。

【例 50】（判断·2022）车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的次月。（ ）

【解析】车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的“当月”，以购买车船的发票或其他证明文件所载日期的当月为准。题干为“次月”，说法错误。

【例 51】（单选·2021）赵某于 2017 年 5 月购入奔驰一辆，2018 年 4 月被盗，已按照规定办理退税。通过公安机关的侦查，2018 年 9 月被盗车辆失而复得，并取得公安机关的相关证明。已知当地小轿车车船税年税额为 500 元/辆，赵某 2018 年实际应缴纳的车船税的下列计算中，正确的是（ ）。

- A. 0
- B. $500 \times 3 \div 12 = 125$ （元）
- C. $500 \times 7 \div 12 = 292$ （元）
- D. 500 元

经典必刷答案：

【例 45】A 【例 46】C 【例 47】B 【例 48】√ 【例 49】ABD 【例 50】×

【解析】(1) 车船被抢、报废、灭失：自被抢、报废、灭失的“当月”起可申请退还税款；(2) 失而复得：自公安机关出具证明的“当月”起计算纳税；(3) 赵某的奔驰于2018年4月被盗，因而4月的车船税可申请退还；9月被盗车辆失而复得，即从9月开始至12月，需照章计缴车船税，因此2018年赵某需缴纳车船税的月份为1—3月、9—12月，共计7个月；(4) 赵某2018年实际应缴纳的车船税 = $500 \times 7 \div 12 = 292$ (元)。

第六节 印花税法法律制度

考点 06 印花税 (表 6-9)

表 6-9 印花税

项目	具体内容	
纳税人	①立合同人 (合同各方当事人, 但不包括合同的担保人、证人、鉴定人); ②立账簿人 (开立并使用营业账簿); ③立据人 (书立产权转移书据); ④使用人 (在国外书立、领受, 但在国内使用)	在中国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人, 或者在境外书立但在境内使用应税凭证的单位和人, 为印花税的纳税人
征税范围 (列举制)	合同 (11 类)	买卖合同、借款合同、融资租赁合同、租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同 【注意 1】对纳税人以电子形式签订的各类应税凭证按规定征收印花税。 【注意 2】具有合同性质的凭证视同合同贴花 (仅有凭证而无合同); 既有合同又有凭证, 仅就合同贴花; 无论合同是否兑现或能否按期兑现, 都应贴花。 【注意 3】不属于印花税征税范围的凭证: ①人民法院的生效法律文书, 仲裁机构的仲裁文书, 监察机关的监察文书; ②县级以上人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书; ③总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证
	产权转移书据 (7 类)	土地使用权出让和转让书据, 房屋等建筑物、构筑物所有权, 股权 (不包括应缴纳证券交易印花税的), 商标专用权, 著作权, 专利权, 专有技术使用权转让书据 【注意】“专利申请转让、非专利技术转让”属于技术合同; “专利权转让、专利实施许可”属于产权转移书据

经典必刷答案:

【例 51】C

续表

项目	具体内容	
征税范围 (列举制)	营业账簿	资金账簿(指记载“实收资本”和“资本公积”的账簿) 【注意】对记载资金的营业账簿征收印花税,对其他营业账簿不征收印花税
	证券交易	在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证 【注意】对证券交易的出让方征税,不对受让方征税
应纳税额 计算	应税合同	计税依据为合同列明的价款或者报酬; ①买卖合同→支付的价款; ②借款合同→借款金额(不是利息); ③融资租赁合同→租金; ④租赁合同→租金; ⑤承揽合同→支付的报酬; ⑥建设工程合同→支付的价款; ⑦运输合同→运输费用; ⑧保管合同→保管费; ⑨仓储合同→仓储费; ⑩财产保险合同→保险费; ⑪技术合同→支付的价款、报酬或使用费 【提示】 ①借款合同不包括同业拆借合同; ②买卖合同不包括个人书立的动产买卖合同; ③运输合同不包括管道运输合同 【注意1】同一应税凭证载有两项以上税目事项并分别标价的,应分别计税;未分别标价的,适用高税率。 【注意2】同一应税经济凭证由两方以上当事人订立的,应分别计算纳税
	应税产权转移书据	计税依据为产权转移书据列明的价款;未列明价款的,计税依据的确定方法: ①按照实际结算价格或报酬; ②应执行政府定价的,按政府定价; ③按照市场价格 应纳税额 = 价款 × 适用税率
	应税营业账簿	计税依据为营业账簿所记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额 应纳税额 = 实收资本(股本)、资本公积合计金额 × 适用税率
	证券交易	计税依据为成交金额 【注意】非集中交易无转让价格的以办理过户登记手续前1交易日收盘价为计税依据;过户前1交易日无收盘价的以证券面值确定计税依据 应纳税额 = 成交金额或依法确定的计税依据 × 适用税率
		计税依据不包括增值税税款;合同中价款或者报酬与增值税税款未分开列明的,按照合计金额确定

续表

项目	具体内容		
税收优惠	法定凭证免税	①应税凭证的副本或抄本； ②依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证； ③军队、武警部队书立的应税凭证； ④农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同； ⑤无息或贴息借款合同、国际金融组织对我国提供的优惠贷款借款合同； ⑥财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据； ⑦非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同； ⑧个人与电子商务经营者订立的电子订单	
	其他免税情形	①铁路、公路、航运、水路承运快件行李、包裹开具的托运单据； ②各类发行单位之间、发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证； ③个人出租、承租住房签订的租赁合同；与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同； ④个人销售或购买住房	零星的、涉及个人的
		⑤军事物资运输、抢险救灾物资运输的运费结算凭证； ⑥与经济适用住房相关的印花税；公租房经营管理单位建设、管理公租房涉及的印花税； ⑦金融机构与小微企业、微型企业签订的借款合同	—
		减半	证券交易印花税实施减半征收
	改制重组相关规定	实施时间：2024 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	
改制重组前书立但尚未履行完毕的应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的		改制重组前已缴纳印花税的	不再缴纳印花税
改制重组过程中成立的新企业，新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额		原已缴纳印花税部分	
		未缴纳部分 + 以后新增部分	按规定缴纳印花税
改制重组过程中经评估增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额			
企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据		免征印花税	
其他不征税的项目	①电网与用户之间签订的供用电合同； ②法律、会计、审计合同； ③企业与主管部门签订的租赁承包合同 【注意】以上均属于未列举项目，不征税		
纳税义务发生时间	书立应税凭证或者完成证券交易的当日 【注意】证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成当日		
纳税期限	①实行按季、按年计征的，应当于季度、年度终了 15 日内申报纳税； ②实行按次计征的，应当于纳税义务发生 15 日内申报并纳税； ③证券交易印花税按周解缴，扣缴义务人应当于每周终了 5 日内申报解缴税款及银行结算的利息		

提示

1. 发行单位与各方之间的征订凭证是否征收印花税，如图 6-2 所示。

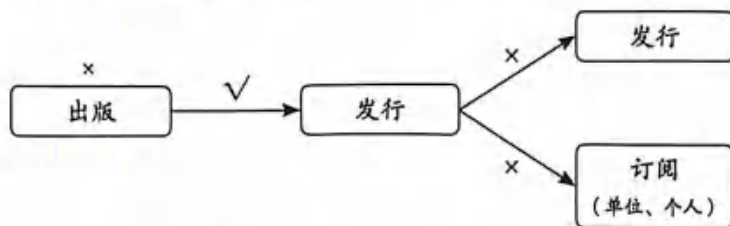


图 6-2 发行单位与各方之间征订凭证的征税关系

2. 电网与各方之间涉及的相关合同是否征收印花税，如图 6-3 所示。

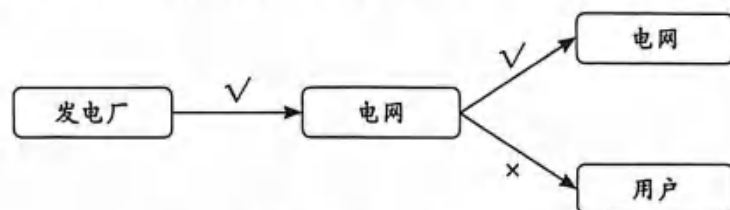


图 6-3 电网与各方之间涉及合同的征税关系

经典必刷

【例 52】（单选·2018）甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定丙为担保人，丁为鉴定人。下列关于该合同印花税纳税人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲、乙、丙和丁为纳税人
- B. 甲、乙和丁为纳税人
- C. 甲、乙为纳税人
- D. 甲、乙和丙为纳税人

【解析】印花税的纳税人——立合同人，是指书立合同的当事人（选项 C），不包括合同的担保人、证人和鉴定人，选项 A、B、D 不当选。

【例 53】（多选·2025）下列应税凭证中，应按照产权转移书据征收印花税的有（ ）。

- A. 土地使用权出让书据
- B. 土地使用权转让书据
- C. 著作权转让书据
- D. 技术转让合同

【解析】我国印花税税目中的产权转移书据包括土地使用权出让书据（选项 A），土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移）（选项 B），股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的）以及商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据（选项 C）；选项 D，应按照“合同”税目缴纳印花税。

【例 54】（单选·2024）下列合同中，不属于印花税征税范围的是（ ）。

- A. 公路运输合同
- B. 加工承揽合同
- C. 财产保险合同
- D. 法律咨询合同

经典必刷答案：

【例 52】C 【例 53】ABC

【解析】选项 D，一般的法律、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询，其所立的合同不贴印花。

【例 55】（多选·2021）某外国公司在国内没有设立机构场所，（国内）甲公司与该公司签订建筑设计合同需要缴纳的税有（ ）。

- A. 关税
- B. 印花税
- C. 代扣代缴的增值税
- D. 消费税

【解析】选项 A，题中没有提及进出口的货物、进出境物品；选项 D，题中没有涉及应税消费品。

【例 56】（多选·2015）根据印花税法律制度的规定，下列关于印花税征税范围的表述中，正确的有（ ）。

- A. 同一业务中既书立合同，又开立单据，只就合同征收印花税
- B. 未按期兑现的合同不征收印花税
- C. 具有合同性质的凭证应视同合同征收印花税
- D. 对纳税人以电子形式签订的各类应税凭证按规定征收印花税

【解析】选项 B，不论合同是否兑现或能否按期兑现，都应当缴纳印花税。

【例 57】（判断）在中华人民共和国境内进行证券交易的出让方和受让方均为印花税的纳税人。（ ）

【解析】对证券交易的出让方征印花税，不对受让方征收。

【例 58】（单选·2021）某电厂为增值税一般纳税人，与某运输公司签订了两份运输保管合同：第一份合同载明的金额合计 50 万元（运费和保管费并未分别记载），第二份合同中注明运费为 30 万元、保管费 10 万元。已知运输合同印花税税率为 0.3‰，保管合同印花税税率为 1‰。该电厂第一份、第二份合同应缴纳的印花税税额分别为（ ）。

- A. 500 元、400 元
- B. 150 元、190 元
- C. 500 元、190 元
- D. 150 元、400 元

【解析】（1）同一应税凭证载有两个以上税目事项，若分别列明金额的，应分别计算应纳税额，相加后按合计税额贴花，若未分别列明金额的，从高适用税率计算贴花；（2）第一份合同运费和保管费并未分别记载，从高适用税率（按保管合同税率），应缴纳印花税税额 = $500\,000 \times 1‰ = 500$ （元）；（3）第二份合同分别记载运费和保管费，分别适用税率，应缴纳印花税税额 = $300\,000 \times 0.3‰ + 100\,000 \times 1‰ = 190$ （元）。

【例 59】（判断·2021）印花税应税营业账簿计税依据是实收资本和资本公积的合计金额。（ ）

【解析】应税营业账簿的应纳税额 = （实收资本或股本 + 资本公积）× 适用税率。题目所述内容正确。

经典必刷答案：

【例 54】D 【例 55】BC 【例 56】ACD 【例 57】× 【例 58】C 【例 59】√

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 60】（单选·2020）甲公司为增值税一般纳税人，向乙公司租赁 2 台起重机并签订租赁合同，合同注明起重机总价值为 80 万元，租期为 2 个月，每台每月租金 2 万元。已知租赁合同适用印花税税率为 1‰。根据印花税法法律制度的规定，甲公司和乙公司签订该租赁合同共计应缴印花税（ ）元。

- A.40
B.80
C.160
D.800

【解析】（1）租赁合同以合同载明的租金（而非租赁物价值）为计税依据；（2）签订合同的双方均为印花税的纳税义务人，甲公司和乙公司共计应缴纳印花税 = $2 \times 2 \times 20\,000 \times 1\text{‰} \times 2 = 160$ （元）。

【例 61】（单选·2023）下列选项中，无须缴纳印花税的是（ ）。

- A. 人民法院的生效法律文书
B. 发电厂与电网之间书立的购售电合同
C. 专有技术使用权转让书据
D. 电网与电网之间书立的购售电合同

【解析】选项 A，人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书，监察机关的监察文书，均不属于印花税征收范围，无须缴纳印花税；选项 B、D，应按买卖合同税目缴纳印花税；选项 C，应按产权转移书据缴纳印花税。

【例 62】（单选·2021 改编）根据印花税法法律制度的规定，下列合同中，免征印花税的是（ ）。

- A. 物流公司与客户之间签订的仓储合同
B. 个人出租住房签订的房屋租赁合同
C. 个人出租商铺签订的房屋租赁合同
D. 发电厂与电网之间签订的购售电合同

【解析】选项 A，按照仓储合同缴纳印花税；选项 B、C，个人出租“住房”签订的房屋租赁合同，免征印花税；个人出租“商铺”签订的房屋租赁合同，按照租赁合同缴纳印花税；选项 D，“发电厂与电网之间”签订的购售电合同，按买卖合同征收印花税；“电网与用户之间”签订的供用电合同不征收印花税。

【例 63】（判断·2021）财产所有人将财产赠与政府、社会福利单位、学校书立的单据免征印花税。（ ）

【解析】财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据，免征印花税。

【例 64】（判断）印花税应税凭证应在书立、领受时即行贴花完税，不得延至凭证生效日期贴花。

（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 65】（判断）证券交易印花税按月解缴，扣缴义务人应当于每月终了之日起 15 日内申报解缴税款及银行结算的利息。（ ）

【解析】证券交易印花税按周解缴。扣缴义务人应当于每周终了之日起 5 日内申报解缴税款及银行结算的利息。

经典必刷答案：

【例 60】C 【例 61】A 【例 62】B 【例 63】√ 【例 64】√ 【例 65】×

第七节 资源税法律制度

考点 07 资源税 (表 6-10)

表 6-10 资源税

项目	具体内容	
征税范围	能源矿产	原油；天然气、页岩气、天然气水合物；煤、煤成（层）气等 【注意】人造石油不缴资源税
	金属矿产	黑色金属和有色金属
	非金属矿产	矿物类、岩石类、宝玉石类
	水气矿产	二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氢气、矿泉水
	盐类	钠盐、钾盐、镁盐、锂盐、天然卤水、海盐
	水资源	地表水、地下水 【注意】不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水等非常规水
纳税环节	资源税由开采或者生产应税产品的单位或个人在应税产品的销售或自用环节计算缴纳 【注意】开采或者生产应税产品自用，视同销售，应当缴纳资源税；但是自用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税	
征税对象	（1）应税产品为矿产品的，包括原矿和选矿产品； （2）应税产品为水资源的，包括地表水和地下水 【注意】有下列情形之一的，不缴纳水资源税： ①农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的； ②家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的； ③水利工程管理单位为配置或者调度水资源取水的； ④为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水的； ⑤为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的； ⑥为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的	
税率	比例或定额税率	地热、石灰岩、其他粘土、砂石、矿泉水、天然卤水
	定额税率	应税水资源
	比例税率	上述 7 种之外的其他应税资源 【注意】纳税人开采或者生产不同税目或同一税目下适用不同税率应税产品的，应当分别核算不同税目或税率应税产品的销售额或销售数量；未分别核算或者不能准确提供不同税目或税率应税产品的销售额或者销售数量的，从高适用税率

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

续表

项目	具体内容				
计税依据	销售额	向购买方收取的全部价款，但不包括收取的增值税税款和取得增值税发票或其他合法有效凭据的相关运杂费用（运输费用、建设基金以及装卸、仓储、港杂费用）			
	销售（实际取用）量	一般应税资源	开采或生产应税产品的实际销售数量或应税自用数量		
		应税水资源	实际取用（耗）水量或实际发电量		
应纳税额	从价定率	应纳税额 = 应税产品的销售额 × 适用的比例税率			
	从量定额	一般应税资源	应纳税额 = 应税产品的销售数量 × 适用的定额税率		
		应税水资源	一般情形	应纳税额 = 实际取用水量 × 适用税额 【注意】疏干排水的实际取用水量按照排水量确定	
			特殊情形	①城镇公共供水企业应纳税额 = 实际取用水量 ×（1 - 公共供水管网合理漏损率）× 适用税额； ②水力发电取用水应纳税额 = 实际发电量 × 适用税额； ③火力发电冷却取用水应纳税额 = 实际发电量或实际取用（耗）水量 × 适用税额； ④除火力发电冷却取用水外，冷却取用水应纳税额 = 实际取用（耗）水量 × 适用税额	
	代扣代缴	代扣代缴应纳税额 = 收购未税产品的数量 × 适用的定额税率			
税收优惠	免征	①开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气； ②煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气； ③规定限额内的农业生产取用水； ④除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队、国家综合性消防救援队伍通过其他方式取用水； ⑤抽水蓄能发电取用水； ⑥采油（气）排水经分离净化后在封闭管道回注的； ⑦受县级以上人民政府及有关部门委托进行国土绿化、地下水回灌、河湖生态补水等生态取用水			
	减征	低丰度油气田开采的原油、天然气		减征 20%	
		高含硫天然气；三次采油；深水油气田开采的原油、天然气		减征 30%	
		稠油、高凝油		减征 40%	
		衰竭期矿山开采的矿产品		减征 30%	
		工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的		减征本年度 20%	

续表

项目	具体内容		
纳税义务发生时间	一般应税资源	销售	收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当日
		自用	移送应税产品的当日
	应税水资源	一般情形	取用水资源的当日
		未经批准取用水资源的	水行政主管部门认定的纳税人实际取用水资源的当日
纳税地点	一般应税资源	矿产品开采地或海盐生产地	
	应税水资源	除另有规定外，纳税人应当向取水口所在地的税务机关申报缴纳水资源税；取用跨省调度的水资源，向调入区域所在地的税务机关申报缴纳水资源税	
纳税期限	①按月或按季申报，自月度或季度终了之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款； ②不能按固定期限计算缴纳的，按次申报，应当自纳税义务发生之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款； ③对超过规定限额的农业生产取用水，可以按年申报缴纳，应当自年度终了之日起 5 个月内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款		

经典必刷

【例 66】（多选·2025）根据资源税法法律制度的规定，下列选项中，应缴纳资源税的有（ ）。

- A. 超市销售食用盐
- B. 煤业公司将自采原煤用于职工福利
- C. 油田公司将自采天然气对外销售
- D. 贸易公司进口原油

【解析】选项 A，食用盐并非直接从自然中开采，不属于资源税的征税范围；选项 D，资源税只对在我国领域和我国管辖的其他海域“开发”应税资源的行为征税，“进口”原油不征资源税。

【例 67】（判断·2024）企业将自产的资源税应税产品用于换取生产设备的，不缴纳资源税。（ ）

【解析】纳税人自用应税产品应当缴纳资源税的情形，包括纳税人以应税产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等。

【例 68】（多选）下列各项中，不属于水资源税征税对象的有（ ）。

- A. 海水淡化水
- B. 地表水
- C. 海水
- D. 再生水

【解析】水资源税的征税对象为地表水和地下水，不包括再生水（选项 D）、集蓄雨水、海水（选项 C）及海水淡化水（选项 A）、微咸水等非常规水。

【例 69】（单选·2021、2024）甲煤矿厂为增值税一般纳税人，2019 年销售原煤不含增值税价 435

经典必刷答案：

【例 66】BC 【例 67】× 【例 68】ACD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

万元，其中包含运输费 10 万元，装卸费 5 万元，均取得增值税发票。已知资源税税率为 2%，甲煤矿厂应缴资源税税额为（ ）万元。

- A.8.9
B.9
C.8.7
D.8.4

【解析】资源税应税产品销售额是指纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款，但不包括收取的增值税税款。计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。因此，甲煤矿厂应缴资源税 = $(435 - 10 - 5) \times 2\% = 8.4$ （万元）。

【例 70】（单选·2022）下列情形中，应缴纳资源税的是（ ）。

- A. 进口铁矿石
B. 煤炭开采企业因安全生产需要抽采煤层气
C. 煤炭企业开采煤用于偿债
D. 石化企业销售柴油

【解析】选项 A，资源税只对在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域“开发”应税资源的行为征税，“进口”铁矿石不征资源税；选项 B，煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层（层）气，免征资源税；选项 D，柴油属于成品油，并非直接从自然中开采，因此不属于资源税的征税范围。

【例 71】（多选·2019）根据资源税法律制度的规定，下列各项中，免征资源税的有（ ）。

- A. 开采原油过程中用于加热的原油、天然气
B. 开采后出口的原油、天然气
C. 因安全生产需要抽采的煤层（层）气
D. 开采后自用的煤层（层）气

【解析】有下列情形之一的，免征资源税：（1）开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气；（2）煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层（层）气。

【例 72】（判断·2021）煤炭开采企业应当在煤炭的开采地缴纳资源税。（ ）

【解析】纳税人应当在矿产品的开采地或者海盐的生产地缴纳资源税。

第八节 环境保护税法律制度

考点 08 环境保护税（表 6-11）

表 6-11 环境保护税

项目	具体内容
纳税人	在我国领域和管辖海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者 【注意 1】按照规定征收环境保护税，不再征收排污费。 【注意 2】纳税人不包括不从事生产经营的其他个人

经典必刷答案：

【例 69】D 【例 70】C 【例 71】AC 【例 72】√

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例 74】（多选·2021）根据环境保护税法律制度的规定，下列关于环境保护税计税依据的表述中，正确的有（ ）。

- A. 应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定
- B. 应税固体废物按照固体废物的排放量确定
- C. 应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定
- D. 应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定

【解析】应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：①应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；②应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；③应税固体废物按照固体废物的排放量确定；④应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。

【例 75】（判断·2024）机动车排放应税污染物的，不缴纳环境保护税。（ ）

【解析】“机动车”、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等“流动”污染源排放应税污染物的，暂予免征环境保护税。

【例 76】（判断·2022）农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的，暂予免征环境保护税。（ ）

【解析】农业生产（不包括规模化养殖），与民生息息相关，甚至很多人的基本生活需要靠农业生产来保障，因此其排放的应税污染物，暂予免征环境保护税。

【例 77】（单选·2021）某企业产生废物 6 000 吨，其中 5 000 吨综合利用符合国家环境标准，900 吨贮存于符合国家和地方环保标准的场所，100 吨直接排放，该企业应缴纳环境保护税（ ）元。（已知具体适用税额为 5 元/吨）

- A. 500
- B. 25 000
- C. 4 500
- D. 30 000

【解析】企业仅针对“直接排放”的 100 吨废物缴纳环境保护税，对于综合利用且符合国家环境保护标准的 5 000 吨废物和按国家标准存放的 900 吨废物，无须缴纳环境保护税。企业应缴纳环境保护税 = $100 \times 5 = 500$ （元）。

【例 78】（判断·2022）企业直接向环境排放应税污染物，应当向其机构所在地的税务机关申报缴纳环境保护税。（ ）

【解析】纳税人应当向“应税污染物排放地”的税务机关申报缴纳环境保护税。

【例 79】（多选·2019）关于环境保护税的纳税期限，下列说法正确的有（ ）。

- A. 按月计算，按月申报缴纳
- B. 按月计算，按季申报缴纳
- C. 按季计算，按季申报缴纳

经典必刷答案：

【例 74】ABCD 【例 75】√ 【例 76】√ 【例 77】A 【例 78】×

D. 不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳

【解析】环境保护税按月计算，按季申报缴纳（选项 B）；不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳（选项 D）。

【例 80】（单选·2019）环境保护税按月计算，按季申报缴纳。纳税人按季申报缴纳的，应当自季度终了之日起（ ）内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款。

A.7 日

B.10 日

C.15 日

D.30 日

【解析】纳税人按月计算，按季申报缴纳的，应当自季度终了之日起 15 日内（选项 C），向税务机关办理纳税申报并缴纳税款。

经典必刷答案：

【例 79】BD 【例 80】C

本章真题测评

一、单选题

本类题型每小题 2 分，每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。错选、不选均不得分。

01. (2023) 根据房产税法律制度的规定，下列房产中，不属于房产税征税范围的是（ ）。
- A. 坐落于县城的酒店大楼
B. 坐落于市区的商业办公楼
C. 坐落于建制镇的生产厂房
D. 坐落于农村的仓储用房
02. (2018) 根据车船税法律制度的规定，下列各项中，不属于车船税征税范围的是（ ）。
- A. 摩托车
B. 拖拉机
C. 游艇
D. 挂车
03. (2022) 2018 年陈某继承父母的一套住房，当年与王某结婚并在不动产权证书上增加了王某的姓名。2021 年陈某与王某将该套住房转让给李某，随后李某将该套住房出租给郑某。上述事项中，需要缴纳契税的是（ ）。
- A. 李某
B. 王某
C. 陈某
D. 郑某
04. (2023) 甲林场位于某建制镇，为增值税一般纳税人。场内有林地占地 50 000 平方米，森林公园占地 60 000 平方米，办公用地占地 30 000 平方米，已知城镇土地使用税适用税率为每平方米每年 2 元，甲林场 2022 年应缴纳城镇土地使用税税额为（ ）元。
- A. 280 000
B. 180 000
C. 60 000
D. 0
05. (2021) 下列选项中，不属于环境保护税征税范围的是（ ）。
- A. 电磁辐射
B. 工业噪声
C. 尾矿
D. 冶金矿渣
06. (2023) 下列各项中，免征房产税的是（ ）。
- A. 廉租单位按政府规定价格向特定人群出租廉租住房
B. 事业单位向专业化规模化住房租赁企业出租住房
C. 企业向个人出租住房
D. 居民住宅区内业主共有的经营性房产
07. (2023) 下列各项中，不属于契税征税范围的是（ ）。
- A. 法定继承人承受房屋权属
B. 房屋买卖
C. 房屋典当
D. 房屋互换
08. (2022) 2021 年甲公司购入乙公司原值 2 000 万元的办公楼，不含增值税成交价为 2 600 万元。甲公司以前银行存款支付价款 1 800 万元，同时抵减乙公司债务 700 万元和利息 100 万元。已知契税适用税率为 4%，计算甲公司购买该办公楼应缴纳契税税额的下列算式中，正确的是（ ）。
- A. $(1\,800 + 700) \times 4\% = 100$ (万元)
B. $2\,000 \times 4\% = 80$ (万元)
C. $2\,600 \times 4\% = 104$ (万元)
D. $1\,800 \times 4\% = 72$ (万元)
09. (2020) 根据土地增值税法律制度的规定，下列各项中，属于土地增值税征税范围的是（ ）。
- A. 房地产的有偿转让
B. 房地产的重新评估

第六章 财产和行为税法法律制度

- C. 房地产的出租 D. 房地产的代建行为
10. (2023) 下列情形中, 应缴纳土地增值税的是 ()。
- A. 房地产开发企业将开发的房产用于奖励职工且发生权属转移
- B. 房产所有人将房屋产权赠与子女
- C. 个人转让住房
- D. 在清产核资时对房地产进行重新评估而产生的评估增值
11. (2022) 甲公司拥有整备质量均为 8 吨的挂车和货车各一辆。已知货车车船税适用年基准税额为整备质量每吨 90 元。计算甲公司当年应缴纳车船税的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $8 \times 90 \times 50\% = 360$ (元)
- B. 0
- C. $8 \times 90 + 8 \times 90 \times 50\% = 1080$ (元)
- D. $2 \times 8 \times 90 \times 50\% = 720$ (元)
12. (2019) 2018 年 6 月李某和王某将各自拥有的一套房屋互换, 经房地产评估机构评估, 李某的房屋价值 80 万元, 王某的房屋价值 100 万元, 李某向王某支付差价 20 万元。已知契税税率为 3%。根据契税法律制度的规定, 计算李某交换房屋应缴纳契税税额的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $20 \times 3\% = 0.6$ (万元)
- B. $80 \times 3\% = 2.4$ (万元)
- C. $(80 + 100) \times 3\% = 5.4$ (万元)
- D. $100 \times 3\% = 3$ (万元)
13. (2022) 陈某借款 200 万元给王某, 王某到期无力偿还, 把名下套房以 160 万元抵偿债务, 剩下 40 万元以现金支付。该房产购入时价值 100 万元。计算契税的依据是 () 万元。
- A. 100
- B. 40
- C. 160
- D. 200
14. (2022) 甲企业拥有一处自用房产, 该房产原值 1200 万元, 已计提折旧 100 万元。该房产于 2020 年 12 月更换了监控系统, 新系统价值 60 万元, 原系统价值 20 万元。已知房产原值扣除比例为 30%; 房产税从价计征税率为 1.2%。计算甲企业该房产 2021 年度应缴纳房产税税额的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $(1200 - 100 + 60) \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 9.74$ (万元)
- B. $(1200 + 60) \times 1.2\% = 15.12$ (万元)
- C. $1200 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 10.08$ (万元)
- D. $(1200 + 60 - 20) \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 10.42$ (万元)
15. (2023) 根据土地增值税法律制度的规定, 下列行为中属于土地增值税征收范围的是 ()。
- A. 甲服装公司将厂房转让
- B. 王某将住房对外出租
- C. 房地产公司将开发的商品房转为办公自用
- D. 张某将商铺用于抵押
16. (2022) 2021 年 4 月甲公司购置了净吨位 600 吨的机动船舶和净吨位 300 吨的非机动驳船各 2 艘。已知机动船舶车船税适用年基准税额为净吨位每吨 4 元, 计算甲公司 2021 年度上述船舶应缴纳车船税税额的下列算式中, 正确的是 ()。
- A. $(600 \times 2 \times 4 \times 50\% + 300 \times 2 \times 4) \div 12 \times 8 = 3200$ (元)
- B. $(600 \times 2 \times 4 + 300 \times 2 \times 4 \times 50\%) \div 12 \times 9 = 4500$ (元)
- C. $(600 \times 2 \times 4 + 300 \times 2 \times 4 \times 50\%) \div 12 \times 8 = 4000$ (元)

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础(下册)

D. $(600 \times 2 \times 4 \times 50\% + 300 \times 2 \times 4) \div 12 \times 9 = 3\ 600$ (元)

17. (2023) 2022 年 7 月甲公司销售自行开发的房地产项目, 取得不含增值税销售收入 9 000 万元, 准予从房地产转让收入中扣减的扣除项目金额为 5 900 万元。已知增值额超过扣除项目金额 50% 至 100% 的部分, 土地增值税税率为 40%, 速算扣除系数为 5%。甲公司该笔业务应缴纳土地增值税税额的下列算式中, 正确的是 ()。

A. $(9\ 000 - 5\ 900) \times 40\% + 5\ 900 \times 5\% = 1\ 535$ (万元)

B. $9\ 000 \times 40\% = 3\ 600$ (万元)

C. $(9\ 000 - 5\ 900) \times 40\% - 5\ 900 \times 5\% = 945$ (万元)

D. $9\ 000 \times 40\% - 5\ 900 \times 5\% = 3\ 305$ (万元)

18. (2019) 2020 年 10 月甲钢铁厂产生炉渣 200 吨, 其中 60 吨贮存在符合国家和地方环境保护标准的设施中, 100 吨综合利用且符合国家和地方环境保护标准, 其余的直接倒弃于周边空地。已知炉渣环境保护税适用税率为 25 元/吨。计算甲钢铁厂当月所产生炉渣应缴纳环境保护税税额的下列算式中, 正确的是 ()。

A. $200 \times 25 = 5\ 000$ (元)

B. $(200 - 60 - 100) \times 25 = 1\ 000$ (元)

C. $(200 - 100) \times 25 = 2\ 500$ (元)

D. $(200 - 60) \times 25 = 3\ 500$ (元)

19. (2019 改编) 根据印花税法法律制度的规定, 下列合同中, 应征收印花税的是 ()。

A. 村民委员会购买农业生产资料书立的买卖合同和农业保险合同

B. 国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同

C. 建筑施工企业书立的建设工程合同

D. 非营利性医疗卫生机构采购药品书立的买卖合同

二、多选题

本类题型每小题 2 分, 每小题备选答案中, 有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案, 全部选对得满分, 少选得相应分值, 多选、错选、不选均不得分。

20. (2025) 根据房产税法律制度的规定, 下列选项中, 应计入房产原值计征房产税的有 ()。

A. 与房屋不可分割的附属设备

B. 不可随意移动的附属设备

C. 对厂房进行改建的支出

D. 独立于房屋之外的烟囱

21. (2018) 根据城镇土地使用税法法律制度的规定, 下列各项中, 可以作为城镇土地使用税计税依据的有 ()。

A. 省级人民政府确定的单位测定的面积

B. 土地使用证书确定的面积

C. 由纳税人申报的面积为准, 核发土地使用证后做调整

D. 税务部门规定的面积

22. (2024) 根据资源税法法律制度的规定, 下列选项中, 属于资源税纳税人的有 ()。

A. 销售自采铜矿的企业

B. 进口铁矿石的企业

C. 销售柴油的加油站

D. 开发玉石出口的企业

23. (2023) 根据房产税法律制度的规定, 下列有关房产税计税依据的表述中, 正确的有 ()。

A. 融资租赁的房屋, 以房产余值计算征收房产税

- B. 对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值
- C. 纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值
- D. 对更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，不得扣减原来相应设备和设施的价值
24. (2021) 根据资源税法律制度的规定，下列各项中，属于资源税征税范围的有()。
- A. 天然气 B. 人造石油
- C. 海盐 D. 稀土矿
25. (2020) 下列选项中，可以免征房产税的有()。
- A. 个人所有的房产
- B. 宗教寺庙、公园、国家机关、军队等自用的房产
- C. 由国家财政部门拨付事业经费的学校自用的房产
- D. 高等学校兴办的校办工厂、企业、招待所等自用的房产
26. (2021) 根据契税法法律制度的规定，下列各项中，属于契税纳税人的有()。
- A. 房屋买卖的出售方
- B. 房屋赠与的受赠方
- C. 房屋租赁的承租方
- D. 房屋互换支付差价方
27. (2019) 根据印花税法法律制度的规定，下列关于印花税计税依据的说法，不正确的有()。
- A. 租赁合同，以所租赁财产的价值作为计税依据
- B. 运输合同，以所运货物金额和运输费用的合计金额为计税依据
- C. 借款合同，以借款金额和借款利息的合计金额为计税依据
- D. 财产保险合同，以保险费收入为计税依据
28. (2024) 根据城镇土地使用税法法律制度的规定，下列各项中，属于城镇土地使用税免税项目的有()。
- A. 企业生活区用地 B. 市政街道公共用地
- C. 国家机关自用的土地 D. 公园自用的土地
29. (2022 改编) 下列房产中，免征房产税的有()。
- A. 居民住宅区内业主共有的经营性房产
- B. 非营利性医疗机构自用的房产
- C. 个人所有非营业用的房产
- D. 公共租赁住房
- ### 三、判断题
- 本类题型每小题 1 分，请判断每小题的表述是否正确。每小题答题正确的得 1 分，错答、不答均不得分，也不扣分。
30. (2021) 非营利性老年社会福利院自用的土地，免征城镇土地使用税。()
31. (2021) 重新评估的房产需要缴纳土地增值税。()
32. (2023) 因国家建设需要搬迁，企业自行转让原房地产的，应缴纳土地增值税。()
33. (2024) 警用车船，免征车船税。()
34. (2021) 采石厂将自采的花岗岩用于抵偿债务的，应当按规定缴纳资源税。()
35. (2020) 房屋出租不属于契税征税范围。()
36. (2025) 出让国有土地使用权，属于土地增值税的征税范围。()

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

37.（2018）产权未确定以及租典纠纷未解决的，所排放应税污染物，需要缴纳环境保护税。
暂不征收房产税。（）（）

38.（2024）企业向依法设立的污水集中处理场

本章真题测评答案解析

答案速查

一、单选题

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
D	B	A	C	A	A	C	C	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
C	A	C	D	A	B	C	B	C	

二、多选题

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ABC	ABC	AD	ABC	ACD	BC	BD	ABC	BCD	BCD

三、判断题

30	31	32	33	34	35	36	37	38	
√	×	×	√	√	√	×	×	×	

答案解析

一、单选题

01.【答案】D

【解析】此题考查房产税征税范围中地理位置的辨析。城市（选项B）、县城（选项A）、建制镇（选项C）和工矿区的房屋属于房产税征税范围。房产税征税范围不包括农村（选项D）的房屋。

02.【答案】B

【解析】摩托车（选项A）、游艇（选项C）和挂车（选项D）均属于车船税征税范围，分别以辆数、艇身长度和整备质量吨位数为计税依据；选项B，拖拉机不属于车船税征税范围。

03.【答案】A

【解析】选项A，2021年该套住房转让给李某，房屋权属发生转移，且没有免税的情形，因此房屋权属承受方李某是契税的纳税人；选项B，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属的，免征契税；选项C，法定继承人通过继承方式承受土地、房屋权属，免征契税；选项D，契税的纳税人，指在我国境内承受土地、房屋权属转移的单位和个人，郑某只是承租人，并未获得房屋权属，因此不需要缴纳契税。

04.【答案】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础(下册)

【解析】对林场的生产厂房、办公、生活区用地,应照章征收城镇土地使用税;有林地、森林公园免征城镇土地使用税。因此甲林场应缴纳城镇土地使用税 $= 30\,000 \times 2 = 60\,000$ (元)。

05.【答案】A

【解析】选项B,是应税噪声,属于环境保护税征税范围;选项C、D,是固体废物,属于环境保护税征税范围。

06.【答案】A

【解析】选项B、C,对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的,减按4%的税率征收房产税;选项D,居民住宅区内业主共有的经营性房产,由实际经营(包括自营和出租)的代管人或使用人缴纳房产税。

07.【答案】C

【解析】土地、房屋典当(选项C)、分拆(分割)、抵押以及出租等行为,土地、房屋权属未发生转移,“不属于”契税的征税范围,不征收契税。

08.【答案】C

【解析】(1)以作价投资(入股)、偿还债务等应交付经济利益的方式转移土地、房屋权属的,参照土地使用权出让、出售或房屋买卖确定契税适用税率、计税依据等;(2)土地使用权出让,出售及房屋买卖,以成交价格作为计税依据;(3)因此甲公司购买该办公楼应缴纳契税税额 $= 2\,600 \times 4\% = 104$ (万元)。

09.【答案】A

【解析】选项B、C、D,房地产的权属均未发生转移,不属于土地增值税的征税范围。

10.【答案】A

【解析】选项B,将房产赠与直系亲属或直接赡养人,不征收土地增值税;选项C,个人转让住房,即个人销售住房,暂免征收土地增值税;选项D,既没有发生房地产权属的转移,房产产权、土地使用权人未取得收入,所以不属于土地增值税征税范围。

11.【答案】C

【解析】(1)挂车的车船税年基准税额按照货车税额的50%计算;(2)甲公司当年应缴纳车船税 $= 8 \times 90 + 8 \times 90 \times 50\% = 1\,080$ (元)。

12.【答案】A

【解析】本题考查房屋互换行为下,互换价格不相等时契税计征的规定。考生解题时需明确两点:(1)支付差价的一方为契税纳税人;(2)所支付的差价款为计税依据。因此本题应由李某按支付的差价缴纳契税,李某应缴纳的契税额 $= 20 \times 3\% = 0.6$ (万元)。

13.【答案】C

【解析】以偿还债务的方式转移房屋权属的,应当视同房屋买卖征收契税,以成交价格作为计税依据。本题中王某将房屋以160万元给陈某以抵偿债务,因此房屋的受让方陈某在计算缴纳契税时的计税依据是160万元。

14.【答案】D

【解析】本题考查更换与房屋不可分割的附属设施对房产原值的影响。2020年12月更换配套设施后,2021年房产原值中应当包括新监控系统的价值60万元(加新),不包括更换掉的旧监控系统的价值20万元(减旧)。甲公司该办公用房2021年度房产税应纳税额 $= \text{房产原值} \times (1 - \text{扣除比例}) \times 1.2\% = (1\,200 + 60 - 20) \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 10.42$ (万元)。

15.【答案】A

【解析】选项B，房屋对外出租，没有发生权属的转移，不属于土地增值税的征税范围；选项C，房地产公司将开发的商品房转为办公自用的，权属未发生转移，因此不征收土地增值税；选项D，房屋抵押的，在抵押期间房屋权属未发生转移，不征收土地增值税。

16.【答案】B

【解析】本题综合考查了车船税纳税义务发生时间及非机动驳船应纳税额的特殊处理两个知识点：（1）车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的当月，本题甲公司4月购置船舶，2021年需从4月起计算缴纳9个月的车船税；（2）非机动驳船按照机动船舶税额的50%计算应纳税额。甲公司2021年应缴纳车船税税额 = $(600 \times 2 \times 4 + 300 \times 2 \times 4 \times 50\%) \div 12 \times 9 = 4500$ （元）。

17.【答案】C

【解析】本题考查房地产企业转让新建房，需缴纳的土地增值税的计算。（1）增值额 = 房地产转让收入（不含增值税） - 扣除项目金额 = $9000 - 5900 = 3100$ （万元）；（2）增值率 = $\text{增值额} \div \text{扣除项目金额} \times 100\% = 3100 \div 5900 \times 100\% = 52.54\%$ ；（3）适用税率为40%，速算扣除系数为5%；（4）土地增值税应纳税额 = $\text{增值额} \times \text{适用税率} - \text{扣除项目金额} \times \text{速算扣除系数} = 3100 \times 40\% - 5900 \times 5\% = 945$ （万元）

18.【答案】B

【解析】甲钢铁厂仅针对直接倒弃于周边空地的炉渣缴纳环境保护税，按国家和地方环境保护标准存放的60吨炉渣和综合利用且符合国家和地方环境保护标准的100吨炉渣，无须缴纳

环境保护税。甲钢铁厂当月所产生炉渣应缴纳环境保护税税额 = $(200 - 60 - 100) \times 25 = 1000$ （元）。

19.【答案】C

【解析】选项A，农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同，免征印花税；选项B，无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同，免征印花税；选项D，非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同，免征印花税。

二、多选题

20.【答案】ABC

【解析】独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱（选项D）、水塔、变电塔、酒窖、菜窖、室外游泳池、玻璃暖房等，不属于房产税征税范围，不需要缴纳房产税。

21.【答案】ABC

【解析】城镇土地使用税的计税依据必须按照以下顺序确定：省、自治区、直辖市人民政府测定（选项A）、证书载明（选项B）、据实申报（选项C）。

22.【答案】AD

【解析】选项B，资源税只对在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的行为征税，“进口”铁矿石不征资源税；选项C，柴油属于成品油，并非直接从自然中开采，而是加工后由加油站销售，不属于资源税的征税范围。

23.【答案】ABC

【解析】本题考查房产税计税依据的判定。

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

选项 D，纳税人更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，“可扣减”原来相应设备和设施的价值（加新减旧）。

24.【答案】ACD

【解析】选项 B，开采的原油征收资源税，人造石油不征收资源税。

25.【答案】BC

【解析】选项 A，个人所有的房产包括营业用房（如出租）和非营业用（自用）房产，个人营业用房，照章征收房产税，如个人出租住房，按照 4% 的税率从租计征房产税；个人非营业用房，免征房产税；选项 D，高等学校所有的本身业务范围内使用的房产，免征房产税，但其兴办的附属工厂、招待所，不属于学校本身业务范围内使用，应照章征税。

26.【答案】BD

【解析】选项 A，契税是权属承受方（得到权属一方）纳税，出售方不需要缴纳契税；选项 C，房屋权属未发生转移，不需要缴纳契税。

27.【答案】ABC

【解析】选项 A，租赁合同以租金为计税依据，不包括所租赁财产的价值；选项 B，运输合同以运输费用为计税依据，不包括装卸费、保险费和货物本身的金额；选项 C，借款合同以借款金额为计税依据，不包括借款利息。

28.【答案】BCD

【解析】选项 A，需要照章征收城镇土地使用税。

29.【答案】BCD

【解析】选项 A，居民住宅区内业主共有的经营性房产，由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税；选项 B、C、D，免征房产税。

三、判断题

30.【答案】√

【解析】题目所述内容正确。老年服务机构是指专门为老年人提供生活照料、文化、护理、健身等多方面服务的福利性、非营利性的机构，主要包括老年社会福利院、敬老院（养老院）、老年服务中心、老年公寓（含老年护理院、康复中心、托老所）等。对老年服务机构自用土地免征城镇土地使用税。

31.【答案】×

【解析】国有企业在清产核资时对房地产进行重新评估而产生的评估增值，因其既没有发生房地产权属的转移，房产权、土地使用权人未取得收入，所以不属于土地增值税的征税范围。

32.【答案】×

【解析】因城市实施规划、国家建设的需要而搬迁，由纳税人自行转让原房地产的，免征土地增值税。

33.【答案】√

【解析】保障民生安全的“军警消防”等专用车船，免征车船税。

34.【答案】√

【解析】（1）纳税人开采或者生产应税产品自用的，应当按规定缴纳资源税，但是自用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税；（2）纳税人自用应税产品应当缴纳资源税的情形，包括纳税人以应税产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等。

35.【答案】√

【解析】土地、房屋典当、分拆（分割）、抵

押以及出租等行为的实质是土地、房屋权属未发生转移，不属于契税的征税范围。

【解析】产权未确定以及租典纠纷未解决的，房产代管人或者使用人为纳税人。

36.【答案】×

【解析】土地增值税只对“转让”国有土地使用权的行为征税，对“出让”国有土地使用权的行为不征税。

38.【答案】×

【解析】企业向依法设立的污水集中处理场所排放应税污染物，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。

37.【答案】×

扫一扫，提个小建议

图书勘误，评价建议，微信“扫一扫”。您的建议是我们最大的动力！祝您奇兵制胜。



第七章 税收征管法律制度

—— 本章考点剖析 ——

考情分析

本章年均分值在 8 分左右，在历年题型中以单选题、多选题和判断题为主。本章主要学习税收程序法、需要记忆的程序性内容、时间和数字较多，建议考生在第一轮学习中以归集考点为主，后期冲刺阶段再集中时间记忆。

本章 2026 年主要变化如下：

- 1. 完善了发票管理的相关内容。
- 2. 按照《纳税缴费信用管理办法》更新了纳税缴费信用评价的具体规定。

考点清单

章节	考点	重要程度
第一节 税收征收管理法概述	考点 01 税收征收管理法	掌握
第二节 税务管理	考点 02 税务登记管理	掌握
	考点 03 账簿和凭证管理	掌握
	考点 04 发票管理	掌握
	考点 05 纳税申报管理	掌握
	考点 06 税款征收方式	熟悉
第三节 税款征收	考点 07 应纳税额核定	掌握
	考点 08 应纳税额调整	掌握
	考点 09 应纳税额缴纳	掌握
	考点 10 税款征收保障措施	掌握
	考点 11 税款征收其他规定	熟悉
	考点 12 税务检查	掌握
第四节 税务检查	考点 13 纳税缴费信用评价	掌握
	考点 14 税收违法行为检举管理	熟悉
	考点 15 重大税收违法失信主体信息公布	熟悉
	考点 16 税务行政复议	掌握
第五节 税务行政复议	考点 17 税务管理相对人实施税收违法行为的法律责任	了解

—— 考点详解及真题点拨 ——

第一节 税收征收管理法概述

考点 01 税收征收管理法（表 7-1）

表 7-1 税收征收管理法

概念	调整税收征收与管理过程中所发生的社会关系的法律规范总称		
适用范围	依法由税务机关征收的各种税收的征收管理 【注意】由海关负责征收的关税和船舶吨税以及海关代征的进口环节增值税、消费税不适用《征管法》		
适用对象	对象类别	具体包括	法律责任
	征税主体	国务院税务主管部门	主管全国税收征收管理工作
		各级税务局、税务分局、税务所和省以下税务局的稽查局	（1）国家税务总局应明确划分税务局和稽查局的职责，避免职责交叉； （2）稽查局专司偷税（逃税）、逃避追缴欠税、骗税、抗税案件的查处
	纳税主体	纳税人和扣缴义务人	缴纳税款，代扣代缴、代收代缴税款
	相关单位	地方各级人民政府	加强对本行政区域内税收征收管理工作的领导或协调
征税主体的权利和义务	职权	（1）税收立法权；（2）税务管理权；（3）税款征收权；（4）税务检查权；（5）税务行政处罚权；（6）其他	
	职责	（1）宣传税收法律，普及纳税知识，无偿为纳税人提供纳税咨询服务； （2）依法对纳税人、扣缴义务人的情况保密，为检举违法行为者保密。但当事人的 税收违法 行为不属于保密范围； （3）税务人员与纳税主体有利害关系，可能影响公正执法的，应当回避	

续表

纳税主体的权利和义务	权利	(1) 知情权；(2) 要求保密权；(3) 依法享受税收优惠权；(4) 申请退还多缴税款权；(5) 申请延期申报权；(6) 纳税申报方式选择权；(7) 申请延期缴纳税款权；(8) 索取有关税收凭证权；(9) 委托税务代理权；(10) 陈述权、申辩权；(11) 对未出示税务检查证和税务检查通知书的拒绝检查权；(12) 依法要求听证权；(13) 税收法律救济权；(14) 税收监督权
	义务	(1) 按期办理税务登记、及时核定应纳税种、税目； (2) 依法设置账簿、保管账簿和有关资料以及依法开具、使用、取得和保管发票； (3) 财务会计制度和会计核算软件备案； (4) 按照规定安装、使用税控装置； (5) 按期、如实办理纳税申报； (6) 按期缴纳或解缴税款； (7) 接受税务检查； (8) 代扣、代收税款； (9) 及时提供信息； (10) 报告其他涉税信息

经典必刷

【例 1】（多选·2024）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于纳税主体权利的有（ ）。

- A. 税收监督权
- B. 委托税务代理权
- C. 税收法律救济权
- D. 税务检查权

【解析】选项 D，属于征税主体的职权。

【例 2】（单选·2023）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于纳税主体权利的是（ ）。

- A. 按期办理纳税申报
- B. 委托税务代理权
- C. 接受税务检查
- D. 代扣、代收税款

【解析】选项 A、C、D，属于纳税主体的义务。

经典必刷答案：

【例 1】ABC 【例 2】B



第二节 税务管理

考点 02 税务登记管理 (表 7-2)

表 7-2 税务登记管理

项目	具体内容		
税务登记 申请人	应当办理 税务登记	(1) I类纳税人(从事生产经营): ①企业; ②企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所; ③个体工商户; ④从事生产经营的事业单位。 (2) II类纳税人(非从事生产经营但负有纳税义务): 除(1)所列示情况、国家机关、个人和无固定生产经营场所的流动性农村小商贩外的纳税人。 (3) 负有扣缴税款义务的扣缴义务人(国家机关除外)	
	无须办理 税务登记	(1) 国家机关; (2) 个人; (3) 无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩	
税务登记 主管机关	县以上(含本级)税务局(分局)按照国务院规定的税收征管范围实施属地管理		
税务登记 内容	设立登记	办理登 记地点	(1) I类纳税人: 生产经营所在地税务机关; (2) II类纳税人: 纳税义务发生地税务机关 【注意1】有独立生产经营权、财务上独立核算并定期向发包人 or 出租人上交承包费或租金的承包承租人: 承包承租业务发生地税务机关; 【注意2】在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的境外企业: 项目所在地税务机关
		申报办 理时限	(1) I类纳税人领取营业执照: 领取之日起 30 日内; (2) I类纳税人未办理营业执照但经批准设立: 批准设立之日起 30 日内; (3) I类纳税人未办理营业执照也未经批准设立/II类纳税人: 纳税义务发生之日起 30 日内 【注意1】有独立生产经营权、财务上独立核算并定期向发包人 or 出租人上交承包费或租金的承包承租人: 承包承租合同签订之日起 30 日内; 【注意2】在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的境外企业: 项目合同或协议签订之日起 30 日内
		办理登 记程序	执行“多证合一、一照一码”, 市场监管部门核发加载统一社会信用代码的营业执照。统一社会信用代码成为纳税人识别号, 加载统一社会信用代码的证件作为税务登记证件使用

续表

项目	具体内容				
税务登记内容	变更登记	情形		申报办理时限	
		纳税人已在市场监管部门办理变更登记		无须向税务机关报告登记变更信息	
		纳税人无须在市场监管部门办理变更登记，或变更登记内容与市场主体登记内容无关		税务登记内容实际发生变化或者自有关机关批准（或宣布变更）之日起 30 日内	
	停业复业登记	停业登记	实行定期定额征收方式的个体工商户应在停业前办理，停业期限不得超过 1 年		
		复业登记	纳税人应在恢复生产经营前办理，如停业期满不能及时恢复则应办理延长停业登记		
	注销登记	注销登记情形		申报办理时限	
		纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止纳税义务		按成立时是否需向市场监管部门或其他机关办理注册登记： （1）需要：向其办理注销登记前； （2）不需要：自有关机关批准或宣告终止之日起 15 日内	
		纳税人被市场监管部门吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记		自左述情形发生之日起 15 日内	
		纳税人因住所、经营地点变动，涉及变更税务登记机关		自向市场监管部门或者其他机关申请办理变更、注销登记前，或者住所、经营地点变动前	
		境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务，项目完工、离开中国		自左述情形发生之日前 15 日内	
	临时登记	从事生产经营的个人应办而未办营业执照但发生纳税义务，可按规定申请办理			
	非正常户的认定与解除	非正常户	认定	纳税人负有纳税申报义务但连续 3 个月所有税种均未纳税申报	
			处罚	税务机关依照《征管法》规定追征税款及滞纳金	
解除			非正常户纳税人就逾期未申报行为接受处罚、缴纳罚款且补办纳税申报，自动解除非正常状态，无须专门申请		
扣缴税款登记	扣缴义务人类型		申报办理时限	申报办理地点	
	已办理税务登记的		扣缴义务发生之日起 30 日内	税务登记地	
	按规定可不办理税务登记的			机构所在地	

经典必刷

【例3】(单选·2022)下列主体中,可以不办理税务登记的是()。

- A. 公益性社会团体 B. 无固定生产经营场所的流动性农村小商贩

C. 公立大学

D. 企业在外地设立的分支机构

【解析】企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、在外地设立的经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位，都“应当办理”税务登记。国家机关、个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩（选项B），“可以不办理”税务登记。

【例4】（单选·2021改编）根据我国《税收征收管理法》的规定，已领取营业执照的纳税人，向税务机关申报办理税务登记的时间是（ ）。

A. 自领取营业执照之日起15日内

B. 自领取营业执照之日起30日内

C. 自申请营业执照之日起45日内

D. 自申请营业执照之日起60日内

【解析】已领取营业执照的纳税人，向税务机关申报办理税务登记的时间为自领取营业执照之日起“30日内”。

【例5】（单选·2021改编）纳税人被市场监管部门吊销营业执照或被其他机关予以撤销登记的，应当自营业执照被吊销或被撤销登记之日起（ ）内，向原税务登记机关申报办理注销税务登记。

A. 15日

B. 60日

C. 45日

D. 30日

【解析】纳税人被市场监管部门吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记的，应当自营业执照被吊销或者被撤销登记之日起“15日内”，向原税务登记机关申报办理注销税务登记。

【例6】（多选·2022改编）根据税收征收管理法律制度的规定，下列表述错误的有（ ）。

A. 纳税人被市场监管部门吊销营业执照，应在原税务机关办理停业登记

B. 纳税人的停业期限不得超过6个月

C. 纳税人负有纳税申报义务，但连续3个月所有税种均未纳税申报，税收征管系统自动将其认定为非正常户

D. 已办理税务登记的纳税人发生扣缴税款义务的，无须办理扣缴税款登记

【解析】选项A，纳税人被市场监督管理部门吊销营业执照，应在原税务登记机关办理税务“注销登记”；选项B，纳税人的停业期限不得超过“1年”；选项D，已办理税务登记的扣缴义务人应在自扣缴义务发生之日起30日内，向税务登记地税务机关办理扣缴税款登记。

考点 03 账簿和凭证管理（表7-3）

表 7-3 账簿和凭证管理

项目	具体内容	
账簿设置	I类纳税人	自领取营业执照或发生纳税义务之日起15日内
	扣缴义务人	自扣缴义务发生之日起10日内

经典必刷答案：

【例3】B 【例4】B 【例5】A 【例6】ABD

续表

项目	具体内容
涉税资料保存	账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证及其他涉税资料应当保存 10 年，法律法规另有规定的除外
财务会计制度及其管理办法管理	I 类纳税人应当自领取税务登记证件之日起 15 日内，将其财务会计制度及处理办法报送主管税务机关备案

易错易混辨析

涉税资料保存期限与会计档案的保存期限容易混淆，需要注意区分。会计档案的保管期限如表 7-4 所示。

表 7-4 会计档案的保管期限

保管期限	会计档案种类
永久	年度财务会计报告、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书
定期 30 年	凭证、账簿、会计档案移交清册
定期 10 年	其他（月度、季度、半年度）财务会计报告、调节表、对账单、纳税申报表

【注意 1】固定资产卡片应在固定资产报废清理后保管 5 年。

【注意 2】上述保管期限从会计年度终了后第 1 天起算

经典必刷

【例 7】（单选·2017、2019）根据税收征收管理法律制度的规定，扣缴义务人应当自税收法律、行政法规规定的扣缴义务发生之日起一定期限内设置代扣代缴，代收代缴税款账簿，该期限是（ ）。

- A.5 日
- B.10 日
- C.15 日
- D.20 日

【解析】扣缴义务人应当自税收法律、行政法规规定的扣缴义务发生之日起 10 日内（选项 B），按照所代扣、代收的税种，分别设置代扣代缴、代收代缴税款账簿。

【例 8】（单选·2017）根据税收征收管理法律制度的规定，从事生产、经营的纳税人的账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料，除另有规定外，应当保存一定期限，该期限为（ ）。

- A.30 年
- B.10 年
- C.15 年
- D.20 年

【解析】账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当保存“10 年”，但是法律、行政法规另有规定的除外。

经典必刷答案：

【例 7】B 【例 8】B

考点 04 发票管理 (表 7-5)

表 7-5 发票管理

项目	具体内容		
发票管理机关	税务机关是发票主管机关。国务院税务主管部门统一负责全国发票管理工作		
发票种类和联次	发票种类	纸质发票和电子发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力	
	纸质发票联次(基本)	发票联	付款方或受票方作为付款原始凭证
		记账联	收款方或开票方作为记账原始凭证
		存根联	收款方或开票方留存备查
	【提示】增值税纸质专用发票的基本联次包括发票联、抵扣联、记账联(详见表 4-19)		
发票开具	(1) 一般情况下收款方应向付款方开具发票,特殊情况下由付款方向收款方开具; 【提示】特殊情况指收购单位和扣缴义务人支付个人款项。 (2) 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,开具纸质发票应当加盖发票专用章; (3) 纸质发票一般限领用单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具; (4) 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: ①为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; ②让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; ③介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票 【提示】受票方取得发票时,不得要求开票方变更品名和金额(含单价和数量);凡是开具的发票与真实发生业务不相符,均属虚开发票		
发票使用	任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为: (1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品; (2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输; (3) 拆本使用发票; (4) 扩大发票使用范围; (5) 以其他凭证代替发票使用; (6) 窃取、截留、篡改、出售、泄露发票数据		
发票保管	已经开具的发票存根联应当保存 5 年。发票丢失时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关		
发票检查	税务机关在发票检查中,可以对发票数据进行提取、调出、查阅、复制;在实际管理过程中有权进行下列检查: (1) 检查印制、领用、开具、取得、保管和缴销发票的情况; (2) 调出发票查验; 【注意】 ①将已开具的发票调出查验时,应当开具换票证,换票证与调出查验的发票有同等效力,但仅限于在本县(市)范围内使用; ②将空白发票调出查验时,应当开具收据。 (3) 查阅、复制与发票有关的凭证、资料; (4) 向当事各方询问与发票有关的问题和情况; (5) 在查处发票案件时,对与案件有关的情况和资料,可以记录、录音、录像、照相和复制		

提示

1. 电子发票（增值税专用发票）如图 7-1 所示。

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：241170000000000119
开票日期：20××年03月02日

购买方信息 名称：北京之了课堂商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110123MA6AAR9234		销售方信息 名称：北京宏鑫办公设备有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：911105257766889936					
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
办公用品·笔记本	A5 240页	本	20	4.00	80.00	13%	10.40
合 计					¥80.00		¥10.40
价税合计（大写）				玖拾圆肆角		（小写）¥90.40	
备注							

开票人：刘洁

图 7-1 电子发票（增值税专用发票）示意图

2. 收购发票的发票联如图 7-2 所示。

四川省××市××县××镇××村××组××户××人××产品收购发票

发票代码 000000000000
发票号码 00000000

开票日期： 年 月 日

销货人		身份证号码	
详细地址			
品 名	等级	单位	数 量
			毛重 折扣 净重
			单价
			金 额
			万 千 百 十 元 角 分
合计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分			
收购单位名称		纳税人识别号	
地址电话		开户银行及账号	

收购单位（盖章有效） 开票人： 销货人签字：

② 收款方款执

图 7-2 收购发票的发票联示意图

经典必刷

【例 9】（判断·2025）纳税人在取得发票时，可以要求开票主体变更品名和金额。（ ）

【解析】取得发票的主体在取得发票时，不得要求开票主体变更品名和金额，也不得要求开票主体变更涉及金额计算的单价和数量。

【例 10】（判断·2024）电子发票与纸质发票具有同等法律效力。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

经典必刷答案：

【例 9】× 【例 10】√

【例 11】（单选·2022）根据税收征收管理法律制度的规定，已经开具的发票存根联应当保存的最低年限为（ ）。

- A. 10 年
- B. 3 年
- C. 2 年
- D. 5 年

【解析】已开具的发票存根联，应当保存 5 年。

【例 12】（多选·2020）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，不符合发票使用规定的有（ ）。

- A. 拆本使用发票
- B. 扩大发票使用范围
- C. 转借发票监制章
- D. 以其他凭证代替发票使用

【解析】任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：（1）转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品（选项 C）；（2）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；（3）拆本使用发票（选项 A）；（4）扩大发票使用范围（选项 B）；（5）以其他凭证代替发票使用（选项 D）；（6）窃取、截留、篡改、出售、泄露发票数据。

【例 13】（多选·2018）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于虚开发票行为的有（ ）。

- A. 为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
- B. 为他人开具与实际经营业务情况不符的发票
- C. 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票
- D. 让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票

【解析】任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（1）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（2）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（3）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

【例 14】（判断·2022）税务机关进行发票检查需要将空白发票调出查验时，应当开具发票换票证。（ ）

【解析】税务机关调出查验的发票不同，开具的凭证也有所不同：需要将空白发票调出查验时，应当开具收据；需要将已开具的发票调出查验时，应当开具发票换票证。

考点 05 纳税申报管理

纳税申报，是指纳税人按照税法规定，定期就计算缴纳税款的有关事项向税务机关提交书面报告的法定手续。纳税申报是确定纳税人是否履行纳税义务、界定法律责任的主要依据。纳税申报管理的具体

经典必刷答案：

【例 11】D 【例 12】ABCD 【例 13】ABCD 【例 14】×

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

内容如表 7-6 所示。

表 7-6 纳税申报管理

项目	具体内容		
申报方式	自行申报	传统方式	
	邮寄申报	以寄出的邮戳日期为实际申报日期	
	数据电文申报	以税务机关计算机网络系统收到该数据电文的时间为实际申报日期	
	其他	简易申报	实行定期定额缴纳税款的纳税人可以采用
		简并征期	
申报要求	基本要求	如实填写纳税申报表，报送有关证件、资料	
	无税及减免税期间	纳税人在纳税期内没有应纳税款的或享受减免税待遇的，也应当按照规定办理纳税申报	
	破产期间	按规定申报纳税	
延期申报	自身原因	书面申请→核准延期→纳税期内按上期实缴额或税务机关核定额预缴税款→在核准的延期内结算税款	
	不可抗力	延期办理→不可抗力情形消除后立即向税务机关报告	

经典必刷

【例 15】（判断·2014、2024）经核准延期办理纳税申报、报送事项的，应当在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款，并在核准的延期内办理税款结算。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 16】（单选·2022）下列关于纳税申报的说法中，错误的是（ ）。

- A. 纳税申报包括直接申报、邮寄申报、数据电文申报等方式
- B. 采用邮寄申报方式的，以税务机关收到申报资料的日期为实际申报日期
- C. 采用数据电文申报的，以税务机关的计算机网络收到该数据电文的时间为申报日期
- D. 自行申报也称直接申报，是一种传统的申报方式

【解析】选项 B，邮寄申报以“寄出的邮戳日期”为实际申报日期。

【例 17】（判断·2022、2025）享受免税待遇的纳税人在免税期间无须办理纳税申报。（ ）

【解析】纳税人享受减税、免税待遇的，在减税、免税期间应当按照规定办理纳税申报。注意不管是“享受减免税待遇”还是“应纳税额为零”，均需要办理纳税申报。

经典必刷答案：

【例 15】√ 【例 16】B 【例 17】×

第三节 税款征收

考点 06 税款征收方式

税款征收方式，是指税务机关根据各税种的不同特点和纳税人的具体情况而确定的计算、征收税款的形式和方法，具体内容如表 7-7 所示。

表 7-7 税款征收方式

税款征收方式	适用范围	
查账征收	有账且制度健全	适用于财务会计制度健全，能够如实核算和提供生产经营状况，并能正确计算应纳税款和如实履行纳税义务的纳税人
查定征收 (以产能定产量和销售额)	有账但不健全	适用于生产经营规模较小、产品零星、税源分散、会计账册不健全，但能控制原材料或进销货的小型厂矿和作坊(小型生产型企业)
查验征收 (查验商品数量，按市场价格计算销售额)		适用于纳税人财务制度不健全，生产经营不固定，零星分散、流动性大的税源(小型非生产型纳税人)
定期定额征收	未设账	适用于未达到设置账簿标准，不能准确计算计税依据的个体工商户(包括个人独资企业)
扣缴征收	源头代缴	扣缴义务人按规定履行代扣代缴、代收代缴的义务
委托征收	委托代收	税务机关委托代征单位或个人以税务机关名义代为征收税款，适用于零星分散、异地缴纳的税收

经典必刷

【例 18】(判断·2022) 查验征收适用于生产经营规模较小、产品零星、税源分散、会计账册不健全，但能控制原材料或进销货的小型厂矿和作坊。()

【解析】题目描述的是“查定征收”。查验征收适用于纳税人财务制度不健全、生产经营不固定、零星分散、流动性大的税源。

【例 19】(单选·2015、2018、2020) 甲公司为大型国有企业，财务会计制度健全，能够如实核算和提供生产经营情况，并能正确计算应纳税款和如实履行纳税义务，其适用的税款征收方式是()。

- A. 定期定额征收

B. 查账征收
- C. 查定征收

D. 查验征收

经典必刷答案：

【例 18】×

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【解析】选项 A，适用于税务机关批准的生产、经营规模小，达不到建账标准，难以查账征收，不能准确计算计税依据的个体工商户和个人独资企业；选项 C，适用于生产经营规模较小、产品零星、税源分散、会计账册不健全，但能控制原材料或进销货的小型厂矿和作坊；选项 D，适用于纳税人财务制度不健全、生产经营不固定、零星分散、流动性大的税源。

考点 07 应纳税额核定（表 7-8）

表 7-8 应纳税额核定

情形	①依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的； ②依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的； ③擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的； ④虽设置账簿，但账目混乱，或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的； ⑤发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的； ⑥纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的	设账或相当于设账
方法	①参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的税负水平核定； ②按营业收入或成本+合理费用+利润核定； ③按照耗用原材料、燃料、动力等推算或者测算核定； ④按照其他合理方法核定 【注意】当其中一种方法不足以正确核定应纳税额时，可以同时采用两种以上的方法核定	

经典必刷

【例 20】（多选·2020）根据税收征收管理法律制度的规定，下列情形中税务机关有权核定纳税人应纳税额的有（ ）。

- A. 纳税人设置的账簿账目混乱难以查账的
- B. 纳税人按法律、行政法规规定应当设置但未设置账簿的
- C. 纳税人虽设置账簿，但成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全难以查账的
- D. 纳税人未按照规定的期限缴纳税款，经税务机关责令限期缴纳，逾期仍不缴纳的

【解析】选项 D，纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理“纳税申报”，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的，税务机关有权核定应纳税额。责令限期缴纳，逾期仍不缴纳的，税务机关可以采取强制执行措施。

【例 21】（单选·2021）某酒店 2021 年 1 月取得餐饮收入 5 万元，客房出租收入 10 万元，该酒店未在规定期限内进行纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍未申报。根据税收征收管理法律制度的规定，税务机关有权（ ）。

- A. 对其采取税收保全措施
- B. 责令其提供纳税担保
- C. 派出税务人员到酒店直接征收税款
- D. 核定其应纳税额

经典必刷答案：

【例 19】B 【例 20】ABC

【解析】纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的，由税务机关核定其应纳税额。

考点 08 应纳税额调整

纳税人与其关联企业之间的业务往来不合理的，税务机关可以调整其应纳税额。具体如表 7-9 所示。

表 7-9 应纳税额调整

情形	(1) 购销业务未按照独立企业之间的业务往来作价； (2) 融通资金所支付或者收取的利息超过或者低于没有关联关系的企业之间所能同意的数额，或者利率超过或者低于同类业务的正常利率； (3) 提供劳务，未按照独立企业之间业务往来收取或者支付劳务费用； (4) 转让财产、提供财产使用权等业务往来，未按照独立企业之间业务往来作价或者收取、支付费用； (5) 未按照独立企业之间业务往来作价的其他情形
方法	(1) 按照独立企业之间进行的相同或者类似业务活动的价格； (2) 按照再销售给无关联关系的第三者的价格所应取得的收入和利润水平； (3) 按照成本加合理费用和利润； (4) 按照其他合理的方法
期限	一般情况下，税务机关自该业务往来发生的纳税年度起 3 年内进行调整，特殊情况为 10 年内

经典必刷

【例 22】（判断·2021 改编）纳税人与其关联企业之间的业务往来，应当按照独立企业之间业务往来收取或者支付价款、费用，否则税务机关有权调整其应纳税额。（ ）

【解析】题目所述内容正确。纳税人与其关联企业之间的业务往来不合理的，税务机关有权对其应纳税额进行合理调整。

考点 09 应纳税额缴纳（表 7-10）

表 7-10 应纳税额缴纳

情形	具体内容
当期缴纳	纳税人、扣缴义务人按规定的时限，缴纳或解缴税款
延期缴纳	(1) 纳税人确有特殊困难，可延期缴纳税款，但最长不得超过 3 个月； 【提示】特殊困难情形： ① 不可抗力导致纳税人发生较大损失，生产经营活动受到较大影响； ② 纳税人当期货币资金扣除应付工资、社会保险费后，不足以缴纳税款。 (2) 税务机关应当自收到申请延期缴纳税款报告之日起 20 日内作出批准或不予批准的决定 【注意】不予批准的，从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金

经典必刷答案：

【例 21】D 【例 22】✓

经典必刷

【例 23】（单选·2023、2024）纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ ）。

- A.6 个月
- B.3 个月
- C.1 个月
- D.2 个月

【解析】纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但最长不得超过 3 个月。

考点 10 税款征收保障措施

税款征收保障措施流程如图 7-3 所示，具体内容如表 7-11 所示。

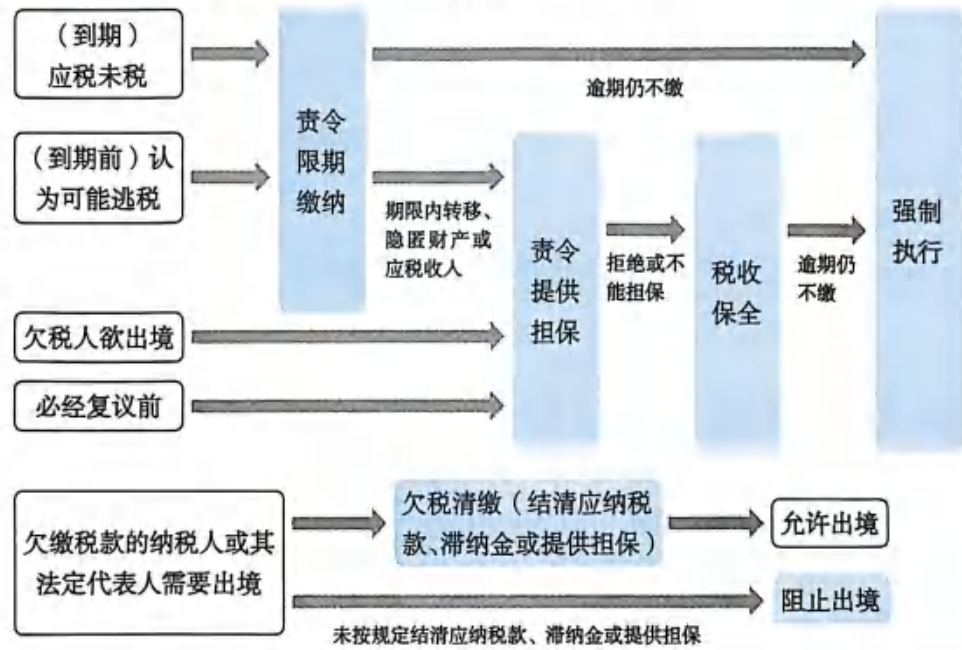


图 7-3 税款征收保障措施流程

表 7-11 税款征收保障措施

措施		具体规定	
责令缴纳	前提	①纳税人未按照规定期限缴纳税款； ②扣缴义务人未按照规定期限解缴税款； ③纳税担保人未按照规定期限缴纳所担保的税款； ④未办理税务登记的从事生产、经营的纳税人以及临时从事经营的纳税人，税务机关核定其应纳税额后； ⑤税务机关有根据认为纳税人有逃避缴纳税款义务的行为	应税未税 可能逃税
		①②③④→税收强制执行 ⑤→纳税担保	
	仍不缴		

经典必刷答案：

【例 23】B

续表

措施	具体规定	
责令缴纳	滞纳金	①②③应加收滞纳金： $\text{滞纳金} = \text{应纳税款} \times \text{滞纳天数} \times 0.5\%$ 【提示】滞纳天数自纳税期限届满之次日起至实际缴纳税款之日止（算尾不算头）。 【注意】区别贴现期的计算：贴现日至汇票到期前1日（算头不算尾）
责令提供纳税担保	前提	①税务机关有根据认为纳税人有逃避纳税义务行为，在规定的纳税期限之前经责令其限期缴纳税款，在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿财产或者收入的迹象（限期内转移、隐匿）； ②欠缴税款、滞纳金的纳税人或者其法定代表人需要出境（欠税人欲出境）； ③纳税人同税务机关在纳税上发生争议而未缴清税款，需要申请行政复议（必经复议前）
	方式	保证、抵押、质押
	范围	①税款；②滞纳金；③实现税款、滞纳金的费用
税收保全	前提	税务机关责令具有税法规定情形的纳税人提供纳税担保而纳税人拒绝或不能提供担保
	具体措施	①书面通知冻结金额相当于应纳税款的存款； ②扣押、查封价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产 【注意】只能针对价值相当于应纳税款的财物，而不能针对全部财产
	期限	一般不得超过6个月，重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准
强制执行	前提	从事生产经营的纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳或者解缴税款，纳税担保人未按照规定的期限缴纳所担保的税款，由税务机关责令限期缴纳，逾期仍未缴纳
	具体措施	①强制扣款：书面通知从其存款中扣缴税款； ②拍卖、变卖：扣押、查封、依法拍卖或者变卖其价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款 【注意】强制执行金额包括滞纳金（无罚款——罚款属于行政处罚措施）
欠税清缴	代位权、撤销权	欠缴税款纳税人存在下列情形，税务机关可依法行使代位权、撤销权： ①怠于行使到期债权； ②放弃到期债权； ③无偿转让财产； ④以明显不合理的低价转让财产而受让人知情

续表

措施	具体规定	
欠税清缴	向税务机关报告	纳税人需向税务机关报告的情形： ①纳税人有解散、撤销、破产情形（有到无）； ②纳税人有合并、分立情形（多合一、一分多）； ③纳税人欠税 5 万元以上，处分不动产或大额资产 【注意】 纳税人欠税而以其财产设定抵押、质押，应向抵押权人、质权人说明欠税情况
税收优先权		①税收优先于无担保债权； ②纳税人先欠税后又以其财产设定抵押、质押或其财产被留置，税收优先于抵押权、质权、留置权； ③纳税人欠税同时被施以行政处罚，税收优先于罚款、没收违法所得
阻止出境		①欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人需要出境的，应当在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金或者提供担保； ②出境前未按规定结清应纳税款、滞纳金或者提供纳税担保，税务机关可以通知出入境管理机构阻止出境

经典必刷

【例 24】（单选·2023）甲公司按规定最晚应于 2022 年 3 月 15 日缴纳应纳税款 400 000 元，但其迟迟未缴。税务机关责令其于当年 3 月 30 日前缴纳，并按日加收万分之五（0.5‰）的滞纳金。甲公司直至当年 4 月 25 日才将税款缴清。计算甲公司应缴纳滞纳金金额的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $400\,000 \times 0.5\text{‰} \times 41 = 8\,200$ （元） B. $400\,000 \times 0.5\text{‰} \times 42 = 8\,400$ （元）
- C. $400\,000 \times 0.5\text{‰} \times 27 = 5\,400$ （元） D. $400\,000 \times 0.5\text{‰} \times 26 = 5\,200$ （元）

【解析】本题考查税收滞纳金的计算，关键是确定滞纳天数。（1）税收滞纳天数的确定采用“算尾不算头”的方法：自税款法定缴纳期限届满次日（2022 年 3 月 16 日）至实际缴纳税款之日（2022 年 4 月 25 日），滞纳天数 = $16 + 25 = 41$ （天）；（2）甲公司应缴纳的税收滞纳金 = 滞纳税款 $\times 0.5\text{‰} \times$ 滞纳天数 = $400\,000 \times 0.5\text{‰} \times 41 = 8\,200$ （元）。

【例 25】（单选·2025）根据税收征收管理法律制度的规定，下列选项中，不属于纳税担保范围的是（ ）。

- A. 税收滞纳金 B. 抵押登记费用
- C. 质押保管费用 D. 罚款

【解析】纳税担保范围包括税款、滞纳金（选项 A）和实现税款、滞纳金的费用。费用包括抵押、质押登记费用（选项 B），质押保管费用（选项 C），以及保管、拍卖、变卖担保财产等相关费用支出。选项 D，罚款不属于纳税担保的范围。

经典必刷答案：

【例 24】A 【例 25】D



【例 26】（判断·2025）纳税保证期间内税务机关未通知纳税保证人缴纳税款及滞纳金以承担担保责任的，纳税保证人免除担保责任。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 27】（单选·2022）根据税收征收管理法律制度的规定，关于税务机关在保证期间内要求纳税保证人承担保证责任的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 税务机关可以直接要求纳税保证人缴纳税款，但不包括滞纳金
- B. 税务机关可以直接要求纳税保证人缴纳税款和滞纳金
- C. 税务机关应先对纳税人采取强制执行措施，不足部分才可要求纳税保证人缴纳税款和滞纳金
- D. 税务机关应先对纳税人采取强制执行措施，不足部分才可要求纳税保证人缴纳税款，但不包括滞纳金

【解析】税务机关在保证期间（纳税人应缴纳税款期限届满之日起 60 日内）有权要求纳税保证人承担保证责任，缴纳税款、滞纳金，无须先对纳税人采取强制执行措施，选项 B 正确，选项 A、C、D 错误。

【例 28】（单选·2014、2017、2021）根据税收征收管理法律制度的规定，下列不属于纳税担保方式的是（ ）。

- A. 质押
- B. 扣押
- C. 保证
- D. 抵押

【解析】纳税担保方式主要有纳税保证（选项 C）、纳税抵押（选项 D）和纳税质押（选项 A）。

【例 29】（单选·2025）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于税收保全措施的是（ ）。

- A. 书面通知纳税人开户银行冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款
- B. 书面通知纳税人开户银行扣缴金额相当于应纳税款的存款
- C. 通知出入境管理机关阻止欠缴税款的纳税人出境
- D. 责令纳税人提供纳税担保

【解析】选项 B，属于税收强制执行措施；选项 C、D，阻止出境和责令提供纳税担保属于税款征收的保障措施（大范围）。

【例 30】（多选·2024）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于强制执行措施的是（ ）。

- A. 拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产
- B. 书面通知纳税人开户银行冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款
- C. 阻止出境

经典必刷答案：

【例 26】√ 【例 27】B 【例 28】B 【例 29】A

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

D. 书面通知纳税人开户银行从其存款中扣缴税款

【解析】选项 B，属于税收保全措施；选项 C，阻止出境与税收强制执行措施同属于税款征收的保障设施。

【例 31】（判断·2024）对纳税人已缴纳税款，但拒不缴纳滞纳金的，税务机关不可以单独对纳税人应缴未缴的滞纳金采取强制执行措施。（ ）

【解析】对纳税人已缴纳税款但拒不缴纳滞纳金的，税务机关“可以”单独对纳税人应缴未缴的滞纳金采取强制执行措施。

【例 32】（判断·2021、2025）税收强制执行时，对纳税人未缴纳的滞纳金一同强制执行。

【解析】税务机关采取强制执行措施时，对纳税人、扣缴义务人、纳税担保人未缴纳的滞纳金同时强制执行。

【例 33】（判断·2020）林某欠缴税款 4 000 元，由税务机关责令限期缴纳，逾期仍未缴纳，为防止国家税款流失，税务机关扣押了其一批价值 4 600 元的商品，准备依法进行变卖，以变卖所得抵缴税款，税务机关的做法正确。（ ）

【解析】扣押、查封的财产价值应相当于纳税人欠缴的应纳税款。本题税务机关只可扣押其价值为 4 000 元的商品。

【例 34】（单选·2025）根据税收征收管理法律制度的规定，个人的下列财产中，不适用税收保全措施的是（ ）。

- A. 有价证券
- B. 价值 3 000 元的冰箱
- C. 古玩字画
- D. 现金

【解析】税务机关对单价 5 000 元以下的生活用品，不采取税收保全措施。

【例 35】（单选·2021）甲公司未缴纳税款和滞纳金共计 50 万元，其法定代表人需要出境参加重要会议，但未提供纳税担保，则税务机关可以采取的税款征收的保障设施是（ ）。

- A. 书面通知甲公司开户银行冻结相当于应纳税款的存款
- B. 书面通知甲公司开户银行从其存款中扣缴税款
- C. 直接阻止甲公司法定代表人出境
- D. 通知出入境管理机关阻止甲公司法定代表人出境

【解析】欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人需要出境的，应当在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金或者提供担保。未结清税款、滞纳金，又不提供担保的，税务机关可以通知出入境管理机关阻止其出境。

经典必刷答案：

【例 30】AD 【例 31】× 【例 32】√ 【例 33】× 【例 34】B 【例 35】D

第四节 税务检查

考点 12 税务检查（表 7-13）

表 7-13 税务检查

项目	具体内容
税务机关的职权	①查账； ②现场检查财产物资； ③责成提供资料； ④询问； ⑤检查托运、邮寄应税商品、物资； ⑥存款账户检查 【注意】 ①经县级以上税务局（分局）局长批准可以查询从事生产经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户； ②经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款
税务机关的职责	①出示税务检查证和税务检查通知书； ②为被检查人保密
税务检查的手段	记录、录音、录像、照相和复制

经典必刷

【例 38】（判断·2024）税务机关调查税务违法案件时，对与案件有关的情况和资料，可以记录、录音、录像、照相和复制。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 39】（多选·2016）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于税务机关派出人员在税务检查中应履行的职责的有（ ）。

- A. 出示税务检查通知书
- B. 出示税务机关组织机构代码证
- C. 为被检查人保守秘密
- D. 出示税务检查证

【解析】税务机关派出的人员进行税务检查时，应当出示税务检查证和税务检查通知书，并有责任为被检查人保守秘密。

经典必刷答案：

【例 38】√ 【例 39】ACD

考点 13 纳税缴费信用评价 (表 7-14)

表 7-14 纳税缴费信用评价

项目	具体内容	
评价方式	年度评价指标得分	依据税务内部信息和外部评价信息,采用扣分方式
	直接判级	适用于首次 ^严 在税务机关办理税费事宜的经营主体或者有 ^严 重失信行为的经营主体
纳税缴费信用等级	A 级、B 级、M 级、C 级、D 级	
纳税缴费信用评价周期	一个公历年度。距首次在税务机关办理税费事宜时间不满一个评价年度的经营主体,不参加本期年度评价	

经典必刷

【例 40】(判断·2025 改编)有严重失信行为的纳税人,纳税缴费信用评价采取直接判级方式。()

【解析】题目所述内容正确。

【例 41】(判断·2022 改编)根据税收征收管理法律制度的规定,纳税人纳税缴费信用等级分为 A、B、C、D、E 五级。()

【解析】根据税收征收管理法律制度的规定,纳税人纳税缴费信用等级分为 A、B、M、C、D 五级。

考点 14 税收违法行为检举管理 (表 7-15)

表 7-15 税收违法行为检举管理

项目	具体内容
原则	依法依规、分级分类、属地管理、严格保密
检举事项的提出	实名检举或匿名检举
检举事项的受理	不予受理的情形: ①无法确定被检举对象,或者不能提供税收违法线索的; ②检举事项已经或者依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议以及其他法定途径解决的; ③对已经查结的同一检举事项再次检举,没有提供新的有效线索的

考点 15 重大税收违法失信主体信息公布

税务机关依照相关办法的规定,确定重大税收违法失信主体,向社会公布失信信息,并将信息通报相关部门实施监管和联合惩戒。重大税收违法失信主体信息公布如表 7-16 所示。

经典必刷答案:

【例 40】√ 【例 41】×

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

表 7-16 重大税收违法失信主体信息公布

项目	具体内容
失信主体的确定标准	纳税人、扣缴义务人或其他涉税当事人有下列情形之一： ①逃税 100 万元以上且任一年逃税额占当年应纳税总额 10% 以上；扣缴义务人通过逃税不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 100 万元以上； ②欠税 100 万元以上； ③骗税、抗税； ④虚开增值税专用发票； ⑤虚开增值税普通发票 100 份或金额 400 万元以上； ⑥私印、伪造、变造发票，非法制造发票防伪专用品、伪造发票监制章； ⑦有上述违法行为，经税务机关确认走逃（失联）的； ⑧协助纳税人、扣缴义务人逃税 100 万元以上或骗税的； ⑨税务代理人违反法律法规造成纳税人未缴或少缴税款 100 万元以上
公布失信主体信息	税务机关应当在失信主体确定文书送达后的次月 15 个工作日内，向社会公布下列信息： ①失信主体基本情况； ②失信主体的主要税收违法事实； ③税务处理、税务行政处罚决定及法律依据； ④确定失信主体的税务机关； ⑤法律、行政法规规定应当公布的其他信息 【注意】失信主体信息自公布之日起满 3 年的，税务机关在 5 个工作日内停止信息公布

经典必刷

【例 42】（单选·2021 改编）根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，（ ）不属于确定失信主体的依据。

- A. 骗取国家出口退税款的
- B. 虚开增值税专用发票的
- C. 虚开增值税普通发票 100 份或者金额 400 万元以上的
- D. 为纳税人非法提供银行账户，导致未缴、少缴税款 50 万元以上的

【解析】选项 A、B、C，属于确定失信主体的依据；选项 D，为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或其他方便，导致未缴、少缴税款“100 万元”以上或骗取国家出口退税款的，属于确定失信主体的依据。

【例 43】（单选·2021 改编）重大税收违法失信主体信息自公布之日起满一定期限的，停止公布，该期限是（ ）。

- A. 1 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 7 个月

【解析】失信主体信息自公布之日起满“3 年”的，税务机关在 5 个工作日内停止信息公布。

经典必刷答案：

【例 42】D 【例 43】B

第五节 税务行政复议

考点 16 税务行政复议 (表 7-17)

表 7-17 税务行政复议

项目	具体内容		
概念	指纳税人和其他税务当事人对税务机关的税务行政行为不服,依法向上级税务机关提出申诉,请求上一级税务机关对原行政行为的合理性、合法性作出审议,复议机关依法对原行政行为的合理性、合法性作出裁决的行政司法活动		
必经 复议	申请人对税务机关作出的征税行为不服的,应当先向复议机关申请行政复议,对行政复议决定不服,可以再向人民法院提起行政诉讼 【注意1】申请人按规定申请行政复议的,必须先缴纳或者解缴税款及滞纳金,或者提供相应的担保。 【注意2】税务机关中初次从事行政复议的人员,应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格		
	征税 行为	确认税收实体法构成要素相关事项的行为	确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点(详见表4-2)
		确定税款征收方式的行为	查账、查定、查验、定期定额等;代扣代缴、代收代缴、委托代征
		征收税款、加收滞纳金	
选择 复议	对除上述征税行为以外的具体行政行为不服,可以申请行政复议,也可以直接向人民法院提起行政诉讼		
复议 管辖	一般 情况	①各级税务局→上一级税务局; ②计划单列市税务局→国家税务总局; ③税务所(分局)、各级税务局的稽查局→所属税务局; ④国家税务总局→国家税务总局(对行政复议决定不服,可以向人民法院提起行政诉讼,也可以向国务院申请裁决;国务院的裁决为终局裁决)	
	特殊 情况	①两个以上税务机关共同作出的具体行政行为→共同上一级税务机关; ②税务机关与其他行政机关共同作出→共同上一级行政机关; ③被撤销的税务机关在撤销以前所作出的具体行政行为→继续行使其职权的税务机关的上一级税务机关; ④税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款→作出行政处罚决定的税务机关; ⑤对已处罚款和加处罚款都不服→作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关	

续表

项目	具体内容
复议决定	①复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定。情况复杂，可以适当延期，但延期不得超过 30 日； ②行政复议决定书一经送达，即发生法律效力 【注意】行政复议期间行政行为不停止执行，但有下列情形之一的，应当停止执行： ①被申请人认为需要停止执行的； ②行政复议机关认为需要停止执行的； ③申请人、第三人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的； ④法律、法规、规章规定停止执行的

经典必刷

【例 44】（单选·2025）根据税收征收管理法律制度的规定，纳税人对税务机关作出的下列行政行为不服，必须先向复议机关申请行政复议的是（ ）。

- A. 阻止出境
- B. 开具完税凭证
- C. 确认计税依据
- D. 纳税缴费信用等级评定

【解析】应当先向复议机关申请行政复议指的是“必经复议”，征税行为必经复议，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据（选项 C）、纳税环节、纳税期限、纳税地点，确认税款征收方式，征收税款、加收滞纳金，代扣代缴、代收代缴、代征行为等行政行为。

【例 45】（判断·2025）纳税人对税务机关的征税行为不服的，可以直接向人民法院提起行政诉讼。（ ）

【解析】申请人对复议范围中征税行为不服的，应当先向复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼。

【例 46】（多选·2022）根据税收征收管理法律制度的规定，纳税人对税务机关作出的下列行政行为不服，可以不经行政复议而直接提起行政诉讼的有（ ）。

- A. 停止出口退税权
- B. 加收滞纳金
- C. 确认计税依据
- D. 收缴发票

【解析】可以不经行政复议而直接提起行政诉讼指的是“选择复议”，除征税行为外的行政行为可以选择复议。选项 A、D，不属于征税行为，因此可以不经行政复议而直接提起行政诉讼。

【例 47】（判断·2021）对税务机关实施税收保全措施不服的，可以不经复议，可直接诉讼。（ ）

【解析】申请人对复议范围中税务机关作出的征税行为以外的其他具体行政行为不服的，可以申请

经典必刷答案：

【例 44】C 【例 45】× 【例 46】AD

行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼；税收保全属于征税行为以外的其他行政行为。

【例 48】（单选·2025）H 市 M 县税务局对甲公司的违法行为处以罚款，甲公司未及时缴纳罚款，M 县税务局又加处罚款。甲公司对已处罚款和加处罚款均不服，欲申请行政复议。下列关于税务行政复议管辖的表述中，正确的是（ ）。

- A. 向 H 市税务局申请行政复议
- B. 向 M 县税务局申请行政复议
- C. 加处罚款向 H 市税务局申请行政复议，罚款向 M 县税务局申请行政复议
- D. 加处罚款向 M 县税务局申请行政复议，罚款向 H 市税务局申请行政复议

【解析】对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，向作出行政处罚决定的税务机关申请行政复议，但是对“已处罚款和加处罚款”都不服的，一并向作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关（H 市税务局）申请行政复议。因此本题选项 A 当选。

【例 49】（单选·2025）M 省 Y 市是计划单列市，某公司对 Y 市税务局作出的行政行为不服，应当向（ ）申请行政复议。

- A. M 省税务局
- B. Y 市税务局
- C. 国家税务总局
- D. Y 市人民法院

【解析】对“计划单列市”税务局作出的行政行为不服的，向“国家税务总局”申请行政复议，选项 C 当选。

【例 50】（单选·2024）冯某对 M 市 L 县税务局作出行政处罚的行为不服，应向（ ）申请行政复议。

- A. M 市人民政府
- B. L 县人民政府
- C. M 市税务局
- D. L 县税务局

【解析】对各级税务局（L 县税务局）的行政行为不服的，向其上一级税务局（M 市税务局）申请行政复议。

【例 51】（多选·2024）纳税人对下列机构作出的具体行政行为不服的，可以向国家税务总局申请行政复议的有（ ）。

- A. 甲直辖市税务局
- B. 乙计划单列市税务局
- C. 国家税务总局
- D. 丙市税务局的稽查局

【解析】选项 D，对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的行政行为不服的，向其所属税务局申请行政复议。

【例 52】（判断·2024）纳税人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，无须缴纳罚款，可以先申请行政复议。（ ）

经典必刷答案：

【例 47】✓ 【例 48】A 【例 49】C 【例 50】C 【例 51】ABC

【解析】纳税人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议。

【例 53】（判断·2024）申请人对逾期未缴纳税款加收滞纳金的行为不服的，不用先行解缴税款及滞纳金，可以直接提出税务行政复议申请。（ ）

【解析】申请人对征税行为不服申请税务行政复议的，必须依照税务机关根据法律、行政法规确定的税额、期限，先行缴纳或者解缴税款及滞纳金，或者提供相应的担保，才可以在实际缴清税款和滞纳金后或者所提供的担保得到作出行政行为的税务机关确认之日起 60 日内提出行政复议申请。

【例 54】（判断·2024）对被撤销的税务机关在撤销以前所作出的行政行为不服的，向继续行使其职权的税务机关申请行政复议。（ ）

【解析】对被撤销的税务机关在撤销以前所作出的行政行为不服的，向继续行使其职权的税务机关的“上一级税务机关”申请行政复议。

第六节 税收法律责任

考点 17 税务管理相对人实施税收违法行为的法律责任（表 7-18）

表 7-18 税务管理相对人实施税收违法行为的法律责任

违法行为		法律责任
违反 税务 管理 规定	①未按规定设置账簿、保管账簿凭证等； ②未将会计制度、软件、全部银行账号报备； ③未按规定安装使用税控装置或擅自修改； ④未按期办理纳税申报	①责令限期改正，可处 2 000 元以下的罚款； ②情节严重，处 2 000 元以上 1 万元以下罚款
	纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据	责令限期改正，并处 5 万元以下的罚款
	扣缴义务人应扣未扣、应收未收税款	①向纳税人追缴税款； ②对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款 50% 以上 3 倍以下的罚款
	首违不罚制度：对当事人首次发生清单中所列事项且危害后果轻微，在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的，可以不予行政处罚	
不配合税务机关进行税务检查 （阻挠检查；拒绝提供资料或提供虚假资料；拒绝或阻止取证；转移、隐匿、销毁有关资料等）		①责令限期改正，可处 1 万元以下的罚款； ②情节严重，处 1 万元以上 5 万元以下罚款

经典必刷答案：

【例 52】× 【例 53】× 【例 54】×

续表

违法行为	法律责任		
偷税（逃税）（纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应纳税款的行为）	追缴：税款、滞纳金	罚款：50%以上5倍以下	①数额较大且占应纳税额10%以上：3年以下+罚金； ②数额巨大且占应纳税额30%以上：3年以上7年以下+罚金 （首次逃税，补缴税款、滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任）
欠税（纳税人采取转移或隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠税）			
抗税（以暴力、威胁方法拒不缴纳税款）		罚款：1倍以上5倍以下	构成犯罪的追究刑事责任
骗税（以假报出口或其他欺骗手段骗取出口退税款）	追缴：税款		

经典必刷

【例 55】（单选·2024）下列各项中，属于妨碍税务机关追缴欠缴税款的行为是（ ）。

- A. 纳税人欠缴应纳税款，转移或者隐匿财产
- B. 纳税人擅自销毁账簿以不缴应纳税款
- C. 纳税人在账簿上多列支出以少缴应纳税款
- D. 纳税人进行虚假纳税申报以少缴应纳税款

【解析】选项 B、C、D，属于偷税（逃税）行为。

【例 56】（单选·2021）根据税收法律制度规定，下列属于逃税行为的是（ ）。

- A. 纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报
- B. 纳税人采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款
- C. 纳税人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款
- D. 纳税人以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款

【解析】选项 B，属于欠税行为；选项 C，属于抗税行为；选项 D，属于骗税行为。

【例 57】（单选·2016）根据税收征收管理法律制度的规定，纳税人有骗税行为，由税务机关追缴其骗取的退税款，并处骗取税款一定倍数的罚款，该倍数为（ ）。

- A. 5 倍以上 10 倍以下
- B. 1 倍以上 5 倍以下
- C. 10 倍
- D. 10 倍以上 15 倍以下

【解析】纳税人有骗税行为，由税务机关追缴其骗取的退税款，并处骗取税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

经典必刷答案：

【例 55】A 【例 56】A 【例 57】B

本章真题测评

一、单选题

本类题型每小题2分,每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。错选、不选均不得分。

01. (2022) 下列属于征税主体税款征收权的是()。

- A. 委托代征权
- B. 核定税款权
- C. 税收立法权
- D. 税务行政处罚权

02. (2015 改编) 根据税收征收管理法律制度的规定, 关于发票开具、使用和保管的下列表述中, 正确的是()。

- A. 销售货物开具发票时, 可按付款方要求变更品名和金额
- B. 经单位财务负责人批准后, 可拆本使用发票
- C. 已经开具的发票存根联应当保存 10 年
- D. 收购单位向个人支付收购款项时, 由付款方向收款方开具发票

03. (2019) 根据税收征收管理法律制度的规定, 下列关于纳税申报的表述中, 正确的是()。

- A. 纳税人享受减税待遇的, 在减税期间无须办理纳税申报
- B. 纳税人在纳税期内没有应纳税款的, 也应当按照规定办理纳税申报
- C. 纳税人享受免税待遇的, 在免税期间无须办理纳税申报
- D. 经核准延期办理纳税申报的, 在纳税期内无须预缴税款

04. (2022 改编) 税务机关在依法检查发票时, 如需将纳税人已开具的发票调出检查的, 应当开具()。

- A. 收据
- B. 税务事项通知书
- C. 临时发票
- D. 发票换票证

05. (2017 改编) 根据税收征管法律制度的规定, 下列各项财务资料中, 除另有规定外, 应保存 5 年的是()。

- A. 账簿
- B. 发票
- C. 完税凭证
- D. 发票存根联

06. (2017) 根据税收征收管理法律制度的规定, 纳税人未按照规定期限缴纳税款的, 税务机关可责令限期缴纳, 并从滞纳之日起, 按日加收滞纳金一定比例的滞纳金, 该比例为()。

- A. 万分之五
- B. 万分之七
- C. 万分之一
- D. 万分之三

07. (2022) 国家税务总局 H 县税务局决定对拒绝提供纳税担保的纳税人采取税收保全措施, 可以适用税收保全的是()。

- A. 维持生活必需的唯一住房
- B. 价值 2 000 元的一部手机
- C. 代他人保管的一辆汽车
- D. 古玩字画

08. (2019) 根据税收征收管理法律制度的规定, 下列情形中, 税务机关可以责令纳税人提供纳税担保的是()。

- A. 纳税人同税务机关在纳税上发生争议而未缴清税款, 需要申请行政复议的
- B. 纳税人按照规定应设置账簿而未设置
- C. 纳税人开具与实际经营业务情况不符的发票
- D. 纳税人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服, 需要申请行政复议的

09. (2019) 根据税收征收管理法律制度的规定, 下列关于税务行政复议管辖的表述中, 不正确的是 ()。
- A. 对税务局的稽查局的行政行为不服的, 向其所属税务局申请行政复议
- B. 对计划单列市税务局的行政行为不服的, 向其所在省的省税务局申请行政复议
- C. 对市辖区税务局的行政行为不服的, 向市税务局申请行政复议
- D. 对国家税务总局的行政行为不服的, 向国家税务总局申请行政复议
10. (2017) 税务机关在查阅甲公司公开披露的信息时发现, 其法定代表人张某有一笔股权转让收入未申报缴纳个人所得税, 要求张某补缴税款 80 万元, 滞纳金 3.8 万元。张某在未结清应纳税款、滞纳金的情况下, 拟出国考察, 且未提供纳税担保, 税务机关知晓后对张某可以采取的税款征收措施是 ()。
- A. 查封住房
- B. 查封股票交易账户
- C. 通知出入境管理机关阻止其出境
- D. 冻结银行存款
11. (2021) 根据税收征收管理法律制度的规定, 下列强制执行措施中, 符合法律规定的是 ()。
- A. 口头通知纳税人开户银行从其存款中扣缴税款
- B. 变卖纳税人价值 4 000 元的生活用品, 以变卖所得抵缴税款
- C. 拍卖纳税人收藏的价值 50 000 元的一只玉镯, 以拍卖所得抵缴税款
- D. 拍卖纳税人维持生活必需的唯一住房, 以拍卖所得抵缴税款
12. (2020) 根据税收征收管理法律制度的规定, 纳税人申请税务行政复议的法定期限是 ()。
- A. 在税务机关作出行政行为之日起 60 日内
- B. 在知道或者应当知道税务机关作出行政行为之日起 60 日内
- C. 在知道或者应当知道税务机关作出行政行为之日起 3 个月内
- D. 在税务机关作出行政行为之日起 3 个月内
13. (2018) 根据税收征收管理法律制度的规定, 纳税人发生的下列行为中, 属于抗税行为的是 ()。
- A. 以暴力、威胁方法, 拒不缴纳税款的
- B. 在账簿上多列支出、少列收入, 少缴应纳税款的
- C. 未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的
- D. 假报出口, 骗取国家出口退税款的
14. (2020 改编) 根据税收征收管理法律制度的规定, 从事生产经营的纳税人, 税务登记内容变化, 按照规定不需要在市场监管部门办理变更登记, 应当自税务登记内容实际发生变化之日起 () 内, 向原税务登记机关办理变更税务登记。
- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 30 日
- D. 60 日

二、多选题

本类题型每小题 2 分, 每小题备选答案中, 有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案, 全部选对得满分, 少选得相应分值, 多选、错选、不选均不得分。

15. (2021 改编) 根据税收征收管理法律制度的规定, 需要办理税务登记的有 ()。
- A. 无固定生产经营场所的流动性农村小商贩

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- B. 个体工商户
C. 国家机关
D. 企业在外地设立的分支机构和从事生产经营的场所
16. (2019) 根据税收征收管理法律制度的规定, 下列各项中, 属于纳税申报方式的有 ()。
- A. 邮寄申报 B. 数据电文申报
C. 自行申报 D. 简易申报
17. (2020) 根据税收征收管理法律制度的规定, 下列各项中, 属于纳税担保方式的有 ()。
- A. 抵押 B. 留置
C. 质押 D. 保证
18. (2017) 根据税收征收管理法律制度的规定, 纳税人对税务机关的下列行政行为不服时, 可以申请行政复议的有 ()。
- A. 罚款
B. 确认适用税率
C. 加收滞纳金
D. 制定具体贯彻落实税收法规的规定
19. (2022) 申请人认为税务机关的行政行为所依据的规范性文件不合法, 对行政行为申请行政复议时, 可以一并向复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请。该规范性文件包括 ()。
- A. 国务院其他部门的规章
B. 其他各级税务机关的规范性文件
C. 地方各级人民政府的规范性文件
D. 地方人民政府工作部门的规范性文件
20. (2022) 根据税收征收管理法律制度的规定, 关于税务行政复议管辖的下列表述中, 正确的有 ()。

- A. 对两个以上税务机关以共同的名义作出的行政行为不服的, 向共同上一级税务机关申请行政复议
- B. 对被撤销的税务机关在撤销以前所作出的行政行为不服的, 向继续行使其职权的税务机关的上一级税务机关申请行政复议
- C. 对税务机关作出的罚款决定和逾期不缴纳罚款加处罚款的决定都不服的, 一并向作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关申请行政复议
- D. 对税务机关与其他行政机关以共同的名义作出的行政行为不服的, 向其共同上一级行政机关申请行政复议

三、判断题

本类题型每小题 1 分, 请判断每小题的表述是否正确。每小题答题正确的得 1 分, 错答、不答均不得分, 也不扣分。

21. (2022) 纳税人办理纳税申报采用邮寄方式的, 以申报资料到达的日期为实际申报日期。 ()
22. (2019) 依照法律、行政法规的规定纳税人可以不设置账簿的, 税务机关有权核定其应纳税额。 ()
23. (2022) 税务机关收到不属于本机关管辖的行政复议申请, 应当告知申请人有管辖权的复议机关。 ()
24. (2017) 税务行政复议决定自作出之日起发生法律效力。 ()
25. (2017) 纳税人有骗税行为, 由税务机关追缴其骗取的退税款并按照规定处以罚款, 构成犯罪的依法追究刑事责任。 ()

本章真题测评答案解析

答案速查

一、单选题

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	D	B	D	D	A	D	A	B	C
11	12	13	14						
C	B	A	C						

二、多选题

15	16	17	18	19	20				
BD	ABCD	ACD	ABC	BCD	ABCD				

三、判断题

21	22	23	24	25					
x	√	√	x	√					

答案解析

一、单选题

01.【答案】B

【解析】税收征收权是征税主体享有的最基本、最主要的职权，包括依法计征权、核定税款权（选项B）、税收保全和强制执行权、追征税款权等。

02.【答案】D

【解析】选项A，取得发票的主体在取得发票时，“不得”要求变更品名和金额（含单价和数量）；选项B，“不得”拆本使用发票；选项C，已经开具的发票存根联，应当“保存5年”；选项D，一般情况下由收款方向付款方开具发票。特殊情况下，收购单位和扣缴义务

人支付个人款项时，由付款方向收款方开具发票，比如收购企业收购农产品时，由收购企业向农民开具农产品收购发票。

03.【答案】B

【解析】选项A、C，纳税人享受减税、免税待遇的，在减税、免税期间应当按照规定办理纳税申报；选项D，经核准延期办理纳税申报、报送事项的，应当在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款，并在核准的延期内办理税款结算。

04.【答案】D

【解析】税务机关调出已开具的发票查验时，应当向被查验方开具发票换票证（选项D）；

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础(下册)

调出空白发票查验时,需向其开具收据。

05.【答案】D

【解析】选项D,已开具的**发票存根联**,应当保存5年;选项A、B、C,账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关**涉税资料**应当保存10年,但是法律、行政法规另有规定的除外。

06.【答案】A

【解析】从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳或者解缴税款的,税务机关可责令其限期缴纳,并从滞纳税款之日起,按日加收滞纳金**万分之五**的滞纳金(选项A);逾期仍未缴纳的,税务机关可以采取**税收强制执行措施**。

07.【答案】D

【解析】选项A,个人及其所扶养家属**维持生活必需**的住房和用品,不采取**税收保全措施**;选项B,税务机关对**单价5 000元以下**的其他生活用品,不采取**税收保全措施**;选项C,代他人保管的一辆汽车,不属于纳税人的财产,不适用**税收保全措施**。

08.【答案】A

【解析】选项A,属于适用**纳税担保**的情形;选项B,属于核定应纳税额的情形;选项C,属于虚开发票的违法行为;选项D,纳税人对罚款和加处罚款不服的,应当先缴纳罚款和加处罚款,再申请行政复议。选项B、C、D均不属于提供**纳税担保**的情形。

09.【答案】B

【解析】选项B,对“**计划单列市**”税务局的行政行为不服的,向“**国家税务总局**”申请行政复议。

10.【答案】C

【解析】欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人需要出境的,应当在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金或者提供担保。未结清税款、滞纳金,又不提供担保的,税务机关可以**通知出入境管理机关阻止其出境**。

11.【答案】C

【解析】选项A,应当“**书面通知**”其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款;选项B,税务机关对单价5 000元以下的其他生活用品,不采取**强制执行措施**;选项D,个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品,不适用**强制执行措施**。

12.【答案】B

【解析】纳税人可以自“**知道或者应当知道**”该行政行为之日起**60日内**提出行政复议申请。

13.【答案】A

【解析】选项A,属于**抗税行为**,抓住关键词“**暴力、威胁**”;选项B,属于**逃税行为**;选项C,属于违反税务管理基本规定的行为;选项D,属于**骗税行为**。

14.【答案】C

【解析】税务登记内容发生变化,按规定纳税人不需要在市场监管部门办理变更登记,或变更登记内容与市场主体登记内容无关的,应当自税务登记内容实际发生变化或者自有关机关批准或宣布变更之日起**30日内**向原税务登记机关申报办理变更税务登记。

二、多选题

15.【答案】BD

【解析】选项A、C,国家机关、个人和无固定生产、经营场所的**流动性农村小商贩**无须办

理税务登记。国家机关属于非营利性质，代表政府履行职责，不从事生产经营活动，无须办理税务登记。个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩，生产经营规模较小，经营地点较灵活，税务机关不便征管，因此无须办理税务登记。

16.【答案】ABCD

【解析】纳税申报的方式包括自行申报、邮寄申报、数据电文申报和其他申报方式（简易申报、简并征期）。

17.【答案】ACD

【解析】纳税担保，是指经税务机关同意或确认，纳税人或其他自然人、法人、经济组织以**保证**（选项D）、**抵押**（选项A）、**质押**（选项C）的方式，为纳税人应当缴纳的税款及滞纳金提供担保的行为。选项B，“留置”不属于纳税担保方式。

18.【答案】ABC

【解析】选项D，属于抽象行政行为，不适用行政复议和行政诉讼，若是认为该规范性文件不合法，对依据该规范性文件的行政行为申请行政复议时，可以“一并”向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请。

19.【答案】BCD

【解析】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为所依据的规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的**附带审查**申

请。该规范性文件（不含**规章**）具体包括：

- （1）国家税务总局和国务院其他部门的**规范性文件**；
- （2）其他各级税务机关的**规范性文件**；
- （3）地方各级人民政府的**规范性文件**；
- （4）地方人民政府工作部门的**规范性文件**。

20.【答案】ABCD

【解析】本题考查复议管辖的特殊规定，选项A、B、C、D均正确。

三、判断题

21.【答案】×

【解析】纳税人办理纳税申报采用邮寄方式的，以**寄出的邮戳日期**为实际申报日期。

22.【答案】√

【解析】税务机关有权核定应纳税额的情形可理解为：没账或相当于没账、不申报或申报不合理。题目所述情形属于“没账”的情形，税务机关有权核定其应纳税额。

23.【答案】√

【解析】题目所述内容正确。该规定体现了行政规定的人性化，保证行政相对人能够及时准确维护自己的合法权益。

24.【答案】×

【解析】行政复议决定书**一经送达**，即发生法律效力。

25.【答案】√

【解析】题目所述内容正确。

扫一扫，提个小建议

图书勘误，评价建议，微信“扫一扫”。您的建议是我们最大的动力！祝您奇兵制胜。



第八章 劳动合同与社会保险法律制度

—— 本章考点剖析 ——

考情分析

本章包括劳动合同和社会保险两部分内容，与我们的工作生活息息相关。本章知识难度不大，但涉及大量需要记忆和计算的知识点，考生应本着学以致用的心态，在理解的基础上加以记忆和运用。本章年均分值在 12 分左右，涉及所有考试题型。

本章 2026 年主要变化如下：

- 1. 新增混同用工的认定。
- 2. 对竞业限制的规定进行细微补充。
- 3. 对职工基本养老保险享受条件中关于最低缴费年限的规定进行调整。

考点清单

章节	考点	重要程度
第一节 劳动合同法律制度	考点 01 劳动合同的订立	掌握
	考点 02 劳动合同的必备条款	掌握
	考点 03 劳动合同的可备条款	掌握
	考点 04 劳动合同的履行和变更	掌握
	考点 05 劳动合同的解除和终止	掌握
	考点 06 集体合同	熟悉
	考点 07 劳务派遣	熟悉
	考点 08 劳动争议的范围和解决方式	熟悉
	考点 09 劳动仲裁	熟悉
	考点 10 违反劳动合同法的法律责任	熟悉
第二节 社会保险法律制度	考点 11 社会保险概述	了解
	考点 12 基本养老保险	掌握
	考点 13 基本医疗保险	掌握
	考点 14 工伤保险	掌握
	考点 15 失业保险	掌握
	考点 16 社会保险其他考点	熟悉

知识框架



—— 考点详解及真题点拨 ——

第一节 劳动合同法律制度

考点 01 劳动合同的订立

一、劳动关系与劳动合同

劳动关系：劳动者与用人单位之间产生的法律关系。

劳动合同：劳动者和用人单位之间依法确立劳动关系，明确双方权利义务的书面协议。

二、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）的适用范围

- 1. 适用执行：中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会等组织。
- 2. 依照执行：国家机关、事业单位（另有规定的除外）、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者。
- 3. 不适用劳动合同法：公务员（适用《中华人民共和国公务员法》）。

三、劳动合同的订立（表 8-1）

表 8-1 劳动合同的订立

项目	具体内容	
订立原则	(1) 合法原则；(2) 公平原则；(3) 平等自愿原则；(4) 协商一致原则；(5) 诚实信用原则	
订立主体	劳动者	(1) 年满 16 周岁（文艺、体育、特种工艺除外）； 【注意】残疾人、少数民族人员、退役军人法律另有规定的从其规定。 (2) 如实说明与劳动合同直接相关的基本情况
	用人单位	(1) 有营业执照或登记证书，或用人单位委托书； (2) 不得扣押证件→返还、处罚； (3) 不得收取财物→返还、处罚（500 ~ 2 000 元/人）、赔偿损失； (4) 如实告知
建立关系	用工之日	



续表

项目	具体内容		
签订合同	形式		书面（例外：非全日制用工）
	时间	1个月内	（1）应当订立。 （2）如劳动者不签：①终止劳动关系；②支付报酬；③无经济补偿
		超过1个月不满1年	（1）如未订立，单位违规：①自满1个月的次日起至订立合同前1日支付双倍工资（按月计算，不满1个月的，按该月实际工作日计算）；②补签合同。 （2）此情形下劳动者不签：①应当终止劳动关系；②支付经济补偿
		满1年	如未订立，单位严重违规：①支付11个月双倍工资；②视同自用工之日起满1年的当日已签订无固定期限劳动合同；③立刻补签合同
	混同用工		劳动者被多个存在关联关系的单位交替或者同时用工，其请求确认劳动关系的，人民法院按照下列情形分别处理： （1）已订立书面劳动合同，劳动者请求按照劳动合同确认劳动关系的，人民法院依法予以支持； （2）未订立书面劳动合同的，根据用工管理行为，综合考虑工作时间、工作内容、劳动报酬支付、社会保险费缴纳等因素确认劳动关系
非全日制用工		（1）可订立口头协议； （2）可与多家订立但后订立不能影响先订立； （3）不得约定试用期； （4）不得低于当地最低小时工资标准； （5）报酬结算周期不得超过15日； （6）任何一方都可以随时通知对方终止用工，无经济补偿	
合同效力	生效		劳动合同经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效 【提示】劳动合同生效不等于劳动关系的建立，劳动关系的建立是以实际用工为标志
	合同无效或部分无效	法定情形	（1）欺诈、胁迫、乘人之危→使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； （2）单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利； （3）违反法律、行政法规强制性规定的
		后果	（1）一旦无效，自始无效； （2）部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效； （3）劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬； （4）一方给另一方造成损失，有过错的一方应当承担赔偿责任

提示 未及时订立劳动合同的规定如图 8-1 所示。

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

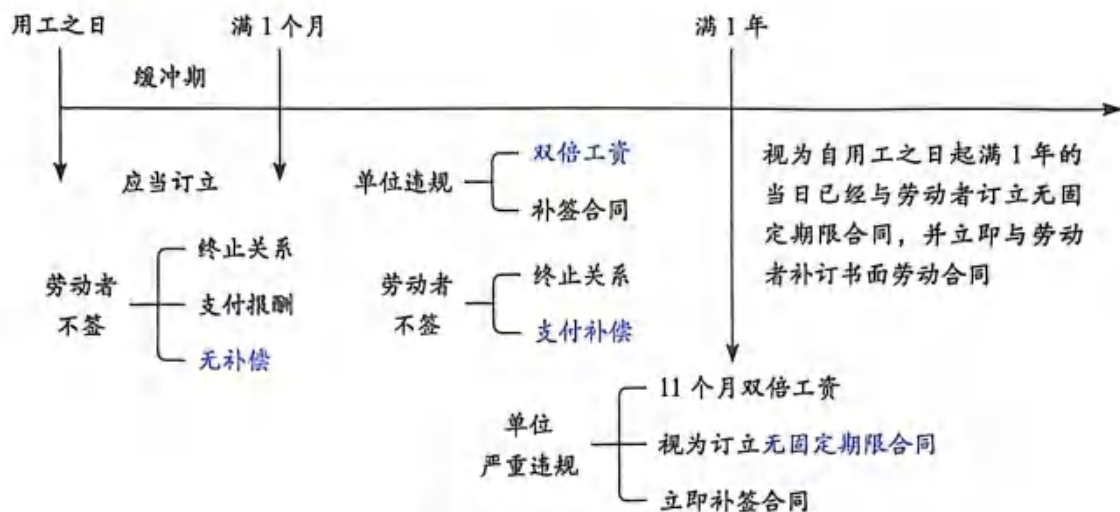


图 8-1 劳动合同的订立

经典必刷

【例 1】（单选·2021）2020 年 4 月，王某应聘到甲公司工作，双方口头约定了 1 个月试用期，但未订立书面劳动合同。关于双方劳动关系建立的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司应当与王某补签劳动合同，双方之间的劳动关系自合同补签之日起建立
- B. 王某与甲公司未订立劳动合同，双方之间未建立劳动关系
- C. 王某与甲公司之间的劳动关系自王某进入公司开始工作时建立
- D. 王某与甲公司之间的劳动关系自试用期满后建立

【解析】劳动关系建立的时间只与“用工之日”有关，与是否签订书面劳动合同（选项 B）、书面劳动合同的签订时间（选项 A）、试用期满时间（选项 D）等均无关。王某与甲公司之间的劳动关系自王某进入公司开始工作时（用工之日起）建立，选项 C 正确。

【例 2】（多选·2018）根据劳动合同法法律制度的规定，用人单位招用未满 16 周岁的未成年人应按规定履行审批手续并保障其接受义务教育的权利。下列用人单位中，可招用未满 16 周岁未成年人的有（ ）。

- A. 文艺单位
- B. 物流配送单位
- C. 体育单位
- D. 餐饮单位

【解析】文艺（选项 A）、体育（选项 C）和特种工艺单位按照国家有关规定可以招用未满 16 周岁的未成年人。

【例 3】（单选·2017）用人单位招用劳动者的下列情形中，符合法律规定的是（ ）。

- A. 丙超市与刚满 15 周岁的初中毕业生赵某签订劳动合同
- B. 乙公司以只招男性为由拒绝录用应聘者李女士从事会计工作
- C. 甲公司设立的分公司已领取营业执照，该分公司与张某订立劳动合同

经典必刷答案：

【例 1】C 【例 2】AC

D. 丁公司要求王某提供 2 000 元保证金后才与其订立劳动合同

【解析】选项 A，一般单位，禁止招用未满 16 周岁的未成年人，赵某未满 16 周岁，且丙超市属于一般单位（非文艺、体育、特种工艺单位），其招用赵某的做法不符合法律规定；选项 B，妇女享有与男子平等的就业权利，且会计岗位不属于国家规定的不适合妇女的岗位，乙公司以“只招男性”为由拒绝录用李女士，不符合法律规定；选项 C，该分公司已依法取得营业执照，可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同；选项 D，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

【例 4】（单选·2024）甲公司以非全日制用工形式聘用张某，张某每日工作 4 小时，每周工作 6 天。双方的下列约定中，符合法律规定的是（ ）。

- A. 甲公司于每月最后 1 天向张某支付工资
- B. 张某的试用期为 1 个月
- C. 甲公司提出终止用工不需要支付经济补偿
- D. 张某辞职需提前 30 日通知甲公司

【解析】选项 A，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过 15 日；选项 B，非全日制用工双方当事人不得约定试用期；选项 D，非全日制用工双方当事人任何一方都可以“随时通知”对方终止用工，张某辞职不需要提前 30 日通知甲公司。

【例 5】（单选·2024）2023 年 7 月 1 日，董某进入甲公司工作，每月工资 6 000 元，2023 年 11 月 1 日甲公司与董某签订了劳动合同。因未及时与董某签订书面劳动合同，甲公司应向其支付的补偿工资为（ ）元。

- A. 6 000
- B. 0
- C. 12 000
- D. 18 000

【解析】（1）补偿期限：自用工之日起满 1 个月的次日（2023 年 8 月 1 日）至补订书面合同的前 1 日（2023 年 10 月 31 日），共 3 个月；（2）工资基数：董某每月工资 6 000 元；（3）设问方式：本题所问为“补偿工资”，应支付 1 倍而非 2 倍工资总额。所以甲公司应向董某支付补偿工资 = 3 个月 × 6 000 元 / 月 = 18 000（元）。

【例 6】（单选·2024）2023 年 5 月 1 日黄某入职甲公司工作，2023 年 5 月 15 日甲公司书面通知黄某订立书面劳动合同，遭到黄某拒绝。下列关于黄某拒绝订立书面劳动合同的说法中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司终止该劳动关系应向黄某支付经济补偿
- B. 黄某有权要求公司支付实际工作期间 2 倍的工资
- C. 视为双方已订立无固定期限劳动合同
- D. 甲公司应书面通知黄某终止该劳动关系

【解析】自用工之日起 1 个月内，经用人单位书面通知，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同，用人单位：（1）应当书面通知劳动者终止劳动关系（选项 D）；（2）无须向劳动者支付经济补偿金；（3）应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。

经典必刷答案：

【例 3】C 【例 4】C 【例 5】D 【例 6】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

【例7】（单选·2022）2020年8月1日，赵某到甲公司上班。2021年8月1日，甲公司尚未与赵某签订劳动合同，下列关于甲公司未与赵某签订书面劳动合同法律后果的表述中，正确的是（ ）。

- A. 视为双方自2021年8月1日起已经订立无固定期限劳动合同
- B. 甲公司应向赵某支付2020年8月1日至2021年7月31日期间的2倍工资
- C. 双方尚未建立劳动关系
- D. 视为2020年8月1日至2021年7月31日为试用期

【解析】选项A，用人单位自用工之日起满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，视为自用工之日起满1年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同；选项B，甲公司因未按时订立劳动合同而向赵某支付2倍工资，期限为自用工之日起满1个月的次日（2020年9月1日）至满1年的前1日（共11个月）；选项C，双方的劳动关系自用工之日（2020年8月1日）起建立；选项D，用人单位未按时订立劳动合同，不涉及“视为试用期”的问题。

【例8】（多选·2020）根据劳动合同法法律制度的规定，下列情形中，可导致劳动合同无效或部分无效的有（ ）。

- A. 一方当事人以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
- B. 劳动合同条款违反法律、行政法规强制性规定的
- C. 劳动合同签订后，用人单位发生分立的
- D. 劳动合同欠缺必备条款的

【解析】劳动合同无效或部分无效的情形：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的（选项A）；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的（选项B）。选项C，用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行；选项D，用人单位提供的劳动合同文本未载明劳动合同必备条款的，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

【例9】（多选·2015、2018、2019）根据劳动合同法法律制度的规定，下列关于无效劳动合同法律后果的表述中，正确的有（ ）。

- A. 劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
- B. 劳动合同被确认无效，给对方造成损害的，有过错的一方应当承担赔偿责任
- C. 劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬
- D. 无效劳动合同，从合同订立时起就没有法律约束力

【解析】本题考核无效劳动合同。以上四个选项均正确。

经典必刷答案：

【例7】A 【例8】AB 【例9】ABCD

提示 劳动合同的主要内容如图 8-2 所示。



图 8-2 劳动合同的主要内容

经典必刷

【例 10】（单选·2023）根据劳动合同法律制度的规定，属于劳动合同可备条款的是（ ）。

- A. 补充保险和福利待遇
- B. 工作内容和工作地点
- C. 劳动保护和劳动条件
- D. 劳动合同期限

【解析】可备条款，是指根据具体情况需要而具备的条款，并非必须具备，主要包括试用期、服务期、保守商业秘密、竞业限制、培训、补充保险和福利待遇（选项 A）等。选项 B、C、D，属于劳动合同必备条款。

【例 11】（单选·2021）根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，属于劳动合同必备条款的是（ ）。

- A. 保守秘密
- B. 服务期
- C. 劳动保护
- D. 补充保险

【解析】劳动合同必备条款具体包括：①用人单位的名称、住所和法定代表人或主要负责人；②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；③劳动合同期限；④工作内容和工作地点；⑤工作时间和休息、休假；⑥劳动报酬；⑦社会保险；⑧劳动保护（选项 C）、劳动条件和职业危害防护；⑨法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

经典必刷答案：

【例 10】A 【例 11】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

考点 02 劳动合同的必备条款

劳动合同的必备条款包括甲乙双方信息、工作内容和地点、合同期限、工作时间、休息休假、报酬、社保、劳保、劳动条件、防护等，具体内容如表 8-2 所示。

表 8-2 劳动合同的必备条款

项目	具体内容			
合同期限	固定期限		—	
	以完成一定工作任务为期限		—	
	无固定期限	协商订立	—	
		视同订立	自用工之日起满 1 年未订立劳动合同	
		应当订立	(1) 劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的； (2) 用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的； (3) 连续订立 2 次固定期限劳动合同且劳动者没有法定不得订立情形（劳动者有能力、无过错）而续订劳动合同的 【注意】虽满足上述情况之一，但劳动者提出订立固定期限劳动合同除外	
工作时间	标准工时制	(1) 标准工时制为每日工作 8 小时、每周工作 40 小时。不能实行标准工时制的，应保证：每天工作 ≤ 8 小时，每周工作 ≤ 40 小时，每周休息 ≥ 1 天； (2) 用人单位与工会和劳动者协商后可延长工作时间： ①一般：每天 ≤ 1 小时； ②特殊：每天 ≤ 3 小时，每月 ≤ 36 小时		
	不定时工作制	没有固定工作时间限制		
	综合计算工时制	以周、月、季、年为周期综合计算，但平均工时同标准工时制		
带薪年假	“累计”工作年限	带薪年假	不享受带薪年假	
	满 1 年不满 10 年	5 天	病假累计 2 个月以上	(1) 带薪事假累计 20 天以上； (2) 享受寒暑假超过年休假天数
	满 10 年不满 20 年	10 天	病假累计 3 个月以上	
	满 20 年	15 天	病假累计 4 个月以上	
	【注意 1】工作年限为“累计”年限，指劳动者自参加工作以来的工作年限总和。 【注意 2】国家法定节假日、休息日不计入年休假期。 【注意 3】换单位的，按照在新单位剩余日历天数折算确定，折算后不足 1 整天的部分不享受年休假。计算公式为： 年休假天数 = (当年度在本单位剩余日历天数 ÷ 365 天) × 职工本人全年应当享受的年休假天数			

续表

项目	具体内容		
报酬	工资的支付	(1) 工资应当以法定货币支付,不得以实物及有价证券替代货币支付; (2) 工资必须在约定的日期支付,如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付; (3) 工资至少每月支付一次,非全日制至少 15 天支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资; (4) 对完成一次性临时劳动或某项具体工作的劳动者,用人单位应按有关协议或合同规定在其完成劳动任务后即支付工资; (5) 用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令	
	加班	部分人员放假节日	有工资无加班费
		日标准工作时间以外	≥ 150%
		休息日	≥ 200% 或补休
		法定节假日	≥ 300%
	最低工资标准	用人单位未按期足额支付加班费的罚则: (1) 责令限期支付; (2) 逾期按应付金额 50% ~ 100% 加付赔偿金	
		劳动者的最低工资标准,按照劳动合同履行地的有关规定执行	
	扣工资	注册地的标准 > 履行地的标准	有约定 从其约定 无约定 按照劳动合同履行地的有关规定执行
		每月扣除部分不得超过劳动者当月工资的 20%, 剩余工资部分不得低于当地月最低工资标准 【提示】据此可知:该劳动者当月实得工资应当按照当月应得工资的 80% 和当地月最低工资标准孰高发放	

提示

1. 法定不得订立无固定期限劳动合同的情形:

- ① 严重违反用人单位的规章制度的;
- ② 严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
- ③ 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
- ④ 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使用用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同,致使劳动合同无效的;
- ⑤ 被依法追究“刑事责任”的;
- ⑥ 劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
- ⑦ 劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。

2. 有下列情形之一的,延长工作时间不受规定的限制:

- ① 发生自然灾害、事故或者因其他原因,威胁劳动者生命健康和财产安全,需要紧急处理的;
- ② 生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障,影响生产和公众利益,必须及时抢修的;

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

③法律、行政法规规定的其他情形。

★ 解读

带薪年休假的示意图如图 8-3 所示。

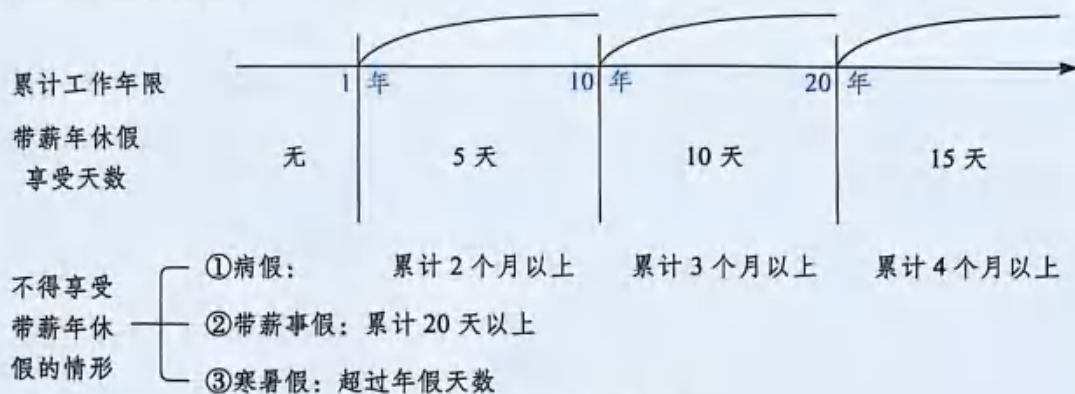


图 8-3 带薪年休假示意图

经典必刷

【例 12】（多选·2024）某公司的下列职工在续订合同时，如不存在法定不当情形，该公司应当与之订立无固定期限劳动合同的有（ ）。

- A. 甲，与该公司已订立 1 次 5 年期固定期限劳动合同
- B. 乙，在该公司连续工作满 12 年
- C. 丙，与该公司已连续订立 2 次 3 年期固定期限劳动合同
- D. 丁，与该公司已订立 1 次 2.5 年期固定期限劳动合同

【解析】有下列情形之一的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的（选项 B）；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的；（3）连续订立 2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有法定不得订立情形的（选项 C）。

【例 13】（多选·2016）2008 年以来，甲公司与下列职工均已连续订立 2 次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，除职工提出订立固定期限劳动合同外，甲公司应与之订立无固定期限劳动合同的有（ ）。

- A. 不能胜任工作，经过培训能够胜任的李某
- B. 因交通违章承担行政责任的范某
- C. 患病休假，痊愈后能继续从事原工作的王某
- D. 同时与乙公司建立劳动关系，经甲公司提出立即改正的张某

经典必刷答案：

【例 12】BC

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

【解析】用人单位与职工连续订立2次固定期限劳动合同，再次续订时，除劳动者存在胜任能力严重不足、有严重过错、被追究刑事责任等情形（过错程度较重）外，用人单位应当与劳动者订立无固定期限劳动合同。选项A、B、C、D中所涉及的过错程度均较轻，因此甲公司应与之订立无固定期限劳动合同。

【例14】（单选·2025）张某系甲公司员工，大学毕业即到甲公司工作，已累计工作满8年。2024年9月30日从甲公司离职，2024年10月1日入职乙公司工作，当年12月张某向乙公司提出补休年休假申请，按照法律规定张某可以补休（ ）天年休假。

- A.0
B.1
C.2
D.5

【解析】职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天。张某累计工作已满8年，当年可以享受年休假5天，张某2024年10月1日入职乙公司，新进职工本年剩余年休假天数=（当年度在本单位剩余日历天数÷365天）×职工本人全年应享受的年休假天数=（92÷365）×5=1.26天（折算后不足1整天的部分，不享受年休假）。所以张某在乙公司可以补休1天年休假。

【例15】（单选·2023）下列关于职工带薪年休假的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 职工累计工作已满10年不满20年的，年休假15天
B. 职工连续工作1年以上的，可以享受带薪年休假
C. 职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入
D. 国家法定节假日、休息日不计入年休假的假期

【解析】选项A，职工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天。

【例16】（单选·2024）2023年3月，甲公司安排某员工本月第1周周五下班后加班2小时、周末加班2天，并事后补休1天。已知甲公司实行标准工时制，该员工的日工资为200元。计算甲公司当月应支付该员工最低加班工资的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $200 \times 300\% \times 2 + 200 \div 8 \times 200\% \times 2 = 1300$ （元）
B. $200 \times 200\% \times 1 + 200 \div 8 \times 150\% \times 2 = 475$ （元）
C. $200 \times 300\% \times 1 + 200 \div 8 \times 200\% \times 2 = 700$ （元）
D. $200 \times 200\% \times 2 + 200 \div 8 \times 150\% \times 2 = 875$ （元）

【解析】工作日加班（周五下班后加班2小时），无论是否安排补休，加班工资不低于劳动者本人小时工资标准的150%；休息日加班，未安排补休的（周末加班2天，其中1天未安排补休），加班工资不低于劳动者本人日或小时工资标准的200%。甲公司当月应支付该员工最低加班工资= $200 \times 200\% \times 1 + 200 \div 8 \times 150\% \times 2 = 475$ （元）。

【例17】（单选·2023）甲公司实行标准工时制，该公司工人实行计件工资制度，每件0.5元。2022年12月16日，工人李某在正常上班时间完成500件定额任务，晚上在单位的安排下加班完成100

经典必刷答案：

【例13】ABCD 【例14】B 【例15】A 【例16】B

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

件，则甲公司应支付李某当日的最低加班工资为（ ）元。

- A.100
B.50
C.75
D.25

【解析】（1）实行计件工资的劳动者，在完成计件定额任务后，由用人单位依法安排劳动者在日标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于其本人法定工作时间计件单价的“150%”支付其加班工资；（2）因此李某当日的最低加班工资 = $100 \times 0.5 \times 150\% = 75$ （元）。

【例 18】（单选·2022）甲公司安排孙某在 2022 年 1 月 1 日（元旦）、8 日（星期六）和 15 日（星期六）加班 3 天，随后补休 3 天。劳动合同约定孙某的日工资为 300 元，甲公司应向孙某支付 2022 年 1 月加班工资最低为（ ）。

- A.1 500 元
B.900 元
C.0
D.1 200 元

【解析】本题考查最低加班工资的支付规定：用人单位安排劳动者休息日加班（1 月 8 日、1 月 15 日共加班 2 天），全部已安排补休的，可以不支付加班工资；法定节假日加班（1 月 1 日加班 1 天），无论是否补休，加班工资不低于劳动者本人日或小时工资标准的 300%。因此甲公司应向孙某支付 1 月的加班工资最低为 $300 \times 300\% = 900$ （元）。

【例 19】（单选·2022）甲公司职工王某因工作失误给甲公司造成了 8 000 元的经济损失。甲公司按照双方劳动合同约定要求王某赔偿，并每月从其工资中扣除。已知王某月工资 2 500 元，当地月最低工资标准 2 200 元，甲公司每月可从王某工资中扣除的最高限额为（ ）。

- A.2 500 元
B.2 200 元
C.300 元
D.500 元

【解析】本题考查扣工资以赔偿经济损失的规定。计算思路如下：（1）准予按当月工资的 20% 扣除 = 当月工资 $\times 20\% = 2\,500 \times 20\% = 500$ （元）；（2）扣除后的剩余工资 = $2\,500 - 500 = 2\,000$ （元）；（3）将扣除后的剩余工资（2 000 元）与当地月最低工资标准（2 200 元）进行比较，二者较高者作为实际发放的工资，即实际发放 2 200 元。因此甲公司每月可以从王某工资中扣除的最高限额为 $2\,500 - 2\,200 = 300$ （元）。

经典必刷答案：

【例 17】C 【例 18】B 【例 19】C

考点 03 劳动合同的可备条款 (表 8-3)

表 8-3 劳动合同的可备条款

项目	具体内容		
试用期	劳动合同期限	试用期期限	
	①非全日制用工; ②以完成一定工作任务为期限; ③不满 3 个月	不得约定	【注意 1】同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。 【注意 2】试用期包含在劳动合同期限内;仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。
	3 个月以上,不满 1 年	不得超过 1 个月	【注意 3】用人单位违反规定与劳动者约定试用期的,由劳动行政部门责令改正;违法约定的试用期已经履行的,用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。
	1 年以上,不满 3 年	不得超过 2 个月	【注意 4】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的 80% 或者劳动合同约定工资的 80%,并不得低于用人单位所在地最低工资标准
服务期	① 3 年以上固定期限; ②无固定期限	不得超过 6 个月	
	概念	服务期是指劳动者因享受用人单位给予的特殊待遇而作出的关于劳动履行期限的承诺。《劳动合同法》规定,用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期	
	适用范围	用人单位为劳动者提供专业技术培训→可以约定至少服务的期限 【注意】服务期>剩余劳动合同期,合同期续延	
保密协议及竞业限制	违约金	劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金;支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用 【注意 1】若双方约定的违约金数额超过上述计算结果,则超过部分无效,若低于计算结果则以约定为准。 【注意 2】劳动者原因(责任)解除合同要承担违约金,用人单位原因(责任)解除劳动合同劳动者无须承担违约金	
	概念	竞业限制又称竞业禁止,是对与权利人有特定关系的义务人的特定竞争行为的禁止。在用人单位和劳动者之间的劳动关系解除和终止后,限制劳动者一定时期的择业权,对因此约定给劳动者造成的损害,用人单位给予劳动者相应的经济补偿	
	对象	高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员,而不是所有的劳动者	
	订立	约定的竞业限制期限超过 2 年→超过部分无效	

续表

项目	具体内容			
保密协议及竞业限制	履行	用人单位	劳动者	竞业限制约定
		单位主张解除	可要求 额外 3 个月补偿金	解除
		单位原因不支付补偿金时间 不满 3 个月	可要求支付，不可以要求解除约定	有效
		单位原因导致 3 个月 不支付补偿金	可要求支付， 可以要求解除约定	解除
		（后）要求支付违约金、赔偿金，还可要求继续履行	（先）劳动者不履行	有效
	注意	（1）当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制，但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务，要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前 12 个月平均工资的 30%（低于劳动合同履行地最低工资标准的，按照劳动合同履行地最低工资标准）按月支付经济补偿的，人民法院应予支持； （2）劳动者未知悉、接触用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项，劳动者请求确认竞业限制条款不生效的，人民法院依法予以支持； （3）用人单位与高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员约定在职期间竞业限制条款，劳动者以不得约定在职期间竞业限制、未支付经济补偿为由请求确认竞业限制条款无效的，人民法院不予支持； （4）劳动者违反有效的竞业限制约定，用人单位请求劳动者按照约定返还已经支付的经济补偿并支付违约金的，人民法院依法予以支持		
	【注意】 用人单位仅可在“服务期”及“竞业限制”中与劳动者约定违约金			

✦ 解读

试用期期限的相关规定如图 8-4 所示。

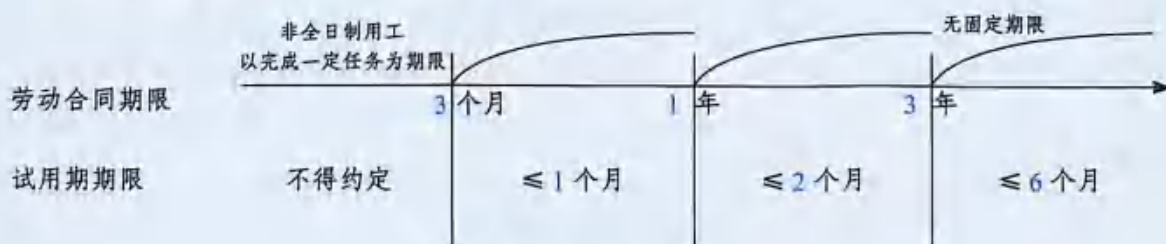


图 8-4 试用期期限

【案例 1】甲公司与吴某签订劳动合同，约定合同有效期 2 年，月工资 5 000 元，试用期 6 个月，试用期工资按月工资的 70% 为 3 500 元，当地最低工资标准为 4 200 元 / 月，分析该劳动合同约定条款是否有效。

【解析】根据劳动合同法法律制度的规定：（1）2 年期的劳动合同试用期不能超过 2 个月，案例中约定的试用期期限 6 个月不符合规定。（2）劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

80%或者劳动合同约定工资的80%(4000元),并不得低于用人单位所在地最低工资标准(4200元),案例中约定的试用期工资3500元不符合规定。

因此,该劳动合同中关于试用期期限与试用期工资的条款无效。

【案例2】章某原是甲公司的技术总监,双方签订了竞业限制协议,约定劳动合同解除或终止后4年内,章某不得在从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位工作,公司每月支付其补偿金2万元,但在章某离职后,公司只在第1年按时给予了补偿金,此后一直没有支付,章某遂在未收到补偿金的4个月到甲公司的竞争对手制胜公司上班,甲公司得知后要求章某支付违约金,章某要求甲公司支付未付的经济补偿、解除竞业限制协议,分析甲公司与章某的诉求是否合法?

【解析】根据劳动合同法律制度的规定,用人单位可以与劳动者签订竞业限制协议,但约定的期限不得超过2年,超过2年的部分无效,因此甲公司与章某签订4年的竞业限制协议,前2年有效,后2年无效。另外甲公司不按协议的约定按月支付章某经济补偿且已超过3个月,章某可以提出请求解除竞业限制约定,并要求甲公司支付竞业限制经济补偿。

经典必刷

【例20】(单选·2024)根据劳动合同法律制度的规定,用人单位与劳动者订立的劳动合同中,可以约定试用期的是()。

- A. 合同期限不满3个月的劳动合同
- B. 无固定期限劳动合同
- C. 非全日制用工劳动合同
- D. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同

【解析】“不得”约定试用期的情形:(1)以非全日制用工形式订立的劳动合同(选项C);(2)以完成一定工作任务为期限的劳动合同(选项D);(3)劳动合同期限不满3个月的劳动合同(选项A)。

【例21】(单选·2023)甲公司录用应届大学生吴某并与之订立了2年期限的劳动合同,双方约定试用期满后吴某月工资3000元,试用期2个月。已知,当地最低工资标准2000元/月,当地职工月平均工资5000元。试用期内,甲公司向吴某支付的工资最低不得低于()。

- A. 2000元
- B. 3000元
- C. 2400元
- D. 4000元

【解析】本题考查试用期工资的规定。用人单位与劳动者对试用期满后工资“有约定”,按照试用期满后月工资的80%和用人单位所在地的月最低工资标准,“孰高数”作为试用期的最低工资。

(1)劳动合同约定的试用期满后月工资的80% $=3000\times 80\%=2400$ (元);(2)当地最低工资标准为2000元/月。2400元 $>$ 2000元,因此吴某在试用期的月工资最低为2400元。

【例22】(单选·2020)2019年3月1日,甲公司聘用赵某并与其订立了2年期限劳动合同,约定试用期4个月,试用期月工资3600元,试用期满后月工资4500元。试用期间,甲公司依照约定向赵

经典必刷答案:

【例20】B 【例21】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础(下册)

某支付了试用期工资。2019年11月4日，赵某以试用期约定违法为由，要求甲公司支付赔偿金。已知，甲公司所在地月最低工资标准为2000元。根据劳动合同法律制度的规定，甲公司依法应向赵某支付的赔偿金数额为（ ）元。

- A.4 000
C.9 000
- B.1 800
D.7 200

【解析】(1) 劳动合同期限为 2 年的，试用期最长为 2 个月，甲公司和赵某约定的试用期有 2 个月属于违法试用期；(2) 违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资（4 500 元）为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间（2 个月）向劳动者支付赔偿金（ $4\,500 \times 2 = 9\,000$ 元）。

【例 23】(单选·2019) 甲公司与张某签订劳动合同, 未约定劳动合同期限, 仅约定试用期 8 个月, 下列关于该试用期的表述中, 正确的是 ()。

- A. 试用期约定有效
- B. 试用期超过 6 个月部分视为劳动合同期限
- C. 试用期不成立, 8 个月为劳动合同期限
- D. 试用期不成立, 应视为试用期 1 个月, 剩余期限为劳动合同期限

【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

【例 24】（单选·2016）吴某受甲公司委派去德国参加技术培训，公司为此支付培训费用 10 万元。培训前双方达成协议，约定吴某自培训结束后 5 年内不得辞职，否则应支付违约金 10 万元。吴某培训完毕后在甲公司连续工作满 2 年时辞职。甲公司依法要求吴某支付的违约金数额最高为（ ）。

- A.0
C.6 万元
B.10 万元
D.4 万元

【解析】劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用，甲公司依法要求吴某支付的违约金数额 = $10 \div 5 \times (5 - 2) = 6$ (万元)。

【例 25】（单选·2023）当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制和经济补偿，劳动合同解除或者终止后，因用人单位的原因导致（ ）未支付经济补偿，劳动者可向人民法院请求解除竞业限制约定。

- A.1 个月
B.6 个月
C.2 个月
D.3 个月

【解析】当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制和经济补偿，劳动合同解除或者终止后，因用人单位的原因导致“3个月”未支付经济补偿，劳动者请求解除竞业限制约定的，人民法院应予支持。

经典必刷答案:

【例 22】C 【例 23】C 【例 24】C 【例 25】D

【例 26】（多选·2021）下列各项中，属于用人单位可以与劳动者约定违约金的情况有（ ）。

- A. 公司违反规定解除劳动合同
- B. 劳动者因个人原因造成公司损失
- C. 用人单位与劳动者约定服务期
- D. 用人单位与劳动者签订保守商业秘密和竞业限制协议

【解析】劳动合同法明确规定，禁止用人单位对劳动合同“服务期”和“竞业限制”之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金。

【例 27】（单选·2020）根据劳动合同法法律制度的规定，下列关于竞业限制的表述中，正确的是（ ）。

- A. 用人单位在竞业限制期限内，应按年向劳动者支付经济补偿
- B. 竞业限制期限不得超过 1 年
- C. 劳动者违反竞业限制约定，应按照约定向用人单位支付违约金
- D. 竞业限制条款适用于所有劳动者

【解析】选项 A，用人单位在竞业限制期限内“按月”给予劳动者经济补偿；选项 B，双方约定的竞业限制期限不得超过“2 年”；选项 C，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金，给用人单位造成损失的应当承担赔偿责任；选项 D，竞业限制条款仅限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员，并非所有劳动者。

考点 04 劳动合同的履行和变更（表 8-4）

表 8-4 劳动合同的履行和变更

劳动合同的履行和变更	（1）用人单位拖欠或者未足额支付劳动者报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。 （2）劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。 （3）用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。 （4）用人单位发生合并、分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。 （5）单位制定的合法有效的劳动规章制度是劳动合同的组成部分，对用人单位和劳动者均具有法律约束力。 （6）单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项时，应当经职工代表大会或全体职工讨论。 （7）用人单位的规章制度未经公示或者未对劳动者告知，该规章制度对劳动者不生效。 （8）变更劳动合同应当采用书面形式，未采用书面形式，但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过 1 个月，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。
------------	--

经典必刷答案：

【例 26】CD 【例 27】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 28】（判断·2023）用人单位发生合并或分立的，与劳动者订立的原劳动合同依旧有效。（ ）

【解析】用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

【例 29】（多选·2021）根据劳动合同法法律制度的规定，下列关于用人单位劳动规章制度的表述中，正确的有（ ）。

- A. 直接涉及劳动者切身利益的劳动规章制度违法给劳动者造成损害的，用人单位应当承担赔偿责任
- B. 用人单位应将直接涉及劳动者切身利益的劳动规章制度公示或者告知劳动者
- C. 合法有效的劳动规章制度仅对劳动者具有法律约束力
- D. 工时休假管理规定、职工奖惩管理规定和工资管理规定属于劳动规章制度

【解析】选项 C，合法有效的劳动规章制度对用人单位和劳动者均有法律约束力。

【例 30】（单选·2016）2014 年 10 月，张某到甲公司工作。2015 年 11 月，甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的 4 500 元提高至 5 400 元。双方实际履行 3 个月后，甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式，变更无效，决定仍按原每月 4 500 元的标准向张某支付工资；张某表示异议，并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 双方口头变更劳动合同且实际履行已超过 1 个月，该劳动合同变更有效
- B. 劳动合同变更在实际履行 3 个月期间有效，此后无效
- C. 因双方未采取书面形式，该劳动合同变更无效
- D. 双方口头变更劳动合同但实际履行未超过 6 个月，该劳动合同变更无效

【解析】变更劳动合同未采用书面形式，但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过 1 个月，变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规且不违背公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。本题中双方已经实际履行了口头变更的劳动合同 3 个月，该劳动合同变更有效。

考点 05 劳动合同的解除和终止（表 8-5）

表 8-5 劳动合同的解除和终止

项目	具体内容
解除	劳动合同解除是指在劳动合同订立后，劳动合同期限届满之前，因双方协商提前结束劳动关系，或因出现法定的情形，一方当事人单方通知对方结束劳动关系的法律行为。劳动合同解除分为协商解除和法定解除两种情况

经典必刷答案：

【例 28】✓ 【例 29】ABD 【例 30】A

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

续表

项目	具体内容			
解除	协商解除 (双方协商一致解除)	劳动者提出	与单位协商一致可解除劳动合同, 单位无须向劳动者支付经济补偿	
		单位提出	与劳动者协商一致可解除劳动合同, 单位需依法向劳动者支付经济补偿	
	法定解除 (单方解除)	劳动者提出	提前通知解除	双方无错: ①试用期提前 3 天; ②非试用期提前 30 天书面, 无经济补偿
			随时通知解除【解读 1】	单位有错, 但不严重, 应该支付经济补偿
			无须通知即可解除【解读 2】	单位严重侵犯劳动者权益甚至威胁人身安全, 应该支付经济补偿
		单位提出	提前通知解除(无过失性辞退)【解读 3】	双方无错: ①提前 30 天“或”额外支付 1 个月工资(代通知金); ②单位还应支付经济补偿
			随时通知解除【解读 4】	劳动者有过错或试用期被证明不符合录用条件, 无经济补偿
			经济性裁员【解读 5】	单位经济原因, 需支付经济补偿
终止	劳动合同终止是指用人单位与劳动者之间的劳动关系, 因某种法律事实的出现而自动归于消灭, 或导致劳动关系的继续履行成为不可能而不得不消灭的情形			
	合同终止一般不涉及用人单位与劳动者的意思表示, 只要下列法定事实出现, 通常都会导致双方劳动关系的消灭: ①合同期满; ②劳动者退休或享受养老待遇; ③劳动者死亡或人民法院宣告死亡或失踪; ④用人单位破产、解散、关闭等			
不得解除终止	①高危职业未进行离岗前健康检查或疑似职业病在诊断或者医学观察期内; ②患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的; ③患病或非因工负伤在医疗期内; ④女职工孕、产、哺乳期; ⑤在本单位连续工作满 15 年, 且距法定退休年龄不足 5 年的 【提示】劳动者有上述情形之一的, 用人单位既不得适用无过失性辞退或经济性裁员解除劳动合同的情形解除劳动合同, 也不得终止劳动合同, 劳动合同应当延续至相应情形消失时终止。但若符合劳动者过错解除劳动合同的情形, 则不受该限制性规定的影响			

续表

项目	具体内容		
经济补偿	法定情形	①劳动者符合随时通知解除和无需事先通知即可解除劳动合同规定情形而解除劳动合同的； ②由用人单位提出解除劳动合同并与劳动者协商一致而解除劳动合同的； ③用人单位符合提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同的规定情形而解除劳动合同的； ④用人单位符合可裁减人员规定而解除劳动合同的； ⑤除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，劳动合同期满终止固定期限劳动合同的； ⑥用人单位被依法宣告破产或者被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散而终止劳动合同的； ⑦以完成一定工作任务为期限的劳动合同因任务完成而终止的； ⑧法律、行政法规规定的其他情形 【提示】以下是用人单位无须向劳动者支付经济补偿的常见情形： ①劳动者在试用期被证明不符合录用条件； ②劳动者存在过错导致用人单位依法解除合同；（用人单位随时通知解除） ③双方无过错，劳动者主动离职；（劳动者提前通知解除） ④解除非全日制用工关系； ⑤用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订	
		经济补偿金 = （本单位）工作年限 × 月（平均）工资	
	补偿金的计算	工作年限	有几年算几年； 6 个月以上不满 1 年的按 1 年计算；不满 6 个月按半年计算
	月工资（补偿基数）	①月工资 = 劳动合同解除或终止前 12 个月的平均工资； ②月工资 < 当地最低工资标准，按当地最低工资标准计算； ③月工资 > 所在地区上年度职工月平均工资 3 倍，按平均工资 3 倍的数额计算且补偿年限不超过 12 年	
法律后果	①双方劳动关系消灭； ②用人单位应出具离职证明，并在 15 日内为劳动者转档； ③合同归档，至少保存 2 年备查； ④用人单位应支付经济补偿的，在办结工作交接时支付； ⑤用人单位违反规定解除或终止劳动合同的，如果劳动者要求继续履行合同，用人单位应该继续履行；如果劳动者不要求继续履行或合同已经不能继续履行，用人单位应支付经济补偿标准 2 倍的赔偿金，支付了赔偿金则不再支付经济补偿； ⑥劳动者违反劳动合同法规定解除劳动合同给用人单位造成损失的，应该承担赔偿责任		

★ 解读

1. 劳动者可随时通知解除的情形：

- (1) 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；
- (2) 用人单位未及时足额支付劳动报酬的；
- (3) 用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的（双方约定无需缴纳社会保险费的，约定无效）；

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定, 损害劳动者权益的;

(5) 用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危, 使劳动者在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的;

(6) 用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;

(7) 用人单位违反法律、行政法规强制性规定的。

2. 劳动者无须通知解除的情形:

(1) 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的;

(2) 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。

3. 单位提前通知解除的情形:

(1) 劳动者患病或者非因工负伤, 在规定的医疗期满后不能从事原工作, 也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

(2) 劳动者不能胜任工作, 经过培训或者调整工作岗位, 仍不能胜任工作的;

(3) 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化, 致使劳动合同无法履行, 经用人单位与劳动者协商, 未能就变更劳动合同内容达成协议的。

4. 单位随时通知解除的情形:

(1) 劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2) 劳动者严重违反用人单位的规章制度的;

(3) 劳动者严重失职, 营私舞弊, 给用人单位造成重大损害的;

(4) 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系, 对完成本单位的工作任务造成严重影响, 或者经用人单位提出, 拒不改正的;

(5) 劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危, 使用用人单位在违背真实意思的情况下, 订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的;

(6) 劳动者被依法追究刑事责任的。

5. 单位经济性裁员的情形:

(1) 依照《中华人民共和国企业破产法》规定进行重整的;

(2) 生产经营发生严重困难的;

(3) 企业转产、重大技术革新或者经营方式调整, 经变更劳动合同后, 仍需裁减人员的;

(4) 其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化, 致使劳动合同无法履行的。

提示①: 经济性裁员程序: 企业符合上述法定情形, 需要裁减人员 20 人以上或者裁减不足 20 人但占企业职工总数 10% 以上的, 用人单位提前 30 日向工会或者全体职工说明情况, 听取工会或者职工的意见后, 裁减人员方案经向劳动行政部门报告, 可以裁减人员 (裁减人员不足 20 人且占企业职工总数不足 10% 的, 无须执行上述程序)。

提示②: 用人单位裁减人员的, 应当向劳动者支付经济补偿。

经典必刷

【例 31】（单选·2024）小李发现在甲公司任职期间，公司没有依法为其缴纳社会保险费，下列关于小李准备离职的说法中，正确的是（ ）。

- A. 小李须提前 3 日通知甲公司
- B. 小李须提前 30 日以书面形式通知甲公司
- C. 小李可随时通知甲公司解除劳动合同
- D. 小李的离职申请须甲公司通过方可离职

【解析】用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同，用人单位需向劳动者支付经济补偿。

【例 32】（单选·2023）根据劳动合同法法律制度的规定，下列情形中，劳动者不需事先告知用人单位即可解除劳动合同的是（ ）。

- A. 用人单位非法限制人身自由，强迫劳动者劳动的
- B. 用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任，排除劳动者权利的
- C. 在试用期内，劳动者想辞职的
- D. 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

【解析】劳动者不需事先告知用人单位即可解除劳动合同（同时用人单位需向劳动者支付经济补偿）的情形：（1）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的（选项 A）；（2）用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。选项 B、D，属于劳动者可以随时通知解除劳动合同的情形；选项 C，属于劳动者提前通知解除劳动合同的情形。

【例 33】（多选·2020、2022）甲公司与吴某签订了 3 年期限劳动合同。合同履行 1 年时，吴某因自主创业而向甲公司提出解除劳动合同。下列关于吴某单方解除劳动合同方式及后果的表述中，正确的有（ ）。

- A. 吴某应向甲公司支付违约金
- B. 吴某应提前 3 日以书面形式通知甲公司
- C. 吴某应提前 30 日以书面形式通知甲公司
- D. 甲公司不需向吴某支付经济补偿

【解析】选项 A，劳动合同法明确规定，禁止用人单位对劳动合同“服务期”和“竞业限制”之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金。本题未涉及服务期和竞业限制，因此不应支付违约金。选项 B、C、D，劳动者单方解除劳动合同的，应提前 30 日以书面形式通知用人单位，且劳动者不能获得经济补偿。

【例 34】（多选·2021）根据劳动合同法法律制度的规定，劳动者存在的下列情形中，用人单位可随时通知劳动者解除劳动合同的有（ ）。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 不能胜任工作，经用人单位调整工作岗位后能够胜任的
- C. 因患病处于医疗期的

经典必刷答案：

【例 31】C 【例 32】A 【例 33】CD

D. 严重违反用人单位规章制度的

【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以随时通知劳动者解除劳动合同：（1）劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的（选项 A）；（2）劳动者严重违反用人单位的规章制度的（选项 D）；（3）劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的；（6）劳动者被依法追究刑事责任的。

【例 35】（多选·2020）根据劳动合同法法律制度的规定，用人单位进行经济性裁员时，应优先留用具有法定情形的人员。下列各项中，属于该法定情形的有（ ）。

- A. 家庭无其他就业人员，有需要抚养的未成年人的
- B. 与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的
- C. 家庭无其他就业人员，有需要抚养的老人的
- D. 与本单位订立无固定期限劳动合同的

【解析】裁减人员时，应当优先留用下列人员：（1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的（选项 B）；（2）与本单位订立无固定期限劳动合同的（选项 D）；（3）家庭无其他就业人员，有需要抚养的老人或者未成年人的（选项 A、C）。

【例 36】（单选·2021 改编）根据劳动合同法法律制度的规定，下列各项中，不属于劳动合同终止情形的是（ ）。

- A. 劳动者达到法定退休年龄的
- B. 用人单位被吊销营业执照的
- C. 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的
- D. 劳动者不能胜任工作的

【解析】劳动合同终止一般不涉及用人单位与劳动者的意思表示，下列法定事实的出现，通常会导致双方劳动关系的消灭：（1）劳动合同期满的；（2）劳动者达到法定退休年龄的（选项 A）；（3）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的（选项 C）；（4）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（5）用人单位被依法宣告破产的；（6）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的（选项 B）。选项 D，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整，仍不能胜任的，用人单位可按规定解除劳动合同，不属于劳动合同终止情形。

【例 37】（多选·2025）根据劳动合同法法律制度的规定，下列情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）。

- A. 劳动者达到法定退休年龄，因退休解除劳动合同
- B. 用人单位提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订
- C. 劳动者符合可随时通知用人单位解除劳动合同的情形，解除劳动合同

经典必刷答案：

【例 34】AD 【例 35】ABCD 【例 36】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

D. 用人单位依照经济性裁员的规定，解除劳动合同

【解析】选项 A，劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止，无须向劳动者支付经济补偿金；选项 B，劳动合同期满，如果用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同而劳动者不同意续订，此种情形下用人单位无过错，无须支付经济补偿金。

【例 38】（单选·2023）方某在甲公司工作年限为 13 年，甲公司提出并与方某协商一致解除了劳动合同。已知方某在劳动合同解除前 12 个月的平均工资为 12 000 元，当地上年度职工月平均工资为 6 000 元。计算甲公司依法支付方某经济补偿的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $6\,000 \times 3 \times 12 = 216\,000$ （元） B. $6\,000 \times 3 \times 13 = 234\,000$ （元）
C. $12\,000 \times 13 = 156\,000$ （元） D. $12\,000 \times 12 = 144\,000$ （元）

【解析】本题考查月平均工资未低于当地最低工资标准，也未超过当地上年度职工月平均工资 3 倍时，经济补偿金的计算规定，分析如表 8-6 所示。

表 8-6 经济补偿金的计算

补偿基数 （月平均工资）	月平均工资（12 000 元），未超过当地上年度职工月平均工资 3 倍（18 000 元），同时题目未给出当地最低工资标准，因此以 12 000 元作为计算基数
补偿年限 （在本单位工作年限）	本题已知，为 13 年（注意：本题月平均工资未高于当地上年度职工月平均工资 3 倍，因此不受“12 年”的限制）
经济补偿金的计算公式	经济补偿金 = 本单位工作年限 × 月平均工资 = $13 \times 12\,000 = 156\,000$ （元）

【例 39】（单选·2021）2008 年 3 月 5 日，方某入职甲公司。2020 年 12 月 1 日，甲公司提出并与方某协商一致解除了劳动合同。已知方某在劳动合同解除前 12 个月的平均工资为 20 000 元，当地上年度职工月平均工资为 5 500 元。计算甲公司依法支付方某经济补偿的下列算式中，正确的是（ ）。

- A. $5\,500 \times 3 \times 12 = 198\,000$ （元） B. $5\,500 \times 3 \times 13 = 214\,500$ （元）
C. $20\,000 \times 13 = 260\,000$ （元） D. $20\,000 \times 12 = 240\,000$ （元）

【解析】本题考查月平均工资高于当地职工月平均工资 3 倍且工作年限超过 12 年时，经济补偿金的计算规定，分析如表 8-7 所示。

表 8-7 经济补偿金的计算

补偿基数 （月平均工资）	月平均工资（20 000 元）高于当地上年度职工月平均工资 3 倍（16 500 元），取较低者（16 500 元）作为计算基数
补偿年限 （在本单位工作年限）	2008 年 3 月 5 日至 2020 年 12 月 1 日共计 12 年 8 个月。在月平均工资高于当地职工月平均工资 3 倍时，支付经济补偿金的年限最高不超过 12 年，因此本题按照 12 年计算
经济补偿金的计算公式	经济补偿金 = 本单位工作年限 × 月平均工资 = $12 \times 5\,500 \times 3 = 198\,000$ （元）

【例 40】（多选·2021）用人单位需要支付给劳动者经济补偿金的有（ ）。

经典必刷答案：

【例 37】CD 【例 38】C 【例 39】A

- A. 用人单位提出并与劳动者协商解除劳动合同
- B. 用人单位提出与劳动者解除 2 年的固定期限合同
- C. 用人单位和非全日制劳动者终止劳动合同
- D. 因约定完成一定任务签订的劳动合同在任务完成后解除

【解析】选项 C，非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工，因此用人单位终止非全日制用工劳动合同，无须向劳动者支付经济补偿。

【例 41】（多选·2019）根据劳动合同法法律制度的规定，下列关于用人单位违法解除劳动合同法律后果的表述中，正确的有（ ）。

- A. 用人单位支付了赔偿金的，不再支付经济补偿
- B. 违法解除劳动合同赔偿金的计算年限自用工之日起计算
- C. 劳动者要求继续履行且劳动合同可以继续履行的，用人单位应当继续履行
- D. 劳动者不要求继续履行劳动合同的，用人单位应按经济补偿标准的 2 倍向劳动者支付赔偿金

【解析】用人单位违反规定解除或终止劳动合同的，如果劳动者要求继续履行劳动合同，用人单位应当继续履行（选项 C）；如果劳动者不要求继续履行或合同已经不能继续履行，用人单位应支付经济补偿标准 2 倍的赔偿金（选项 D）。支付了赔偿金则不再支付经济补偿（选项 A）。赔偿金的计算年限自用工之日起计算（选项 B）。

【例 42】（不定项·2025）2023 年 3 月 20 日，甲公司录用徐某并订立劳动合同。双方在合同中约定：劳动合同期限 3 年，试用期 3 个月，试用期月工资 4 000 元，试用期满后月工资 5 000 元。试用期内徐某若被证明不符合录用条件，甲公司可随时辞退徐某，徐某离职应提前 10 日通知甲公司。

2023 年 7 月，甲公司安排徐某外出参加专业技术培训，双方签订服务期协议。其中约定：专项培训费用 10 万元全部由甲公司承担，服务期 5 年，自徐某培训结束回来工作之日起算。劳动合同期限续延至服务期满，徐某在服务期内提前离职，应向甲公司支付违约金 20 万元。

2023 年 9 月 1 日培训结束，徐某回甲公司工作。因甲公司未及时足额支付劳动报酬，徐某于 2024 年 8 月 31 日通知甲公司解除劳动合同，并要求甲公司支付经济补偿，甲公司认为徐某违约，要求其支付违约金。双方由此产生争议。

已知：当地月最低工资标准为 2 200 元，徐某劳动合同解除前 12 个月平均工资为 5 000 元。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

1. 根据劳动合同法法律制度的规定，下列关于试用期的约定中，符合法律规定的是（ ）。
- A. 徐某的试用期为 3 个月
 - B. 徐某的试用期月工资为 4 000 元
 - C. 试用期内徐某离职应提前 10 日通知甲公司
 - D. 试用期内甲公司可随时辞退徐某

【解析】（1）劳动合同期限 ≥ 3 年的，试用期 ≤ 6 个月，本题约定试用期为 3 个月，符合规定，选项 A 正确；（2）用人单位与劳动者对试用期满后月工资“有约定”，试用期工资按照劳动合同约定的

经典必刷答案：

【例 40】ABD 【例 41】ABCD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

试用期满后月工资的 80% ($5\,000 \times 80\% = 4\,000$) 和用人单位所在地的月最低工资标准 (2 200), 孰高数作为试用期的最低工资, 因此本题中试用期工资 4 000 元符合规定, 选项 B 正确; (3) 劳动者在试用期内提前 3 日通知用人单位解除劳动合同即可解除劳动合同, 本题中约定的 10 日, 不符合法律规定, 选项 C 错误; (4) 劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的, 用人单位可随时通知劳动者解除劳动合同, 不需向劳动者支付经济补偿, 选项 D 正确。

2. 下列有关服务期的约定中, 符合规定的是 ()。

- A. 劳动合同期限续延至服务期满
- B. 服务期 5 年
- C. 服务期内徐某提前离职, 应向甲公司支付违约金 20 万元
- D. 专项培训费 10 万元全部由甲公司承担

【解析】(1) 劳动合同期满, 但是用人单位与劳动者约定的服务期尚未到期的, 劳动合同应当续延至服务期满, 选项 A 正确; (2) 用人单位为劳动者提供专项培训费用, 对其进行专业技术培训的, 可以与该劳动者订立协议, 约定服务期, 选项 B、D 正确; (3) 违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用, 选项 C 错误。

3. 徐某解除劳动合同, 甲公司依法应向徐某支付的经济补偿是 ()。

- A. 10 000 元
- B. 7 500 元
- C. 0
- D. 5 000 元

【解析】本题考查经济补偿金的计算规定, 分析如表 8-8 所示。

表 8-8 经济补偿金的计算

补偿基数 (月平均工资)	月平均工资 (5 000 元), 未低于当地月最低工资标准 (2 200 元), 同时题目未给出当地上年度职工月平均工资, 因此以 5 000 元作为计算基数
补偿年限 (在本单位工作年限)	2023 年 3 月 20 日至 2024 年 8 月 31 日共计 1 年 5 个多月。不满 6 个月的, 按半年计算, 因此徐某在甲公司工作年限为 1.5 年
经济补偿金的计算公式	经济补偿金 = 本单位工作年限 $\times$ 月平均工资 = $1.5 \times 5\,000 = 7\,500$ (元)

4. 下列关于甲公司要求徐某支付违约金的表述中, 正确的是 ()。

- A. 甲公司有权要求徐某支付违约金, 但最高不得超过 8 万元
- B. 徐某无须向甲公司支付违约金
- C. 徐某应向甲公司支付违约金 20 万元
- D. 甲公司有权要求徐某支付违约金, 但最高不得超过 16 万元

【解析】用人单位与劳动者约定了服务期, 劳动者因用人单位有过错解除劳动合同的, 不属于违反服务期的约定, 用人单位不得要求劳动者支付违约金。本题中甲公司未及时足额支付报酬 (有过错), 因此不得要求徐某支付违约金。

经典必刷答案:

【例 42】1.ABD 2.ABD 3.B 4.B

考点 06 集体合同 (表 8-9)

表 8-9 集体合同

项目	具体内容
概念	集体合同是工会（或上级工会指导下的职工代表）代表企业职工一方与企业签订的以劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等为主要内容的书面协议；包括专项集体合同、行业性集体合同、区域性集体合同
订立程序	（1）职工代表与企业的会议： 双方代表人数对等，每方至少 3 人，各 1 名首席代表→集体合同草案。 （2）全体职工或职工代表会议： ① 2/3 以上职工或职工代表出席方可举行； ② 1/2 以上职工或职工代表同意方可通过→签订集体合同
生效要件	报劳动保障行政部门，自其收到之日起 15 日内未提出异议
标准	集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准；用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准
争议解决	由工会申请仲裁或提起诉讼

经典必刷

【例 43】（判断·2023）集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准。（ ）

【解析】集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准；用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。

考点 07 劳务派遣

解读

劳务派遣三方关系如图 8-5 所示。



图 8-5 劳务派遣三方关系

经典必刷答案：

【例 43】√

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

劳务派遣的具体内容如表 8-10 所示。

表 8-10 劳务派遣

项目	具体内容
特征	劳动力的雇用与使用分离 【提示】劳动合同用工是我国企业的基本用工形式，劳务派遣用工是补充形式
适用范围	临时性（不超过 6 个月）、辅助性（非主营业务岗位）、替代性的工作岗位
派遣单位 （用人单位） （劳务输出单位）	①与劳动者订立 2 年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬； ②劳动者无工作期间，派遣单位应按最低工资标准按月支付报酬； ③将派遣协议的内容告知劳动者，不得克扣报酬 【注意 1】劳务派遣单位不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者。 【注意 2】用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者
用工单位 （劳务输入单位）	①派遣员工 /（正式员工 + 派遣员工） $\leq 10\%$ ； ②不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议； ③用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他单位
劳动者	①享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利； ②有权依法参加或者组织工会，维护自身的合法权益

【注意 1】劳务派遣单位和用工单位均不得向被派遣劳动者收取费用。

【注意 2】劳务派遣单位与被派遣劳动者之间是劳动合同关系，劳务派遣单位应承担向劳动者依法支付解除或终止劳动合同后的经济补偿金或者赔偿金的义务

经典必刷

【例 44】（单选·2025）根据劳动合同法律制度的规定，在劳务派遣关系中，签署劳动合同的当事人是（ ）。

- A. 劳务派遣单位、用工单位、被派遣劳动者 B. 劳务派遣单位、用工单位
C. 用工单位、被派遣劳动者 D. 劳务派遣单位、被派遣劳动者

【解析】劳务派遣是指由劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同（选项 D），与用工单位订立劳务派遣协议，将被派遣劳动者派往用工单位给付劳务。

【例 45】（单选·2024）下列关于劳务派遣的说法中，错误的是（ ）。

- A. 劳务派遣单位不能向被派遣劳动者收取派遣费
B. 在被派遣劳动者无工作期间，劳务派遣单位无须向其支付报酬
C. 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上的固定期限劳动合同
D. 劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者

【解析】选项 B，被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

经典必刷答案：

【例 44】D 【例 45】B

【例 46】（多选·2021）劳务派遣可以做的工作有（ ）。

- A. 替代性
- B. 主营性
- C. 辅助性
- D. 临时性

【解析】劳动合同用工是我国的企业基本用工形式，劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

【例 47】（多选·2017）根据下列劳务派遣用工形式中，不符合法律规定的有（ ）。

- A. 丙劳务派遣公司以非全日制用工形式招用被派遣劳动者
- B. 乙公司将使用的被派遣劳动者又派遣到其他公司工作
- C. 丁公司使用的被派遣劳动者数量达到其用工总量的 5%
- D. 甲公司设立劳务派遣公司向其所属分公司派遣劳动者

【解析】选项 A，劳务派遣单位（丙公司）不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者；选项 B，用工单位（乙公司）不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位；选项 C，用工单位（丁公司）使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量（正式员工+派遣员工）的 10%，本题只达到用工总量的 5%，因此符合法律规定；选项 D，用人单位（甲公司）不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者。

考点 08 劳动争议的范围和解决方式（表 8-11）

表 8-11 劳动争议的范围和解决方式

项目	具体内容
范围	就劳动权利义务分歧而引起的争议（6 种争议+9 种纠纷）
不属于劳动争议的纠纷	非用人单位原因的，劳动者： ①请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷； ②因住房制度改革与用人单位产生的公有住房转让纠纷； ③对鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者职业病诊断鉴定结论的异议纠纷
	非企业型用工方与劳动者之间的纠纷： ①家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷； ②个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷； ③农村承包经营户与受雇人之间的纠纷
解决方式	①协商（和解）： a. 劳动者直接与单位协商； b. 请工会或者第三方与单位协商。 ②调解：书面或口头向调解组织申请调解，调解书对双方有约束力，还可依法申请劳动仲裁。 ③仲裁：向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 ④诉讼：对仲裁裁决不服的，除劳动争议调解仲裁法另有规定的以外，可以向人民法院提起诉讼

经典必刷答案：

【例 46】ACD 【例 47】ABD

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 48】（多选·2021）用人单位与劳动者之间发生的下列纠纷中，属于劳动争议的有（ ）。

- A. 乙公司与职工李某因休息休假发生的纠纷
- B. 丁公司与职工吴某因变更劳动合同发生的纠纷
- C. 丙公司与职工王某因解除劳动合同发生的纠纷
- D. 甲公司与职工徐某因确认劳动关系发生的纠纷

【解析】劳动争议是指劳动关系当事人之间因实现劳动权利、履行劳动义务发生分歧而引起的争议，也称劳动纠纷、劳资争议。包括：

- （1）因确认劳动关系发生的争议；
- （2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；
- （3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；
- （4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；
- （5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；
- （6）法律、法规规定的其他劳动争议。

【例 49】（判断）劳动者和用人单位发生劳动争议，可以不经劳动仲裁直接向人民法院提起劳动诉讼。（ ）

【解析】我国劳动争议纠纷解决适用“先裁后诉”制度，不经劳动仲裁直接向人民法院提起劳动诉讼的，人民法院不予受理。

考点 09 劳动仲裁（表 8-12）

表 8-12 劳动仲裁

项目	具体内容	
基本规定	①劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院提起诉讼的必经程序（先裁后审）； ②劳动仲裁不收费	
参加人	当事人	①一般情形：劳动者和用人单位； ②劳务派遣：劳务派遣单位和用工单位为共同当事人； ③个人承包经营：发包的组织和个人承包经营者作为共同当事人； ④用人单位终止：用人单位和其出资人、开办单位或主管部门作为共同当事人
	当事人代表	劳动者 10 人以上推举 3 至 5 名代表
	代理人	①当事人可以委托代理人参加仲裁活动； ②丧失或者部分丧失民事行为能力或者死亡的劳动者，由其法定代理人代为参加仲裁活动，无法定代理人的，由劳动争议仲裁委员会为其指定
	第三人	与处理结果有利害关系，可以申请参加或由劳动争议仲裁委员会通知其参加

经典必刷答案：

【例 48】ABCD 【例 49】×

续表

项目	具体内容	
劳动仲裁机构	劳动争议仲裁委员会： ①由政府决定设立，但不按行政区划层层设立； ②组成人员应当是单数	
管辖权	地域管辖权	由合同履行地或者用人单位所在地管辖
	两方两地申请	由合同履行地管辖
	一方先后申请	受理在先原则
	【注意】劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立，但有地域管辖问题	
时效	①自当事人知道或者应当知道之日起1年； ②劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受1年仲裁时效期间的限制； ③劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出	
申请方式	应当书面，确有困难可以口头申请	
仲裁受理	劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起5日内决定是否受理，受理的告知申请人，不受理的，须书面通知申请人并告知理由	
开庭	开庭并公开、执行仲裁庭制度、适用回避制度、可以和解、应当先行调解 【提示】当事人协议不公开或者涉及商业秘密和个人隐私的，经相关当事人书面申请，仲裁委员会应当不公开审理	
裁决	时间	仲裁庭裁决劳动争议案件，原则上应当自仲裁委员会受理仲裁申请之日起45日内结束
	终局裁决	①追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议； ②因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议 【提示】钱少+必备条款→终局。 【注意】 ①劳动者对劳动争议的终局裁决不服可以直接向法院提起诉讼； ②用人单位对终局裁决不服只能自收到裁决书之日起30日内向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销该裁决，而不能直接起诉。终局裁决被人民法院裁定撤销的，当事人可以自收到裁定书之日起15日内就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼
	非终局裁决	终局裁决情形之外的其他劳动争议案件
	生效	①终局裁决：自裁决书作出之日起； ②非终局裁决：自收到裁决书之日起15日内不起诉
执行	①仲裁庭对当事人之间权利义务关系明确的劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件；根据当事人的申请，可以裁决先予执行； ②生效不履行可以申请人民法院执行； ③当事人申请执行裁决书、调解书，被申请人提出证据证明有不当情形，并经审查核实的，人民法院可以裁定不予执行	

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

经典必刷

【例 50】（单选·2024）根据劳动争议调解仲裁法律制度的规定，下列关于劳动仲裁时效的表述中，正确的是（ ）。

- A. 申请仲裁的时效期间为 3 年
- B. 劳动仲裁时效期间从劳动者受到侵害之日起计算
- C. 劳动仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算
- D. 申请仲裁的时效期间为 2 年

【解析】劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算，选项 C 正确。

【例 51】（判断·2021）劳动合同履行地不明确的，劳动仲裁由用人单位所在地的仲裁委员会管辖。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 52】（判断·2020）用人单位和劳动者分别向用人单位所在地和劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁的，由用人单位所在地的仲裁委员会管辖。（ ）

【解析】劳动者和用人单位发生劳动争议，双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的仲裁委员会申请仲裁的，由“劳动合同履行地”的仲裁委员会管辖。

【例 53】（单选·2025）根据劳动争议调解仲裁法律制度的规定，下列劳动争议中，劳动仲裁机构作出的仲裁裁决，除另有规定外，该裁决不属于终局裁决的是（ ）。

- A. 因确认劳动关系发生的争议
- B. 因执行国家的劳动标准在工作时间方面发生的争议
- C. 追索赔偿金，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的争议
- D. 因执行国家的劳动标准在社会保险方面发生的争议

【解析】下列劳动争议中，除另有规定外，仲裁裁决为终局裁决：（1）追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者“赔偿金”，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的争议（选项 C）；（2）因执行国家的劳动标准在工作时间（选项 B）、休息休假、社会保险（选项 D）等方面发生的争议。

【例 54】（单选·2018）根据劳动争议调解仲裁法律制度的规定，下列关于劳动争议终局裁决效力的表述中，正确的是（ ）。

- A. 一方当事人逾期不履行终局裁决的，另一方当事人可以向劳动争议仲裁委员会申请强制执行
- B. 终局裁决被人民法院裁定撤销的，当事人可以自收到裁定书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼
- C. 劳动者对终局裁决不服的，不得向人民法院提起诉讼
- D. 用人单位有证据证明终局裁决所依据的证据是伪造的，应向基层人民法院申请撤销

经典必刷答案：

【例 50】C 【例 51】√ 【例 52】× 【例 53】A

【解析】选项 A，一方当事人逾期不履行终局裁决的，另一方当事人可以向“人民法院”申请强制执行，“劳动争议仲裁委员会”不具备强制执行的权力；选项 C，劳动者对劳动争议的终局裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起“15 日内向人民法院提起诉讼”；选项 D，用人单位有证据证明劳动争议仲裁终局裁决有法定瑕疵的，可以自收到仲裁裁决书之日起 30 日内向劳动争议仲裁委员会所在地的“中级人民法院”申请撤销裁决。

考点 10 违反劳动合同法的法律责任（表 8-13）

表 8-13 违反劳动合同法的法律责任

主体	具体内容	
用人单位	订立合同	不订立合同、试用期超过规定、扣押证件、收取财物
	履行合同	单位不按期支付劳动报酬、加班费或劳动报酬低于当地最低工资标准的，由劳动行政部门责令限期支付或补足差额，逾期不支付“加付”50% 以上 100% 以下的赔偿金
	解除或终止合同	合法解除或终止合同，但不履行支付补偿金义务，经催告逾期仍不履行“加付”50% 以上 100% 以下的赔偿金
		违法解除或终止合同，依照法律规定经济补偿标准的 2 倍向劳动者“支付”赔偿金（支付了赔偿金就不再支付补偿金）
劳动者	①由于劳动者过错，给用人单位造成损失的，应承担赔偿责任。 ②由于劳动者原因（责任），违反有效的“服务期”或“竞业限制”约定的，应向用人单位支付违约金	

经典必刷

【例 55】（判断·2024）用人单位招用与其他单位尚未解除劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 56】（不定项·2024）王某毕业后即入职甲公司，其劳动合同将于 2023 年 6 月 30 日到期，甲公司提前 1 个月书面通知王某到期不再续签。截至劳动合同终止，王某的在职时间共计 8 年零 1 个月，劳动合同终止前 12 个月的月平均工资为 5 000 元。

王某于 2023 年 7 月 1 日入职乙公司，月平均工资为 6 000 元，直到 2023 年 11 月 1 日乙公司才与其签订书面劳动合同。

2023 年 12 月 15 日，王某向乙公司提出年休假申请，其本年度在甲公司已休年休假 2 天。

已知：当地上年度职工月平均工资为 4 000 元。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

经典必刷答案：

【例 54】B 【例 55】✓

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

1. 甲公司与王某解除劳动合同，计算甲公司需支付经济补偿金的下列算式中，正确的是（ ）。

A. $5\,000 \times 8 = 40\,000$ （元）

B. $5\,000 \times 8.5 = 42\,500$ （元）

C. $5\,000 \times (8 + 1/12) = 40\,416.67$ （元）

D. $5\,000 \times 9 = 45\,000$ （元）

【解析】用人单位符合提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同的规定情形而解除劳动合同的，需要向劳动者支付经济补偿金。经济补偿金的计算：

（1）确定补偿基数：月平均工资（5 000 元），不高于当地上年度职工月平均工资的 3 倍（ $4\,000 \times 3 = 12\,000$ 元），因此取较低数（5 000 元）作为计算基数；（2）确定补偿年限：截至劳动合同终止，王某在甲公司任职时间共计 8 年零 1 个月。不满 6 个月的，按半年计算，因此补偿年限按照 8.5 年计算；（3）经济补偿金 = 补偿基数 $\times$ 补偿年限 = $5\,000 \times 8.5 = 42\,500$ （元）。

2. 甲公司与王某解除劳动合同时，应按照规定（ ）。

A. 办理档案转移手续

B. 办理社保转移手续

C. 立即销毁劳动合同

D. 出具终止劳动合同的证明

【解析】选项 A、B、D，劳动合同解除或终止的，用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在 15 日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续；选项 C，用人单位对已经解除或者终止的劳动合同文本，至少保存 2 年备查。

3. 关于乙公司 2023 年 11 月 1 日才与王某签订劳动合同的做法，正确的是（ ）。

A. 应向王某支付 3 个月工资作为补偿

B. 应与王某补订劳动合同

C. 无须向王某支付补偿

D. 应向王某支付工资补偿 12 000 元

【解析】（1）用人单位自用工之日起超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付 2 倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同。选项 B 正确，选项 C 错误。（2）用人单位向劳动者每月支付 2 倍工资（1 倍正常工资 + 1 倍补偿工资）的起止时间为自用工之日起满 1 个月的次日至补订书面劳动合同的前 1 日。乙公司应向王某支付补偿金的起止时间为 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，共 3 个月，选项 A 正确。（3）应向王某支付的工资补偿 = $3 \times 6\,000 = 18\,000$ （元），选项 D 错误。

4. 2023 年王某在乙公司可申请年休假的天数为（ ）天。

A. 3

B. 2

C. 2.5

D. 5

【解析】（1）王某累计工作已满 1 年不满 10 年的，当年可享受年休假 5 天；（2）职工新进用人单位且符合享受带薪年休假条件的，当年度年休假天数按照在本单位剩余日历天数折算确定；（3）王某于 2023 年 7 月 1 日入职乙公司，可向乙公司申请的年休假天数 = $184/365 \times 5 = 2.52$ （天），折算后不足 1 整天的部分不享受年休假，因此王某可向乙公司申请的年休假为 2 天。

经典必刷答案：

【例 56】1.B 2.ABD 3.AB 4.B

思维导图

劳动合同的总结如图 8-6 所示。

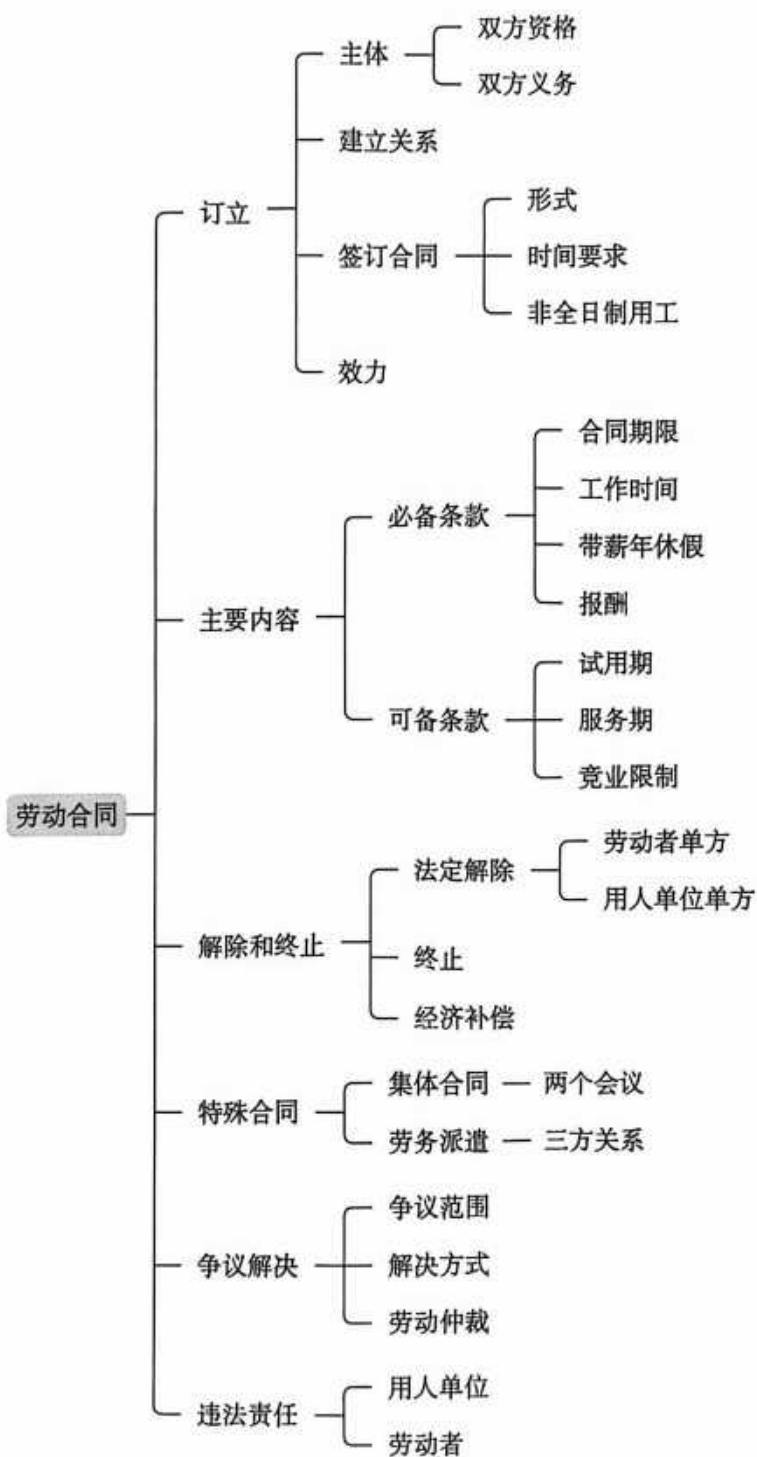


图 8-6 劳动合同

第二节 社会保险法律制度

考点 11 社会保险概述

社会保险是指国家依法建立的，由国家、用人单位和个人共同筹集资金、建立基金，使个人在年老（退休）、患病、工伤（因工伤残或者患职业病）、失业、生育等情况下获得物质帮助和补偿的一种社会保障制度，具体如表 8-14 所示。

表 8-14 社会保险概述

项目	具体内容
种类	①基本养老保险、基本医疗保险、失业保险（需要单位和个人共同缴纳）； ②工伤保险、生育保险（只需单位缴纳） 【提示】我国已全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施
特征	依靠国家立法强制实行的社会化保险

经典必刷

【例 57】（多选·2025）根据社会保险法律制度的规定，下列选项中，需要单位和个人同时缴纳的有（ ）。

- A. 基本养老保险
- B. 基本医疗保险
- C. 失业保险
- D. 工伤保险

【解析】选项 A、B、C，基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳；选项 D，工伤保险费由用人单位缴纳，职工不缴纳。

考点 12 基本养老保险（表 8-15）

表 8-15 基本养老保险

项目	具体内容
类型	职工基本养老保险 包括所有类型的企业（实行“企业化管理”的事业单位）及其职工 【注意】无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险和基本医疗保险，由个人缴纳保险费
	城乡居民基本养老保险 年满 16 周岁的非职工、非公务员、非在校学生户籍地参加保险

经典必刷答案：

【例 57】ABC

续表

项目	具体内容		
组成	单位缴费部分	计入 基本养老保险统筹基金	
	个人缴费部分	计入 个人账户 【提示1】不得提前支取，记账利率不得低于银行定期存款利率，免征利息税。 【提示2】个人死亡后，其个人账户中的余额可以全部依法 继承 。 【提示3】个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险关系随本人 转移 ，缴费 年限 累计计算；个人达到法定退休年龄时，基本养老金分段计算、统一支付	
	政府补贴部分	基本养老保险基金出现支付不足时	
缴费	缴纳方	比例	基数
	单位缴费	16%左右	本单位职工工资总额
	职工缴费	8%	当地职工月平均工资 60% ≤ 职工本人上年度月平均工资 ≤ 当地职工月平均工资 300% 【注意】新招职工以起薪当月工资收入为缴费基数
	灵活就业人员	20% (其中8%计入个人账户)	在当地职工月平均工资 60% ~ 300% 之间选择适当的缴费基数
享受条件	年龄条件	达到法定退休年龄(2025年1月1日起实施渐进式延迟法定退休年龄相关政策)	
	缴费年限	从2030年1月1日起，将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由15年逐步提高至20年，每年提高6个月	
保险待遇	基本养老金	按月领取	
	丧葬补助金和遗属抚恤金	因病或非因工死亡(所需资金从基本养老保险基金中支付) 【提示】同时符合领取基本养老保险丧葬补助金、工伤保险丧葬补助金、失业保险丧葬补助金条件，只能选择领取其一	
	病残津贴	未达到法定退休年龄时因病或非因工致残完全丧失劳动能力	

提示

1. 基本养老保险个人缴费基数示意图(图8-7)。

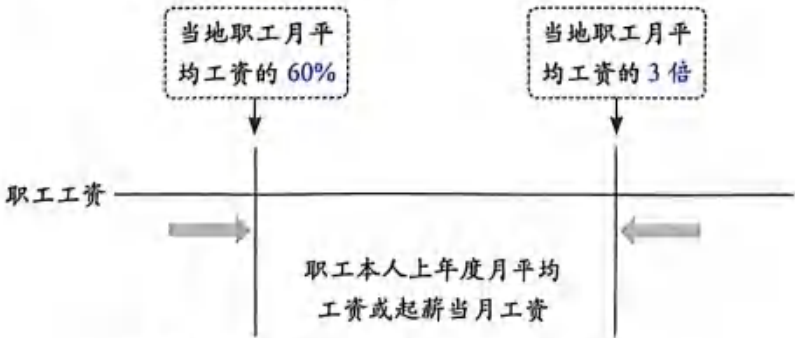


图 8-7 基本养老保险个人缴费基数示意图

2. 目前国家实行的法定的企业职工退休年龄:

(1) 男年满 60 周岁, 女工人年满 50 周岁, 女干部年满 55 周岁。

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

（2）从事井下、高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，退休年龄为男年满55周岁，女年满45周岁。

（3）因病或非因工致残，由医院证明并经劳动能力鉴定委员会确认完全丧失劳动能力的，退休年龄为男年满50周岁，女年满45周岁。

（4）职工达到最低缴费年限，可以自愿选择弹性提前退休，提前时间最长不超过3年，且退休年龄不得低于原法定退休年龄。

（5）职工达到法定退休年龄，所在单位与职工协商一致的，可以弹性延迟退休，延迟时间最长不超过3年。国家另有规定的，从其规定。实施中不得违背职工意愿，违法强制或者变相强制职工选择退休年龄。

经典必刷

【例58】（判断·2025）非全日制从业人员应当通过其用人单位参加职工基本养老保险，并与用人单位共同缴纳基本养老保险。（ ）

【解析】无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员“可以”参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险费。本题题干中“应当”的表述过于绝对，因此说法错误。

【例59】（判断·2024）参加职工基本养老保险的个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例60】（单选·2017）甲公司职工孙某已参加职工基本养老保险，月平均工资15 000元。已知甲公司所在地职工月平均工资为4 000元，月最低工资标准为2 000元。计算甲公司每月应从孙某工资中扣缴基本养老保险费的下列算式中，正确的是（ ）。

A. $15\,000 \times 8\% = 1\,200$ （元）

B. $4\,000 \times 3 \times 8\% = 960$ （元）

C. $2\,000 \times 3 \times 8\% = 480$ （元）

D. $4\,000 \times 8\% = 320$ （元）

【解析】本题考查基本养老保险个人缴费部分的计算。（1）确认缴费基数，孙某月平均工资15 000元高于当地职工月平均工资的3倍（12 000元），按照当地职工月平均工资的3倍（12 000元）作为缴费基数；（2）计算缴费金额，孙某每月应缴纳的基本养老保险费=缴费基数×缴费率=4 000×3×8%=960（元）。

【例61】（单选·2015）根据社会保险法律制度的规定，下列关于基本养老保险个人账户的表述中，不正确的是（ ）。

A. 无雇工的个体工商户自愿按照国家规定缴纳的基本养老保险费，全部记入个人账户

B. 职工按照国家规定的本人工资的一定比例缴纳的基本养老保险费，全部记入个人账户

经典必刷答案：

【例58】× 【例59】√ 【例60】B

- C. 职工基本养老保险个人账户不得提前支取
- D. 职工基本养老保险个人账户免征利息税

【解析】选项 A，其中 8%（而非全部）记入个人账户。

【例 62】（多选·2021）根据社会保险法律制度的规定，下列关于职工基本养老保险待遇的表述中，正确的有（ ）。

- A. 参保职工非因工死亡的，其遗属可以领取抚恤金
- B. 对符合基本养老保险享受条件的人员，国家按月支付基本养老金
- C. 参保职工在未达到法定退休年龄时因病致残而完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴
- D. 参保职工因病死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金

【解析】职工基本养老保险待遇包括职工基本养老金、丧葬补助金和遗属抚恤金、病残津贴。

（1）职工基本养老金：参加基本养老保险的个人，符合享受待遇条件的，按月领取基本养老金（选项 B）；（2）丧葬补助金和遗属抚恤金：参加职工基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金（选项 A、D）；（3）病残津贴：参加职工基本养老保险的个人，在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴（选项 C）。

考点 13 基本医疗保险（表 8-16）

表 8-16 基本医疗保险

项目	具体内容		
类型	职工基本医疗保险		
	城乡居民基本医疗保险		
缴费	单位缴费	职工工资总额的 6% 左右，单位缴费的 30% 转入个人账户	统账结合
	个人缴费	本人工资收入的 2%	
享受条件	定点、定围		
支付标准	支付区间	当地职工年平均工资 10%（起付线）~ 6 倍（封顶线）	
	支付比例	90%	
	【注意】自付费部分包括：		
	①起付线以下的部分； ②区间内自己负担的比例部分； ③封顶线以上的部分； ④非定点、定围部分		

经典必刷答案：

【例 61】A 【例 62】ABCD

续表

项目	具体内容				
基本医疗保险基金不支付的医疗费用	①从工伤保险基金中支付的； ②由第三人负担的； ③由公共卫生负担的； ④在境外就医的 【提示】医疗费用应当由第三人负担，第三人不支付或者无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿				
医疗期	医疗期指因患病或非因工负伤停止工作，治疗休息，但不得解除劳动合同的期限				
	实际（累计）工作年限	在本单位工作年限	医疗期期间	累计计算期	【提示】病休期间，公休、假日和法定节日包括在内
	< 10 年	< 5 年	3 个月	6 个月	
		$5 \leq X < 10$ 年	6 个月	12 个月	
	≥ 10 年	< 5 年	6 个月	12 个月	
		$5 \leq X < 10$ 年	9 个月	15 个月	
		$10 \leq X < 15$ 年	12 个月	18 个月	
		$15 \leq X < 20$ 年	18 个月	24 个月	
		≥ 20 年	24 个月	30 个月	
	医疗期待遇： ①工资标准最低为当地最低工资的 80%； 【注意】可以低于当地最低工资标准的特例。 ②医疗期内不得解除劳动合同； 【注意】在试用期被证明不符合录用条件的除外，符合职工有过错而解除劳动合同的除外。 ③医疗期内合同期满，合同必须延续至医疗期满； ④医疗期满不能从事原工作，也不能从事用人单位安排的其他工作的，可解除劳动合同，但应支付经济补偿				

提示

1. 基本医疗保险医疗费报销示意图（图 8-8）。

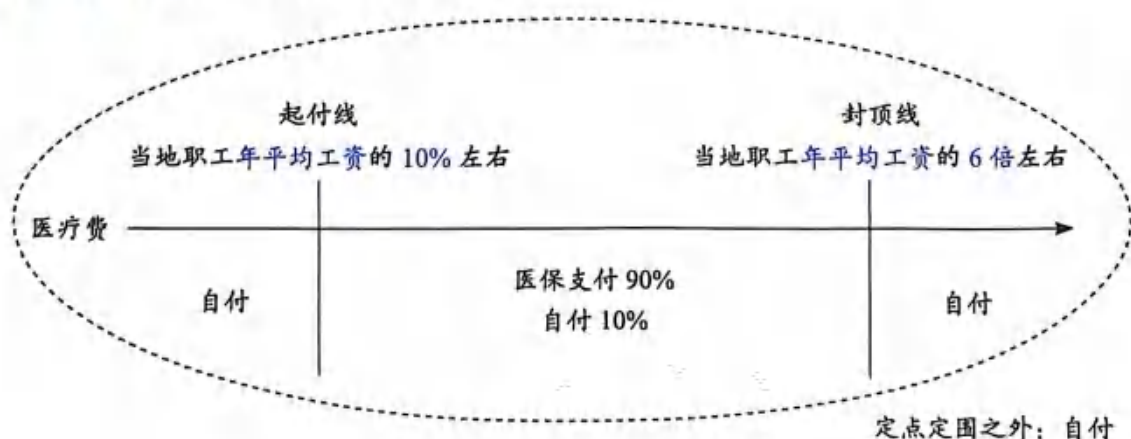
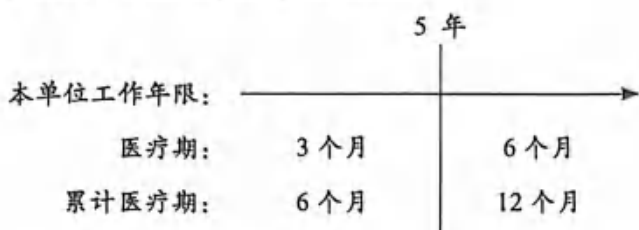


图 8-8 基本医疗保险医疗费报销示意图

2. 医疗期示意图(图8-9)。

实际(累计)工作年限不满 10 年



实际(累计)工作年限 10 年以上

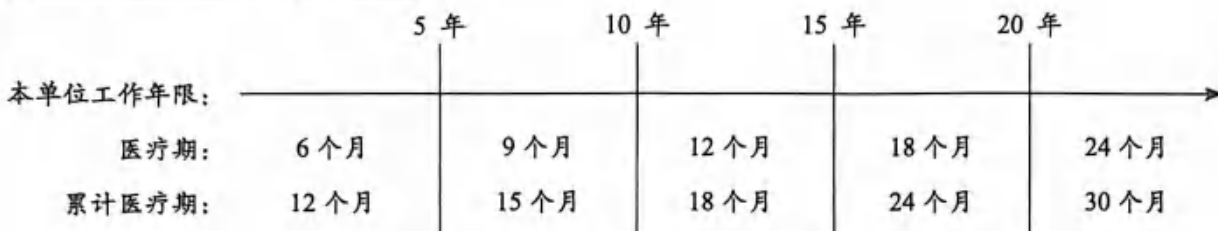


图 8-9 医疗期示意图

经典必刷

【例 63】（判断·2021）基本医疗保险中的医疗费，由第三人支付的，第三人不支付或暂时无法支付的，由基本医疗保险先行支付。（ ）

【解析】题目所述内容正确。

【例 64】(单选·2018 改编) 吴某在定点医院做外科手术, 共发生医疗费用 18 万元, 其中在规定医疗目录内的费用为 15 万元, 目录以外费用 3 万元。当地职工月平均工资水平为 2 000 元。应由基本医疗保险基金支付的医疗费用为 () 元。

- A.150 000
C.129 600
- B.144 000
D.127 440

【解析】本题考查基本医疗保险的结算。(1)享受基本医疗保险待遇的前提条件是定点定围(在规定医疗机构和医疗目录范围内)，本题中在规定医疗目录内的费用为15万元；(2)基本医疗保险的起付线为当地职工年平均工资的10%，即 $2\,000 \times 12 \times 10\% = 2\,400$ (元)；封顶线为当地职工年平均工资的6倍，即 $2\,000 \times 12 \times 6 = 144\,000$ (元)；(3)在起付线和封顶线之间，由个人支付10%，医疗基金支付90%，因此吴某可以报销的费用 $= (144\,000 - 2\,400) \times 90\% = 127\,440$ (元)。

【例 65】（单选·2025）甲公司职工林某患病住院。已知林某月工资为 5 000 元，当地月最低工资标准为 2 200 元。甲公司每月向其支付的病假工资不得低于（ ）元。

- A.1 760 B.4 000

经典必刷答案：

【例 63】✓ 【例 64】D

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

C.2 200

D.5 000

【解析】企业职工医疗期的病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准，但不能低于最低工资标准的 80%，因此林某病假工资不得低于 $2\,200 \times 80\% = 1\,760$ （元）。

【例 66】（单选·2024）2022 年 12 月 31 日，甲公司职工张某实际工作年限已满 8 年，在甲公司工作年限已满 5 年。2023 年 2 月 15 日，张某因病住院治疗而开始第一次病休。张某可以在甲公司享受的医疗期为（ ）。

A.3 个月

B.6 个月

C.9 个月

D.12 个月

【解析】医疗期从病休第 1 天开始，累计计算；实际工作年限 10 年以下的，在本单位工作年限 5 年以上的，医疗期为 6 个月。

【例 67】（单选·2021）下列关于医疗期的表述中，符合法律规定的是（ ）。

A. 实际工作年限不足 10 年的，在本单位工作年限不足 5 年的，医疗期为 3 个月

B. 实际工作年限不足 10 年的，在本单位工作年限 5 年以上的，医疗期为 9 个月

C. 实际工作年限 10 年以上的，在本单位工作年限 10 年以上不足 15 年的，医疗期为 9 个月

D. 实际工作年限 10 年以上的，在本单位工作年限为 20 年以上的，医疗期为 20 个月

【解析】选项 B，实际工作年限不足 10 年的，在本单位工作年限 5 年以上的，医疗期为 6 个月；选项 C，实际工作年限 10 年以上的，在本单位工作年限 10 年以上不足 15 年的，医疗期为 12 个月；选项 D，实际工作年限 10 年以上的，在本单位工作年限为 20 年以上的，医疗期为 24 个月。

【例 68】（判断·2021 改编）医疗期是指企业职工因工负伤停止工作，治病休息的期限。（ ）

【解析】医疗期指因患病或非因工负伤停止工作，治疗休息，但不得解除劳动合同的期限。企业职工因工负伤可以享受停工留薪期待遇。

考点 14 工伤保险（表 8-17）

表 8-17 工伤保险

项目	具体内容
缴费	由单位缴纳，实行差别费率 【注意】职工不缴纳工伤保险费

经典必刷答案：

【例 65】A 【例 66】B 【例 67】A 【例 68】×



续表

项目	具体内容	
工伤认定	应当认定	与工作有直接因果关系： ①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； ②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或收尾性工作受到事故伤害的； ③在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； ④患职业病的； ⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； ⑥在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
	视同工伤	与工作有间接因果关系： ①在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时内经抢救无效死亡的； ②在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的； ③原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
	不认定	自找：①故意犯罪；②醉酒或者吸毒；③自残或者自杀
工伤保险待遇	工伤医疗待遇	①治疗工伤的医疗费用； ②住院伙食补助费、交通食宿费； ③康复性治疗费
		停工留薪期待遇 ①工资福利待遇不变，由所在单位按月支付； ②生活不能自理需要护理，费用由所在单位负责； ③时间一般不超过 12 个月；特殊情况需延长，延长期不超过 12 个月； ④评定伤残等级后，停止享受停工留薪期待遇，转为享受伤残待遇； ⑤停工留薪期满后仍需治疗，继续享受工伤医疗待遇（负责到底） 【注意】与医疗期待遇进行区分
	伤残待遇	①一次性伤残补助金（每级伤残都有）；②生活护理费；③伤残津贴； 【注意】一级到四级伤残津贴由工伤保险支付，五级、六级伤残津贴由用人单位支付，七级到十级伤残只有一级伤残补助金而无伤残津贴。 ④辞退补助（一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金）
	工亡待遇	前提条件：职工因工死亡或伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡。 ①丧葬补助（6 个月统筹地区上年度职工月平均工资）； ②供养亲属抚恤金； ③一次性工亡补助（上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍） 【注意】一级到四级伤残，停工留薪期满死亡，可以享受①②
劳动合同的解除或终止	①一级到四级不得解除； ②五级、六级经本人提出可以解除； ③七级到十级合同期满或经本人提出可以解除 解除或终止劳动关系的由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金	

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

续表

项目	具体内容	
单位 支付 费用	评定伤残 等级前	治疗工伤期间的工资福利
	评定伤残 等级后	①五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴； ②终止或者解除劳动合同时的一次性伤残就业补助金

经典必刷

【例 69】（单选·2025）胡某系甲公司正式员工，后经甲公司同意，到乙公司兼职，并与乙公司签订了劳动合同，胡某在兼职过程中因工受伤。已知甲公司按照规定按时为胡某缴纳了工伤保险费，乙公司并未为胡某缴纳工伤保险费。下列说法正确的是（ ）。

- A. 应当由甲公司支付工伤保险待遇
- B. 应当由乙公司支付工伤保险待遇
- C. 甲公司和乙公司共同支付工伤保险待遇
- D. 员工可以指定甲公司或乙公司支付工伤保险待遇

【解析】（1）胡某在两个用人单位同时就业，各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费，职工发生工伤，由职工“受到伤害时”工作的单位（乙公司）依法承担工伤保险责任；（2）职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇，因此应该由乙公司支付工伤保险待遇。

【例 70】（单选·2021）下列选项中，应当认定为工伤情形的是（ ）。

- A. 在工作时间和工作岗位，突发疾病在 48 小时内经抢救无效死亡的
- B. 上下班途中，受到本人主要责任交通事故伤害的
- C. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
- D. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

【解析】选项 A、D，与工作有间接关系，属于视同工伤的情形；选项 C，与工作有直接关系，属于应当认定为工伤的情形；选项 B，上下班途中，受到“非本人”主要责任交通事故伤害的，应当认定为工伤；选项描述为“本人主要责任”，不得认定为工伤。

【例 71】（多选·2015、2021）根据社会保险法律制度的规定，职工出现的下列伤亡中，属于视同工伤的有（ ）。

- A. 在上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害
- B. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害
- C. 在因工外出期间，由于工作原因受到伤害

经典必刷答案：

【例 69】B 【例 70】C

第八章 劳动合同与社会保险法律制度 ■

D. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡

【解析】选项 A、C，与工作有直接关系，属于应当认定为工伤的情形；选项 B、D，与工作有间接关系，属于视同工伤的情形。

【例 72】（多选·2023）甲公司职工钱某在上班期间因操作失误致使手臂损伤而住院治疗。下列关于钱某住院治疗期间享受工资福利待遇的表述中，正确的有（ ）。

- A. 钱某应享受停工留薪期待遇
- B. 钱某应享受医疗期待遇
- C. 甲公司可以按照当地最低工资标准的 80% 按月向其支付工资
- D. 甲公司应当按照原工资福利待遇按月向其支付工资

【解析】因“工作原因”受到事故伤害或患职业病应享受的是停工留薪期待遇，因患病或非因工负伤才享受医疗期待遇，因此选项 A 当选、选项 B 不当选；职工暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付，因此选项 D 当选、选项 C 不当选。

【例 73】（多选·2022）下列关于停工留薪期待遇的说法中，正确的有（ ）。

- A. 在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由工伤保险基金按月支付
- B. 停工留薪期一般不超过 12 个月
- C. 工伤职工评定伤残等级后，继续享受停工留薪期待遇
- D. 工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇

【解析】选项 A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付；选项 C，工伤职工评定伤残等级后，停止享受停工留薪期待遇，按照规定享受伤残待遇。

【例 74】（多选·2021）伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的，其近亲属享受（ ）待遇。

- A. 供养亲属抚恤金
- B. 停工留薪期的工资
- C. 丧葬补助金
- D. 一次性工亡补助金

【解析】职工因工死亡和伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的，其近亲属按照规定从工伤保险基金领取丧葬补助金（选项 C）、供养亲属抚恤金（选项 A）和一次性工亡补助金（选项 D）。

【例 75】（单选·2017、2018、2019）根据社会保险法律制度的规定，一次性工亡补助金，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的（ ）。

- A. 5 倍
- B. 10 倍
- C. 15 倍
- D. 20 倍

【解析】一次性工亡补助金，标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。

经典必刷答案：

【例 71】BD 【例 72】AD 【例 73】BD 【例 74】ACD 【例 75】D

考点 15 失业保险（表 8-18）

表 8-18 失业保险

项目	具体内容		
缴费	单位 + 个人：阶段性降至 1%（单位≥个人）		
享受条件	必须同时满足： ①已缴保费满 1 年；②非因本人意愿中断就业；③已经进行失业登记，并有求职要求		
失业保险金的领取	缴费期限	最长领取期限	标准
	1 年 ≤ X < 5 年	12 个月	最低生活保障标准 ≤ 失业保险金 ≤ 最低工资标准
	5 年 ≤ X < 10 年	18 个月	
	X ≥ 10 年	24 个月	
	【注意 1】失业保险金领取期限自办理失业登记之日起计算。 【注意 2】延长大龄失业人员领取失业保险金的期限，对领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足 1 年的失业人员，可继续发放失业保险金至法定退休年龄。 【注意 3】领取失业保险金且距离法定退休年龄不足 1 年的失业人员，在失业保险金领取地以个人身份参加企业职工基本养老保险并缴费，其中按当地灵活就业人员最低缴费标准的部分由失业保险基金支付		
失业保险待遇	①失业保险金； ②享受基本医疗保险待遇（失业人员应当缴纳的基本医疗保险费从失业保险基金中支付，个人不缴纳基本医疗保险费）； ③死亡补助（三选一）； ④职业介绍与职业培训补贴		
停止领取	①重新就业的；②应征服兵役的；③移居境外的；④享受基本养老保险待遇的；⑤被判刑收监执行的；⑥无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门或者机构介绍的适当工作或者提供的培训的		

提示 四种保险的对比如表 8-19 所示。

表 8-19 四种保险的对比

项目	基本养老保险	基本医疗保险	工伤保险	失业保险
单位缴费率	16% 左右	6% 左右	规定比例	阶段性降至 1% （单位 ≥ 个人）
个人缴费率	8%	2%	—	
计入个人账户	个人部分	单位缴费的 30% + 个人缴费部分	—	—
领取条件 （支付条件）	达到退休年龄； 缴费满 15 年	定点医院、目录内； 区间内 90%	因工受伤、致残、死亡	缴费满 1 年； 非本人意愿中断就业； 已登记想求职

经典必刷

【例 76】（单选·2025）谢某符合领取失业保险金的条件，失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费满 4 年，谢某领取失业保险金的期限最长为（ ）。

- A.9 个月
B.12 个月
C.18 个月
D.24 个月

【解析】失业人员失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费 1 年以上不满 5 年的，领取失业保险金的期限最长为 12 个月。

【例 77】（判断·2025）对领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足 1 年的失业人员，可继续发放失业保险金至法定退休年龄。（ ）

【解析】题目所述内容正确。可理解为对大龄失业人员的特殊照顾，不再要求其再就业。

【例 78】（判断·2022）张某（35 周岁）因劳动合同终止而失业，已办理登记并有求职需求，此次系张某首次失业，已知张某与用人单位累计缴纳失业保险费满 7 年。张某领取失业保险金的最长期限是 12 个月。（ ）

【解析】失业人员失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费满 5 年不足 10 年的，领取失业保险金的期限最长为“18 个月”。

【例 79】（多选·2021）根据社会保险法律制度的规定，下列关于失业保险待遇的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 失业保险金领取期限自办理失业登记之日起计算
B. 失业人员在领取失业保险金期间，参加职工基本医疗保险，享受基本医疗保险待遇
C. 失业保险金的标准一般不低于当地最低工资标准
D. 失业前用人单位和本人已经累计缴纳失业保险费满 6 个月的，失业人员可以申请领取失业保险金

【解析】选项 C，失业保险金的标准，不得低于“城市居民最低生活保障标准”，一般也不高于当地最低工资标准，即城市居民最低生活保障标准 $\leq$ 失业保险金 $\leq$ 当地最低工资标准；选项 D，领取失业保险金需具备的条件之一是失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费“满 1 年”。

- 【例 80】（单选·2019 改编）根据社会保险法律制度的规定，失业保险金领取的最长期限为（ ）。
- A.12 个月
B.18 个月
C.24 个月
D.36 个月

【解析】选项 C，领取失业保险金的期限最长为 24 个月。

考点 16 社会保险其他考点（表 8-20）

表 8-20 社会保险其他考点

项目	具体内容
用人单位社会保险登记	用人单位在登记管理机关办理登记时同步办理社会保险登记

经典必刷答案：

【例 76】B 【例 77】√ 【例 78】× 【例 79】CD 【例 80】C

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

续表

项目	具体内容
个人社会保险登记	①职工：用人单位自用工之日起 30 日内为其职工向社保经办机构申办社保登记； ②灵活就业人员：自行向社保经办机构申办社保登记
社会保险费征收机构	税务部门
社会保险费缴费	①单位——自行申报、足额缴纳； ②职工——由单位代扣代缴，并按月告知职工本人，每年公布全年缴纳情况； ③灵活就业人员——自行缴纳
骗保行为的法律责任	①责令退回； ②处骗取金额 2 倍以上 5 倍以下罚款
社会保险基金的管理运营	①各项社会保险基金分别建账、分账核算，执行国家统一的会计制度。 ②社会保险基金专款专用，任何组织和个人不得侵占或者挪用。 ③社会保险基金存入财政专户，通过预算实现收支平衡。除基本医疗保险基金与生育保险基金预算合并编制外，社会保险基金预算按照社会保险项目分别编制。 ④社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值

经典必刷

【例 81】（判断·2025）无雇工的个体工商户可以直接向社会保险费征收机构缴纳社会保险费。（ ）

【解析】题目所述内容正确。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员，可以直接向社会保险费征收机构缴纳社会保险费。

【例 82】（判断·2022）用人单位应当自用工之日起 30 日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。（ ）

【解析】题目所述内容正确。此知识点需注意记忆关键词“30 日内”。

【例 83】（判断·2020 改编）用人单位应按季度将代扣代缴社会保险费的明细情况告知职工本人。（ ）

【解析】职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按“月”将缴纳社会保险费的明细情况告知职工本人。用人单位是按月代扣代缴社会保险费，因此也需要按月将缴纳情况告知职工本人，不得拖延。

【例 84】（不定项·2023）王某在甲公司上班，公司依法为其缴纳社保。在一次下班途中，王某在因第三人原因造成的交通事故中受伤，经抢救脱离生命危险开始住院治疗，3 个月后康复出院。出院后自费进行劳动能力鉴定，经劳动能力鉴定委员会鉴定为十级伤残。王某遂与甲公司解除劳动合同。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

经典必刷答案：

【例 81】√ 【例 82】√ 【例 83】×

1. 下列选项中,说法正确的是()。

- A. 王某受到的交通事故伤害应视同工伤
- B. 因第三人原因造成的交通事故伤害不得认定为工伤
- C. 王某受到的交通事故伤害应认定为工伤
- D. 王某住院期间属于医疗期

【解析】在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故,应当认定为工伤;因此王某下班途中遇到交通事故伤害,应当认定为工伤,选项 A、B 错误,选项 C 正确;王某受到的伤害属于工伤,因此住院期间属于停工留薪期,享受停工留薪期待遇,而非医疗期,选项 D 错误。

2. 认定十级伤残,本人提出解除劳动合同,王某可以领取()。

- A. 一次性工伤医疗补助金
- B. 一次性伤残补助金
- C. 伤残津贴
- D. 一次性伤残就业补助金

【解析】王某经鉴定委员会鉴定为十级伤残,且主动提出解除劳动合同,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金(选项 A),由用人单位支付一次性伤残就业补助金(选项 D);职工因工致残被鉴定为一级至十级伤残的,从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金(选项 B);职工因工致残被鉴定为一级至六级伤残的,可以领取伤残津贴,王某的伤残等级为十级,故选项 C 不当选。

3. 下列选项中,说法正确的是()。

- A. 失业保险费只能由王某个人缴纳
- B. 基本养老保险费只能由王某个人缴纳
- C. 基本医疗保险费应当由单位和王某共同缴纳
- D. 工伤保险费由单位缴纳

【解析】选项 A、B、C,失业保险费、基本养老保险费、基本医疗保险费由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳;选项 D,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。

4. 在王某住院期间,下列费用中,由甲公司支付的是()。

- A. 治疗期间的工资福利待遇
- B. 住院治疗费
- C. 康复性治疗费
- D. 住院伙食费

【解析】因工伤发生的下列费用,按照国家规定由用人单位支付:(1)治疗工伤期间的工资福利(选项 A);(2)五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴;(3)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性伤残就业补助金。选项 B、C、D,由工伤保险基金支付。

经典必刷答案:

【例 84】1.C 2.ABD 3.CD 4.A

本章真题测评

一、单选题

本类题型每小题2分，每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。错选、不选均不得分。

01. (2023) 2021年3月1日，甲公司安排职工冯某参加专项技术培训并为此支付培训费用20 000元，双方约定了5年服务期及50 000元的违约金。冯某培训结束后回公司工作满1年，因公司未依法为其缴纳社会保险费，遂通知公司解除劳动合同，甲公司要求冯某支付违约金。下列关于冯某违约金支付的表述中，正确的是（ ）。

- A. 冯某支付的违约金不得超过50 000元
- B. 冯某无须支付违约金
- C. 冯某支付的违约金不得超过40 000元
- D. 冯某支付的违约金不得超过16 000元

02. (2022) 合同约定每月1日发上个月工资，由于元旦1月1日到3日放假，12月的工资应于（ ）发放。

- A. 1月1日
- B. 1月4日
- C. 12月31日
- D. 12月16日

03. (2020) 2020年6月1日，郑某到甲公司工作，按月领取工资3 000元。8月1日甲公司与郑某签订了劳动合同。已知，当地月最低工资标准为1 800元，当地上年度职工月平均工资为4 000元。根据劳动合同法律制度的规定，因未及时与郑某签订书面劳动合同，甲公司应向其支付的补偿工资为（ ）。

- A. 0
- B. 3 600元
- C. 3 000元
- D. 6 000元

04. (2024) 根据劳动合同法律制度的规定，下列

情形中，用人单位有权依据双方约定要求劳动者支付违约金的是（ ）。

- A. 劳动者违反工作时间约定的
- B. 劳动者违反劳动合同期限约定的
- C. 劳动者违反劳动法的
- D. 劳动者违反竞业限制约定的

05. (2023) 根据劳动合同法律制度的规定，下列劳动合同中，用人单位和劳动者可以约定试用期的是（ ）。

- A. 期限不满3个月的劳动合同
- B. 2年固定期限劳动合同
- C. 以非全日制用工形式订立的劳动合同
- D. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同

06. (2023) 赵某失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费满6年，已知赵某符合领取失业保险金的条件，则赵某领取失业保险金的期限最长为（ ）。

- A. 18个月
- B. 24个月
- C. 12个月
- D. 9个月

07. (2019) 甲公司依法安排职工吴某于2018年11月9日（周五）延长工作2小时，11月10日（周六）加班1天，事后未安排其补休。已知甲公司实行标准工时制，吴某日工资200元。根据劳动合同法律制度的规定，甲公司依法应支付吴某11月最低加班工资的下列计算中，正确的是（ ）。

- A. $200 \div 8 \times 150\% \times 2 + 200 \times 150\% \times 1 = 375$ （元）
- B. $200 \div 8 \times 200\% \times 2 + 200 \times 200\% \times 1 = 500$ （元）
- C. $200 \div 8 \times 200\% \times 2 + 200 \times 300\% \times 1 = 700$ （元）
- D. $200 \div 8 \times 150\% \times 2 + 200 \times 200\% \times 1 = 475$ （元）

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

08. (2019) 甲公司通过签订服务期协议, 提供 10 万元专项培训费用将尚有 4 年劳动合同期限的职工刘某派出参加 6 个月的专业技术培训。双方约定, 刘某培训结束后须在甲公司工作满 5 年, 否则应向公司支付违约金, 刘某培训结束工作 2 年后因个人原因向公司提出解除劳动合同。下列关于刘某服务期约定及劳动合同解除的表述中, 正确的是 ()。

- A. 服务期约定因限制了刘某的自主择业权而无效
- B. 双方不得在服务期协议中约定违约金
- C. 刘某可以解除劳动合同, 但甲公司有权要求其支付违约金
- D. 5 年服务期的约定因超过劳动合同剩余期限而无效

09. (2021) 赵某月平均工资 2 800 元, 赵某所在甲公司最低工资 2 000 元, 当地职工月平均工资 5 000 元, 2019 年当地职工基本养老保险个人缴费率为 8%, 甲公司每月从赵某工资中代扣基本养老保险费为 () 元。

- A. 240
- B. 224
- C. 400
- D. 160

10. (2022) 2021 年 4 月甲公司员工吴某已享受带薪年假 3 天, 同年 11 月吴某又向公司提出补休当年剩余年休假的申请。已知吴某首次就业即到甲公司工作, 累计工作已满 15 年, 且不存在不能享受当年年休假的情形。吴某可享受剩余年休假的天数为 ()。

- A. 5 天
- B. 12 天
- C. 2 天
- D. 7 天

11. (2022) 甲公司与周某签订了试用期为 1 个月的 3 年期劳动合同, 合同约定周某转正后的工资为每月 10 000 元。已知甲公司员工的月平均

工资为 7 000 元, 当地月最低工资标准为 2 480 元。周某在试用期的月工资最低为 ()。

- A. 8 000 元
- B. 7 000 元
- C. 10 000 元
- D. 2 480 元

12. (2022) 2021 年 2 月 1 日, 刘某到甲公司上班, 每月工资 3 000 元, 2021 年 4 月 1 日订立书面劳动合同, 甲公司应向刘某支付的 2021 年 2 月和 3 月的工资总额为 ()。

- A. 9 000 元
- B. 12 000 元
- C. 6 000 元
- D. 3 000 元

13. (2024) 根据劳动合同法律制度的规定, 下列关于试用期的约定中, 符合法律规定的是 ()。

- A. 劳动合同期限 1 年, 约定试用期为 3 个月
- B. 劳动合同期限 2 年, 约定试用期为 3 个月
- C. 劳动合同期限 2 个月, 约定试用期为 10 天
- D. 劳动合同期限 3 年, 约定试用期为 6 个月

14. (2023) 下列关于工伤职工停工留薪期待遇的表述中, 不正确的是 ()。

- A. 在停工留薪期内, 原工资福利待遇不变, 从工伤保险基金中按月支付
- B. 停工留薪期一般不超过 12 个月
- C. 生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的, 由所在单位负责
- D. 工伤职工评定伤残等级后, 停止享受停工留薪期待遇, 按照规定享受伤残待遇

15. (2020) 王某自 2000 年起大专毕业就进入甲公司从事维修工作, 2018 年因患上心脏病需要停止工作进行治疗, 则其最长可以享受的医疗期为 ()。

- A. 6 个月
- B. 12 个月
- C. 18 个月
- D. 24 个月

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

二、多选题

本类题型每小题2分，每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得相应分值，多选、错选、不选均不得分。

16. (2023) 2022年6月1日，华某进入甲公司工作。2022年10月10日，甲公司提出订立书面劳动合同遭华某拒绝。下列关于双方劳动关系的表述中，正确的有（ ）。
A. 2022年6月1日至2022年10月10日双方不存在劳动关系
B. 该劳动关系终止后，甲公司应向华某支付经济补偿
C. 应视为自2022年7月1日起甲公司已与华某订立无固定期限劳动合同
D. 甲公司应书面通知华某终止劳动关系
17. (2018) 根据劳动合同法法律制度的规定，下列情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）。
A. 用人单位被依法宣告破产而终止劳动合同的
B. 由用人单位提出并与劳动者协商一致而解除劳动合同的
C. 固定期限劳动合同期满，用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的
D. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同因任务完成而终止的
18. (2018) 甲公司与其职工对试用期期限的下列约定中，符合法律规定的有（ ）。
A. 夏某的劳动合同期限为4年，双方约定的试用期为4个月
B. 周某的劳动合同期限为1年，双方约定的试用期为1个月
C. 刘某的劳动合同期限为2年，双方约定的试用期为3个月
D. 林某的劳动合同期限为5个月，双方约定的试用期为5日
19. (2022) 根据社会保险法律制度的规定，下列关于企业职工医疗期的期限及待遇的表述中，正确的有（ ）。
A. 医疗期内，用人单位不得解除或终止无过错职工的劳动合同
B. 医疗期的计算从病休第1天开始，累计计算
C. 病休期间，公休、假日和法定节日不计算在医疗期内
D. 医疗期内，病假工资或者疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但最低不得低于最低工资标准的80%
20. (2017) 根据劳动合同法法律制度的规定，下列关于劳动报酬支付的表述中，正确的有（ ）。
A. 工资至少每月支付一次，实行周、日、小时工资制的，可按周、日、小时支付工资
B. 用人单位依法安排劳动者在日标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者加班工资
C. 用人单位与劳动者约定的支付日期遇节假日或休息日，应提前在最近的工作日支付
D. 工资应当以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付
21. (2020 改编) 根据劳动合同法法律制度的规定，下列情形中，可导致劳动合同关系终止的有（ ）。
A. 劳动合同期满
B. 劳动者达到法定退休年龄
C. 用人单位被依法宣告破产
D. 女职工在哺乳期

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

22. (2021 改编) 根据社会保险法律制度的规定, 职工出现的下列伤亡中, 属于视同工伤的有 ()。
- A. 下班后, 在公司进行收尾性工作时受到事故伤害
 - B. 在工作时间和工作岗位, 突发疾病在 24 小时内抢救无效死亡
 - C. 患职业病的
 - D. 在工作时间和工作岗位, 突发疾病死亡
23. (2023) 职工在家中因病去世, 其遗属可以领取 (), 所需资金从基本养老保险基金中支付。
- A. 丧葬补助金
 - B. 遗属抚恤金
 - C. 一次性工伤医疗补助金
 - D. 一次性工亡补助金
24. (2021) 根据《中华人民共和国社会保险法》的规定, 因工伤发生的下列费用中, 按照国家规定由用人单位支付的有 ()。
- A. 治疗工伤期间的工资福利
 - B. 治疗费用
 - C. 五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴
 - D. 终止或者解除劳动合同时, 应当享受的一次性伤残就业补助金
25. (2016) 下列各项中, 人民法院适用竞业限制条款处理劳动争议案件时应予支持的有 ()。
- A. 在竞业限制期限内, 用人单位解除竞业限制协议时, 劳动者要求用人单位额外支付 3 个月竞业限制经济补偿的
 - B. 劳动者违反竞业限制约定, 向用人单位支付违约金后, 用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的
 - C. 劳动合同解除后, 履行了竞业限制义务的劳动者按照协议约定要求用人单位支付竞业限制经济补偿的
 - D. 劳动合同解除后, 因用人单位的原因导致 3 个月未支付竞业限制经济补偿, 劳动者要求解除竞业限制约定的
26. (2017 改编) 根据社会保险法律制度的规定, 下列关于职工基本养老保险待遇的表述中, 正确的有 ()。
- A. 参保职工未达到法定退休年龄时因病致残完全丧失劳动能力的, 可以领取病残津贴
 - B. 参保职工死亡后, 其个人账户中的余额可以全部依法继承
 - C. 灵活就业人员可以参加基本养老保险, 由个人缴纳保险费
 - D. 参保职工死亡同时符合领取基本养老保险丧葬补助金、工伤保险丧葬补助金和失业保险丧葬补助金条件的, 其遗属可以同时领取
27. (2020) 劳动合同期限内, A 公司的职工王某正好处在孕期, 但 A 公司要求解除劳动合同。根据劳动合同法律制度的规定, 下列表述中, 正确的有 ()。
- A. A 公司不能解除劳动合同
 - B. A 公司可以解除劳动合同
 - C. 如果 A 公司提出解除劳动合同, 王某提出继续履行劳动合同的, 应当继续履行
 - D. 如果 A 公司提出解除劳动合同, 王某也同意不继续履行劳动合同的, 劳动合同解除后, A 公司应当向王某支付经济补偿金
28. (2018) 根据社会保险法律制度的规定, 下列关于社会保险费征缴的表述中, 正确的有 ()。
- A. 职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

- B. 用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令其限期缴纳或者补足
- C. 未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员可以直接向社会保险费征收机构缴纳社会保险费
- D. 用人单位应当自用工之日起 30 日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记

三、判断题

本类题型每小题 1 分，请判断每小题的表述是否正确。每小题答题正确的得 1 分，错答、不答均不得分，也不扣分。

- 29. (2024) 初次就业的企业职工连续工作 6 个月方可享受带薪年假。 ()
- 30. (2021) 无雇工的个体工商户参加基本养老保险的，缴纳的基本养老保险费全部记入个人账户。 ()
- 31. (2023) 用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。 ()
- 32. (2021) 对劳动合同无效有争议，可以通过劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。 ()
- 33. (2022) 劳动者因职业病请求用人单位给予工伤保险待遇发生的纠纷，属于劳动争议。 ()
- 34. (2024) 失业人员在领取失业保险金期间，仍然可以享受基本医疗保险待遇。 ()
- 35. (2023) 劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。 ()

四、不定项选择题

每小题备选答案中，有一个或一个以上符合题意的正确答案，每小题全部选对得满分，少选得相应分值，多选、错选、不选均不得分。

(一)

(2022 改编) 2021 年 3 月 1 日，刘某到甲公司任职技术总监，合同约定：合同期限 3 年，月工资 8 000 元，竞业限制期限为 2 年，竞业限制期限内甲公司每月向刘某支付经济补偿 3 000 元。2022 年 2 月 1 日，刘某向甲公司提出辞职。2022 年 3 月 15 日，双方正式协商解除劳动合同。合同解除后，甲公司依约向刘某支付竞业限制经济补偿，要求刘某履行竞业限制义务。2022 年 4 月 15 日，甲公司得知刘某已经在竞争对手乙公司工作，即要求刘某支付违约金并继续履行竞业限制义务，双方发生争议，甲公司申请劳动仲裁。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

- 36. 下列表述中，正确的是 ()。
 - A. 刘某和甲公司签订劳动合同的行为是积极行为
 - B. 刘某和甲公司签订劳动合同的行为是多方行为
 - C. 刘某和甲公司签订劳动合同的行为是消极行为
 - D. 刘某和甲公司签订劳动合同的行为是单方行为
- 37. 关于解除劳动合同时双方的权利和义务的下列表述中，正确的是 ()。
 - A. 刘某有权要求甲公司支付经济补偿

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

- B. 刘某虽未给甲公司造成损害，也应向甲公司支付赔偿金
- C. 劳动合同虽未到期，刘某也有权要求解除劳动合同
- D. 因劳动合同未到期，刘某应向甲公司支付违约金

38. 关于甲公司与刘某之间竞业限制协议及法律后果的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司有权要求刘某按竞业限制协议支付违约金
- B. 甲公司与刘某约定的竞业限制期限超过了法定期限
- C. 刘某支付违约金后，甲公司无权要求刘某继续履行竞业限制义务
- D. 若甲公司 2 个月未支付经济补偿，刘某请求解除竞业限制约定的，人民法院应予支持

39. 关于甲公司申请劳动仲裁，下列表述中正确的是（ ）。

- A. 仲裁时效期间自 2022 年 4 月 15 日起计算
- B. 甲公司只能书面申请劳动仲裁
- C. 该劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年
- D. 该劳动争议仲裁收费

(二)

(2021) 2019 年 3 月 5 日，黄某与甲公司签订了为期 1 年的劳动合同。双方在劳动合同中约定：黄某 3 月 20 日开始上班，试用期为 2 个月；公司每月 28 日支付劳动报酬；试用期满后公司为黄某缴纳社会保险费；黄某如提前辞职，需向公司支付违约金 1 万元。劳动合同签订后，黄某按公司要求于 2019 年 3 月 15 日提前到公司上班，3

月 28 日黄某收到首月工资。因公司没有为其缴纳社会保险费，黄某于 2019 年 7 月 15 日辞职，并要求公司支付经济补偿。甲公司以劳动合同尚未期满为由拒绝，并要求黄某支付违约金。双方由此发生劳动争议。

已知：甲公司实行标准工时制度，黄某月平均工资为 5 000 元，当地职工上年度月平均工资为 5 500 元。

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

40. 甲公司与黄某建立劳动关系的时间为（ ）。

- A. 2019 年 3 月 5 日
- B. 2019 年 3 月 28 日
- C. 2019 年 3 月 20 日
- D. 2019 年 3 月 15 日

41. 甲公司与黄某的下列约定中，符合法律规定的是（ ）。

- A. 试用期满后为黄某缴纳社会保险费
- B. 试用期 2 个月
- C. 每月 28 日支付劳动报酬
- D. 黄某如提前辞职，需支付违约金 1 万元

42. 黄某辞职，甲公司应向其支付经济补偿的数额为（ ）。

- A. 5 500 元
- B. 0
- C. 2 500 元
- D. 5 000 元

43. 下列关于该劳动争议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司有权要求黄某支付违约金
- B. 甲公司可向劳动争议仲裁机构申请仲裁
- C. 黄某有权要求公司补缴社会保险费
- D. 黄某可直接向法院提起诉讼

本章真题测评答案解析

答案速查

一、单选题

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
B	C	C	D	B	A	D	C	A	D
11	12	13	14	15					
A	A	D	A	C					

二、多选题

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
BD	ABD	ABD	ABD	ABCD	ABC	BD	AB	ACD	ABCD
26	27	28							
ABC	AC	ABCD							

三、判断题

29	30	31	32	33	34	35			
×	×	√	√	√	√	√			

四、不定项选择题

36	37	38	39	40	41	42	43		
AB	C	A	AC	D	BC	C	BC		

答案解析

一、单选题

01.【答案】B

【解析】用人单位与劳动者约定了服务期，劳动者因“用人单位有过错”解除劳动合同的，不属于违反服务期的约定，用人单位不得要求劳动者支付违约金。本题中甲公司有过错，不得要求冯某支付违约金。

02.【答案】C

【解析】工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日，则应“提前”在最近的工作日支付，元旦前最近的工作日为12月31日。

03.【答案】C

【解析】本题考查用人单位因未按时订立劳动

合同而向劳动者支付2倍工资的计算,需注意补偿期限、工资基数和设问方式。(1)补偿期限:自用工之日起满1个月的次日(2020年7月1日)至补订书面合同的前1日(2020年7月31日)、共1个月。(2)工资基数:郑某按月领取工资3000元。(3)设问方式:本题所问为“补偿工资”,而非2倍工资总额。 $1 \text{ 倍补偿工资} = 1 \text{ 个月} \times 3000 \text{ 元} = 3000 \text{ (元)}。$

04.【答案】D

【解析】劳动合同法明确规定,禁止用人单位对劳动合同“服务期”和“竞业限制”之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金。

05.【答案】B

【解析】不得约定试用期的情形:(1)以非全日制用工形式订立的劳动合同(选项C);(2)以完成一定工作任务为期限的劳动合同(选项D);(3)期限不满3个月的劳动合同(选项A)。选项B,可以约定试用期,期限不得超过2个月。

06.【答案】A

【解析】失业人员失业前用人单位和本人累计缴纳失业保险费满5年不足10年的,领取失业保险金的期限最长为18个月。

07.【答案】D

【解析】(1)工作日加班(11月9日加班2小时),无论是否安排补休,加班工资不低于劳动者本人小时工资标准的150%,最低加班工资 $= 200 \div 8 \times 150\% \times 2 = 75 \text{ (元)}$; (2)休息日加班(11月10日加班1天),未安排补休的,加班工资不低于劳动者本人日或小时工资标准的200%,最低加班工资 $= 200 \times 200\% = 400 \text{ (元)}$; (3)甲公司依法应支付吴某11月最低加班工资 $= 75 + 400 = 475 \text{ (元)}。$

08.【答案】C

【解析】选项A,服务期属于用人单位与劳动者约定的事项,刘某享受甲公司提供的专业技术培训的同时,需按约定为甲公司提供一定期限的劳动;选项B、C,服务期和竞业限制均可约定违约金,劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金;选项D,劳动合同期满,但是用人单位与劳动者约定的服务期尚未到期的,劳动合同应当续延至服务期满,双方另有约定的,从其约定。

09.【答案】A

【解析】本题考查基本养老保险个人缴费部分的计算。(1)确认缴费基数,赵某月平均工资2800元低于当地职工月平均工资的60%(3000元),按照当地职工月平均工资的60%(3000元)作为缴费基数;(2)计算缴费金额,赵某基本养老保险个人缴费 $= \text{缴费基数} \times \text{缴费率} = 3000 \times 60\% \times 8\% = 240 \text{ (元)}。$

10.【答案】D

【解析】吴某累计工作已满15年,可以享受年休假10天,因为4月已享受带薪年假3天,所以可享受剩余年休假的天数为7天。

11.【答案】A

【解析】本题考查试用期工资的规定。用人单位与劳动者对试用期满后工资“有约定”,按照劳动合同约定的试用期满后工资的80%和用人单位所在地的最低工资标准,“孰高数”作为试用期的最低工资。(1)劳动合同约定的试用期满后工资的80% $= 10000 \times 80\% = 8000 \text{ (元)}$; (2)当地月最低工资标准为2480元。 $8000 \text{ 元} > 2480 \text{ 元}$,因此周某在试用期的月工资最低为8000元。

12.【答案】A

【解析】本题考查用人单位因未按时订立劳动合同而向劳动者支付2倍工资的计算，需注意补偿期限、工资基数和设问方式。（1）补偿期限：自用工之日起满1个月的次日（2021年3月1日）至补订书面合同的前1日（2021年3月31日），共1个月。（2）工资基数：刘某每月工资3000元。（3）设问方式：本题所问为“工资总额”。2月工资总额=1倍正常工资3000元，3月工资总额=1倍正常工资+1倍补偿工资=6000（元），因此2月和3月工资总额为9000元。

13.【答案】D

【解析】试用期期限与劳动合同期限有关，劳动合同期限3个月以上（含）不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上（含）不满3年的，试用期不得超过2个月（选项A、B错误）；3年以上（含）固定期限和无固定期限劳动合同，试用期不得超过6个月（选项D正确）。以完成一定工作任务为期限或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期（选项C错误）。

14.【答案】A

【解析】选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由“所在单位”按月支付，而非从工伤保险基金支付。

15.【答案】C

【解析】医疗期与实际工作年限和在本单位工作年限相关。实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限15年以上不足20年的，医疗期为18个月。

二、多选题

16.【答案】BD

【解析】选项A，用人单位自用工之日（2022年6月1日）起，即与劳动者建立劳动关系，“双方不存在劳动关系”表述错误；选项C，用人单位自用工之日起满1年来未与劳动者订立书面劳动合同的，视为自用工之日起满1年的当日（2023年6月1日）已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，本题中未订立劳动合同的时间未满1年，不视为订立无固定期限劳动合同。

17.【答案】ABD

【解析】选项C，劳动合同期满，如果用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同而劳动者不同意续订，此种情形下用人单位无过错，无须支付经济补偿金。

18.【答案】ABD

【解析】试用期期限与劳动合同期限有关，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月（选项D正确）；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月（选项B正确、选项C错误）；3年以上固定期限和无固定期限劳动合同，试用期不得超过6个月（选项A正确）。

19.【答案】ABD

【解析】选项C，病休期间，公休、假日和法定节日包括在医疗期的期限内。

20.【答案】ABCD

【解析】选项A、C、D，考查劳动报酬的基本规定，对该考点需注意记忆关键词，如劳动报酬必须在约定日期支付，如遇节假日或休息日，应“提前”（而非延后）在最近的工作日

第八章 劳动合同与社会保险法律制度

支付；选项 B，考查最低加班工资的规定，劳动者在日标准工作时间以外（工作日）加班，**无论是否安排补休**，最低加班工资为小时工资标准的 150%。

21.【答案】ABC

【解析】选项 D，女职工在**孕期、产期、哺乳期**的，用人单位既不得解除劳动合同，也不得终止劳动合同，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。

22.【答案】BD

【解析】选项 A、C，与工作有**直接**关系，属于**应当认定**为工伤的情形；选项 B、D，与工作有间接关系，属于**视同**工伤的情形。

23.【答案】AB

【解析】参加基本养老保险的个人，“**因病或者非因工**”死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金（选项 A）和抚恤金（选项 B），所需资金从基本养老保险基金中支付。

24.【答案】ACD

【解析】因工伤发生的下列费用，按照国家规定**由用人单位支付**：（1）治疗工伤期间的工资福利（选项 A）；（2）五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴（选项 C）；（3）终止或者解除劳动合同时，应当享受的一次性伤残就业补助金（选项 D）。选项 B，属于工伤医疗待遇的内容，按照国家规定从工伤保险基金中支付。

25.【答案】ABCD

【解析】选项 A、B、C、D 的说法均正确。

26.【答案】ABC

【解析】选项 D，参保职工死亡同时符合领取**基本养老保险丧葬补助金**、**工伤保险丧葬补助**

金和**失业保险丧葬补助金**条件的，其遗属**只能选择领取其中的一项**。

27.【答案】AC

【解析】选项 A、B，女职工在**孕、产、哺乳期**的，用人单位**不得**依照劳动合同法无过失性辞退或经济性裁员的规定解除劳动合同，也不得终止劳动合同；选项 C，用人单位违反规定解除或终止劳动合同的，如果劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；选项 D，如果劳动者不要求继续履行或劳动合同已经不能继续履行，用人单位应支付经济补偿标准 2 倍的“赔偿金”，支付赔偿金后可不再支付经济补偿金。

28.【答案】ABCD

【解析】选项 A、B、C、D 均表述正确。

三、判断题

29.【答案】×

【解析】机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作 1 年以上的，享受带薪年假。连续工作 1 年以上，是指从劳动者**首次参加工作**起算。

30.【答案】×

【解析】**无雇工的个体工商户**、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加基本养老保险的，应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，分别记入**基本养老保险统筹基金**和**个人账户**。

31.【答案】✓

【解析】集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于“**当地人民政府规定**”的最低标准；用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动

初级会计考点详解及真题点拨·经济法基础（下册）

报酬和劳动条件等标准不得低于“集体合同规定”的标准。

32.【答案】√

【解析】对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，注意是通过“劳动争议仲裁机构”进行确认，而非普通的仲裁机构。

33.【答案】√

【解析】劳动者因工伤、职业病，请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷，属于劳动争议。

34.【答案】√

【解析】失业人员在领取失业保险金期间，参加职工基本医疗保险，享受基本医疗保险待遇。

35.【答案】√

【解析】在劳务派遣用工形式中，不论是劳务派遣单位（用人单位），还是用工单位，均不得向被派遣劳动者收取费用。

四、不定项选择题

（一）

36.【答案】AB

【解析】选项 A、C，刘某和甲公司签订劳动合同是签订双方积极作为，具有相应法律意义的行为，属于积极行为；选项 B、D，刘某和甲公司签订劳动合同是由两个法律主体意思表示一致而成立的法律行为，属于多方行为。

37.【答案】C

【解析】选项 A，劳动者向用人单位提出解除劳动合同并与用人单位协商一致解除劳动合同的，用人单位（甲公司）可不向劳动者（刘某）支付经济补偿；选项 B，赔偿金适用的情形是用人单位或劳动者由于自己的过错给对方

造成损害，本题中刘某未给甲公司造成损害，无须支付赔偿金；选项 D，劳动合同法明确规定，禁止用人单位对劳动合同服务期和竞业限制之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金。因此，劳动合同未到期而解除劳动合同，不涉及违约金的支付。

38.【答案】A

【解析】选项 A，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金，给用人单位造成损失的应当承担赔偿责任；选项 B，用人单位与劳动者约定的竞业限制不得超过 2 年，甲公司与刘某约定的 2 年竞业限制期限未超过法定期限；选项 C，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持；选项 D，因用人单位的原因导致 3 个月未支付经济补偿，劳动者请求解除竞业限制约定的，人民法院应予支持。

39.【答案】AC

【解析】选项 A、C，仲裁时效期间从当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算，时效期间为 1 年，因此本题甲公司的仲裁时效为自 2022 年 4 月 15 日起的 1 年；选项 B，申请劳动仲裁应当书面申请，确有困难可以口头申请；选项 D，劳动争议仲裁不收费。

（二）

40.【答案】D

【解析】用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。黄某按公司要求于 2019 年 3 月 15 日提前到公司上班，因此 2019 年 3 月 15 日（用工之日）为甲公司与黄某建立劳动关系的时间。

41.【答案】BC

【解析】选项 A，用人单位应当自用工之日起 30 日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记；选项 B，劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；选项 C，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付；选项 D，劳动合同法明确规定，禁止用人单位对劳动合同服务期和竞业限

制之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金，因此甲公司与黄某约定的违约金内容无效。

42.【答案】C

【解析】本题考查经济补偿金的计算规定，用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，用人单位需支付经济补偿金，具体分析如表 8-21 所示。

表 8-21 经济补偿金的计算

月平均工资	黄某的月平均工资（5 000 元），未超过当地职工上年度月平均工资的 3 倍，同时题目未给出当地最低工资标准，因此以黄某的月平均工资（5 000 元）作为计算的基数
本单位工作年限	2019 年 3 月 15 日至 2019 年 7 月 15 日共计 4 个月。不满 6 个月的，按半年计算，因此黄某在本单位工作年限为 0.5 年
经济补偿金的计算公式	经济补偿金 = 本单位工作年限 × 月平均工资 = 0.5 × 5 000 = 2 500（元）

43.【答案】BC

【解析】选项 A，劳动合同法明确规定，禁止用人单位对劳动合同服务期和竞业限制之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金，因此甲公司与黄某约定的违约金内容无效；选

项 B、D，我国劳动争议纠纷解决适用“先裁后诉”制度，不经劳动仲裁直接向人民法院提起劳动诉讼的，人民法院不予受理；选项 C，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令其限期缴纳或者补足。

扫一扫，提个小建议

图书勘误，评价建议，微信“扫一扫”。您的建议是我们最大的动力！祝您奇兵制胜。

